RAPORT ANUAL
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

2024



RAPORT **ANUAL**

CUPRINS

Mesajul Conducerii ASF 4

CAPITOLUL I

Despre ASF **6**

1.1. Prezentare generală a Autorității de Supraveghere Financiară 7
1.2. Guvernanța ASF 10
1.3. Repere aferente activității în anul 2024 10
1.4. Proiecte importante derulate de ASF în 2024 14
1.4.1. Proiectele de impact derulate în domeniul instrumentelor și investițiilor financiare (SIIF) 14
1.4.2. Proiectele importante derulate în domeniul asigurărilor și reasigurărilor (SAR) 19
1.4.3. Proiectele importante derulate în domeniul sistemului de pensii private (SPP) 21
1.4.4. Proiecte privind finanțele digitale și finanțele sustenabile 22

CAPITOLUL II

Stabilitatea financiară și supravegherea macroprudențială a sistemului financiar nebancar **24**

2.1.Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială 25
2.2. Identificarea și monitorizarea riscurilor, tendințelor și vulnerabilităților la adresa stabilității financiare 26
2.3. Prevenirea și diminuarea riscului cibernetic în scopul asigurării stabilității sistemului financiar nebancar 27
2.4. Inovația financiară 28
2.5. Integrarea riscurilor de sustenabilitate 28
2.6. Mecanismul de rezoluție a societăților de asigurare și a firmelor de investiții 29

CAPITOLUL III

Supravegherea microprudențială a sistemului financiar nebancar **32**

3.1. Supravegherea integrată 33
3.2. Supravegherea instrumente și investiții financiare 34
3.2.1. Supravegherea prudențială la nivelul pieței de capital 35
3.2.2. Supravegherea conduitei la nivelul pieței de capital 40
3.2.3. Activitatea de control la nivelul pieței de capital 43
3.2.4. Supravegherea emitenților 45
3.2.5. Prevenirea și identificarea abuzului de piață 47
3.2.6. Oferte publice 48
3.2.7. Supravegherea electronică și monitorizare tranzacții 52
3.2.8. Soluționarea petițiilor privind activitatea entităților autorizate, reglementate și/sau supravegheate de către ASF din Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și monitorizarea activităților neautorizate 54
3.3. Supravegherea sectorului asigurări-reasigurări 56
3.3.1. Supravegherea prudențială 57
3.3.1.1. Supravegherea prudențială a societăților de asigurare 57
3.3.1.2. Supravegherea prudențială a intermediarilor de asigurări 58
3.3.2. Supravegherea conduitei 59
3.3.2.1. Supravegherea conduitei societăților de asigurări 59
3.3.2.2. Supravegherea conduitei intermediarilor de asigurări 60
3.3.3. Activitatea de supraveghere la sediile entităților supravegheate (control) 60
3.3.3.1. Controlul societăților de asigurări 60
3.3.3.2. Controlul intermediarilor de asigurări 61
3.3.5. Activități în vederea calculului tarifului de referință RCA 62
3.3.6.Soluționarea petițiilor privind activitatea entităților autorizate, reglementate și/sau supravegheate de către ASF din Sectorul Asigurare - Reasigurare 62

3.4. Supravegherea sectorului sistemului de pensii private 64
3.4.1. Activitatea de supraveghere a sistemului de pensii private 64
3.4.2. Activitatea de control al sistemului de pensii private 66
3.4.3. Soluționarea petițiilor privind activitatea entităților autorizate, reglementate și/sau supravegheate de către ASF din Sectorul Pensiilor Private 67
3.5. Activitatea privind prevenirea și combaterea spălării banilor 69

CAPITOLUL IV
Reglementarea piețelor financiare nebancare **76**
4.1. Transpunerea și implementarea legislației Uniunii Europene 77
4.2. Activitatea de reglementări integrate 79
4.3. Activitatea de reglementare în sectorul instrumente și investiții financiare 81
4.4. Activitatea de reglementare în sectorul asigurări-reasigurări 90
4.5. Activitatea de reglementare în sectorul sistemului de pensii privare 95

CAPITOLUL V
Activitatea de autorizare – avizare **100**
5.1. Autorizarea/Avizarea în sectorul Instrumente și Investiții Financiare 101
5.2. Autorizarea/Avizarea în sectorul asigurări-reasigurări 106
5.3. Autorizarea/Avizarea în sectorul sistemului de pensii private 107
5.4. Înscrierea auditorilor IT externi în Lista ASF 109

CAPITOLUL VI
Mecanisme de garantare **110**
6.1. Fondul de Compensare a Investitorilor (FCI) 111
6.2. Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România 111
6.3. Fondul de Garantare a Asiguraților din România 112
6.4. Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private 113

CAPITOLUL VII
Cooperarea internațională - Relațiile internaționale ale ASF **114**

CAPITOLUL VIII
Dezvoltarea capacității instituționale și consolidarea ASF **120**
8.1. Dezvoltarea infrastructurii IT 121
8.2. Managementul resurselor umane 124
8.3. Activitatea juridică a ASF 125
8.4. Activitatea administrativ-financiară a ASF 130

CAPITOLUL IX
Comunicare, transparență decizională și educație financiară **134**
9.1. Comunicarea și transparența instituțională 135
9.2. Relația cu mass-media și mediul online 135
9.3. Relații cu publicul 136
9.4. Dezvoltarea educației financiare 138
9.5. Activitatea SAL-FIN 141

ANEXA - Situațiile financiare ale ASF pentru anul 2024 și raportul de audit **145**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

MESAJUL CONDUCERII ASF



Într-un mediu economic caracterizat de schimbări accelerate, tehnologii emergente și provocări sistemice, Autoritatea de Supraveghere Financiară își reafirmă angajamentul de a asigura stabilitatea, transparența și dezvoltarea sustenabilă a piețelor financiare nebancare. Printr-o abordare proactivă și strategică, ASF contribuie la consolidarea unui sistem financiar solid, adaptabil la noile realități economice și capabil să sprijine dezvoltarea economică pe termen lung.

O prioritate fundamentală a ASF este asigurarea stabilității și sustenabilității financiare a piețelor supravegheate. Într-un context economic volatil, consolidarea rezilienței financiare devine esențială pentru prevenirea și gestionarea riscurilor sistemice. ASF monitorizează în mod constant dinamica piețelor financiare nebancare, asigurând aplicarea unor mecanisme eficiente de supraveghere prudențială menite să reducă vulnerabilitățile și să sprijine continuitatea activităților economice. În acest sens, se adoptă măsuri proactive pentru menținerea echilibrului și sustenabilității piețelor, luând în considerare atât evoluțiile economice interne, cât și tendințele globale.

Un alt pilon esențial al activității ASF îl reprezintă accelerarea procesului de digitalizare și promovarea inovației tehnologice în cadrul piețelor financiare nebancare.

Tranziția către o economie digitală este ireversibilă, iar noile tehnologii au potențialul de a optimiza procesele, de a crește eficiența piețelor și de a oferi consumatorilor acces mai rapid și mai sigur la produse și servicii financiare. ASF își asumă un rol activ în facilitarea acestui proces, sprijinind entitățile supravegheate în adaptarea la noile cerințe tehnologice. În paralel, se acordă o atenție deosebită riscurilor

cibernetice, prin implementarea unor măsuri de securitate avansate și consolidarea mecanismelor de protecție împotriva amenințărilor digitale.

Pe lângă aceste aspecte, protecția consumatorilor și consolidarea încrederii în piețele financiare nebancare reprezintă un obiectiv central al ASF Într-un peisaj financiar în continuă transformare, este esențial ca participanții la piață să fie informați, protejați și sprijiniți în luarea deciziilor financiare. ASF implementează măsuri pentru îmbunătățirea transparenței și accesibilității informațiilor financiare, astfel încât investitorii și consumatorii să poată acționa în cunoștință de cauză. În acest sens, programele de educație financiară sunt intensificate, iar mecanismele de monitorizare și sancționare a practicilor neconforme sunt aplicate cu fermitate.

Un alt aspect definitoriu al strategiei ASF este armonizarea cadrului de reglementare național cu standardele europene și internaționale. România se află într-un proces continuu de integrare în structurile financiare globale, iar ASF joacă un rol esențial în facilitarea acestei tranziții.

Aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și intensificarea relațiilor cu Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) reprezintă obiective-cheie pentru asigurarea alinierii piețelor financiare nebancare din România la cele mai bune practici internaționale. În acest context, ASF continuă actualizarea și modernizarea legislației naționale, astfel încât aceasta să reflecte evoluțiile piețelor financiare și să răspundă noilor provocări economice.

Într-un climat economic global în continuă transformare, ASF își asumă un rol activ în anticiparea riscurilor, dezvoltarea piețelor financiare și protejarea intereselor participanților la piață. Printr-o abordare echilibrată, care îmbină rigurozitatea reglementării cu susținerea inovației, ASF urmărește să creeze un mediu financiar stabil, competitiv și orientat spre viitor. Consolidarea și modernizarea piețelor financiare nebancare rămân obiective strategice permanente, esențiale pentru protejarea consumatorilor, creșterea atractivității pieței și menținerea stabilității financiare.

ALEXANDRU PETRESCU
Președinte

DESPRE
ASF



1.1. PREZENTARE GENERALĂ A AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ



Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituția cu rol esențial în reglementarea, supravegherea și monitorizarea piețelor financiare nebancare din România, având ca obiectiv principal asigurarea stabilității, transparenței și funcționării eficiente a acestora.
Prin exercitarea atribuțiilor conferite de cadrul legislativ național și european, ASF veghează asupra dezvoltării unui mediu financiar echilibrat și competitiv, care să protejeze interesele participanților și să contribuie la creșterea gradului de încredere în serviciile și produsele financiare. Într-un peisaj economic dinamic, caracterizat de inovație și transformări tehnologice, ASF acționează proactiv pentru a adapta reglementările la realitățile pieței și pentru a preveni riscurile emergente.

MISIUNEA ASF

Misiunea ASF constă în protejarea intereselor consumatorilor și asigurarea unei funcționări eficiente a piețelor financiare nebancare prin stabilirea unui cadru de reglementare modern, supraveghere prudențială și promovarea unui comportament etic și responsabil în industrie. ASF își propune să sprijine dezvoltarea unor piețe financiare stabile, inovatoare și accesibile, oferind astfel premisele necesare pentru consolidarea economiei naționale.

VALORI FUNDAMENTALE

Activitatea ASF se bazează pe un set de valori fundamentale, care definesc identitatea instituției și îi ghidează deciziile și acțiunile:

- Independență și autonomie, esențiale pentru aplicarea obiectivă și echidistantă a reglementărilor;
- Transparență și integritate, asigurând un mediu corect și previzibil pentru participanții la piață;
- Responsabilitate și profesionalism, reflectate în exercitarea atribuțiilor de reglementare și supraveghere;
- Inovație și adaptabilitate, necesare pentru a răspunde provocărilor economice și tehnologice;
- Cooperare și dialog instituțional, fundamentale pentru o reglementare eficientă și armonizată cu cerințele internaționale.

ATRIBUȚII ȘI OBIECTIVE STRATEGICE

ASF reglementează și supraveghează trei sectoare financiare nebancare – sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, sectorul Asigurărilor-Reasigurărilor și sectorul Sistemului de Pensii Private – având ca principale responsabilități:

ASF are ca obiectiv principal menținerea stabilității și a competitivității piețelor financiare nebancare prin măsuri de prevenire a riscurilor sistemice și de gestionare eficientă a crizelor financiare. Prin mecanisme de supraveghere avansate, ASF se asigură că entitățile reglementate respectă standardele de prudențialitate și guvernanță, contribuind astfel la întărirea rezilienței sistemului financiar.

Un aspect central al activității ASF este protecția consumatorilor și promovarea transparenței. Implementarea unor reguli stricte de conduită pentru entitățile supravegheate și aplicarea unor mecanisme eficiente de informare contribuie la creșterea încrederii în piețele financiare. Totodată, ASF susține educația financiară a consumatorilor, oferindu-le instrumentele necesare pentru a lua decizii informate.

În vederea asigurării unui cadru de reglementare modern, ASF derulează permanent procese de armonizare legislativă cu standardele europene și internaționale. Acest demers este esențial pentru crearea unui mediu concurențial echitabil și pentru integrarea piețelor financiare nebancare din România în circuitul economic global.

Utilizarea noilor tehnologii și digitalizarea supravegherii reprezintă un alt obiectiv strategic important. ASF investește în dezvoltarea unor soluții inovatoare pentru monitorizarea piețelor și pentru îmbunătățirea proceselor de reglementare, facilitând astfel interacțiunea dintre autoritate și entitățile supravegheate.

În ceea ce privește cooperarea internațională, ASF își intensifică relațiile cu organismele de supraveghere europene și globale, consolidând astfel parteneriate strategice care sprijină dezvoltarea unui cadru de reglementare coerent și eficient. Aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și colaborarea cu instituții precum Autoritatea Europeană de Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) sunt priorități constante ale ASF.

ASF își desfășoară activitatea într-un cadru dinamic, unde adaptabilitatea și capacitatea de anticipare a riscurilor joacă un rol esențial. Prin consolidarea unui mediu financiar sigur, ASF contribuie la dezvoltarea economică durabilă și la creșterea încrederii în piețele financiare nebancare.

Din perspectiva dimensiunii celor 3 piețe financiare nebancare supravegheate de ASF, următoarele repere sunt relevante:

Active totale însumând 236,9 miliarde lei (47,63◆ miliarde EUR), reprezentând 13,72% din PIB



- 795,15 mii investitori în fonduri de investiții în valori mobiliare (OPCVM)
- 170,65 mii clienți ai societăților de servicii de investiții financiare

PIAȚA DE CAPITAL



- 18,43 mil. contracte asigurări generale
- 4,9 mil. contracte* asigurări de viață

PIAȚA ASIGURĂRILOR



- 8,29 mil. participanți în Pilonul II
- 832,5 mii participanți în Pilonul III

PIAȚA PENSIILOR PRIVATE

◆ *Curs euro la sfârșitul lunii decembrie 2024: 4,9741 https://www.bnro.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx*

** inclusiv contractele în vigoare la 31.12.2024 subscrise de societățile care activează în România în baza dreptului de stabilire (FoE)*


3852575
3852575
2126548
4395792
3967945
4567356
2126548
4395792
4395792
4637457
4567356
4395792
1312658
3852575
8674424
4637457
3852575

1.2. GUVERNANȚA ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară își desfășoară activitatea sub conducerea Consiliului ASF, responsabil de stabilirea strategiei și a politicilor generale ale instituției, precum și de supravegherea implementării acestora. Consiliul ASF este numit pentru un mandat de 5 ani și este compus din 9 membri numiți de Parlament din care: 5 membri executivi (președintele, prim-vicepreședintele și 3 vicepreședinți cu atribuții specifice corespunzătoare unuia dintre cele 3 sectoare de supraveghere financiară) și 4 membri neexecutivi.

Astfel, potrivit prevederilor art. 8 din OUG nr. 93/2012 și având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr. 46, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1150/19.12.2023 și respectiv nr. 26 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 983/01.10.2024, componența Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară în anul 2024 este următoarea:

- Președinte: Alexandru Petrescu
- Prim-vicepreședinte: Gabriel-Ioan Avrămescu
- Vicepreședinte: Sorin Cristinel Mititelu
- Vicepreședinte: Ștefan Daniel Armeanu
- Membru neexecutiv: Jozsef Birtalan
- Membru neexecutiv: Ovidiu Răzvan Wlassopol
- Membru neexecutiv: Elena Monica Stănică

Consiliul ASF are responsabilitatea de a asigura o guvernanță eficientă și transparentă, promovând integritatea și stabilitatea piețelor financiare nebancare din România. În acest sens, Consiliul stabilește direcțiile strategice ale ASF, aprobă reglementările emise de instituție și monitorizează activitățile de supraveghere și control desfășurate de structurile executive.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară exercită rolul de reprezentant al instituției, având statutul de autoritate administrativă autonomă și persoană juridică de drept public, inclusiv în raporturile de drept comun. De asemenea, președintele deține atribuția de ordonator de credite. În situația în care președintele nu își poate exercita temporar prerogativele, responsabilitatea reprezentării ASF revine prim-vicepreședintelui. Ședințele extraordinare ale Consiliului ASF pot fi convocate de președinte sau prim-vicepreședinte ori de câte ori este necesar sau la solicitarea a cel puțin patru membri ai Consiliului. Convocarea trebuie comunicată cu minimum o zi lucrătoare înainte de data stabilită pentru reuniune.

Pentru ca deliberările Consiliului să fie valide, este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii săi, dintre care obligatoriu președintele sau, în absența acestuia, prim-vicepreședintele. Deciziile sunt adoptate cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenți.

Hotărârile Consiliului ASF sunt obligatorii pentru toți membrii săi, iar în cazul în care unii dintre aceștia votează împotrivă sau se abțin, opiniile lor separate sunt consemnate în procesul-verbal al ședinței respective.

Pentru a sprijini activitatea Consiliului, ASF dispune de o structură organizatorică bine definită, care include direcții și servicii specializate în diverse domenii ale piețelor financiare nebancare. Această structură permite o abordare integrată și coerentă a activităților de reglementare și supraveghere, asigurând totodată flexibilitatea necesară pentru a răspunde prompt provocărilor și evoluțiilor din sectorul financiar.

ASF își desfășoară activitatea în conformitate cu principiile de guvernanță corporativă, promovând transparența, responsabilitatea și eficiența în toate procesele sale decizionale. Prin implementarea unor standarde ridicate de guvernanță, ASF urmărește să consolideze încrederea publicului în piețele financiare nebancare și să asigure protecția drepturilor și intereselor consumatorilor.

În concluzie, prin structura sa de guvernanță și prin angajamentul față de principiile de transparență și responsabilitate, ASF își îndeplinește misiunea de a asigura stabilitatea și integritatea piețelor financiare nebancare din România, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a economiei naționale.



1.3. REPERE AFERENTE ACTIVITĂȚII ÎN ANUL 2024



În anul 2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară și-a desfășurat activitatea în conformitate cu direcțiile strategice stabilite prin Programul de activități aprobat de Consiliul ASF. Obiectivele și inițiativele derulate au fost aliniate atât cu cerințele legislative naționale și europene, cât și cu prioritățile în materie de reglementare, supraveghere și protecție a consumatorilor, aplicabile celor trei piețe financiare nebancare aflate sub autoritatea instituției.

Pentru atingerea acestor obiective strategice, ASF a urmărit consolidarea sustenabilității și rezilienței piețelor financiare nebancare, creșterea încrederii în produsele și serviciile financiare, modernizarea cadrului de reglementare, întărirea mecanismelor de supraveghere și intensificarea colaborării cu autoritățile europene și internaționale. De asemenea, prioritățile instituției au reflectat evoluțiile globale, punând accent pe tranziția către o economie verde, digitalizarea proceselor și adoptarea inovațiilor tehnologice.

În acest context, ASF a exercitat cu rigoare și responsabilitate activitățile de reglementare, autorizare, supraveghere și control, având în vedere o gamă variată de entități reglementate, precum societăți de servicii și investiții financiare, societăți de administrare a investițiilor, administratori de fonduri de investiții alternative, organisme de plasament colectiv, operatori de piață și piețe de instrumente financiare, contrapărți centrale, societăți de asigurare-reasigurare, intermediari de asigurări, administratori de fonduri de pensii private și alți actori relevanți din sectorul financiar.

Pentru a menține stabilitatea financiară și funcționarea eficientă a piețelor supravegheate, ASF a adoptat în 2024 măsuri menite să consolideze supravegherea prudențială, să prevină riscurile sistemice și să întărească protecția consumatorilor.



De asemenea, ASF s-a implicat activ la alinierea legislației naționale la normele europene și implementarea standardelor OCDE în contextul procesului de aderare a României la această organizație.

Educația financiară a constituit un pilon central în activitatea ASF, fiind esențială pentru protejarea consumatorilor și pentru creșterea gradului de conștientizare privind produsele și serviciile financiare. În acest scop, au fost implementate programe ample de informare și s-au desfășurat campanii dedicate îmbunătățirii accesului la resurse educaționale, contribuind astfel la o mai bună înțelegere a drepturilor și responsabilităților financiare ale consumatorilor.

În paralel, având în vedere progresul tehnologic și digitalizarea accelerată a piețelor financiare, ASF a acordat o atenție deosebită riscurilor asociate adoptării noilor tehnologii în sectorul financiar. Au fost monitorizate și evaluate efectele transformării digitale, nivelul de securitate cibernetică și apariția fenomenelor de dezinformare ecologică (greenwashing), în concordanță cu tendințele globale de integrare a principiilor de sustenabilitate.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, Consiliul ASF a desfășurat un număr semnificativ de ședințe, asigurând o analiză riguroasă a aspectelor esențiale pentru buna funcționare a piețelor financiare. În anul 2024, au avut loc 64 de ședințe ale Consiliului ASF, incluzând 45 de ședințe ordinare și 19 ședințe extraordinare. Pe agenda acestora s-au regăsit 1.069 note de analiză și decizie, incluzând aspecte referitoare la:

1. avizarea proiectelor de acte normative primare incidente ariei de competență și transmiterea acestora pentru promovarea legislativă și elaborarea proiectelor de acte normative primare pentru transpunerea legislației europene;
2. actualizarea legislației secundare prin emiterea unor norme, regulamente și instrucțiuni în scopul alinierii la cele mai recente evoluții înregistrate la nivelul legislației primare naționale și a celor mai bune practici europene;
3. analize rezultate în cadrul proceselor de avizare-autorizare concretizate prin emiterea unor acte administrative individuale (decizii, autorizații, avize, atestate) adresate entităților reglementate și/sau supravegheate, la solicitarea acestora;
4. analize periodice cu privire la respectarea cerințelor legale privind nivelul indicatorilor prudențiali și de conduită;
5. analize periodice cu privire la stabilitatea financiară și evoluția celor 3 piețe financiare nebancare supravegheate;
6. analize ale proceselor de supraveghere și control și valorificarea rezultatelor prin aplicarea unor sancțiuni și planuri de măsuri/planuri de redresare în scopul prevenirii/remedierii unor deficiențe constatate și/sau în scopul administrării corespunzătoare a unor riscuri specifice.

În urma activității desfășurate, ASF a adoptat 82 de acte normative, a emis 94 de hotărâri interne și 787 de acte individuale, constând în avize, autorizații, atestate și decizii. De asemenea, au fost formulate 660 de adrese ca urmare a soluționării aspectelor dezbătute în cadrul ședințelor Consiliului.

Prin toate aceste demersuri, ASF a acționat conform obiectivelor stabilite și în concordanță cu mandatul său legal, consolidând stabilitatea piețelor financiare nebancare și asigurând protecția participanților.

Raportul de activitate al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) pentru anul 2024 oferă o prezentare amplă și structurată a măsurilor adoptate, a deciziilor luate și a proiectelor implementate de instituție. Acestea sunt organizate în jurul celor patru funcții esențiale ale ASF – reglementare, autorizare, supraveghere și control – și reflectă obiectivele permanente asumate prin legislația în vigoare și prin Programul de activitate pentru anul 2024.
Pe parcursul anului, ASF a continuat să deruleze inițiative strategice menite să sprijine dezvoltarea și consolidarea pieței instrumentelor și investițiilor financiare. Obiectivele principale au vizat creșterea transparenței, protejarea investitorilor și alinierea cadrului național la standardele internaționale de bune practici. În acest sens, ASF a desfășurat activități relevante pentru modernizarea cadrului de reglementare și întărirea supravegherii,

adaptându-se dinamicii pieței de capital, digitalizării și inovației financiare.

Un alt obiectiv prioritar al ASF în 2024 a fost consolidarea supravegherii bazate pe riscuri și încurajarea unui comportament investițional responsabil. Acest demers s-a materializat prin elaborarea de ghiduri și recomandări menite să întărească protecția investitorilor și să sporească încrederea în piața de capital. Totodată, instituția a continuat cooperarea activă cu organisme internaționale și europene, contribuind la armonizarea reglementărilor naționale cu evoluțiile legislative ale Uniunii Europene.

Prin toate aceste acțiuni, ASF și-a reconfirmat angajamentul față de dezvoltarea durabilă a pieței investițiilor și instrumentelor financiare, susținând crearea unui cadru de reglementare stabil, competitiv și predictibil pentru participanții la piață.

Anul 2024 a reprezentat, de asemenea, o etapă importantă de maturizare și stabilizare pentru piața asigurărilor din România. În acest context, ASF și-a continuat eforturile de a asigura transparența și stabilitatea acestui sector, în linie cu obiectivele strategice privind protecția consumatorilor și consolidarea încrederii în serviciile de asigurare.

Activitatea desfășurată a urmărit îmbunătățirea cadrului de reglementare în domeniul asigurărilor, eficientizarea mecanismelor de supraveghere și promovarea unei piețe caracterizate prin transparență și stabilitate.

Raportul evidențiază principalele realizări și direcții strategice ale ASF în sectorul asigurărilor și reasigurărilor, structurate pe următoarele direcții de acțiune:

- Cooperarea internațională și proiectele derulate în domeniul asigurărilor;
- Reglementarea pieței asigurărilor;
- Publicarea tarifului de referință pentru polițele RCA, ca instrument de asigurare a transparenței;
- Supravegherea entităților care activează în piața asigurărilor;
- Protecția consumatorilor, inclusiv gestionarea petițiilor și soluționarea alternativă a litigiilor.

În anul 2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară și-a concentrat în continuare eforturile asupra consolidării și dezvoltării sistemului de pensii private, urmărind ca obiectiv principal asigurarea unui sistem sustenabil, sigur și eficient pentru toți participanții.

În spiritul angajamentului său pentru întărirea stabilității financiare și protejarea intereselor celor care contribuie la fondurile de pensii, ASF a intensificat aplicarea supravegherii bazate pe riscuri, monitorizând atent evoluția pieței, nivelul de capitalizare al fondurilor și respectarea cerințelor de reglementare de către administratorii de fonduri.

Totodată, ASF a continuat procesul de aliniere la cele mai bune practici europene, adaptând cadrul normativ național la prevederile Directivelor și Regulamentelor Uniunii Europene privind sistemele de pensii private. În acest context, au fost promovate măsuri menite să sporească transparența și eficiența administrării fondurilor, contribuind astfel la o mai bună protecție a participanților.

Prin aceste acțiuni, ASF își consolidează poziția de garant al stabilității și sustenabilității sistemului de pensii private, oferind un cadru solid, predictibil și sigur pentru economiile viitoare ale participanților.

În urma activităților de supraveghere și control desfășurate pe parcursul anului, ASF a aplicat o serie de sancțiuni entităților care operează în domeniul produselor financiare nebancare, acoperind segmentele pieței de instrumente și investiții financiare (piața de capital), pieței asigurărilor și reasigurărilor, precum și pieței pensiilor private.

Sancțiuni și măsuri administrative aplicate de ASF în anul 2024

Tip sancțiune/măsură		Entități din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare	Entități din Sectorul Asigurări - Reasigurări	Entități din Sectorul Sistemului de Pensii Private	TOTAL
Atenționare		9	-	4	**13**
Avertisment scris		33	6	5	**44**
Amendă contra-vențională	număr	89	14	6	**109**
	valoare (lei)	1.999.083	534.100	17.900	**2.551.083**
Planuri de măsuri dispus în sarcina societăților		17	2	2	**21**
Alte tipuri de măsuri (dispoziții pentru respectarea drepturilor acționarilor, asigurarea conformității situațiilor financiare cu IFRS, respectarea procedurii de retragere)		12	-	-	**12**
Interzicerea temporară a exercitării activității		-	-	-	**-**
Suspendare autorizație de funcționare		-	-	-	**-**
Retragere autorizație de funcționare		-	-	-	**-**
Total sancțiuni și măsuri administrative aplicate		161	22	17	**200**

1.4. PROIECTE IMPORTANTE DERULATE DE ASF ÎN 2024

1.4.1. Proiectele de impact derulate în domeniul instrumentelor și investițiilor financiare (SIIF)

Strategia națională pentru dezvoltarea pieței de capital



Strategia națională privind dezvoltarea pieței de capital din România pentru perioada 2023 – 2026, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 506 publicată în Monitorul Oficial în 30 mai 2023, reprezintă un pilon foarte important pentru dezvoltarea și consolidarea pieței de capital autohtone.
Prin intermediul acestui document sunt create premisele pentru creșterea finanțării prin intermediul acestei piețe, cu efecte pozitive asupra dezvoltării mediului de afaceri și a economiei naționale.
În vederea obținerii rezultatelor scontate, ținând cont de Planul Național de Redresare și Reziliență al României în urma crizei provocate de pandemia COVID-19, aprobat de Consiliul UE în 28 octombrie 2021, Strategia națională privind dezvoltarea pieței de capital din România pentru perioada 2023 - 2026 a fost conturată în jurul a nouă obiective generale care se împart în mai multe obiective specifice, respectiv:

I. îmbunătățirea condițiilor pentru listarea pe piața de capital, II. Creșterea lichidității pe piața secundară, III. Promovarea, dezvoltarea și creșterea unei piețe active a IMM-urilor, IV. Promovarea economiilor în rândul investitorilor persoane fizice, precum și creșterea participării investitorilor individuali și a mediului de afaceri la piața de capital, V. Creșterea rolului investitorilor instituționali, VI. Facilitarea finanțării pe termen lung prin mecanisme de piață, VII. Susținerea digitalizării și a inovației financiare, VIII. Susținerea dezvoltării pieței locale de capital privat (private equity) și de capital de risc (venture capital) și IX. Stimularea investițiilor verzi.

De la publicarea Strategiei și până în prezent, ASF a depus eforturi constante pentru îndeplinirea obiectivelor specifice ale Strategiei, acest aspect concretizându-se inclusiv prin crearea unui grup de lucru inter-instituțional format din reprezentanții instituțiilor/entităților responsabile cu implementarea respectivelor obiective, fiind organizate întâlniri de lucru tehnice cu respectivele instituții/entități.
Printre măsurile concrete întreprinse de ASF pentru îndeplinirea Strategiei, amintim:

- *Revizuirea legislației pieței de capital în vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei care vizează modificări legislative;*
- *Aprobarea de către ASF, ca urmare a solicitării de depuse de către BVB, a pieței de instrumente financiare derivate ce va deveni operațională ulterior autorizării contrapărții centrale ce va deservi operațiunile de compensare, astfel cum prevede MIFID;*
- *Organizarea, în cooperare cu alte instituții a unor evenimente menite să promoveze metodele de finanțare prin piața de capital în rândul IMM-urilor;*
- *Cooperarea cu autoritățile și entitățile responsabile cu ducerea la îndeplinire a obiectivelor din cadrul Strategiei.*

Implementarea Strategiei prin atingerea obiectivelor sale generale și specifice va conduce la creșterea rolului și a dimensiunii pieței de capital autohtone la nivelul economiei naționale, prin atragerea de noi categorii de investitori, precum și de noi emitenți, prin creșterea lichidității și a atractivității instrumentelor tranzacționate.

Ținând cont de importanța Strategiei în dezvoltarea durabilă a pieței de capital, ASF va continua să întreprindă toate măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a obiectivelor generale și specifice ale acesteia.

Continuarea demersurilor pentru sprijinirea procesului de consolidare a infrastructurii pieței de capital, respectiv pentru sprijinirea acțiunilor de constituire a unei contrapărți centrale



În perioada de referință au fost continuate demersurile autorității de sprijinire a autorizării unei contrapărți centrale (CCP) la nivel național.

În cursul anului 2024 au avut loc următoarele activități în vederea autorizării unei CCP naționale:

- În data de 20 martie 2024, a fost publicat în Monitorul Oficial al României Ordinul Băncii Naționale a României nr. 65/2024 privind desemnarea sistemelor care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 253 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, prin care sistemul CCP.RO a fost desemnat sub finalitatea decontării;
- În perioada 03.04.2024-10.04.2024 s-au derulat testele E2E cu participare externă; pe perioada testelor, activitățile derulate au făcut obiectul misiunilor de audit dedicate ale auditorului IT al CCP.RO, KPMG Advisory și ale auditorului intern independent ACL International.
- În perioada 11-12 aprilie 2024 a avut loc la București a treia reuniune a Colegiului pentru CCP.RO, la care au participat reprezentanți ai ESMA, ASF și BNR. Având în vedere că la acel moment era planificat votul în plenul Parlamentului European pentru modificarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (EMIR 3.0) care aduce modificări inclusiv procedurii de autorizare pentru contrapărțile centrale, vot care a avut loc pe data de 24 aprilie 2024, era important ca dosarul de autorizare să fie declarat închis conform procedurii de autorizare prevăzute de EMIR 2. În acest context, s-a agreat ca dosarul de autorizare să fie declarat complet în jurul datei de 23 aprilie 2024, iar raportul de evaluare să fie întocmit până pe data de 23 august 2024.
- În data de 16 aprilie 2024, Banca Națională a României a transmis recomandările pentru CCP.RO având în vedere atât sesiunea de testare din perioada 3-10 aprilie 2024 și discuțiile avute în cadrul ședinței Colegiului din 11-12 aprilie 2024.
- În data de 19.04.2024, CCP.RO a transmis documentele revizuite în conformitate cu recomandările și observațiile formulate în cadrul testelor E2E și întâlnirii Colegiului EMIR din data de 12.04.2024.
- În contextul în care în cadrul CCP.RO erau făcute ultimele demersuri pentru finalizarea documentației și transmiterea acesteia către ASF pentru declararea dosarului complet, CCP.RO a informat ASF și B.N.R. în data de 16.04.2024 în legătură cu notificarea Euronext Clearing privind terminarea Contractului de servicii de consultanță și servicii de tehnologie încheiat în iulie 2020;
- În data de 25.04.2024, în urma consultării urgente cu autoritățile care fac parte din cadrul Colegiului, ASF a informat CCP.RO că „termenii de declarare a dosarului complet discutat în cadrul Colegiului din data de 11-12 aprilie 2024 nu mai pot fi respectați, fiind necesară reevaluarea documentelor și a informațiilor depuse la dosarul de autorizare referitoare la funcționarea și gestionarea sistemului de compensare."
- Având în vedere rolul principal al acționarilor în procesul de autorizare a CCP, ASF a organizat în data de 9 mai 2024 și 15 iulie 2024 întâlniri cu reprezentanții celor 12 acționari ai CCP.RO Bucharest S.A. În discuțiile din timpul întâlnirilor, ASF a reiterat acționarilor importanța existenței unei contrapărți centrale pentru piața de capital autohtonă, realizarea acestui proiect fiind evaluată în procesul de aderare la OECD.
- În data de 4 septembrie 2024 a avut loc AGEA CCP.RO în care s-au hotărât următoarele:
  - majorarea capitalului social al CCP.RO în limita sumei de 25.000.000 lei;
  - încheierea unui Contract de servicii de administrare a aplicațiilor cu Be Management Consulting S.p.A., Italia;
  - încheierea unui Contract de licență cu Euronext Clearing.

- La solicitarea CCP.RO, ASF a organizat o serie de întâlniri săptămânale cu reprezentanții CCP.RO și B.N.R., în vederea clarificării unor subiecte punctuale identificate de CCP.RO referitoare la Registrul riscurilor, autoevaluarea conform DORA, reînnoirea unora dintre documentele incluse în documentația deja înaintată.
- Următoarele două reuniuni ale Colegiului pentru CCP.RO au fost organizate în format online în data de 28 octombrie 2024, respectiv în data de 21 noiembrie 2024.
- Având în vedere că în cadrul evoluției proiectului a intervenit schimbarea furnizorului de servicii și achiziția de către CCP.RO a echipamentelor tehnice, personalul CCP.RO și al noului furnizor de servicii a fost în perioada de training până la finalul anului 2024, după data de 1 ianuarie 2025 este planificată mutarea sediului principal al CCP.RO în altă locație, iar testele derulate în noua locație trebuie să respecte inclusiv cerințele de reziliență conform DORA, ASF a solicitat CCP.RO în data de 29.11.2024 completarea documentației necesare în vederea analizării închiderii dosarului și reluarea testelor, pentru a demonstra capacitatea CCP.RO de administrare a sistemului de compensare independent de Euronext Clearing, după mutarea în noul sediu.
- Ca urmare a modificărilor legislative generate de intrarea în vigoare a EMIR 3, CCP.RO a solicitat retragerea cererii de autorizare depusă în data de 31 ianuarie 2023, urmând ca aceasta să fie retransmisă în baza noii proceduri după completarea documentației conform cerințelor ASF și B.N.R.
- Au fost organizate întâlniri cu reprezentanții grupului de lucru intern privind CCP pentru analizarea și discutarea documentației transmise de CCP.RO.
- Au fost întocmite note de informare periodice referitoare la stadiul procesului de autorizare a CCP în România.

Proiectul "Finanțe sustenabile – consolidarea capacității de supraveghere", finanțat prin fonduri ale Direcției Generale pentru Sprijinirea Reformei Structurale (DG REFORM), din cadrul Comisiei Europene

ASF a participat la proiectul „Finanțe sustenabile – consolidarea capacității de supraveghere", finanțat din fondurile Direcției Generale pentru Sprijinirea Reformei Structurale (DG REFORM) din cadrul Comisiei Europene, alături de autoritățile de supraveghere din Croația, Malta și Polonia. Derulat pe o perioadă de doi ani și finalizat în 2024, proiectul a avut ca obiectiv principal dezvoltarea capacităților autorităților de reglementare și ale entităților supravegheate în vederea implementării cadrului de finanțare durabilă, cu accent pe cerințele de transparență aplicabile participanților la piața financiară.
Proiectul s-a concentrat pe consolidarea aplicării cadrului de reglementare al Uniunii Europene în domeniul finanțării sustenabile si s-a realizat prin îmbunătățirea metodologiilor și a instrumentelor de supraveghere aferente cerințelor de raportare și transparență, aplicabile organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), fondurilor de investiții alternative (FIA) și administratorilor acestora, societăților de investiții financiare, precum și emitenților.
Prin urmare, proiectul a sprijinit întărirea capacității Sectorului Instrumente și Investiții Financiare prin consolidarea mecanismelor de supraveghere a cerințelor de transparență impuse entităților reglementate, si va contribui la menținerea încrederii investitorilor în investițiile ESG și la combaterea fenomenului de dezinformare ecologică („greenwashing").
În plus, integrarea principiilor finanțării sustenabile în activitatea curentă de supraveghere are ca scop identificarea timpurie a riscurilor relevante din perspectiva durabilității, creșterea rezilienței pieței de capital și susținerea eforturilor entităților supravegheate în adoptarea unor politici adecvate de gestionare a riscurilor legate de sustenabilitate, în conformitate cu noile cerințe europene.
În cursul anului 2024, în continuarea activităților realizate în anul 2023, reprezentanții structurilor de specialitate din cadrul ASF au fost implicați activ în activitățile proiectului, participând la analiza/revizuirea documentelor specifice (livrabilelor), participarea la un număr ridicat de întâlniri în format fizic și online și identificarea de soluții în perspectiva implementării livrabilelor acestui proiect.

Activitățile realizate în cadrul proiectului s-au concretizat într-o serie de șapte livrabile furnizate de consultantul Deloitte. Livrabilele au vizat: (1) realizarea unui raport privind stadiul inițial al ASF în materie de supraveghere a cerințelor de raportare și transparență în materie de durabilitate, (2) cartografierea legislativă a tuturor cerințelor relevante de publicare și raportare în domeniul finanțelor durabile, (3) analizarea necesarului de date și metode de colectare și prelucrare a acestora, (4) realizarea unui raport de bune practici la nivelul UE, (5) realizarea de ghiduri și instrumente de supraveghere și (6) implicarea părților interesate și creșterea gradului de conștientizare a noilor oportunități și provocări generate de cadrul UE pentru finanțare durabilă. Raportul final livrat de consultant a revizuit activitățile și livrabilele și a detaliat asupra rezultatelor așteptate ale proiectului.
În plus, în cursul semestrului I al anului 2024 au fost organizate două workshopuri dedicate entităților financiare, respectiv celor nefinanciare, la care au participat reprezentați ai ASF și ai consultantului din cadrul proiectului "Finanțe sustenabile – consolidarea capacității de supraveghere", împreună cu reprezentanți ai entităților supravegheate de ASF. Aceste workshopuri au avut ca scop atât informarea participanților în legătură cu obiectivele și domeniul de aplicare al proiectului, cât și creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de investițiile în produse sustenabile pentru diferiți stakeholderi de pe acest segment - potențialilor investitori în produse ESG, dar și entități care pot pune la dispoziție astfel de produse care promovează caracteristici de mediu și/sau sociale sau care au ca obiectiv investițiile durabile.

Accelerarea procesului de digitalizare și inovare în domeniul financiar – proiectul privind finanțele digitale – proiectul de Regulament MiCA privind reglementarea emisiunii și tranzacțiilor cu criptoactive - MiCA (Markets in Crypto Assets Regulation)

În anul 2024, activitatea subgrupului de lucru MiCA-DLT s-a axat pe analizarea implicațiilor aplicării acestui regulament, identificarea unor posibile măsuri necesare în vederea implementării în bune condiții a acestuia, inclusiv prin propunerea adoptării unor norme la nivel național. Un aspect important dezbătut a vizat identificarea ariilor de competență ale autorităților/instituții naționale (ASF, BNR, MF, ADR, ICI) și au fost demarate discuțiile cu acestea.
Astfel, în vederea aplicării la nivel național a cadrului de reglementare armonizat la nivel european privind criptoactivele, reprezentat de Regulamentul (UE) nr. 1114/2023 privind piețele de criptoactive (MiCA), reprezentanții SIIF au contribuit, alături de reprezentanți ai BNR, Ministerul Finanțelor și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării la elaborarea unui proiect de cadru național adecvat, care să asigure partajarea competențelor de aplicare între autoritățile competente, în linie cu atribuțiile și expertiza fiecăreia, cu luarea în considerare a experienței, a capacităților, a desfășurării teritoriale, precum și a resursei umane disponibile.

Proiectul "Consolidarea capacității de autorizare, supraveghere, redresare și rezoluție a contrapărților centrale în Croația, Grecia, Polonia, Portugalia și România"

Scopul acestui proiect multi-country, finanțat de Comisia Europeană prin intermediul Instrumentului de Sprijin Tehnic (TSI), este de a acorda asistență și instruire autorităților beneficiare (autorități competente și autorități de rezoluție pentru CCP) din Croația, Grecia, Polonia, Portugalia și România pentru îmbunătățirea practicilor și procedurilor de supraveghere și rezoluție ale CCP, prin oferirea de cunoștințe și informații necesare pentru a-și îndeplini mai bine responsabilitățile și sarcinile privind supravegherea și rezoluția CCP.

Proiectul a fost lansat în data de 6 noiembrie 2024, cu participarea Comisiei Europene, a ESMA și a reprezentanților fiecărei autorități competente și autorități de rezoluție a CCP din statele membre beneficiare și urmează a fi derulat în mai multe etape. Proiectul include întâlniri individuale cu autoritățile beneficiare, sesiuni de training și workshop-uri. De altfel, la întâlnirea introductivă (kick-off meeting) de la sediul ESMA, autoritățile competente și autoritățile de rezoluție ale CCP, inclusiv ASF, au realizat prezentări referitoare la supravegherea și monitorizarea CCP, cât și la rezoluția CCP.

Proiectul "Proof of concept of AI models in market abuse detection"

ASF participă în acest proiect alături de alte 15 autorități competente din UE. Proiectul beneficiază de finanțare prin Instrumentul de Asistență Tehnică – program anual implementat de Comisia Europeană, ce oferă statelor membre ale UE expertiză tehnică personalizată pentru a elabora și implementa reforme.
Monitorizarea abuzului de piață este una dintre sarcinile critice și în același timp dificile, ce trebuie îndeplinite de autoritățile competente din UE. ASF monitorizează activitățile firmelor de investiții pentru a se asigura că acestea acționează în mod onest, echitabil și profesional și într-o manieră care promovează integritatea pieței. Această monitorizare depinde într-o foarte mare măsură de date (rapoartele privind tranzacțiile executate și ordinele de tranzacționare). Volumul de date este foarte mare, 35-40 de milioane de rapoarte de tranzacții (UE) executate, zilnic și peste 2 miliarde de ordine (total UE).
Datorită creșterii volumului de date disponibile autorităților de supraveghere și a intensificării proceselor de inovare din domeniul piețelor financiare, s-a constat că abordările tradiționale de supraveghere nu mai sunt suficiente pentru a explora întregul potențial al informațiilor disponibile (inclusiv datele cu dimensiune transfrontalieră) la nivelul autorităților competente.
În trimestrul III din anul 2024, CE a finalizat operațiunea de contractare a consultantului extern care va dezvolta algoritmii de IA. Proiectul se află actualmente în prima fază, în care echipele din toate autoritățile competente participante lucrează împreună la cartografierea inițială a practicilor legate de utilizarea modelelor IA pentru monitorizarea abuzului de piață, pe baza practicilor de piață (inclusiv în afara UE) și experiența autorităților competente din UE.

Proiectul reprezintă prima inițiativă de colaborare la nivel UE a mai multor autorități competente pentru un scop comun ce implică noi tehnologii, în speță IA. Prin operaționalizarea activităților aferente proiectului se creează o echipă europeană de specialiști, ce va creiona și implementa armonizat, la nivelul fiecărei jurisdicții, un set de algoritmi capabil să lucreze cu date din aproape toate piețele financiare ale UE.



Implementarea punctului unic de acces european ESAP



Grupul de lucru permanent intersectorial privind Implementarea punctului unic de acces european ESAP a fost constituit prin Decizia nr. 1064/18.10.2024 și își desfășoară activitatea sub coordonarea dlui. Prim-vicepreședinte Gabriel Avrămescu.

Atribuțiile grupului de lucru sunt următoarele:

a. Inițierea de discuții cu instituțiile din afara ASF pentru stabilirea competențelor de colectare de date, creșterea cooperării privind implementarea ESAP și urmărirea procesului de actualizare a legislației sectoriale, ca urmare a Directivei Omnibus/Regulamentului Omnibus ESAP (Directiva ESAP Omnibus ((UE) 2023/2864);
b. Organizarea activității operaționale în cadrul ASF aferentă implementării ESAP, prin formarea de grup de lucru dedicat pentru analiza fiecărui set de date ce intră sub incidența de publicare prin platforma ESAP și stabilirea fluxului de informații aferent;
c. Corespondența și colaborarea cu autoritățile europene de supraveghere (ESA-uri), în vederea implementării robuste a ESAP în România;
d. Efectuarea, împreună cu Direcția Comunicații și Tehnologia Informației, a analizei privind necesitatea dezvoltării/achiziționării de programe informatice/sisteme IT pentru colectarea de informații și publicarea datelor în ESAP, ce intră în responsabilitatea ASF;
e. Analiza privind oportunitatea contractării unor servicii externe de specialitate pentru a achiziționa/implementa soluții IT, necesare colectări și transmiterii de informații în sistemul ESAP, aferente îndeplinirii responsabilității de colector de date pentru ASF;
f. Elaborarea și prezentarea periodică către Consiliul ASF a stadiului de implementare a proiectului ESAP la nivelul ASF;
g. Elaborarea de propuneri privind bugetul ce va trebui alocat de către ASF pentru implementarea ESAP și corespondența cu ESMA, EC DG REFORM și alte ACN-uri din UE pentru participarea ASF la eventuale solicitări TSI pentru scopul ESAP;
h. Organizarea activității permanente de verificare și asigurare a calității datelor publicate în ESAP, ce intră în responsabilitatea ASF;
i. Organizarea de sesiuni de instruire a entităților ce trebuie să furnizeze, în mod obligatoriu, date cc vor fi publicate în platforma ESAP.

Exercițiul comun de supraveghere privind riscurile și cerințele de transparență în domeniul durabilității

În cursul anului 2024, la nivelul ASF s-a derulat Exercițiul comun de supraveghere privind riscurile și cerințele de transparență în domeniul sustenabilității (Common Supervisory Action on sustainability risks and disclosures).

Exercițiul și-a propus să evalueze modul în care entitățile supravegheate (1) integrează riscurile de sustenabilitate în cadrul de gestionare al riscurilor de la nivelul fondurilor administrate – conform Regulamentului 2021/1255 pentru FIA și Directivei 2021/1270 pentru OPCVM, (2) tratează fenomenul de "greenwashing" și (3) respectă cerințele de transparența impuse de Regulamentele 2019/2088 (SFDR) și 2020/852 (Taxonomia).

Obiectivul principal al exercițiului este să obțină o mai mare convergență la nivel european în legătură cu supravegherea integrării riscurilor de sustenabilitate și respectării cerințelor de transparență legate de sustenabilitate de la nivelul fondurilor de investiții, printr-o acțiune coordonată a Autorităților Naționale Competente (ANC) cu privire la riscurile care decurg din raportarea incorectă sau înșelătoare, nerespectarea machetelor de raportare prevăzute în SFDR, precum și orice alt tip de probleme la nivel de entitate sau produs financiar care ar putea conduce la "greenwashing".

Astfel, la nivelul SIIF a fost selectat un eșantion relevant pentru exercițiul propus, conform pragurilor de materialitate stabilite în cadrul grupurilor IMSC și IMSC OWG - ESMA și au fost transmise adrese și chestionare entităților supravegheate. Pe parcursul anului 2024, la nivelul ASF au fost analizate și centralizate răspunsurile primite, inițiindu-se corespondență suplimentară, unde s-a considerat că metodele de supraveghere a transparenței în materie de ESG, dezvoltate de entitățile selectate nu îndeplinesc prevederile legale și/sau așteptările de supraveghere pe această arie.

La începutul anului 2024, au fost centralizate și analizate răspunsurile primite de la administratorii din eșantion pentru Secțiunea I, referitoare la întrebările legate de greenwashing. Ulterior, ASF a transmis către ESMA raportarea rezultatelor exercițiului, pe această arie. Pentru secțiunile referitoare la integrarea riscurile de sustenabilitate în cadrul de gestionare al riscurilor de la nivelul fondurilor administrate, respectiv respectarea cerințelor de transparență impuse de Regulamentele 2019/2088 (SFDR) și 2020/852 (Taxonomia), rezultatele exercițiului au fost raportate către ESMA până la sfârșitul lunii Septembrie 2024, conform calendarului agreat de către Autoritatea Europeană și toate ANC-urile participante.

1.4.2. Proiectele importante derulate în domeniul asigurărilor și reasigurărilor (SAR)



Procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)

ASF a fost implicată în misiunile de evaluare derulate la București de către reprezentanții OCDE, în cadrul cărora au fost oferite informații suplimentare pe subiectele de interes pentru organizația internațională care să vină în sprijinul unei evaluări corecte a alinierii pieței financiare nebancare din România la instrumentele juridice ale OCDE în domeniul asigurărilor.

Urmare a elaborării de către OCDE a unui prim raport de evaluare a aderării cu principalele concluzii și recomandări, la data de 13 iunie 2024 a avut loc evaluarea în cadrul Comitetului pentru asigurări și pensii private OCDE a politicilor României în domeniul asigurărilor. ASF, însoțită de reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Externe, a pregătit și a susținut o prezentare detaliată a contextului socio-economic din România, evoluțiile majore în sectorul asigurărilor, provocările, lecțiile învățate și obiectivele pentru viitor, precum și a măsurilor adoptate pentru alinierea la cele mai bune standarde și practici la nivel mondial în reglementarea și supravegherea activităților din sectorul asigurărilor.

Proiectul de asistență tehnică pentru Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) din Republica Moldova și Banca Națională a Moldovei (BNM)

În anul 2024, ASF a continuat să fie implicată alături de alte autorități din România, Olanda și Lituania în derularea proiectului demarat la sfârșitul anului 2021 - Proiectul de asistență tehnică pentru Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) din Republica Moldova, în cadrul programului de Twinning al Comisiei Europene Strengthening supervision, corporate governance and risk management in the financial sector. Obiectivul general al proiectului de twinning a vizat sprijinirea Republicii Moldova în implementarea unor reforme legate de Acordul de asociere dintre UE și țara vecină, cu accent pe consolidarea supravegherii, guvernanței corporative și gestionarea riscurilor în sectorul financiar.

ASF a asigurat și a implementat activitățile planificate din cadrul componentei Dezvoltarea și punerea în aplicare a unui nou cadru legal privind supravegherea sectorului de asigurări și a asigurării de răspundere civilă auto (RCA) a proiectului, prin asistarea CNPF și, de la 1 iulie 2023, a Băncii Naționale a Moldovei (BNM) care a preluat atribuțiile de reglementare și supraveghere în domeniul asigurărilor, în elaborarea proiectelor de acte normative primare și secundare pentru transpunerea completă a Directivei Solvabilitate II, a regulamentelor de punere în aplicare emise de Comisia Europeană pentru această directivă, precum și pentru preluarea recomandărilor din ghidurile relevante emise de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale, respectiv pentru transpunerea legislației europene în domeniul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto.

Totodată, în anul 2024 asistența oferită a inclus sesiuni de instruire care au vizat aplicarea în practică a cerințelor europene în domeniul solvabilității, asigurării RCA și a practicilor de supraveghere.

Proiectul de asistență tehnică s-a finalizat în luna martie 2024. Deși organizarea celor 27 de misiuni, pe parcursul cărora ASF a acordat consultanță colegilor din Republica Moldova, a fost o adevărată provocare întrucât timpul a fost relativ scurt, rezultatul s-a dovedit a fi un succes.

Proiectul Twinning a pus un accent puternic pe formarea personalului, schimbul de experiență cu experți pe termen scurt conducând atât la dezvoltarea expertizei locale, cât și la adoptarea celor mai bune practici ale UE. Toate rezultatele și obiectivele atinse sunt durabile, deoarece reprezintă pași importanți pe calea aderării Republicii Moldova la UE.

Ghidul cu recomandări privind produsele de asigurare RCA

În cursul anului 2024 au fost continuate demersurile necesare finalizării recomandărilor/ghidului RCA, ghid de bune practici care va avea în vedere creșterea incluziunii financiare, a gradului de cuprindere în asigurarea RCA și îmbunătățirea practicilor asigurătorilor în relația cu proprii asigurați și persoanele prejudiciate prin intermediul căruia sunt introduse anumite reguli de bună practică referitoare la modalitatea de tarifare și segmentare a riscurilor, în special a alegerii criteriilor de segregare pentru persoanele fizice și cele juridice, în sensul omogenizării acestora atunci când atât activitatea, cât și comportamentul asiguraților este unul similar, precum și alte măsuri care să regleze anumite practici ce pot fi considerate incorecte sau discriminatorii pentru potențialii asigurați.



1.4.3. Proiectele importante derulate în domeniul sistemului de pensii private (SPP)

Proiecte strategice esențiale pentru consolidarea și dezvoltarea cadrului de reglementare și supraveghere a sistemului de pensii private

În anul 2024, ASF a continuat să implementeze proiecte strategice esențiale pentru consolidarea și dezvoltarea cadrului de reglementare și supraveghere a sistemului de pensii private. Pe lângă participarea activă la inițiativele europene și internaționale, precum Regulamentul DORA (Digital Operational Resilience Act), MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) și digitalizarea activităților de autorizare, reglementare și supraveghere (ADR), un obiectiv major al autorității în acest an a fost aderarea României la Codurile de Liberalizare ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Acest demers reprezintă un obiectiv strategic al politicii externe a României, fiind inclus în actualul Program de Guvernare.

În acest context, ASF a desfășurat un amplu proces de aliniere a cadrului legislativ și de reglementare la standardele OCDE, în vederea îndeplinirii criteriilor stabilite în Foaia de parcurs pentru aderare. Un moment de referință în acest proces l-a constituit reuniunea Grupului de lucru pentru pensii private din cadrul OCDE din 11 iunie 2024, unde s-a analizat atât angajamentul României de a implementa instrumentele juridice relevante, cât și gradul de convergență a politicilor și practicilor naționale cu cele mai bune standarde internaționale în domeniul pensiilor private.

Activitățile desfășurate de ASF în domeniul sistemului de pensii private au vizat, în principal:

- Revizuirea și ajustarea cadrului legislativ primar, astfel încât să fie conforme cu cerințele și recomandările OCDE;
- Consolidarea mecanismelor de supraveghere bazată pe riscuri, în vederea unei mai bune protecții a participanților la fondurile de pensii private;
- Dezvoltarea unui cadru normativ flexibil și adaptabil, care să susțină tranziția către modele de administrare mai eficiente și sustenabile.

În urma evaluării realizate de Grupul de lucru privind pensiile private, România a primit aprecieri pozitive pentru progresele realizate în domeniul pensiilor private, fiind recunoscute următoarele aspecte esențiale:

- Un sistem de pensii structurat pe mai mulți piloni, menit să asigure diversificarea riscurilor și sustenabilitatea pe termen lung a finanțării pensionării;
- Un cadru clar de reglementare și autorizare, care stabilește norme precise privind acordarea, refuzul, modificarea sau retragerea autorizațiilor pentru administratorii și fondurile de pensii;
- Un cadru solid de guvernanță, care asigură transparență și responsabilitate în administrarea activelor fondurilor de pensii private;
- Capacitatea și competența Autorității de Supraveghere Financiară, inclusiv angajamentul de a continua implementarea supravegherii bazate pe riscuri;
- Un mecanism eficient de corelare a plafonării comisioanelor de administrare cu performanța fondurilor de pensii obligatorii, asigurând un echilibru între interesele administratorilor și protecția participanților.

Prin aceste demersuri, ASF își reafirmă angajamentul de a susține modernizarea și dezvoltarea sistemului de pensii private din România, asigurând o supraveghere eficientă, un cadru legislativ robust și mecanisme de protecție adecvate pentru participanți. În paralel, autoritatea va continua să colaboreze cu instituțiile internaționale pentru armonizarea reglementărilor naționale cu cele mai bune practici europene și internaționale, contribuind astfel la atingerea obiectivului strategic al României de aderare la OCDE.







1.4.4. Proiecte privind finanțele digitale și finanțele sustenabile

Obiectivele Autorității de Supraveghere Financiară în materie de digitalizare pentru anul 2024 au rămas prioritare și de interes intersectorial, structurile organizatorice din cadrul ASF integrând la nivelul activităților curente aspecte care reies din parcursul de transformare digitală al întreg sistemului financiar.

Demersurile ASF în domeniul digitalizării au fost concentrate pe mai multe direcții de acțiune în anul 2024:

- Necesitatea îmbunătățirii capacității instituționale în domeniul finanțelor digitale este adresată prin participarea ASF în cadrul proiectului EU Supervisory Digital Finance Academy (EU SDFA). EUSDFA reprezintă inițiativa Comisiei Europene de a crea un mediu propice studiului aprofundat al domeniului finanțelor digitale prin punerea la dispoziție a cursurilor și training-urilor în domeniu, în scopul consolidării capacității de supraveghere în domeniul finanțelor digitale și a



tehnologiilor inovatoare. ASF este parte a proiectului urmare a procedurii de selecție din cadrul Instrumentului pentru Asistență Tehnică 2022, prin DG REFORM, participând alături de peste 30 de autorități din statele membre într-un program amplu de formare în domeniul finanțelor digitale, pe teme de interes pentru acestea, conform calendarului și curriculei stabilite la nivelul CE/DG REFORM. Proiectul este finanțat de către Comisia Europeană, prin DG REFORM, în colaborare cu cele trei autorități europene de supraveghere (ESMA, EIOPA, EBA), având drept partener instituțional o instituție academică prestigioasă, Florence School of Banking and Finance, prin European University Institute. EU SDFA adresează nevoia autorităților competente din statele membre de consolidare a capacității de supraveghere în domeniul finanțelor digitale și a tehnologiilor inovatoare folosite, ținând cont de obiectivele Strategiei UE de finanțare digitală și încurajează convergența în supraveghere, între activitățile din sectorul financiar.

- Demersurile legate de digitalizarea proceselor și activităților la nivelul autorității, materializate prin depunerea unei cereri de finanțare în Programul PoCIDIF. Cererea de finanțare a fost depusă la finalul anului 2024 și se află în evaluare în acest moment.
- Menținerea și dezvoltarea unui cadru de dialog deschis cu părțile interesate din cadrul celor trei piețe supravegheate, prin oferirea de îndrumări și ghidare în ceea ce privește procesele de respectare și conformare cu prevederile legale existente, precum și în perspectiva viitoarei supravegheri a respectivelor entități/ produse. Având în vedere noile cadre de reglementare europene cu privire la domeniul rezilienței operaționale digitale și în materie de criptoactive, în anul 2024 au fost primite numeroase solicitări de interpretare a prevederilor legale. De asemenea, au fost organizate numeroase întâlniri și dezbateri pe aceste teme, pentru a sprijini transparența și înțelegerea comună a abordărilor în materie de supraveghere, la nivelul piețelor financiare supravegheate.

Astfel, obiectivele de digitalizare ale ASF au fost și în anul 2024 un punct central în atenția majorității proiectelor, activităților și demersurilor efectuate la nivelul Autorității și reprezintă un angajament ferm care presupune alocarea unor resurse interne importante pentru îndeplinirea acestora.

STABILITATEA FINANCIARĂ ȘI SUPRAVEGHEREA MACRO-PRUDENȚIALĂ A SISTEMULUI FINANCIAR NEBANCAR



2.1.COMITETUL NAȚIONAL PENTRU SUPRAVEGHEREA MACROPRUDENȚIALĂ



Potrivit cadrului legal de funcționare[2], Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM) este o structură de cooperare interinstituțională, din care fac parte reprezentanți ai Băncii Naționale a României, ai Autorității de Supraveghere Financiară și ai Guvernului, a cărui misiune este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național, prin stabilirea politicii macroprudențiale și a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.

CNSM emite recomandări și avertizări adresate BNR, ASF și Guvernului în scopul menținerii stabilității financiare, supuse regimului „comply or explain". CNSM este condus de un Consiliu General format din 9 membri, dintre care 3 reprezentanți ai ASF: președinte, prim-vicepreședinte și vicepreședintele sistemului de pensii private desemnat de Consiliul ASF.

Obiectivul fundamental al CNSM este de a contribui la salvgardarea stabilității financiare, inclusiv prin consolidarea capacității sistemului financiar de a rezista șocurilor și prin diminuarea acumulării de riscuri sistemice, asigurând pe această cale o contribuție sustenabilă a sistemului financiar la creșterea economică. În vederea îndeplinirii obiectivului fundamental, CNSM are mai multe atribuții, în special referitoare la: identificarea, colectarea și analiza informațiilor necesare; identificarea, monitorizarea și evaluarea riscurilor sistemice, a structurilor sistemului financiar relevante din punct de vedere sistemic, elaborarea strategiei privind politica macroprudențială; emiterea de recomandări și avertizări în vederea prevenirii sau diminuării riscurilor sistemice la adresa stabilității sistemului financiar național (inclusiv pentru asigurarea implementării recomandărilor Comitetului European pentru Risc Sistemic), precum și monitorizarea implementării recomandărilor emise de Comitet și a măsurilor adoptate la nivel național, ca urmare a acestora.

Membrii CNSM sunt informați anual cu privire la modul de implementare a recomandărilor emise, de către destinatarii acestora, informațiile urmând să fie publicate și pe site-ul CNSM, într-o secțiune dedicată[3]. În cursul anului 2024, urmare a dezbaterilor și rezoluțiilor adoptate în cele patru reuniuni trimestriale ale Consiliului general al CNSM, au fost aprobate 5 recomandări[4], dintre care patru adresate Băncii Naționale a României cu referire la nivelul amortizoarelor de capital aplicabile băncilor și una este adresată BNR și ASF cu privire la instituții de importanță sistemică globală. În prezent nu există în cadrul jurisdicției ASF astfel de entități.

În contextul Recomandării CNSM nr. R/4/2018 cu caracter permanent, privind implementarea instrumentelor macroprudenţiale pentru îndeplinirea obiectivelor intermediare cuprinse în Cadrul de ansamblu privind strategia politicii macroprudențiale a Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială, ASF realizează analize periodice privind riscurile și vulnerabilitățile identificate la nivelul celor 3 piețe financiare nebancare supravegheate, precum și oportunitatea implementării instrumentelor macroprudențiale existente. Până în prezent, au fost implementate următoarele măsuri macroprudențiale:

1. la nivelul societăților de servicii de investiții financiare (SSIF): amortizorul de conservare a capitalului (implementat în 4 rate anuale egale de 0,625% din valoarea totală a expunerilor ponderate la risc, în perioada 1 ianuarie 2016 – 1 ianuarie 2019);
2. în cazul societăților de asigurare: indicele de lichiditate a societăților de asigurare; planul de redresare; Fondul de Garantare a Asiguraților;
3. în cazul pieței pensiilor private: restricții privind expunerile semnificative: limitarea expunerii față de un emitent la 5% din activul net; expunerea față de un grup de emitenți și persoanele afiliate acestora nu poate depăși 10% din activele fondului de pensii private;
4. pentru toate entitățile supravegheate ASF aplică cerințe privind siguranța sistemelor IT.

[2] *Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național*

[3] *https://www.cnsmro.ro/politica-macroprudentiala/modul-de-implementare-de-catre-destinatari-a-recomandarilor-emise-de-cnsm-2/*

[4] *https://www.cnsmro.ro/lista-recomandari/*

2.2. IDENTIFICAREA ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR, TENDINȚELOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA ADRESA STABILITĂȚII FINANCIARE

Cu scopul de a crește gradul de transparență și de a oferi informații relevante atât entităților supravegheate, cât și consumatorilor de produse financiare și publicului interesat, ASF a elaborat numeroase rapoarte periodice care au fost publicate pe propriul website, cuprinzând aspecte privind evoluția tendințelor și riscurilor pe piețele supravegheate.

Publicații periodice pentru creșterea transparenței piețelor supravegheate

În anul 2024 au fost realizate 315 rapoarte periodice, cele mai multe dintre acestea fiind publicate pe website-ul ASF și transmise altor instituții. Prin aceste rapoarte s-au adus contribuții la creșterea gradului de informare a consumatorilor și/sau altor părți interesate, precum și la promovarea piețelor financiare nebancare supravegheate.

- Rapoarte zilnice – Daily Market Report;
- Rapoarte lunare de monitorizare a tendințelor pe piețele financiare nebancare (în limba română și engleză) - ASF Monthly Market Report;
- Rapoarte lunare privind tendințele piețelor financiare nebancare – "Spin-off";
- Rapoarte trimestriale privind evoluția pieței de asigurări din România;
- Rapoarte trimestriale privind evoluția pieței de capital din România;
- Rapoarte trimestriale privind evoluția pieței pensiilor private din România;
- Rapoarte semestriale privind stabilitatea piețelor financiare nebancare;
- Raportul anual al ASF aferent anului 2023;
- Contribuții din perspectiva principalelor evoluții și riscuri la adresa piețelor financiare nebancare pentru realizarea raportului anual al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială aferent anului 2023.

Realizarea unui raport de stabilitate financiară este aliniată practicilor la nivel național din multe state membre ale Uniunii Europene care au o arhitectură instituțională privind supravegherea micro și macroprudențială a sistemului financiar similară celei existente în România.

Raportul privind stabilitatea piețelor financiare nebancare este o analiză amplă a contextului macroeconomic și financiar local și internațional, în perspectiva evoluției pe termen lung a sectorului financiar nebancar din România, a stabilității pieței pensiilor private, a stabilității pieței instrumentelor și investițiilor financiare, a stabilității pieței asigurărilor, a interconectării pe piețele financiare nebancare și a politicilor macroprudențiale. Acesta contribuie la politica de comunicare instituțională a ASF și la consolidarea imaginii autorității în domeniul politicii macroprudențiale, stabilității financiare și dezvoltării sustenabile a piețelor pe care le supraveghează.

Totodată, raportul fructifică experiența acumulată, metodologiile dezvoltate și practica ASF din ultimii ani în zona de analiză a tendințelor, riscurilor și vulnerabilităților.

Raportul de evoluție a piețelor financiare nebancare în limba română și engleză este publicat lunar de către Autoritate cu scopul de a crește notorietatea, vizibilitatea și transparența pe plan internațional, concomitent cu atractivitatea piețelor financiare din România. Rapoartele conțin o radiografie a evoluțiilor indicatorilor financiari, tendințele și riscurile înregistrate pe piețele financiare în intervalul săptămânii analizate, precum și opinii asupra evenimentelor importante din sectorul economic. Un raport zilnic al instituției, ce conține informații de interes din sfera financiară îl reprezintă raportul Daily Market.

Raportul privind evoluția pieței de capital prezintă tabloul general al acestui sector pentru trimestrul aferent: piața primară, statistici emitenți, noi emisiuni de instrumente financiare și alte evenimente corporative), piața secundară (evoluția BVB), intermediarii și organismele de plasament colectiv.

Raportul privind evoluția pieței de asigurări prezintă principalii indicatori ai pieței asigurărilor: societăți de asigurare (primele brute subscrise, contractele de asigurare, indemnizațiile brute plătite, rata daunei și a cheltuielilor, rezervele tehnice, lichiditatea societăților de asigurare/ reasigurare, date statistice sub regimul Solvabilitate II, asigurările de locuințe, piața RCA etc.), sucursalele (prime brute subscrise, indemnizațiile brute plătite) și companiile de brokeraj de asigurare/reasigurare (activitatea de intermediere în asigurări, veniturile obținute din activitatea de intermediere în asigurări).

Raportul privind evoluția pieței pensiilor private surprinde informații de interes aferente sistemului de pensii private din România, atât pentru fondurile de pensii administrate privat, cât și pentru fondurile de pensii facultative: valoarea activelor nete și totale, numărul de participanți, contribuțiile virate la fondurile de pensii, plata activului net în caz de pensionare, invaliditate sau deces, structura investițională și rate de rentabilitate.

2.3. PREVENIREA ȘI DIMINUAREA RISCULUI CIBERNETIC ÎN SCOPUL ASIGURĂRII STABILITĂȚII SISTEMULUI FINANCIAR NEBANCAR

Prin Norma nr. 4/2018, au fost stabilite o serie de cerințe ce sunt adresate entităților autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către ASF cu scopul de a identifica, preveni și reduce impactul potențial negativ al riscurilor operaționale generate de utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor la nivel de oameni, procese, sisteme și mediu extern, inclusiv pentru fapte ce țin de criminalitatea informatică.

De asemenea, norma reglementează activitățile și operațiunile pentru evaluarea, supravegherea și controlul riscurilor operaționale generate de utilizarea sistemelor informatice, precum și gestionarea riscurilor privind securitatea sistemelor informatice importante în vederea asigurării securității informatice a entităților.

Conform prevederilor acestei norme, entitățile sunt încadrate în patru categorii de risc, fiecare dintre acestea având stabilite activități obligatorii de evaluare a riscurilor operaționale generate de sistemele informatice, periodicitatea misiunilor de audit IT fiind cuprinsă între 1-4 ani în funcție de categoria de risc în care se încadrează entitățile supravegheate potrivit normei anterior menționate.

Pe parcursul anului 2024, la nivelul SIIF, au fost analizate raportările referitoare la gestionarea riscurilor IT/operaționale transmise de entitățile supravegheate (evaluarea riscurilor operaționale, indicatorii electronici, rapoartele de audit IT), fiind acordată o atenție sporită entităților raportoare încadrate în clasa de risc major (în conformitate cu criteriile enunțate de Norma nr. 4/2018), celor care au raportat incidente operaționale IT, precum și entităților aflate în aria supravegherii integrate (făcând parte dintr-un grup financiar cu activitate pe mai multe piețe), printr-un flux periodic de informații atât la nivel sectorial, cât și intersectorial. De asemenea, s-au avut în vedere constatările și recomandările auditorilor IT, în vederea monitorizării riscurilor.

În ceea ce privește riscurile operaționale generate de utilizarea sistemelor informatice în cadrul SSPP s-au efectuat analize asupra rapoartelor de audit IT extern având ca obiect evaluarea internă a riscurilor IT, registrul de riscuri al societăților, organizarea proceselor IT, puncte de control și măsură, implementarea unor indicatori cheie de performanță, stabilirea unor indicatori cheie de risc, managementul securității sistemului informatic. S-a urmărit ca toți administratorii, raportat la activitatea desfășurată, dimensiunea și profilul de risc conform Normei 4/2018, să respecte în toate aspectele semnificative cerințele privind conformitatea cu Norma 4/2018 emisă de ASF privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate. Cu privire la riscurile operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile supravegheate, în cadrul SAR s-au desfășurat analize detaliate ale rapoartelor de audit IT și a raportărilor specifice prevăzute în Norma nr. 4/2018. Pentru aspecte complexe sau punctuale legate de funcționalitatea sistemelor IT, s-au realizat și controale la sediul societăților. În același timp au continuat acțiunile de evaluare și implementare ale recomandărilor formulate de către auditorii externi în cadrul angajamentelor de audit, precum și ale recomandărilor emise de ASF în urma acțiunilor de supraveghere și control, fiind astfel analizate documentele/dovezile de implementare a recomandărilor, precum și îndeplinirea planurilor de măsuri asumate de către conducerea entităților. De asemenea, s-a verificat respectarea cerințelor Normei nr. 4/2018 cu privire la transmiterea către ASF a notificărilor privind furnizorii de servicii IT și a conformității societăților de asigurare referitor la auditarea sistemelor importante utilizate.

Activitatea de supraveghere a modului de gestionare a riscurilor informatice de către societățile de asigurare este în continuă extindere și are ca obiective pe de o parte creșterea gradului de conștientizare a potențialelor riscuri IT și îmbunătățirea managementului acestora la nivelul entităților supravegheate, precum și pregătirea societăților de asigurare pentru noile cerințe de reglementare la nivel european (Regulamentul (UE) 2022/2554 privind reziliența operațională digitală în sectorul financiar – DORA).

Anul 2024 – Etapă de tranziție pentru implementarea Regulamentului DORA în sectorul financiar nebancar

Anul 2024 a reprezentat un an de tranziție esențial pentru entitățile reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contextul pregătirii aplicării directe a Regulamentului (UE) nr. 2022/2554 privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar – cunoscut sub denumirea de Regulamentul DORA.

Începând cu data de 17 ianuarie 2025, Regulamentul DORA se aplică în mod direct și în România, la nivelul piețelor financiare nebancare, vizând în principal:

- Stabilirea unor cerințe uniforme privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice care susțin procesele operaționale ale entităților financiare;
- Extinderea aplicabilității acestor cerințe asupra majorității entităților reglementate de Norma nr. 4/2018 emisă de ASF
- Pentru a asigura continuitatea în ceea ce privește obligațiile de raportare către ASF și pentru a evita disfuncționalitățile în perioada de tranziție de la cerințele naționale la cele europene, la finalul anului 2024 a fost necesară modificarea Normei nr. 4/2018. Această ajustare a avut drept scop:
- Alinierea prevederilor naționale la noile cerințe stabilite prin Regulamentul DORA;
- Crearea unui cadru de reglementare coerent și integrat care să permită entităților vizate o tranziție eficientă și conformă;
- Facilitarea transmiterii raportărilor în mod neîntrerupt către ASF de către entitățile supuse regimului european de reziliență operațională digitală.

2.4. INOVAȚIA FINANCIARĂ



Inovația financiară reprezintă una din premisele transformării sectorului financiar nebancar, fiind un motor de creștere și competitivitate. Evoluția rapidă a tehnologiei în domeniul financiar (fintech) redefinește modul tradițional de furnizare a serviciilor financiare, asigurând tranziția către finanțele digitale, open banking și open finance. Stimularea concurenței și transparența în partajarea datelor reprezintă avantaje competitive care schimbă paradigma conceptelor din cadrul sectorului financiar.

În anul 2024, ASF a colaborat cu Asociația Română de FinTech pe marginea unor proiecte de interes pentru entitățile din cadrul celor trei piețe supravegheate fiind organizate numeroase întâlniri și discuții de lucru. Totodată, ASF a contribuit pe aspecte legate de piețele financiare supravegheate și la Raportul FinTech pentru România și Bulgaria 2023, elaborat de către Academia de Studii Economice, în parteneriat cu Asociația Română de FinTech.

Astfel, autoritatea a continuat în anul 2024 consolidarea cadrului de discuție entitățile/persoanele care au transmis solicitări de clarificare a aspectelor legate de noile cadre de reglementare europene în materie de digitalizare (ex.: DORA, MiCAR), urmărind crearea unui mediu care să încurajeze comunicarea deschisă având loc prezentări atât din partea Autorității, cât și din partea partenerilor, cuprinzând cele mai recente evoluții la nivelul legislației europene și cu privire la soluții fintech identificate în practică sau materiale academice de interes pentru piețele financiare.

2.5. INTEGRAREA RISCURILOR DE SUSTENABILITATE

Autoritatea de Supraveghere Financiară joacă un rol esențial în dezvoltarea pieței financiare din România, iar alinierea acesteia la standardele de finanțe sustenabile impuse la nivel european este o prioritate strategică. În contextul reglementărilor financiare europene, cum ar fi Regulamentele SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) și Taxonomia UE, ASF a întreprins o serie de acțiuni pentru a facilita integrarea principiilor de sustenabilitate în politicile și supravegherea piețelor financiare.

Alinierea în domeniul finanțelor sustenabile are la bază modelul Autoritățile Europene de Supraveghere (ESAs), precum Autoritatea Europeană a Valorilor Mobiliare și Piețelor (ESMA) și Autoritatea Europeană a Asigurărilor și Pensii (EIOPA), urmărindu-se astfel creșterea transparenței în raport cu impactul ambiental și social al investițiilor financiare. Astfel, ASF urmărește permanent alinierea și armonizarea legislației naționale cu cele europene, promovând o tranziție sustenabilă a pieței nefinanciare din România. Alinierea la aceste norme contribuie astfel la reducerea riscurilor financiare legate de schimbările climatice și la încurajarea unei economii mai verzi și mai reziliente.

Pe parcursul anului 2024, la nivelul ASF au fost monitorizate permanent modificările legislative europene referitoare la Finanțele sustenabile, dar și asupra fenomenului de dezinformare ecologică ("greenwashing"), urmărindu-se aspectele relevante cum ar fi: rolul pe care entitățile reglementate îl pot juca în cazul eventualelor practici de dezinformare ecologică, domeniile care sunt impactate de factorii de durabilitate și canalele de comunicare a tuturor aspectelor legate de durabilitate în întregul lanț de business al investițiilor durabile.

În acest context, pentru a mitiga riscul de dezinformare ecologică la nivelul celor trei piețe financiare nebancare, ASF a actualizat permanent secțiunea dedicată de pe site "Finanțe sustenabile și tranziția verde" și a monitorizat constant informațiile referitoare la "greenwashing" asigurându-se astfel că, la rândul lor, consumatorii sunt informați cu privire la tehnicile care ar putea fi utilizate de entități în vederea cosmetizării produselor financiare.

În plus, acțiunile întreprinse și propuse de către Autoritățile Europene de Supraveghere (Joint Committe – ESAs – EIOPA, ESAM, EBA) în contextul finanțelor sustenabile au fost monitorizate permanent, astfel încât Autoritatea s-a asigurat să aibă în vedere, pe tot parcursul anului 2024, alinierea activităților sale și în acest domeniu.

2.6. MECANISMUL DE REZOLUȚIE A SOCIETĂȚILOR DE ASIGURARE ȘI A FIRMELOR DE INVESTIȚII

Autoritatea de Supraveghere Financiară îndeplinește rolul de Autoritate de rezoluție potrivit prevederilor Legii nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor, ale Legii nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, precum și ale Legii nr. 181/ 2023 privind rezoluția Contrapărților Centrale. Următoarele categorii de entități se supun prevederilor legislative aplicabile ale mecanismului de rezoluție în care ASF, în calitate de Autoritate de rezoluție, joacă un rol central:

a. Asigurătorii care dețin o pondere semnificativă în sistemul național de asigurări, conform prevederilor Legii nr. 246/2015, societăți de asigurare-reasigurare, persoane juridice române, autorizate de ASF potrivit Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare;
b. Firmele de investiții, persoane juridice române (societățile de servicii de investiții financiare care sunt supuse unei cerințe de capital inițial reprezentând echivalentul în lei a minimum 750.000 euro);
c. Sucursalele din România ale firmelor de investiții din state terțe;
d. Filialele unei firme de investiții sau ale unei societăți financiare holding/societăți financiare holding mixtă care nu includ și o instituție de credit și care fac parte dintr-un grup supus supravegherii pe bază consolidată (art. 1 alin. (1) lit. b), c) sau d) din Legea nr. 312/215);
e. Contrapărțile centrale, autorizate în România conform Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR – European Market Infrastructure Regulation).

Activitățile desfășurate de ASF în 2024 s-au concentrat pe identificarea societăților care îndeplinesc cerințele legale privind planificarea redresării și a rezoluției, precum și pe actualizarea planurilor de rezoluție pentru asiguratorii care aveau o pondere semnificativă în sistemul național de asigurări.

În anul 2024 nu au fost identificate firme de investiții care să aibă o pondere semnificativă în sistemul național, iar, până la sfârșitul anului 2024, nu a fost autorizată nicio Contraparte centrală.

Societățile de asigurare supuse regimului de planificare a rezoluției

Societățile de asigurare care dețin o pondere semnificativă în sistemul național de asigurări și, în acest fel, sunt supuse prevederilor planificării rezoluției, sunt identificate în baza prevederilor art. 3 din Legea nr. 246/2015, pe baza următoarelor criterii:

a. valoarea rezervelor tehnice brute ale asigurătorului să depășească 5% din valoarea totală a rezervelor tehnice brute la nivel de piață;
b. să dețină o cotă de piață de cel puțin 5%, astfel:
   - pentru asigurările de viață, prin raportarea valorii rezervelor tehnice brute ale societății la totalul rezervelor tehnice brute ale tuturor societăților care subscriu asigurări de viață;
   - pentru asigurările generale, prin raportarea valorii primelor brute subscrise ale societății, directe și din acceptări în reasigurare, la valoarea totală a primelor brute subscrise, directe și din acceptări în reasigurare, ale tuturor societăților care subscriu asigurări generale.

În anul 2024, societățile de asigurare au fost analizate, în contextul prevederilor Legii nr. 246/2015, pe baza rezultatelor financiare ale exercițiului financiar din anul anterior. Astfel, au fost identificate nouă societăți de asigurare cu pondere semnificativă în sistemul național de asigurări. Pentru cele nouă societăți au fost actualizate/întocmite planuri de rezoluție, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Planurile preventive de rezoluție sunt întocmite și actualizate în scopul fundamentării măsurilor de rezoluție pe care ASF le-ar putea întreprinde în situația ipotetică în care o societate cu pondere semnificativă în sistemul național de asigurări ar ajunge să îndeplinească condițiile de declanșare a procedurii de rezoluție prevăzute de Legea nr. 246/2015. Aceste planuri de rezoluție reprezintă analize complexe care includ, printre altele, elemente precum identificarea și descrierea funcțiilor critice din perspectiva rezoluției, descrierea detaliată a diferitelor strategii de rezoluție, analiza posibilităților de aplicare a planului, fezabilitatea utilizării a instrumentelor de rezoluție și multe alte elemente tehnice specifice mecanismului de rezoluție și impuse de legislația aplicabilă.

Menționăm faptul că, din ianuarie 2024, cerințele asigurătorilor de întocmire a planurilor preventive de redresare au fost eliminate, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 17/2024 care a introdus de altfel alte elemente specifice supravegherii acestor societății, de către ASF în calitate de autoritate competentă.

Societățile de servicii de investiții financiare supuse regimului de planificare a redresării și rezoluției

Firmele de investiții (societățile de servicii de investiții financiare) care dețin o pondere semnificativă în sistemul național și, în acest fel, sunt supuse prevederilor planificării redresării și rezoluției prevăzute în Legea nr. 312/2015, sunt identificate în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) pe baza îndeplinirii oricăruia din următoarele criterii:

- valoarea totală a activelor sale depășește 30 miliarde euro;
- ponderea activelor totale în produsul intern brut al României depășește 20%, cu excepția cazului în care valoarea activelor totale este sub 5 miliarde euro.

În urma analizelor efectuate la nivelul ASF, s-a constatat că, nicio societate de servicii de investiții financiare, din cele 10 societăți autorizate cu cerințe de capital inițial reprezentând echivalentul în lei a 750.000 euro, nu deține o pondere semnificativă în sistemul

financiar național având în vedere nivelul scăzut al activelor gestionate de acestea și ponderea nesemnificativă în produsul intern brut al României.

Transpunerea Directivei 2025/1 A Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția întreprinderilor de asigurare și de reasigurare (IRRD- Insurance Recovery and Resolution Directive)

În prezent, mecanismele de redresare și rezoluție din domeniul asigurărilor sunt decise doar la nivel național, fiind instituite în doar trei state membre.

Prin directiva sus menționată se urmărește armonizarea legislațiilor naționale în domeniul redresării și rezoluției asigurătorilor sau se introduce, dacă acesta nu există încă, un cadru legislativ în acest sens, în măsura minimă necesară pentru a se asigura că statele membre dispun de aceleași instrumente și proceduri pentru abordarea situațiilor de intrare în dificultate ale asigurătorilor.

Directiva IRRD a fost elaborată în deplină coerență cu cadrul Solvabilitate II, în special cu principiile de intervenție asupra asigurătorilor în cazul deteriorării condițiilor financiare și cu măsurile de redresare deja disponibile.

De asemenea, directiva conferă, autorităților de supraveghere, competența de a impune măsuri preventive asigurătorilor în cazul deteriorării pozițiilor financiare sau al încălcării cerințelor de reglementare, pentru a se evita agravarea problemelor încă din primele etape ale deteriorării.

Transpunerea Directivei IRRD implică, în egală măsură, modificarea legislației primare și secundare privind redresarea și rezoluția întreprinderilor de asigurare și de reasigurare. Astfel, Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluția asigurătorilor va fi modificată și, implicit, întreaga legislație secundară emisă de ASF în aplicarea acesteia. Transpunerea directivei aduce schimbări ale concepțiilor și a principiilor metodologice privind redresarea și rezoluția întreprinderilor de asigurare și de reasigurare dar și armonizarea, la nivelul tuturor statelor membre, a legislației în domeniul redresării și rezoluției asigurătorilor sau se introduce, acolo unde nu există încă, un cadru legislativ în acest sens, pentru a se asigura că statele membre dispun de aceleași instrumente și proceduri pentru abordarea situațiilor de intrare în dificultate a asigurătorilor. Termenul de transpunere este de 24 de luni de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, respectiv ianuarie 2027.

La nivelul EIOPA a fost înființat un grup de lucru care să elaboreze standardele tehnice și ghidurile în aplicare Directivei IRRD. ASF participă activ la lucrările acestui grup de lucru, monitorizează evoluția acestui pachet legislativ și va iniția demersurile necesare pentru transpunere/implementare în legislația națională, în acord cu planificarea propusă la nivel European.

Rezoluția Contrapărților Centrale

Contrapărțile centrale (CPC-urile) sunt componente-cheie ale piețelor financiare mondiale, având un rol central în ceea ce privește procesarea tranzacțiilor cu instrumente financiare și gestionarea expunerilor la diverse riscuri inerente acestor tranzacții, fiind considerate instituții de infrastructură pentru piețele financiare. În vederea îmbunătățirii funcționării pieței unice europene a serviciilor financiare, este important să existe reguli care să abordeze efectele diverselor dificultăți cu care se pot confrunta piețele financiare și să asigure faptul că evenimentele cu potențial sistemic nu destabilizează întreaga piață financiară și nu afectează întreaga economie.

Cadrul de redresare și de rezoluție pentru CPC-uri este format din Regulamentul (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a unor Regulamente UE (denumit CCPRRR – CCP Recovery and Resolution Regulation), precum și din regulamentele delegate și standardele tehnice emise în aplicarea acestuia fiind necesar pentru a preveni dependența de banii contribuabililor în cazul în care CPC intră în dificultate. Un astfel de cadru include posibilitatea ca CPC-urile să intre în procedura de rezoluție din alte motive decât cele legate de neîndeplinirea obligațiilor de plată de către unul sau mai mulți dintre membrii lor compensatori.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin în calitate de autoritate de rezoluție, în conformitate cu prevederile Legii nr. 181/2023, ASF poate aplica următoarele instrumente:

a. instrumentele de alocare a pierderilor și a pozițiilor;
b. instrumentul de reducere a valorii contabile și de conversie;
c. instrumentul de vânzare a activității;
d. instrumentul CPC-punte.

Autoritatea de rezoluție a CPC instituie, administrează și prezidează un colegiu de rezoluție care să execute sarcinile și să asigure cooperarea și coordonarea cu autoritățile care sunt membre ale colegiului de rezoluție, precum și, după caz, cooperarea cu autoritățile competente și autoritățile de rezoluție din țări terțe.

Obiectivul unui cadru de redresare și de rezoluție credibil este acela de a garanta faptul că CPC-urile prevăd măsuri care să asigure redresarea în cazul confruntării unor dificultăți financiare, menținerea funcțiilor critice ale unei CPC, care este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibilă de a intra în dificultate, în timp ce restul activităților sunt lichidate prin intermediul procedurii obișnuite de insolvență, precum și menținerea stabilității financiare și evitarea efectelor negative semnificative asupra sistemului financiar și asupra capacității acestuia de a deservi economia reală.



SUPRAVEGHEREA MICROPRUDENȚIALĂ A SISTEMULUI FINANCIAR NEBANCAR



3.1. SUPRAVEGHEREA INTEGRATĂ



Prin intermediul activității de supraveghere integrată, Autoritatea de Supraveghere Financiară întărește cadrul unificat de monitorizare a piețelor reglementate și supravegheate. Acest proces implică utilizarea unor mecanisme specializate, dezvoltate intern, cu scopul de a identifica aspecte care depășesc limitele domeniilor specifice de supraveghere. Aceste aspecte pot rezulta dintr-o analiză integrată a activității desfășurate de diversele filiale ale aceluiași grup financiar. Scopul este de a asigura protecția intereselor consumatorilor și a beneficiarilor de produse financiare nebancare.

Implicațiile activității de supraveghere integrată în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vizează utilizarea unor mecanisme specializate, dezvoltate intern cu scopul întăririi cadrului de monitorizare a evoluției și dezvoltării piețelor financiare nebancare reglementate și supravegheate. În acest scop sunt efectuate analize detaliate pentru:

- Identificarea entităților autorizate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară care desfășoară, direct sau prin intermediul unei entități din cadrul grupului, activități în mai multe sectoare de supraveghere financiară;
- Identificarea entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară care ar putea aparține unui conglomerat financiar.

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, Autoritatea de Supraveghere Financiară efectuează anual o analiză cu scopul identificării, pe baza anumitor criterii definite de lege, a oricărei entități reglementate de ASF care ar putea face parte dintr-un grup sau subgrup aparținând unui conglomerat financiar.

În urma analizei realizate, supravegherea suplimentară a unui conglomerat financiar care are drept lider o entitate financiară din Uniunea Europeană, este asigurată de autoritatea competentă care a autorizat acea entitate (lider), aceasta urmând a aplica un set de cerințe de supraveghere suplimentară a conglomeratului, celelalte autorități de supraveghere ale entităților financiare care aparțin conglomeratului urmând a oferi contribuții în cadrul acestui proces.
Concluziile procesului anual de mapare pentru anul 2024 indică faptul că entitățile autorizate și reglementate de ASF nu sunt societăți mamă pentru entități financiare care ar putea aparține unui conglomerat financiar, excluzându-se astfel posibila calitate de autoritate coordonatoare a ASF în sensul supravegherii unui conglomerat financiar.

Asigurarea desfășurării în cadrul ASF a unui cadru eficient de supraveghere integrată contribuie la menținerea încrederii participanților în cadrul piețelor financiare nebancare, aducând un aport la asigurarea funcționării a sistemului financiar. Respectarea acestor cerințe consolidează obiectivul principal al ASF, acela de a proteja interesele consumatorilor de pe piețele financiare nebancare administrate de către Autoritate.

De asemenea, supravegherea integrată contribuie la construcția și dezvoltarea unui cadru integrat de funcționare a piețelor financiare supravegheate de ASF, fără a se limita la acesta, în realizarea obiectivului de promovare a stabilității financiare prin asigurarea convergenței și armonizarea unor reguli și practici la nivelul celor trei sectoare financiare.

3.2. SUPRAVEGHEREA INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

Activitatea de supraveghere pe piața de capital s-a desfășurat într-un context marcat de unele incertitudini și volatilități crescute pe pieţele financiare, apărute ca urmare a evoluțiilor macroeconomice defavorabile, coroborate cu condițiile preexistente de volatilitate din timpul celor mai recente crize (COVID-19 și criza ruso – ucraineană) și exacerbate de riscul geopolitic.

În acest context, ASF a monitorizat în mod continuu riscurile, ținând cont și de ramificațiile unor evenimente majore care se pot materializa pe piața de capital, cu efect asupra stabilității și performanței entităților supravegheate.

Astfel, pentru consolidarea activității de supraveghere și a promovării, la nivelul pieței de capital, a unei supravegheri bazate pe riscuri, în cursul anului 2024 au fost întreprinse o serie de acțiuni atât din perspectivă prudențială, cât și din perspectiva verificării conduitei, care au vizat adoptarea de măsuri de intervenție timpurie pentru a preîntâmpina o deteriorare semnificativă a principalilor indicatori prudențiali ai entităților reglementate și supravegheate.

Complementar activităților de supraveghere continuă/control permanent (off-site), entitățile reglementate de ASF sunt supuse controlului periodic (on-site), conform unui plan anual integrat, respectiv unor controale inopinate, în situațiile în care se identifică riscuri care implică adoptarea cu celeritate a unor măsuri.

Măsurile și acțiunile de supraveghere întreprinse la nivelul ASF, coroborate cu o comunicare activă și continuă cu entitățile pieței, și-au demonstrat eficiența în timpul crizelor recente - entitățile reglementate și supravegheate de ASF s-au dovedit a fi reziliente pe piețe financiare caracterizate de volatilități ridicate și incertitudini geopolitice.

Potrivit Registrului entităților din sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, în cursul anului 2024 au intrat în sfera supravegherii un număr total de 195 entități după cum urmează:

- *17 societăți de servicii de investiții financiare;*
- *8 instituții de credit care prestează servicii MiFID cu instrumente financiare, altele decât cele prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018;*
- *7 sucursale ale firmelor de investiții din state membre UE;*
- *3 sucursale ale instituțiilor de credit din state membre UE;*
- *12 consultanți de investiții, dintre care 7 persoane fizice și 5 persoane juridice;*
- *5 furnizori de servicii de finanțare participativă (crowdfunding);*
- *27 administratori de investiții de tip SAI/AFIA, din care:*
  - *8 entități au dublă calitate de SAI și AFIA autorizat sau AFIA înregistrat,*
  - *6 au doar calitatea de SAI; dintre acestea trei au în administrare portofolii de investiții individuale, în baza unui mandat discreționar,*
  - *5 au doar calitatea de AFIA autorizat și*
  - *8 au doar calitatea de AFIA înregistrat, dintre acestea 6 neavând, la data prezentului raport, în administrare fonduri alternative autorizate la nivelul ASF;*

- *129 organisme de plasament colectiv din care:*
  - *92 de OPCVM-uri de tip contractual (fonduri deschise de investiții - FDI) și*
  - *37 de AOPC/FIA de tip contractual sau societăți (de investiții), din care:*

- *30 de AOPC/FIA sunt înființate ca fonduri de investiții (pe bază contractuală). Dintre acestea, unitățile de fond emise de FOA, STK EMERGENT și BET FI INDEX sunt tranzacționate pe piața principală sau SMT Aero, administrate de BVB și*
- *7 AOPC/FIA sunt înființate ca societăți de investiții (prin act constitutiv), acțiunile emise de către șase dintre acestea fiind admise la tranzacționare pe piața principală a BVB.*
- *4 instituții de credit care îndeplinesc funcția de depozitar al fondurilor de investiții autorizate de către ASF;*
- *3 sucursale SAI/AFIA din state membre, din care:*
  - *1 sucursală SAI desfășoară servicii de administrare a unui portofoliu individual de investiții,*
  - *1 sucursală SAI/AFIA, desfășoară servicii de administrare a portofoliului pentru un fond de investiții admis la BVB și*
  - *1 sucursală AFIA, desfășoară distribuție transfrontalieră;*

- *77 OPCVM din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România;*
- *3 instituții piață: Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Fondul de Compensare a Investitorilor.*

3.2.1. Supravegherea prudențială la nivelul pieței de capital

Supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare

Vulnerabilitățile și riscurile inerente ale firmelor de investiții au determinat necesitatea unor mecanisme prudențiale adecvate și proporționale la nivelul UE. Astfel, riscurile cu care se confruntă firmele de investiții și riscurile pe care le prezintă pentru clienții lor, precum și pentru piețele în cadrul cărora își desfășoară activitatea, depind de natura și de volumul activității lor.

Prin aplicarea cerințelor prudențiale ar trebui să se asigure că firmele de investiții sunt gestionate în mod ordonat și în interesul clienților lor. Cerințele prudențiale ar trebui să atenueze domeniile de risc identificate și să contribuie la asigurarea posibilității ca firmele de investiții, în cazul în care intră în dificultate, să fie lichidate într-o manieră ordonată, perturbând cât mai puțin stabilitatea piețelor financiare.
Obiectivele primordiale în procesul de supraveghere vizează prevenirea și administrarea riscurilor la care sunt expuse aceste entități în cadrul piețelor financiare, precum și menținerea unei perspective actualizate asupra profilului fiecărei entități și a noilor provocări.

Acțiunile întreprinse conduc la intervenții prompte și eficiente în situația în care se constată deteriorarea indicatorilor prudențiali. Pentru îndeplinirea acestor obiective, sunt verificate, prelucrate și analizate datele din raportările lunare și trimestriale, sunt solicitate demersuri care vizează adoptarea de măsuri cu caracter preventiv atunci când se constată că indicatorii prudențiali ating nivelurile de avertizare și se impune creșterea frecvenței de raportare pentru a monitoriza situația.

Prin urmare, supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare în anul 2024 a avut ca bază următoarele activități:

- încadrarea societăților de servicii de investiții financiare în clase de risc și pe tipuri de supraveghere și întocmirea planului anual de supraveghere;
- adoptarea de măsuri suplimentare, în funcție de tipul de supraveghere, respectiv, solicitări de date suplimentare, solicitări de teste de stres privind capacitatea fondurilor societăților de a face față unor șocuri financiare;
- monitorizarea investițiilor efectuate de către firmele de investiții, a apetitului la risc al acestora, existenței sau nu a unor investiții semnificative în instrumente financiare cu risc ridicat sau cu efect de levier mare;
- întâlniri cu reprezentanții societăților de servicii de investiții financiare pentru a le aduce la cunoștință acestora încadrarea de către ASF în categoria de risc corespunzătoare precum și principalele vulnerabilități din perspectiva supravegherii.
- adoptarea unor măsuri preventive în baza vulnerabilităților identificate.

Supravegherea prudențială a organismelor de plasament colectiv

În sensul monitorizării active a entităților din segmentul OPC, administratori și fonduri de investiții, activitatea de supraveghere pe parcursul anului 2024 a vizat:

- **prelucrarea, centralizarea și analiza raportărilor transmise de către entitățile reglementate;**
- **realizarea de analize generale lunare cu privire la riscurile și vulnerabilitățile existente la nivelul OPC**, fiind astfel avute în atenție:
  - riscul de lichiditate, respectiv monitorizarea operațiunilor de subscriere și răscumpărare ale fondurilor de investiții;
  - riscul de piață, materializat prin volatilitatea VUAN;
  - riscul de contagiune sau riscul sistemic, având în vedere legăturile complexe de pe piețele financiare, în care organismele de plasament colectiv sunt parte.
- **realizarea de analize punctuale privind administrarea riscului la nivelul fondurilor de investiții** aflate sub supraveghere;
- **urmărirea respectării în mod continuu a prevederilor legale** aplicabile limitelor investiționale pentru fondurile de investiții supravegheate;
- **monitorizarea cu atenție sporită impactul evoluției portofoliilor administrate asupra activității și stabilității financiare** a administratorilor de fonduri de investiții;
- **analiză privind adecvarea capitalului** societăților de administrare a investițiilor, elaborarea

matricei riscurilor vizând activitatea societăților de administrare a investițiilor, precum și identificarea nivelului de stres financiar al acestora;

- **atenționarea unor societăți privind aspecte ce țin de activitatea desfășurată,** atât din perspectivă proprie cât și în ceea ce privește administrarea fondurilor de investiții;
- **menținerea unui dialog consistent cu entitățile pieței, pentru a identifica zonele de risc.**

Activități de monitorizare a riscului la nivelul segmentului OPC

Anul 2024 a marcat o ameliorare a condițiilor de pe piața locală de asset management - rata anuală a inflației și-a continuat panta descendentă, dar cu o rată a scăderii mai redusă față de cea din 2023, până la un minim de 4,6% în luna septembrie. Ulterior, în ultimul trimestru al anului 2024 rata inflației a înregistrat o creștere sensibilă până la valoarea de 5,1%.

Dinamica inflației în cursul anului 2024 a condus la o relaxare parțială a dobânzilor de politică monetară, atât pe plan extern, cât și pe plan local – ulterior lunii ianuarie 2024, s-au operat două scăderi cu 25 de puncte de bază fiecare, ultima fiind efectuată în august 2024, dobânda de politică monetară ajungând la 6,5%.

În acest context, presiunea pe lichiditatea fondurile locale de investiții a fost una redusă, în primele nouă luni ale anului fondurile înregistrând subscrieri nete pozitive.

Cu toate că dezvoltările și evoluțiile pe plan macroeconomic au oferit un context mai stabil pe piața locală a fondurilor de investiții, ASF a continuat acțiunile de monitorizare a lichidității pieței OPC și a riscului de rată de dobândă la nivelul fondurilor de obligațiuni. Această abordare a fost una proactivă (de tip early warning system), bazată pe identificarea timpurie a potențialelor dificultăți de lichiditate la nivelul fiecărui fond de investiții. Astfel, ASF a întreprins analize pe mai multe paliere și anume:

- ✓ **analiză, cu frecvență săptămânală, a situației privind cererile de subscrieri și răscumpărări primite de OPC,** în corelație cu lichiditatea portofoliilor administrate și diversitatea bazei de investitori;
- ✓ **monitorizarea, cu frecvență lunară, a riscului de piață** prin intermediul indicatorului modified duration, în corelație cu structura portofoliilor fondurilor de obligațiuni;
- ✓ **monitorizarea, cu frecvență zilnică, a impactului situației create de contextul internațional la nivelul fondurilor de investiții** sub forma utilizării de către acestea a instrumentelor de administrare a lichidității și a activării mecanismelor de limitare sau suspendare a răscumpărării unităților de fond pentru fondurile administrate (primirea de notificări de la administratori);
- ✓ **analiză a mecanismelor de administrare a lichidității în situații extreme, stabilite în acest sens în prospectele fondurilor de investiții,** în sensul evaluării caracterului prudențial și eficienței acestora în gestionarea riscului de lichiditate.

Cu privire la monitorizarea impactului situației create de contextul internațional la nivelul fondurilor de investiții, sub forma utilizării de către acestea a instrumentelor de administrare a lichidității și a activării mecanismelor de limitare sau suspendare a răscumpărării unităților de fond pentru fondurile administrate, **menționăm că, până la data prezentei, niciunul dintre fondurile supravegheate nu a activat niciun mecanism de limitare sau suspendare a răscumpărării unităților de fond.**

În legătură cu **mecanismele de administrare a lichidității în situații extreme, menționăm faptul că ASF a analizat prevederile stabilite în acest sens în prospectele fondurilor de investiții identificate ca având subscrieri nete negative mai mari de 5% în perioada de stres și a concluzionat faptul că acestea sunt stabilite în mod prudent și ar fi produs efecte în sensul gestionării riscului de lichiditate, în cazul în care situația subscrierilor nete s-ar fi deteriorat în continuare. Subliniem faptul că, pe tot parcursul anului 2024, portofoliile acestor fonduri nu au înregistrat modificări substanțiale de structură.**





Integrarea riscurilor de sustenabilitate în supravegherea OPC

ASF a continuat în anul 2024 atât acțiunile legate de integrarea riscurilor de sustenabilitate în procesul de supraveghere a riscurilor de la nivelul entităților supravegheate și acțiunile de monitorizare și supraveghere a transparenței informațiilor legate de durabilitate în informațiile precontractuale, pe site-urile web și în rapoartele periodice.

La nivelul entităților supravegheate, aplicarea prevederilor SFDR (Regulamentul UE nr. 2019/2088 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare) și Taxonomiei (Regulamentul UE 2020/852 privind stabilirea unui cadru pentru a facilita investițiile durabile și de modificare a Regulamentului UE 2019/2088) a generat provocări atât la nivelul participanților la piața financiară, cât și la nivelul Autorității de Supraveghere Financiară, întrucât investitorii încep să ia în considerare produsele financiare care încorporează factori de mediu, sociali și de guvernanță (ESG).

În plus, obligația integrării riscurilor de sustenabilitate în procedurile și procesele elaborate în scopul gestionării riscurilor de la nivelul fondurilor administrate, precum și în cele avute în vedere în cadrul structurii generale de guvernanță, prevăzută în Regulamentul (UE) 2021/1255[5] (și Directiva (UE) 2021/1270[6], a intrat în vigoare la 1 August 2022.

În acest sens, **la nivelul ASF au fost efectuate demersurile necesare elaborării unor noi procese de identificare, evaluare și monitorizare a factorilor de risc ESG** care pot afecta activitatea și performanța entităților supravegheate, pentru a spori supravegherea bazată pe risc și pentru a promova protecția investitorilor.

Odată cu dezvoltarea cadrului legal al UE privind durabilitatea și cu intrarea în vigoare a Regulamentul SFDR și a Taxonomiei, la nivelul structurilor de specialitate din cadrul SIIF au fost intensificate acțiunile de supraveghere privind respectarea cerințelor de transparență instituite în sarcina participanților la piața financiară. **În cazul organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), fondurilor de investiții alternative (FIA) și administratorilor acestora, SFDR își propune să crească transparența cu privire la impactul și riscurile ESG, prin instituirea unor cerințe de transparență, atât în informațiile precontractuale (prospecte), cât și în cadrul rapoartelor periodice.**

Cerințele de transparență se referă la integrarea riscurilor de durabilitate și includerea în informațiile precontractuale ale fondurilor de investiții de descrieri privind:

- modul în care riscurile legate de durabilitate sunt integrate în deciziile lor de investiții și
- efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, conform art. 6 din SFDR.

În cazul în care un produs financiar promovează, printre altele, caracteristici de mediu sau sociale sau o combinație a acestor caracteristici, cu condiția ca societățile în care s-a investit să urmeze practici de bună guvernanță, informațiile care trebuie furnizate în temeiul articolului 6 includ informații privind modul în care aceste caracteristici sunt respectate - art. 8 of SFDR **Rezultatele activităților de supraveghere derulate în 2024 relevă faptul că toate fondurile de investiții care operează pe piața locală au cerințele de transparență prevăzute la art. 6 din SFDR incluse în documentele precontractuale.**

La momentul actual, pe piața de capital din România există **șapte fonduri de investiții care promovează caracteristici ESG (Mediu, Sociale și Guvernanță) și sunt constituite cu respectarea prevederilor art. 8 din Regulamentul (UE) 2019/2088** – Fondul deschis de investiții OTP Innovation, administrat de OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A și fondul deschis de investiții BRD Global, administrat de către SAI BRD Asset Management S.A.I. S.A. Fondul deschis de investiții BRD Global a fost autorizat ca fond care promovează caracteristici de mediu în luna iulie a anului 2023, prin Autorizația nr. 89/03.07.2023, în timp ce Fondul deschis de investiții OTP Innovation este primul fond de art. 8 din SFDR autorizat pe piața de capital din România la începutul anului 2022, prin Autorizația nr. 31/11.02.2022. În semestrul II al anului 2022, ASF a autorizat modificarea a două fonduri administrate de SAI Raiffeisen Asset Management SA (Raiffeisen Sustainable Equity și Raiffeisen Sustainable Mix) în fonduri de tip Feeder, care investesc cel puțin 85% din activ în fonduri de tip Master, administrate de Raiffeisen KapitalanlageGesellschaft m.b.H și constituite cu respectarea prevederilor art. 8 din SFDR. În februarie 2024, ASF a autorizat, prin Autorizațiile nr. 10-12/02.02.2024, trei fonduri administrate de BT Asset Management SAI SA (FDI BT MAXIM, FDI BT TECHNOLOGY și FDI BT REAL ESTATE) ca fonduri care promovează caracteristici de mediu și sociale în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2019/2088.

Conform ultimelor date disponibile, la sfârșitul anului 2024, **cele șapte fonduri supravegheate, constituite cu respectarea prevederilor art. 8 din Regulamentul UE 2019/2088, au active în valoare de aproximativ 814 milioane de lei, marcând o creștere de aproximativ 4% față de valoarea raportată în trimestrul anterior.** Valoarea cumulată a acestora reprezintă aproximativ 3,47 % din totalul activelor administrate pe segmentul OPCVM. Este de menționat și faptul că, la data de 31.12.2024, **un număr de 21.360 de investitori (dintre care 21.147 investitori persoane fizice) dețin unități de fond la aceste OPCVM constituite cu respectarea art. 8 din SFDR, un număr în creștere cu 20,33% față de valoarea raportată în trimestrul anterior, respectiv în creștere cu 34,38% față de valoarea raportată la data de 30.06.2024.**

[5] *Care modifică Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 în ceea ce privește riscurile de sustenabilitate și factorii de sustenabilitate care trebuie luați în considerare de către administratorii de fonduri de investiții alternative).*

[6] *Care modifică Directiva 2010/43/UE în ceea ce privește riscurile de durabilitate și factorii de durabilitate care trebuie luați în considerare pentru organismele de investiții colective în valori mobiliare (OPCVM).*

Supravegherea prudențială a instituțiilor pieței de capital

Bursa de Valori București



La sfârșitul anului 2024, Bursa de Valori București SA, ca societate mamă a Grupului BVB deținea următoarele participații în societăți afiliate: Depozitarul Central (DC) - 69,04% și CCP.RO Bucharest – 54,93%, în ușoară creștere prin aportul în numerar la majorările de capital social în valoare totală de 17,4 milioane lei.

În perioada analizată, ASF a efectuat o serie de analize ale indicatorilor operaționali și economico – financiari, ale administrării riscurilor semnificative, vizând stabilirea și menținerea unui cadru eficient de management al riscurilor.

Veniturile operaționale BVB realizate în anul 2024 au înregistrat valoarea de 40,61 mil. lei, în scădere cu 20% față de valoare din anul anterior, în anul respectiv veniturile fiind influențate în mod excepțional de valoarea mare a tranzacțiilor pe fondul ofertei H2O încheiată în luna iulie 2023. Veniturile operaționale BVB s-au situat aproximativ la nivelul celor bugetate pentru anul 2024. Celelalte categorii de venituri (33% din total venituri), mai puțin influențate de evoluția pieței: venituri din vânzare date +21%, veniturile din taxe emitenți +14%, venituri din servicii IT +45% față de anul 2023 au înregistrat evoluții pozitive.

Veniturile operaționale ale BVB sunt realizate, în principal, din activitatea de tranzacționare a instrumentelor listate, din tarife percepute emitenților pentru admiterea și menținerea la tranzacționare și din vânzarea de date bursiere către diverși utilizatori.

Cheltuielile operaționale ale BVB în 2024 au înregistrat o creștere de 7% față de anul 2023 până la valoarea de 29,99 mil. lei, influențată, în principal, de: creșterea inflației cu impact direct asupra cheltuielilor de personal și al prețurilor de achiziție a serviciilor și echipamentelor. Un impact important a avut-o și alocarea de resurse suplimentare (personal, echipamente și servicii) pentru implementarea noilor cerințe de reglementare. Cheltuielile operaționale realizate în 2024 sunt cu 4% sub nivelul bugetat.

BVB a încheiat anul 2024 cu un profit operațional preliminar de 10,62 mil. lei, în scădere cu 53%, cu o marjă operațională de 26%. Profitul net preliminar în 2024 este de 13,18 mil. lei, mai mic cu 40% față de cel înregistrat în anul 2023 (marja netă 32%), dar depășind cu 5% valoarea bugetată.

Prețul acțiunii BVB a atins intraday un maxim de 67,40 lei față de 73 de lei în anul 2023. Prețul mediu ponderat al unei acțiuni BVB pentru anul 2024 a fost 55,43 lei față de 56,85 lei (-2,49%) pentru anul anterior.

Operatorii de piață nu sunt supuși unor cerințe prudențiale și de capital uniforme la nivel european. Totuși, Directiva 2014/65/UE privind piețele de instrumente financiare (MiFID II) prevede că un operator de piață trebuie să dispună, în momentul autorizării și ulterior în orice moment, de resurse financiare suficiente pentru a facilita funcționarea sa ordonată, ținând seama de natura și de amploarea tranzacțiilor încheiate pe piață, precum și de gama și de nivelul riscurilor la care acesta este expus.

BVB înregistrează valori optime pentru indicatorii de lichiditate și solvabilitate, disponibilitățile societății putând acoperi obligațiile exigibile, în condițiile în care datoriile se mențin în continuare la un nivel marginal (BVB nu are datorii pe termen lung).

Funcția de administrare a riscurilor la nivelul BVB este asigurată de un departament al riscurilor și de un set de proceduri care stabilește cadrul necesar identificării, evaluării, monitorizării, gestionării și raportării riscurilor cu care se confruntă operatorul de piață, într-un mod controlat și eficient, în vederea atingerii obiectivelor specifice BVB. Pentru realizarea scopului propus, prin procedurile de administrare a riscurilor, sunt stabilite limitele de toleranță la risc, funcțiile și procesele critice, activitățile necesare identificării și evaluării riscurilor, precum și stabilirea tipului specific de răspuns la risc.

Ca urmare a analizelor realizate de ASF, s-a concluzionat că operatorul de piață BVB beneficiază de un sistem eficient de management al riscurilor, documentat prin politici și proceduri interne, întocmite conform dispozițiilor cadrului legal aplicabil și actualizate corespunzător, care asigură disponibilitatea și fiabilitatea operațiunilor, acestea realizându-se în condiții optime de siguranță.

Totodată, ASF a urmărit stadiul proiectelor comune cu infrastructurile pieței de capital, Depozitarul Central și CCP.RO.

Depozitarul Central



Activitatea de supraveghere prudențială a Depozitarului Central a constat, în principal, în analize ale indicatorilor operaționali și economico-financiari, ale cerințelor de capital, ale cadrului general de administrare a riscurilor și ale planului de asigurare a continuității afacerii și recuperare în caz de dezastru.

Veniturile operaționale ale Depozitarului Central în 2024 au crescut cu 13,96%, respectiv 4,55 mil. lei față de anul precedent, de la valoarea de 32,58 mil. lei până la valoarea de 37,13 mil. lei, în principal, ca urmare a creșterii valorii portofoliilor administrate de agenții custode, creșterii unor tarife începând cu 1 februarie 2024, în special a tarifului de menținere pentru emitenți, precum și ca urmare a efectuării unor operațiuni de tip one-off.

Cheltuielile operaționale în 2024 au fost de 26,75 mil. lei, în creștere cu 10,48% față de anul anterior (24,21 mil. lei), creștere generată de avansul altor cheltuieli operaționale ca efect al creșterii inflației cu impact în cheltuielile administrative, amortizări imobilizări și drepturi de utilizare, precum și din creșterea cheltuielilor cu serviciile prestate de terți, a cheltuielilor de personal și cheltuielilor suplimentare cu mentenanța IT.

Profitul net înregistrat de către Depozitarul Central în anul 2024 a fost de 10,53 mil. lei, în creștere cu 20,07%, respectiv cu 1,76 mil. lei comparativ cu perioada precedentă (8,77 mil. lei), direct influențat de evoluția rezultatului operațional, respectiv a nivelului veniturilor realizate pe segmentul post-tranzacționare.

ASF a monitorizat permanent derularea și eficientizarea proceselor post-tranzacționare prin desfășurarea de activități de analiză și evaluare a reglementărilor infrastructurii, a acordurilor cu alți depozitari centrali, a funcțiilor și mecanismelor implementate, în vederea diminuării riscurilor la care Depozitarul Central S.A. este expus. În urma analizelor anuale efectuate, s-a constatat că societatea a decontat cu succes tranzacțiile cu instrumente financiare denominate în lei și euro și a asigurat integritatea emisiunilor pe toată perioada anului.

A fost finalizată evaluarea pentru perioada 01.07.2022 – 30.06.2023 și au fost supus aprobării Consiliului ASF Raportul de evaluare a Depozitarului Central care cuprindea și opiniile BNR și BCE în calitatea acestora de autorități relevante și Depozitarului Central.

În cursul perioadei de examinare și evaluare anuală, nu au existat modificări substanțiale care să afecteze respectarea de către Depozitarul Central a condițiilor autorizării sale ca depozitar central. Au avut loc unele îmbunătățiri ale cadrului de funcționare și de administrare a riscurilor, cele mai relevante fiind modificările aduse regulilor și procedurilor de insolvență a unui participant la sistemul de decontare și îmbunătățirea Manualului de management al riscurilor Depozitarului Central, precum și modificările aduse Planului de asigurare a continuității afacerii și recuperare în caz de dezastru.

Se consideră că niciuna dintre aceste modificări nu afectează conformitatea Depozitarului Central cu cerințele CSDR și ale regulamentelor emise în aplicarea acestuia. Nu au fost identificate aspecte care ar putea releva existența unor potențiale riscuri majore care să afecteze buna funcționare a sistemului de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare – RoClear și participanții la acest sistem.

Depozitarul Central a asigurat punerea în producție a funcționalităților tehnice privind calculul contribuțiilor la Fondul de Garantare și calculul limitelor de decontare conform noilor principii agreate. Astfel, DC a elaborat și obținut aprobarea BNR și ASF pentru propunerile de modificare a Codului, a colaborat cu BVB în calitate de furnizor de software pentru efectuarea modificărilor necesare în vederea implementării și testării noilor limite de decontare și a calculului expunerilor pe cost de împrumut și cost de înlocuire și a actualizat și transmis participanților la sistem precizările tehnice în vederea realizării upgrade-ului tehnic la sfârșitul lunii iunie. Toți participanții care desfășoară operațiuni de decontare pe bază netă au participat la teste și au îndeplinit cerințele prevăzute de Codul Depozitarului Central.

În acord cu modificarea cadrului de reglementarea european (CSDR Refit), Consiliul ASF a aprobat derularea exercițiilor de examinare și evaluare a Depozitarului Central o dată la trei ani, cu posibilitatea efectuării unor evaluări parțiale a Depozitarului Central ori de câte ori ASF consideră oportun, în scopul gestionării și prevenirii manifestării riscurilor specifice. Totodată, ASF și autoritățile relevante, BNR și BCE, vor urmări anual modul de îndeplinire a recomandărilor adresate Depozitarului Central.

3.2.2. Supravegherea conduitei la nivelul pieței de capital

Supravegherea conduitei intermediarilor[7] de servicii de investiții financiare

În cadrul procesului de supraveghere a conduitei intermediarilor de servicii de investiții financiare, s-a urmărit respectarea regulilor impuse de MiFID II, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, ținând cont de complexitatea activității fiecărei societăți în parte și de riscurile asociate activității desfășurate, incluzând:

- gestionarea relației cu clienții, care se referă la informațiile comunicate clienților, conformitatea documentației în relația cu clienții, efectuarea corectă a profilului clientului, tratamentul adecvat al sesizărilor/reclamațiilor clienților;
- conflictele de interese, care se referă la gestionarea conflictelor de interese și înregistrarea în registrul conflictelor de interese a situațiilor posibile/certe;
- organizarea internă și respectarea cerințelor de guvernanță;
- păstrarea în siguranță a activelor clienților.

Totodată, au fost evaluate și identificate vulnerabilitățile și impactul acestora asupra activității societății. Prin activitatea de conduită, ASF a întreprins o serie de demersuri în activitatea de supraveghere, care au constat în:

- notificarea entităților cu privire la adoptarea de măsuri în vederea diminuării riscurilor identificate în activitatea de supraveghere;
- monitorizarea activelor (fondurilor bănești) ale clienților;

- modul de implementare al recomandărilor formulate de către persoanele cheie și de auditorul financiar;
- solicitări/clarificări transmise cu privire la aplicarea prevederilor legale în vigoare;

- standardizarea anumitor raportări;
- gestionarea și analizarea sesizărilor primite pe canale speciale (whistleblower).

Totodată, pe parcursul anului 2024, în cadrul activității de supraveghere a intermediarilor au fost realizate analize tematice, în scopul identificării unor riscuri specifice și adoptării măsurilor necesare în acest sens.

În ceea ce privește supravegherea conduitei sucursalelor firmelor de investiții/instituțiilor de credit din alte state membre, acestea transmit ASF rapoarte semestriale privind activitatea desfășurată care cuprinde și informații cu privire la modul de respectare a prevederilor legale aplicabile sucursalei.

În urma analizei efectuate, principalele aspecte solicitate de ASF cu privire la activitatea desfășurată de sucursalele mai sus menționate au vizat în principal:

- clarificări privind serviciile și activitățile efectiv prestate la nivelul sucursalelor;
- platformele de tranzacționare utilizate/puse la dispoziția clienților din România;
- tipul instrumentelor financiare oferite clienților și piețele pe care acestea se tranzacționează;
- sesizările primite ce țin de activitatea prestată pe teritoriul României etc.

Având în vedere competențele limitate alea ASF în calitate de stat membru gazdă, Autoritatea a colaborat atât cu ESMA, cât și cu alte autorități din state membre UE, în calitatea acestora de autorități competente din state membre de origine a sucursalelor firmelor de investiții/instituțiilor de credit.

Supravegherea conduitei SAI/OPCVM/AFIA/FIA

Obiectivele primordiale în procesul de supraveghere vizează prevenirea și administrarea riscurilor la care sunt expuse aceste entități în cadrul piețelor financiare, precum și menținerea unei perspective actualizate asupra profilului fiecărei entități și a noilor provocări.
Activitatea de supraveghere are la bază analiza tuturor rapoartelor/informațiilor primite în conformitate cu prevederile legale, iar în funcție de complexitatea segmentului analizat și raportat la volumul de date și informații ce trebuie procesate, se elaborează clasificarea entității supravegheate în funcție de impact și risc. Modul de evaluare ce stă la baza activității de supraveghere a conduitei vizează evaluarea calitativă a riscurilor ce include și componenta de conformitate.
Principalele obiective în supravegherea conduitei SAI/AFIA vizează:



[7] *Societăți de servicii de investiții financiare, instituții de credit care prestează activități de servicii de investiții financiare, sucursale din alte state membre.*

În acord cu ritmul alert al elaborării reglementărilor, al dezvoltării tehnologice, al apariției de tehnologii noi, s-a avut în vedere o serie de acțiuni de supraveghere concrete din care enumerăm:

- ✓ menținerea unui dialog cu piața, pentru a identifica zonele de risc (ex.: reacțiile la testarea planurilor de continuitate a activității, reacțiile și discuțiile cu asociațiile de profil);
- ✓ aprofundarea/înțelegerea activității entității și stabilirea profilului de risc;
- ✓ responsabilizarea conducerii entităților în ceea ce privește conduita în administrarea acestora și conștientizarea impactului acțiunilor/demersurilor necorespunzătoare, precum și a eventualelor eșecuri;
- ✓ continuarea aprofundării aspectelor esențiale în activitatea de supraveghere, în paralel cu acțiunea proactivă;
- ✓ dezvoltarea unor repere unitare de întocmire și transmitere către ASF a raportărilor funcțiilor cheie prevăzute de legislația primară și reglementările aplicabile în materie;
- ✓ machete de raportare ce presupun existența unui self-assessment la nivelul entităților supravegheate care determină nivelul de conștientizare a zonelor expuse la risc și a vulnerabilităților ce permit punerea în aplicare a unor măsuri preventive/pro-active, care să elimine sau să minimizeze impactul acestora;
- ✓ identificarea tendințelor, a riscurilor și vulnerabilităților emergente ce pot avea un impact ridicat asupra protecției investitorilor și/sau a stabilității financiare;
- ✓ sprijinirea convergenței practicilor de supraveghere și încurajarea colaborării transfrontaliere în materie de supraveghere cu celelalte autorități competente din UE;
- ✓ responsabilizarea conducerii entităților și conștientizarea impactului acțiunilor/demersurilor necorespunzătoare, precum și a eventualelor eșecuri.



Toate demersurile întreprinse au fost de natură a îndeplini atribuțiile de supraveghere într-o manieră cât mai eficientă și benefică pentru entitățile reglementate și supravegheate, obiectivele fiind într-un permanent proces de adaptare și actualizare prin identificarea și demararea activităților necesare a oferi entităților linii clare de urmărit și un mediu sănătos de desfășurare a activității, prin eficientizarea fluxului documentelor/informațiilor, cu limitarea pe cât posibil a circuitului pe hârtie al informațiilor și înlocuirea acestuia cu cel electronic, creșterea gradului de operativitate în relația cu piața.

În cadrul procesului de supraveghere a conduitei SAI/AFIA/OPC, ASF a monitorizat respectarea de către entități a regulilor de conformitate și de conduită, a evaluat și a identificat vulnerabilitățile/riscurile, impactul și circumstanțele reale și materiale ale conduitei entității, rolul regulilor de conformitate și conduită fiind acela de a se asigura că societățile își desfășoară activitatea în deplină conformitate cu legislația națională și europeană, precum și cu procedurile interne, creând astfel un cadru fiabil și eficient pentru activitatea de administrare a investițiilor. Instituirea și utilizarea unor mecanisme de control intern adecvate contribuie la protejarea intereselor investitorilor prin asigurarea unei supravegheri interne a activității societății.

Clasificarea în funcție de impact și cea în funcție de risc sunt activitățile aferente etapei în care entitatea supravegheată este poziționată și relaționată comparativ cu celelalte entități similare. Poziționarea și relaționarea comparativă cu entitățile similare se face utilizând următoarele criterii:

- impactul SAI/AFIA asupra pieței în situația apariției evenimentului major pentru activitatea acesteia (falimentul, încetarea activității etc.);
- profilul de risc al SAI/AFIA.
- Harta riscurilor identificate în cadrul procesului de supraveghere a regulilor de conduită, precum și sursele de risc derivă din:
- integritatea modelului de business/gestionare conflicte de interese;
- protejarea intereselor investitorilor;
- guvernanță corporatistă;
- existenta unor sisteme de prevenire a fraudei;
- evaluarea registrelor şi rapoartelor de reclamații;
- actualizarea cadrului legal procedural intern cu reglementările în vigoare etc.

Analizele efectuate în cadrul activității de supraveghere vizează obiectivele activității de supraveghere planificate, sfera de cuprindere, acțiunile întreprinse și rezultatele, materializate prin recomandări corespunzătoare și/sau propuneri de acțiune/măsuri în sarcina entității supravegheate.

Riscul are o componentă de incertitudine, fapt pentru care, în situația în care riscul s-a materializat sau evenimentul s-a cristalizat, activitatea de supraveghere desfășurată presupune adoptarea măsurilor de supraveghere de remediere/diminuare a riscului, suplimentar față de cele preventive adoptate până la respectivul moment.

Pentru a asigura eficiența procesului de supraveghere, s-a urmărit ca toate măsurile și acțiunile instituite/întreprinse în actul de supraveghere să fie proporționale cu natura, dimensiunea și complexitatea riscurilor inerente activității desfășurate de o SAI/AFIA.

Supravegherea conduitei instituțiilor pieței (BVB și Depozitarul Central)

În vederea supravegherii respectării de către instituțiile pieței a prevederilor reglementărilor legale în vigoare, din perspectiva conduitei, s-a avut în vedere efectuarea de verificări, care au vizat în principal:

- ✓ activitatea prestată de către persoanele responsabile cu funcția de conformitate;
- ✓ conduita instituțiilor pieței pe baza aspectelor deficitare identificate la nivelul entităților din activitatea de control sau din sesizările primite;
- ✓ verificarea incidentelor apărute în activitatea de compensare-decontare desfășurată de Depozitarul Central;
- ✓ respectarea, de către acționari, a pragurilor de deținere impus de prevederile legale în vigoare;
- ✓ conformitatea raportărilor transmise de instituțiile de piață, impuse de legislația în vigoare, respectiv identificarea deficiențelor semnalate de aceștia, din perspectiva conformității și conduitei entităților;
- ✓ sesizările primite, obiectul acestora și modalitatea de soluționare;
- ✓ monitorizarea implementării, de către DC și BVB, a măsurilor/recomandărilor/solicitărilor dispuse în urma controalelor periodice on site, efectuate de ASF.

În calitate de Autoritate competentă, ASF s-a decis în acord cu practica la nivel european desfășurarea la 3 ani a procesului de examinare și evaluare anuală a Depozitarului Central SA și a sistemului de decontare administrat de acesta, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR). Evaluarea realizată de ASF s-a efectuat cu implicarea autorităților relevante, respectiv Banca Națională a României și Banca Centrală Europeană, autorități consultate conform prevederilor art. 22 alin. (6) din CSDR.

Supravegherea conduitei consultanților de investiții autorizați de ASF

În anul 2024, principalele verificări efectuate în cadrul supravegherii consultanților de investiții autorizați de ASF au avut în vedere activitatea desfășurată în această calitate și conformitatea raportărilor transmise.

Supravegherea conduitei furnizorii de servicii de finanțare participativă autorizați de ASF

În ceea ce privește segmentul furnizorilor de servicii de finanțare participativă, în cursul anului 2024, s-a avut în vedere verificarea respectării prevederilor Regulamentului UE nr. 1503/2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri, de către aceste entități.



Sancțiuni aplicate în urma supravegherii prudențiale și de conduită la nivelul pieței de capital

În legătură cu sancțiunile aplicate ca urmare a supravegherii prudențiale și de conduită, în cursul anului 2024 au fost emise treizeci de decizii de sancționare cu avertisment sau amendă a societăților (SAI/AFIA și SSIF) și/sau a persoanelor responsabile în acest sens. În plus, a fost emis și un Plan de finanțare/redresare.

În ceea ce privește segmentul consultanților de investiții, în cursul anului 2024, a fost emisă o decizie de sancționare cu avertisment. ASF nu a dispus planuri de măsuri sau măsuri de remediere, ca urmare activității de supraveghere prudențială și de conduită a Bursei de Valori București și a Depozitarului Central.

3.2.3. Activitatea de control la nivelul pieței de capital

Din perspectiva controlului on-site pe piața de capital, activitățile prioritare aferente anului 2024 au avut ca scop principal consolidarea actului de control pentru asigurarea stabilității și bunei funcționări a pieței de instrumente și investiții financiare. În consecință, obiectivele activității de control la fața locului au fost subsumate obiectivului strategic al ASF de consolidare a funcției de supraveghere/control.

Principiile supravegherii bazate pe risc presupun acceptarea unui anumit nivel de risc și a faptului că autoritatea competentă nu poate verifica în integralitate operațiunile entităților supravegheate. O abordare "zero risc" a activității de control nu este fezabilă sau compatibilă cu o economie dinamică. De altfel, în strategia ESMA 2023-2028 se menționează, printre altele, faptul că prioritizarea bazată pe risc este piatra de temelie a abordării de supraveghere a UE. La nivelul sectorului instrumente și investiții financiare, s-a continuat și în anul 2024 consolidarea procesului de aplicare a principiilor și tehnicilor de control aferente metodei RBS (risk based supervision), acțiunile de control fiind axate preponderent pe identificarea, prevenirea și administrarea riscurilor prin:

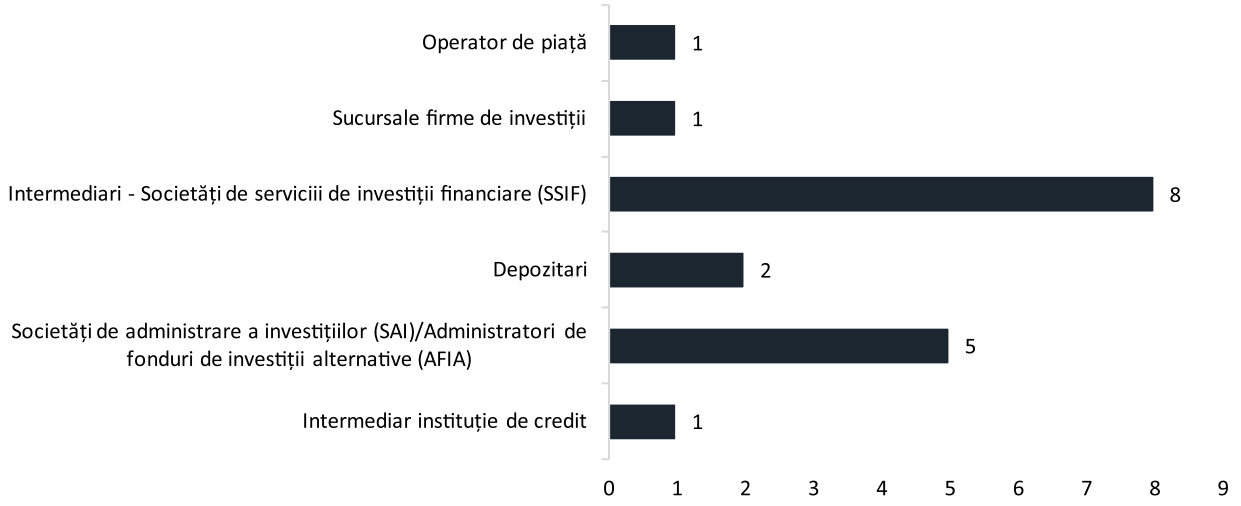
- fundamentarea adecvată a tematicilor de control, fiind determinate în mod specific, pentru fiecare entitate controlată, ariile de risc pe care se va concentra echipa de control;
- elaborarea proceselor verbale de control cu focus pe riscurile și deficiențele identificate;
- monitorizarea adecvată a rezultatelor controalelor, prin acțiuni de follow-up pentru verificarea implementării măsurilor impuse de ASF.

Acțiunile de control la nivelul S.I.I.F. au fost abordate atât din perspectivă prudențială, cât și din perspectiva conduitei entităților, fiind acordată prioritate acțiunilor de control la entități cu profiluri de risc mai ridicate. La fundamentarea planificării controalelor și a tematicilor aferente, au fost avute în vedere elemente precum:

- ✓ natura, volumul și complexitatea activității desfășurate de entitatea vizată;
- ✓ durata perioadei controlate;
- ✓ complexitatea obiectivelor controlului;
- ✓ acțiuni de control similare;
- ✓ fondul de timp disponibil și necesitatea alocării în mod eficient a resurselor umane;
- ✓ gradul de conformare al entității observat anterior, în relația cu autoritatea;
- ✓ riscurile, vulnerabilitățile și deficiențele identificate în controalele precedente, sau rezultate în urma activității de supraveghere și autorizare;
- ✓ valoarea activelor aflate în administrare/custodie etc.

Obiectivele controalelor periodice la nivelul SIIF au continuat să vizeze teme prioritare din perspectiva riscurilor ce pot fi induse la nivelul pieței, o atenție deosebită fiind acordată guvernanței și eficienței controalelor interne, modelului de afaceri, stabilității financiare, managementului riscurilor, integrității și evaluării activelor, aplicării normelor de cunoaștere a clienților (KYC) și implementării regimului de sancțiuni internaționale în contextul geopolitic actual. În procesul de stabilire a obiectivelor de control au fost avute în vedere și în anul 2024 prioritățile strategice de supraveghere la nivel european, identificate în cadrul exercițiilor europene de mapare a riscurilor la nivelul ESMA (ESMA Heatmap).

În cursul anului 2024, ASF-SIIF a efectuat controale periodice la 18 entități, după cum urmează:

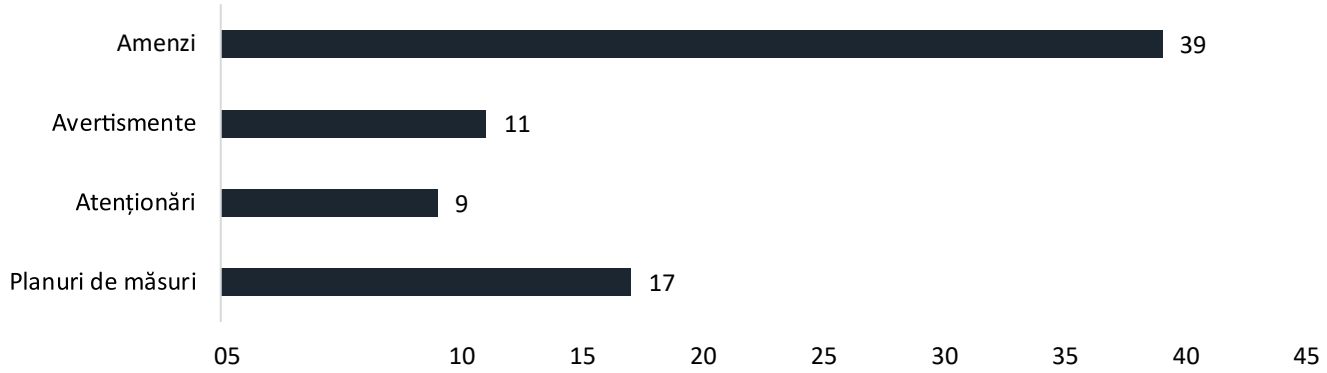


Din perspectiva digitalizării activităților de control, și în anul 2024 au fost continuate metodele moderne de lucru ce au facilitat fluxul de date și informații în raport cu entitățile controlate, colectarea documentelor și informațiilor relevante realizându-se printr-o platformă electronică pusă la dispoziția entităților de către ASF, iar documentele bilaterale/unilaterale încheiate cu entitățile controlate (procesele verbale de ridicare documente, procesele verbale de control, notele de constatare) fiind semnate în format digital/electronic. De asemenea, pentru monitorizarea planurilor de măsuri impuse în urma controalelor a fost utilizat un modul informatic cu acces partajat și al structurilor de supraveghere off-site, pentru monitorizarea pe termen mediu și lung a obligațiilor impuse entităților.

Rezultatele activității de control

Luând în considerare cadrul legal și procedural incident, și în anul 2024 s-a urmărit evaluarea adecvată a neconformităților constatate/ riscurilor identificate, pentru individualizarea corespunzătoare și aplicarea graduală și proporțională a sancțiunilor și măsurilor administrative. Pe parcursul anului 2024, urmare finalizării acțiunilor de control on-site, au fost aplicate 76 de sancțiuni/măsuri administrative, ca urmare a notelor de control aprobate de Consiliul Autorității, după cum urmează:

Măsuri/sancțiuni adoptate în anul 2024 în urma controalelor on-site



Structurate pe tipuri de entități, acestea se prezintă după cum urmează:

- 55 de măsuri/sancțiuni pentru intermediari și instituții de piață:
  - dispunerea a 10 planuri de măsuri în sarcina intermediarilor și a 2 planuri de măsuri în sarcina instituțiilor de piață;
  - atenționarea unei persoane fizice din cadrul unei instituții de piață;
  - sancționarea cu avertisment a 3 intermediari, a unei instituții de piață și a 7 persoane fizice din cadrul intermediarilor;
  - sancționarea cu amendă a 7 intermediari și a 24 persoane fizice din cadrul intermediarilor.

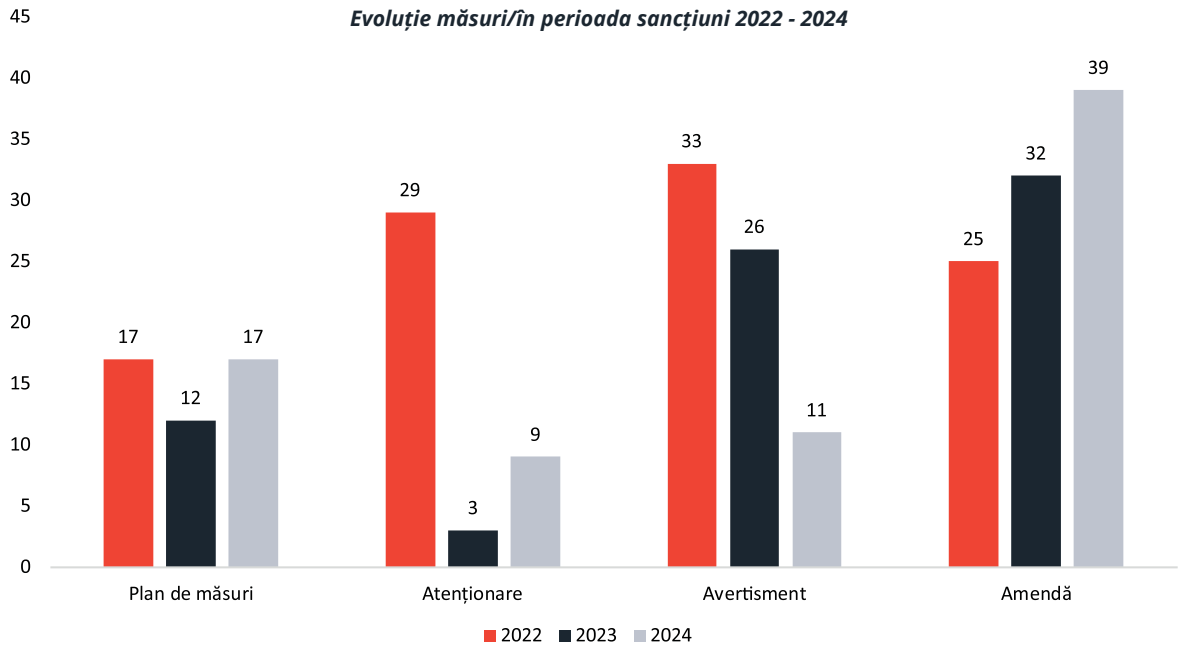
21 de măsuri/sancțiuni pentru SAI/AFIA și depozitari:

- dispunerea a 4 planuri de măsuri în sarcina SAI/AFIA și a unui plan de măsuri în sarcina unui depozitar;
- atenționarea unui depozitar, a unei persoane fizice din cadrul unui depozitar și a 6 persoane fizice din cadrul SAI/AFIA;
- sancționarea cu amendă a 3 SAI/AFIA și a 5 persoane fizice din cadrul SAI/AFIA.

Cuantumul total al amenzilor aplicate în anul 2024 este de 543.630 lei. Până la momentul elaborării acestui raport, niciuna din deciziile de sancționare/impunere măsuri emise în anul 2024 nu a fost anulată/revocată în tot sau în parte în urma contestațiilor sau acțiunilor din instanță formulate de persoanele sancționate, ceea ce confirmă încă o dată faptul că actele de control întocmite la nivelul structurii de control a SIIF sunt întocmite cu un grad foarte ridicat de acuratețe, obiectivitate și proporționalitate.

În ultimii 3 ani, situația centralizată a sancțiunilor/măsurilor dispuse în urma activității de control on site se prezintă astfel:

Evoluție măsuri/în perioada sancțiuni 2022 - 2024



3.2.4. Supravegherea emitenților

În materia emitenților de valori mobiliare, în cursul anului 2024 au fost desfășurate activități specifice ce au avut ca scop asigurarea respectarii cerințelor legale privind obligaţiile de transparenţă ale emitenţilor, operaţiunile corporative, evidenţa valorilor mobiliare, a ofertelor publice şi asigurarea supravegherii tranzacţiilor cu instrumente financiare, precum şi investigarea abuzului pe piaţă.

Emitenți ROMANIA[8]	Piața reglementată BVB	Piața reglementată INT	SMT	SMT INT	Total
Acțiuni	75	3	251	17	346
Acțiuni/Obligațiuni	7	0	6	0	13
Obligațiuni	7	3	20	0	30
Unități de fond	3	1	1	1	6
Total	92	7	278	18	385

Activități specifice în ceea ce privește obligațiile de transparență, raportări și drepturile acționarilor

Pe tot parcursul anului 2024 s-a înregistrat o activitate constantă în ceea ce privește monitorizarea respectării dispozițiilor legale incidente în materia transparenței și a drepturilor acționarilor, precum și în ceea ce privește verificarea conformității informațiilor financiare publicate de emitenții admiși la tranzacționare pe piața reglementată cu cadrul de raportare IFRS.

Activitățile specifice realizate în cursul anului 2024 sau vizat în principal următoarele:

- monitorizarea activității și operațiunilor desfășurate de către emitenții de valori mobiliare din perspectiva obligațiilor de raportare, în vederea asigurării informării complete, corecte și în termen a acționarilor și a potențialilor investitori;
- monitorizarea activității și operațiunilor desfășurate de către emitenții de valori mobiliare din perspectiva respectării drepturilor acționarilor;
- verificarea și analizarea rapoartelor transmise de emitenți, conform Legii nr. 24/2017 republicate privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia în vederea identificării eventualelor neconformități fată de obligațiile legale/regulamentare şi solicitarea, după caz, a completării sau modificării conținutului acestora în cazul în care nu sunt conforme cu dispozițiile legale în vigoare;
- analizarea evenimentelor societare din perspectiva necesității suspendării/introducerii la tranzacționare a instrumentelor financiare, în vederea informării corecte a investitorilor şi adoptarea măsurilor care se impun, în cazul în care operatorul de piață nu a dispus măsurile necesare sau în cazuri excepționale;
- efectuarea investigațiilor cu privire la activitățile și operațiunile desfășurate de către emitenții de valori mobiliare, propunând adoptarea măsurilor ce se impun;
- verificarea conformității situațiilor financiare ale emitenților cu reglementările contabile în vigoare;
- monitorizarea raportărilor nefinanciare și privind taxonomia.

Principale probleme identificate în cursul anului 2024 au fost legate de modalitatea de desfășurare AGOA/AGEA, nerespectarea termenelor de raportare, erori în stabilirea datei de referință, a datei de înregistrare, procedura de vot corespondență, solicitările de convocare AGA/completare a ordinii de zi, aspecte care vizează transparența contractelor încheiate de societate, aspecte care vizează completitudinea raportului de remunerare cu prevederile legale, a raportărilor periodice (raportului anual, semestrial și/sau trimestrial), precum conformarea cu prevederile privind raportarea nefinanciară și privind taxonomia, precum și în formatul electronic unic european (European Single Electronic Format - ESEF).

Din perspectiva obligațiilor de transparență, a fost verificată respectarea cerințelor de raportare (anuală, semestrială și trimestrială) prevăzute de Legea nr. 24/2017 republicată și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață.

Totodată, ASF a avut o participare activă la întâlnirile periodice ale grupurilor de lucru ESMA, precum și a celor cu reprezentanții Asociației pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România, organizațiilor profesionale, precum: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, Camera Auditorilor Financiari din România, Ministerul Finanțelor, Banca Națională a României, precum și cu auditori financiari/consultanți. Pe lângă activitățile curente, resurse semnificative și un efort deosebit a fost depus în ceea ce privește procesul de aderare la OECD.

În acest sens, pe parcursul anului au fost realizate o serie întreagă de activități specifice asociate acestui proiect de țară, respectiv continuarea activităților specifice în procesul de adresare a României la OECD prin redactarea de documente, pregătirea și participarea la un număr ridicat de întâlniri interne și exerne specifice procesului de aderare (întâlniri interne la nivelul ASF, întâlniri cu reprezentanți ai altor autorități/instituții/ministere, întâlniri cu reprezentanții OECD precum și participarea la întâlniri și la lucrările grupurilor de lucru relevante).

[8] Datele sunt actualizate la 31.12.2024. Numărul emitenților este calculat conform CUI și nu conform numărului de emisiuni. Un emitent poate avea mai multe tipuri de obligațiuni emise și poate fi emitent de acțiuni și obligațiuni.

Sancțiuni/măsuri



În cursul anului 2024 au fost întocmite și transmise 26 de rapoarte de control permanent, prin intermediul cărora s-au constatat diverse încălcări ale obligațiilor legale de către entitățile supravegheate.

A fost realizat un număr ridicat de analize specfice care au fost formalizate în note de informare/aprobare prezentate Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.
Acestea au vizat:

- conformitatea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023 ale emitenților admiși la tranzacționare pe piața reglementată cu cadrul IFRS,
- analize privind raportarea anuală (lipsă raport anual sau componente ale acestuia) și/sau modalitatea de ducere la îndeplinire a măsurile impuse prin decizii de autoritate,
- suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor unor emitenți,
- transmiterea unor informații în completarea unor sesizări penale,
- suspendarea drepturilor de vot,
- raportarea tranzacțiilor cu părțile afiliate,
- raportarea în formatul ESEF.

În urma acestor analize/note, au fost aplicate 29 de sancțiuni, din care 17 amenzi în valoare de 266.500 lei, 12 avertismente și au fost emise 10 decizii de impune de obligații în sarcina emitenților, două decizii de suspendare de la tranzacționare și două decizii de suspendare drepturi de vot.

În mod specific, din punct de vedere al conformității cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară în cursul anului 2024, în baza procedurii specifice, au fost finalizate:

- ✓ 12 analize de tip general din cele 14 analize selectate pentru situațiile financiare aferente exercițiului 2023;
- ✓ 2 analize de tip general din cele selectate pentru situațiile financiare aferente exercițiului 2022.

Totodată, din punct de vedere al verificării conformității cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară a situațiilor financiare cuprinse în cadrul prospectelor pentru societățile care sunt tranzacționate pe o piață reglementată, au fost verificate situațiile financiare pentru 4 companii: Green Tech International, PREMIER ENERGY PLC, SIMTEL TEAM SA și VISTA BANK SA.

De asemenea, în continuarea activităților specifice rezultate din implementarea proiectului ESEF au fost continuate eforturile de informare/clarificare a emitenților admiși la tranzacționare pe piața reglementată privind utilizarea platformei de testare ESEF a ASF.

Din perspectiva raportărilor curente și a respectării obligațiilor de transparență și ale drepturilor acționarilor, în cursul anului 2024 s-a înregistrat o activitate constantă în ceea ce privește rapoartele curente și adunările generale ale acționarilor convocate de emitenți, cu precădere în prima jumătate a anului, având în vedere obligațiile emitenților în ceea ce privește adunările generale anuale, aspect care a presupus o monitorizare permanentă, în vederea respectării dispozițiilor legale incidente.

Astfel, activitatea a fost adaptată dinamicii specifice activității, cu scopul identificării și analizării riscurilor la nivelul emitenților.

3.2.5. Prevenirea și identificarea abuzului de piață



În acord cu obiectivele proprii și atribuțiile stabilite prin normele naționale relevante, ASF a desfășurat în anul 2024 activități specifice în domeniul prevenirii, detectării și investigării abuzului pe piață în vederea asigurării integrității pieței instrumentelor financiare și promovării încrederii în aceasta piață și în investițiile în instrumente financiare.

Derularea activităților specifice în materia abuzului pe piață s-a realizat având la bază prevederile Regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul de piață (MAR) și ale Regulamentelor delegate emise în aplicarea acestuia, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, lege care transpune la nivel național Directiva privind abuzul de piață (Directiva 2014/57/EU) și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Astfel, în cursul anului 2024 la nivelul ASF s-au realizat analize de specialitate care au implicat derularea, în raport de specificul speței analizate, a unor activități de procesare și verificare a datelor de tranzacționare, solicitare documente și informații, analizare a acțiunilor/inacțiunilor din perspectiva cadrului legal incident abuzului pe piață etc., din care:

- 4 au vizat posibile suspiciuni de divulgare/utilizare a informației privilegiate;
- 14 posibile suspiciuni de manipulare a pieței;
- 8 au vizat identificarea gradului de conformare al subiecților reglementați cu obligațiile și interdicțiile instituite de cadrul legal.

Analizele de specialitate realizate au vizat atât examinarea ordinelor, tranzacțiilor sau comportamentelor apte să influențeze cererea, oferta sau prețul instrumentelor financiare, cât și identificarea persoanelor care au divulgat sau utilizat informațiile privilegiate.

De asemenea, ASF a realizat în cursul anului 2024 activități de monitorizare a gradului de respectare, de către subiecții vizați, a cerințelor de conduită și raportare prevăzute în legislația incidentă în materia abuzului de piață, fără a se limita la publicarea sau amânarea publicării informațiilor privilegiate, întocmirea și actualizarea listelor privind persoanele care au acces la informațiile privilegiate, raportarea tranzacțiilor efectuate de către persoanele de conducere, instituirea perioadelor închise și restricțiile privind tranzacționarea în aceste perioade sau modalitățile de realizare a programelor de răscumpărare și a măsurilor de stabilizare.

În cazurile în care ASF a constatat neconformarea de către subiecții vizați cu cerințele de conduită și raportare prevăzute în legislația incidentă în materia abuzului de piață, s-au dispus măsuri sancționatorii, în 2024 fiind dispuse cu precădere sancțiuni pentru nerespectarea de către persoanele cu responsabilități de conducere și persoanele apropiate acestora a interdicțiilor specifice de tranzacționare și a obligațiilor de notificare a tranzacțiilor.

Asistența acordată emitenților, ca urmare a derulării activității de monitorizare, în ceea ce privește posibila incidență a obligației de publicare a informațiilor privilegiate, a reprezentant și în cursul anului 2024 un exercițiu constant al ASF, scopul principal fiind acela al sprijinirii emitenților de a evalua corect informațiile/evenimentele din perspectiva criteriilor care definesc informația privilegiată și, în final, de a informa corect și complet investitorii cu privire la evenimentele care au făcut obiectul știrilor/articolelor de presă.

Totodată, ASF a contribuit și în anul 2024 la clarificarea modalității de aplicare a cadrului legal incident în materia abuzului de piață, prin oferirea unor puncte de vedere de specialitate emitenților de valori mobiliare și intermediarilor de pe piața de capital, care au vizat subiecte precum operațiunile de răscumpărare, perioadele închise sau obligațiile de raportare și conduită, atât prin intermediul adreselor scrise, cât și prin organizarea unor întâlniri tematice.

Participarea ASF la grupuri de lucru legate de abuzul pe piață

ASF a participat activ în cadrul întâlnirilor periodice ale grupurilor de lucru ESMA, precum și în cadrul celor cu reprezentanți ai Bursei de Valori București, Băncii Naționale a României, Depozitarului Central, societăților de consultanță care au avut ca obiectiv dezbaterea unor aspecte ce țin de asigurarea integrității pieței, inovațiile în materie de instrumente financiare și cooperarea inter-instituțională în materia abuzului pe piață.

3.2.6. Oferte publice

Conform documentelor. ofertele publice primare de vânzare aprobate de ASF în 2024 au fost în valoare totală de aproximativ 504 milioane lei, iar ofertele publice de cumpărare/preluare derulate în aceeași perioadă au însumat 403,8 milioane lei.

În cursul anului patru societăți și-au admis acțiunile la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare, pentru trei admiterea fiind una tehnică (Glissando Garden Center SA, Fort SA și IMMO GURU SA), cea de-a patra fiind urmare a unei oferte publice de vânzare (J.T Grup Oil S.A.- valoarea ofertei fiind de 19.908.962 lei).

Anul 2024 a fost, de asemenea, marcat de două oferte inițiale de vânzare de acțiuni în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată:

a) Premier Energy PLC, cu componentă primară și secundară, derulată în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB a cărei valoare a fost de 695.076.321 lei,

b) Green Tech International SA (ofertă primară), derulată în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB, a cărei valoare a fost de 7.638.130,5 lei.

Oferte publice primare de vânzare			
Emitent	**Volum (acțiuni vândute)**	**Valoare (lei)**	**Piața acțiunilor/**
Electroargeș S.A.	4.912.411	491.241,1	Principal
Life is Hard S.A.	142.622	285.343,8	SMT
Vrancart S.A.	318.899.098	31.956.862	Principal
Arobs Transilvania Software S.A.	6.499.332	5.329.452,24	Principal
Bucovina S.A.	13.251.265	1.325.126,50	SMT
IOR S.A.	170.216.232	17.021.623,20	SMT
Aldani Master Capital S.A.	30.114.676	3.363.034,87	SMT
Avioane Craiova S.A.	5.257.963	13.144.907,50	SMT
Teraplast S.A.	190.763.160	85.843.422	Principal
One United Properties S.A.	1.700.297.547	340.059.509,40	Principal
Prebet S.A.	28.925.987	5.206.677,66	Principal
Meta Estate Trust S.A.	5.033	5.033	SMT
PRODLACTA S.A. Brasov	În derulare	În derulare	SMT
TOTAL	**-**	**504.032.233,24**	**-**

Oferte publice de cumpărare		
Emitent/Ofertant	**Volum (acțiuni cumpărate)**	**Valoare (lei)**
Chimcomplex S.A./Chimcomplex S.A.	900.000	21.420.000
Bricomat S.A./TIPO TRIB S.R.L.	0	0
Brickston Construction Solutions S.A./Leier ROM S.R.L.	119.429	656.859,5
Sinterom S.A./Contactoare S.A.	0	0
Cemacon S.A./Paval Holding S.R.L.	975.344	428.663,6
Fondul Proprietatea S.A./Fondul Proprietatea S.A.	269.000.000	178.131.800
ZENTIVA S.A./Zentiva Group a.s. Praga	319.649	1.310.560,9
LION CAPITAL S.A./LION CAPITAL S.A.	2.490.000	7.221.000
TURISM FELIX S.A./ Transilvania Investments Alliance S.A.	3.214.252	1.060.703,16
CHIMCOMPLEX S.A./CHIMCOMPLEX S.A.	500.000	11.900.000
EVERGENT INVESTMENTS S.A./EVERGENT INVESTMENTS S.A.	18.200.000	27.664.000
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A./ INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.	45.000.000	112.500.000
ELECTROAPARATAJ S.A./ELECTROAPARATAJ S.A.	14.000.000	3.000.200
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A./ LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.	16.362.000	31.905.900
TOTAL	**-**	**397.199.687,16**

Totodată, în cursul anului, a fost aprobată oferta publică de preluare obligatorie a emitentului Șantierul Naval Orșova SA, a cărei valoare a fost de 2.348.976 lei și anunțul preliminar aferent respectiv documentul de ofertă de preluare voluntară a emitentului Armătura SA, a cărei valoare a fost de 4.286.169,78 lei.

Alte operațiuni speciale/Alte evenimente corporative

Pe parcursul anului au fost aprobate următoarele demersuri privind alte evenimente corporative:

- două prospecte de ofertă publică primară de vânzare de obligațiuni în vederea admiterii pe piața principală a obligațiunilor emise de Impact Developer & Contractor SA, respectiv Bittnet Systems SA, valoarea primei oferte fiind de 3 mil. EUR, respectiv 6.359.904 lei, în cazul celei de-a doua;
- un prospect de ofertă publică primară de vânzare de obligațiuni emise de Life is Hard SA, în vederea tranzacționării pe Sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB, valoarea ofertei fiind de 10.100.000 lei, respectiv un prospect de ofertă publică primară de vânzare de obligațiuni emise de Norofert SA, în vederea tranzacționării pe Sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB, valoarea ofertei fiind de 6.950.300 lei;
- prospectul de bază aferent programului de emisiune de produse structurate al SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA;
- prospectul de bază aferent programului de emisiune de obligațiuni emise de Unicredit Bank SA;
- prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată a acțiunilor SIMTEL TEAM SA, acțiuni tranzacționate pe sistemul multilateral de tranzacționare;
- prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor emise de AUTONOM SERVICES SA Piatra Neamț.
- 14 retrageri de la tranzacționare, Dafora SA, Lido SA, Foraj Sonde SA Ernei, Organe de Asamblare SA și Petrocart SA – dat fiind declanșarea procedurii falimentului, Exploatare Portuară Drobeta SA, Lactate Natura SA și Transilvania COM SA – dat fiind decizia acționarilor adoptată în cadrul adunării generale extraordinare, Contactoare SA, Selca SA, Cemacon SA, Sinterom SA și Brikston Construction Solutions SA – urmare finalizării procedurii de retragere obligatorie a acționarilor (squeeze – out), precum și SIFI UNITEH SA – urmare dizolvării societății;
- șase anunțuri aferente inițierii procedurii de retragere obligatorie (squeeze – out) a acționarilor societății Contactoare SA, Selca SA, Cemacon SA, Brikston Construction Solutions SA, Sinterom SA și Zentiva SA.

Pentru operațiunile corporative desfășurate de acești emitenți și pentru noile emisiuni de valori mobiliare au fost emise un număr de 103 certificate după cum urmează:

Tip operațiune	Număr Certificate de Înregistrare a Instrumentelor Financiare
Majorarea capitalului social	31
Drepturi de preferință	1
Diminuarea capitalului social	10
Divizare	1
Fuziune	1
Obligațiuni	16
Societăți (acțiuni) nou admise la tranzacționare pe SMT/principală	5
Titluri de stat	31
Altele	7
Total	**103**

Operațiuni transfrontaliere

În conformitate cu prevederile legale, armonizate cu directivele/regulamentele europene, în calitate de stat gazdă, ASF primește, de la autoritățile similare din spațiul UE, prospectele aprobate de acestea, certificatul și rezumatul în limba română a prospectelor, această notificare, mai nou, fiind realizată prin intermediul platformei ESMA.

În aceste cazuri, ASF nu inițiază nicio procedură de aprobare a prospectului, însă asigură publicarea pe pagina autorității, așa cum dispune Regulamentul (UE) 2017/1129.

În cursul anului, ASF a fost notificată cu privire la aprobarea a 52 astfel de prospecte (document unic sau documente separate) și a 107 suplimente (amendamente) la prospectele deja aprobate. Pentru produsele structurate, în baza prospectelor notificate de Autoritatea statului membru de origine – FMA Austria şi a termenilor finali comunicați, au fost emise 72 certificate de înregistrare a produselor structurate emise de Raiffeisen Bank International AG, în vederea tranzacționării la BVB.

Certificatele emise de Raiffeisen Bank International AG sunt de tip Turbo, Long și Short, cu active suport acțiuni (ex: Banca Transilvania S.A., Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA, Transport Trade Services SA), active suport contracte futures (ex: Brent Crud Oil, Copper, Silver, Gold etc) precum și un Certificat INDEX (ROTX® RON) care are la bază indicele bursier ROTX (Romanian Traded Index).

Noi emitenți listați/admiși la tranzacționare pe Piața Reglementată sau pe Segmentul SMT al BVB

Emitenții de acțiuni

Admiterea la tranzacţionare a valorilor mobiliare în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare se face în conformitate cu reglementările proprii ale operatorului de piață care administrează respectivul sistem multilateral de tranzacţionare, aprobate de ASF.

În cursul anului, ASF a emis trei certificate de înregistrare în vederea admiterii la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare, admiterea fiind una tehnică, respectiv pentru GLISSANDO GARDEN CENTER SA, Fort SA și IMMO GURU SA, fiind emise, totodată, dat fiind încheierea cu succes a ofertelor, certificatul de înregistrare al acțiunilor Premier Energy PLC în vederea tranzacționării pe piața reglementată și cel aferent acțiunilor J.T. Oil Grup SA, în vederea tranzacționării pe sistemul multilateral de tranzacționare.

Emitenții de instrumente cu venit fix

În cursul anului, pe piața principală administrată de BVB/sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB au avut loc următoarele emisiuni de instrumente cu venit fix:

Emitent	Valoare EUR *	Moneda	Dobândă	Scadență	Segment
Județul Cluj	75.680.000	EUR	EURIBOR 6M+3,25%	21.12.2033	Principal
Bittnet Systems SA	2.040.816	RON	9,6%	15.06.2028	Principal
CEC BANK SA	281.900.000	EUR	7,5% (fixă, cu plata anuală) pentru primii 4 ani și EURIBOR3M+4,485% pentru ultimul an	07.02.2028	Principal
Municipiul Reșița	8.829.600	EUR	EURIBOR 6M+3,5%	27.11.2033	Principal
Impact Developer & Contractor SA	3.000.000	EUR	9%	28.02.2027	Principal
Ministerul Finanțelor	73.114.939	RON	6%	06.03.2025	Principal
Ministerul Finanțelor	27.619.592	RON	7%	06.03.2025	Principal
Ministerul Finanțelor	71.492.286	RON	6,75%	06.03.2027	Principal
Ministerul Finanțelor	118.006.200	EUR	4%	06.03.2025	Principal
Ministerul Finanțelor	72.532.100	EUR	5%	06.03.2029	Principal
Ministerul Finanțelor	129.486.857	RON	6%	22.04.2025	Principal
Ministerul Finanțelor	77.215.041	RON	6,85%	22.04.2027	Principal
Ministerul Finanțelor	54.311.653	RON	7,00%	22.04.2025	Principal
Ministerul Finanțelor	254.791.600	EUR	4,00%	22.04.2025	Principal
Ministerul Finanțelor	128.839.300	EUR	5,00%	22.04.2029	Principal
Life is Hard	2.040.816	RON	10%	18.04.2028	SMT
Bittnet Systems SA	1.352.020	RON	9%	18.04.2028	Principal
Ministerul Finanțelor	72.611.755,10	RON	6%	03.07.2025	Principal
Ministerul Finanțelor	55.867.143	RON	7%	03.07.2025	Principal
Ministerul Finanțelor	63.906.836,73	RON	6,85%	03.07.2027	Principal
Ministerul Finanțelor	129.178.000	EUR	4%	03.07.2025	Principal
Ministerul Finanțelor	116.769.400	EUR	5%	03.07.2029	Principal
Ministerul Finanțelor	104.999.591,84	RON	5,8%	23.08.2025	Principal
Ministerul Finanțelor	41.231.142,86	RON	6,8%	23.08.2025	Principal
Ministerul Finanțelor	198.002.387,76	RON	7%	23.08.2029	Principal
Ministerul Finanțelor	205.396.400	EUR	4%	23.08.2025	Principal
Ministerul Finanțelor	105.703.100	EUR	5%	23.08.2029	Principal
SKI ȘURIANU SA	1.494.183	RON	10%	29.05.2029	SMT
Artprint SA	489.836,73	RON	10,50%	06.06.2028	SMT

Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ SA Mediaș	500.000.000	EUR	4,750%	07.10.2029	Principal
CEC BANK S.A	300.000.000	EUR	5,625% pentru primii 4 ani și EURIBOR3M+3,38% pentru ultimul an	28.11.2029	Principal
Ministerul Finanțelor	138.647.571,43	RON	5,85%	16.10.2025	Principal
Ministerul Finanțelor	52.536.795,92	RON	6,85%	16.10.2025	Principal
Ministerul Finanțelor	123.231.938,78	RON	7%	16.10.2029	Principal
Ministerul Finanțelor	216.623.300	EURO	3,95%	16.10.2025	Principal
Ministerul Finanțelor	170.669.400	EURO	5%	16.10.2029	Principal
Ministerul Finanțelor	146.044.306	RON	6,45%	23.12.2025	Principal
Ministerul Finanțelor	78.008.612	RON	7,60%	23.12.2029	Principal
Ministerul Finanțelor	45.355.959	RON	7,45%	23.12.2025	Principal
Ministerul Finanțelor	32.707.878	RON	7,90%	23.12.2027	Principal
Ministerul Finanțelor	84.414.000	EURO	3,75%	23.12.2026	Principal
Ministerul Finanțelor	140.940.800	EURO	5,75%	23.12.2031	Principal
TRICOMSERV SA	510.204	RON	11%	04.03.2029	SMT
Autonom Services SA	30.000.000	EURO	6,14%	26.11.2029	Principal
OMRO IFN SA	1.567.000	EURO	10,5%	30.07.2029	SMT
UNICREDIT BANK SA	153.061.224	RON	7,67%	22.11.2029	Principal
NOROFERT SA	1.418.428	RON	10%	19.12.2029	SMT

*Calculat la un curs valutar de 4,9 lei/euro

Emitenții de produse structurate

În baza prospectului de bază aprobat de ASF, aferent emisiunii de produse structurate, pentru emitentul SSIF BRK Financial Group, pot fi emise următoarele tipuri de instrumente: Certificate Turbo (Certificatele Turbo Long, Certificatele Turbo Short), certificate cu capital protejat cu activ suport mărfuri sau coșuri de mărfuri, certificate cu capital protejat cu activ suport acțiuni sau coșuri de acțiuni, certificate cu capital protejat cu activ suport indici sau coșuri de indici.

Astfel, au fost emise 60 certificate de înregistrare a produselor structurate emise de BRK FINANCIAL GROUP SA, în vederea admiterii la tranzacționare la BVB.

Produsele emise sunt de tip Turbo, Long și Short și au active de bază de tipul contractelor futures (Contractul futures Mini Sized Dow Jones Industrial Average, Gold futures, Silver futures etc.).



3.2.7. Supravegherea electronică și monitorizare tranzacții

În ceea ce privește monitorizarea în timp real a activității de tranzacționare pe piețele reglementate/sistemele multilaterale de tranzacționare pentru identificarea tranzacțiilor/ordinelor care generează o evoluție anormală a prețului și a volumului, menționăm faptul că activitatea a presupus monitorizarea tranzacțiilor derulate astfel:

- pe piața reglementată s-au derulat în cursul anului 2024, în 250 ședințe bursiere, tranzacții cu următoarele tipuri de instrumente financiare:

Instrumente	Nr. tranz.	Volum	Valoare	Valoare medie zilnică	Capitalizare
Acțiuni	1.880.421	8.342.521.568	16.445.117.165	65.780.469	350.285.361.01
Obligațiuni	199.449	101.673.688	18.490.625.992,8	73.962.503,97	-
Unități de fond	198.481	18.069.942	467.224.302,26	1.868.897,21	-
Drepturi	2.221	232.254.853	160.511.473,94	642.045,90	-
Produse structurate	126.774	244.338.388	607.208.449,42	2.428.833,80	-

De remarcat faptul că pentru prima dată, valoarea anuală a tranzacțiilor cu obligațiuni a depășit valoarea anuală a tranzacțiilor cu acțiuni.

- pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB s-au derulat tranzacții cu următoarele tipuri de instrumente financiare:

Instrumente	Nr. tranz.	Volum	Valoare	Valoare medie zilnică	Capitalizare
Acțiuni	188.898	396.702.509	706.865.554	2.827.462	13.370.486.799
Obligațiuni	15.371	831.934	134.066.722,78	536.266,89	-
Drepturi	5	629.500	6.050.250,00	24.201,00	-
Unități de fond	182	162.322	179.433,16	717,73	-

Din valoarea totală tranzacționată la BVB pe piața reglementată, în 2024, de 36,170 miliarde lei, 97% au reprezentat acțiunile și obligațiunile. Similar, pe SMT, acțiunile și obligațiunile au reprezentat 99,26% din valoarea totală a tranzacțiilor, de 847 milioane lei.

Supravegherea și monitorizarea activității de tranzacționare presupune, printre altele, analiza datelor de tranzacționare primite în timp real de la piețele reglementate și sistemele multilaterale de tranzacționare privind acțiunile, obligațiunile, produsele structurate etc. Datele respective sunt prelucrate automat prin prisma indicatorilor de abuz de piață, generându-se o serie de alerte, grupate pe tipuri de alertă (de ex. preț, volum pe tranzacție, volum cumulat pe simbol, volum mediu zilnic, valoare tranzacție, valoare totală pe simbol). În cursul anului 2024 au fost monitorizate 52.928 de alerte potențialele abateri de la normalitate fiind identificate, sintetizate și analizate conform prevederilor legale aplicabile. De asemenea, supravegherea activității de tranzacționare presupune analizarea istoricului datelor din baza de date referitoare la activitatea de tranzacționare, monitorizarea tranzacțiilor de vânzare în lipsă și a tranzacțiilor realizate în afara sistemelor de tranzacționare (OTC) raportate electronic de către intermediari. În cadrul acestei activități, ASF a monitorizat 250 de rapoarte zilnice și săptămânale de tranzacționare pe BVB, fiind identificate 3483 cazuri de variații ale prețului, volumului tranzacționat sau procentului din capitalul social tranzacționat, față de parametrii stabiliți, pentru instrumente de tipul acțiunilor. De asemenea, în cazul produselor structurate, au fost identificate 6.060 situații în care au fost constatate variații ale prețului, volumului sau procentului din numărul total de instrumente emise față de parametrii stabiliți.

În ceea ce privește supravegherea activității de tranzacționare pe BVB, au fost identificate 8 situații ce au necesitat aprofundarea și demararea unor analize preliminare care însă nu s-au finalizat cu suspiciuni de manipulare a pieței.

Supravegherea derulării programelor de răscumpărare și stabilizare

Au fost efectuate verificări care au vizat respectarea de către emitenți a prevederilor legale incidente. Astfel, în anul 2024 au fost monitorizate 8.270 tranzacții efectuate în cadrul a 23 programe de răscumpărare derulate de 17 emitenți. Din procesul de verificare au rezultat 4 cazuri pentru care au fost transmise atenționări pentru neîncadrarea în excepțiile prevăzute de Regulamentul Delegat (UE) nr. 1052/2016 al Comisiei, privind condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare, în ceea ce privește prețul de achiziție în cadrul acestui program de răscumpărare (depășiri referitoare la volum și preț).

Supravegherea contrapărților nefinanciare în conformitate cu Regulamentul UE privind infrastructurile europene de piață

În cursul anului 2024, ASF a asigurat monitorizarea raportărilor contrapărților nefinanciare în conformitate cu prevederile

Regulamentului (UE) nr. 648/2012 privind infrastructurile europene de piață (EMIR) și a evaluat respectarea cerințelor legale referitoare la exceptarea tranzacțiilor intragrup de la obligațiile de raportare, compensare și schimb de garanții. Astfel, au fost primite 21 notificări privind intenția de aplicare a excepției de la obligația de raportare în cazul unor tranzacții intragrup cu derivate extrabursiere, din care 17 notificări au fost soluționate prin emiterea unor acte administrative individuale (decizii), iar pentru 4 dintre acestea au fost transmise informări cu caracter legal procedural.

Soluționarea cererilor de transfer direct de acțiuni
În anul 2024, ASF a analizat 4 solicitări privind operarea transferului direct de proprietate asupra unor pachete de acțiuni, soluționate prin respingere în condițiile neîncadrării acestora în dispozițiile legale aplicabile.

Alte activități
Activitatea de supraveghere și monitorizare a tranzacțiilor presupune acces la date de tranzacționare complete și corecte. În acest sens, este monitorizată permanent corectitudinea și completitudinea datelor raportate de intermediari în sistemul TREM (Transaction Reporting Exchange Mechanism) și a datelor raportate de operatorii de piață/sistem în sistemul FIRDS (Financial Instrument Reference Data System). De asemenea, ca urmare și a monitorizării sistemelor de raportare de date FITRS (Financial Instruments Transparency System), DVCAP (Double Volume Cap Mechanism) și TRACE (ESMA's Trade Repository Data Reporting) în cursul anului 2024, au fost transmise 67 solicitări adresate intermediarilor pentru corectarea raportărilor eronate din TREM și 22 de solicitări adresate operatorilor de piață/sistem și altor autorități competente cu privire la datele raportate în FIRDS, FITRS, DVCAP.

Referitor la activitatea de raportare și operațiunile de asigurare a calității datelor transmise la registrele centrale de tranzacții, conform cerințelor EMIR, ASF a participat, împreună cu ESMA, la exercițiul de verificare lunară a datelor transmise către cele 4 TR-uri, în baza unor indicatori privind calitatea datelor dezvoltați de ESMA și autoritățile competente din UE, pentru aproximativ 54 de entități raportoare din România.

În ceea ce privește gestionarea bazei de date Suspensions and Restorations Instruments System (SARIS), au fost notificate 35 suspendări și reintroduceri la tranzacționare ale instrumentelor financiare listate la Bursa de Valori București și au fost transmise răspunsuri la notificările primite de la alte autorități.
Gestionarea raportărilor privind vânzările în lipsă și a notificărilor specifice acestora a presupus comunicarea către BNR a 60 de raportări (trimestriale și săptămânale) pentru a fi transmise mai departe către ESMA.

Sancțiunile agreate aplicate de Sectorul Instrumente și Investiții Financiare în perioada 2020-2024

Sancțiuni și măsuri administrative aplicate		**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Amendă contravențională	număr	29	27	68	76	89
	valoare	1.368.315 lei	320.300 LEI	1.414.800 lei	1.178.771 lei	1.999.083 lei
Avertisment scris		30	33	61	66	33
Atenționare		57	61	31	5	9
Majorare capital de solvabilitate		-	-	-		
Planuri de finanțare/redresare		1	2	-		1
Desemnare administrator temporar		-	-	-		
Suspendare activitate	2	-	2			
Măsuri aferente incidenței prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004		23	-	-		
Alte tipuri de măsuri (obligația de a face în ceea ce privește transparența și drepturile acționarilor, asigurarea conformității situațiilor financiare cu IFRS, respectarea procedurii de retragere, suspendarea de la tranzacționare, suspendare drepturi de vot)		9	6	11	12	14

Sancțiuni și măsuri administrative aplicate	2020	2021	2022	2023	2024
Planuri de măsuri dispuse în sarcina societăților	18	16	18	16	17
Retragere aprobare/interzicere ocupare funcții ca sancțiune complementară	3	1	-		
Retragere autorizație ca sancțiune complementară și declanșarea falimentului	1	-	-		
Prelungirea suspendării autorizației	-	2	-		
Total sancțiuni și măsuri administrative aplicate	173	148	191	175	163

3.2.8. Soluționarea petițiilor privind activitatea entităților autorizate, reglementate și/sau supravegheate de către ASF din Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și monitorizarea activităților neautorizate

A. Activitatea de soluționare/de gestionare a fluxului petițiilor

În cadrul desfășurării activității de soluționare/de gestionare a fluxului petițiilor din domeniul SIIF, au fost înregistrate 420 petiții (în scădere cu 5% față de anul 2023) și soluționate 217 petiții (în scădere cu 17% față de anul 2023), evidențiate astfel:

A.1. Numărul total al petițiilor înregistrate la ASF în domeniul SIIF în anul 2024, cu evidențierea acestora pe categorii de petiții și evoluția față de anul 2023:

Nr. crt.	Categorii de petiții	2023	2024	Evoluție
1	Petiții înregistrate în mod unic pe petent	283	234	-17%
2	Petiții clasate conform OG 27/2002 și procedurilor interne	125	133	6%
3	Petiții conexate conform OG 27/2002 și procedurilor interne	32	53	66%
Total petiții înregistrate		440	420	-5%

A.2. Evidențierea petițiilor unice înregistrate la ASF în domeniul SIIF în anul 2024, în funcție de tipurile de entități reclamate, comparativ cu situația înregistrată în anul 2023:

Nr. crt.	Categorii de petiții	2023	2024	Evoluție
1	Emitenți	38	63	66%
2	Intermediari	21	24	14%
3	Bursa de Valori București	1	0	-100%
4	Depozitarul Central	0	6	600%
5	Alte instituții ale pieței*	2	0	-100%
6	SAI/AFIA/OPCVM/AOPC	5	6	20%
7	Entități neautorizate	137	80	-42%
8	Alte entități/Nu au fost reclamate entități (ex. propuneri)	79	55	-30%
Total petiții înregistrate		283	234	-17%

*Consultanți de investiții, evaluatori, auditori IT, grupuri înscrise la ASF, organisme de formare profesională, traderi, investitori calificați și auditori financiari.

A.3. Evidențierea petițiilor unice din domeniul SIIF soluționate în anul 2024, în funcție de obiectul acestora, comparativ cu situația înregistrată în anul 2023:

Nr. crt.	Categorii de petiții	2023	2024	Evoluție
1	Reclamație ref. la conduita SSIF/firmelor de investiții	23	28	22%
2	Reclamație ref. la convocare/desfășurare AGA	5	2	-60%
3	Reclamație ref. la respectarea drepturilor acționarilor	11	33	200%
4	Verificare deținere acțiuni/plată dividend	22	18	-18%
5	Reclamație ref. la activitatea SAI/fondurilor de investiții	9	4	-56%
6	Reclamație ref. la obligațiile de transparență	7	20	186%
7	Reclamație ref. alte entități autorizate de ASF (ex.: Depozitarul Central, BVB)	2	4	100%
8	Reclamație privind activitatea entităților neautorizate	130	80	-38%
9	Diverse (inclusiv propuneri)	53	31	-42%
Total petiții unice soluționate		262	217	-17%

A.4. Modalitatea de soluționare a petițiilor unice din domeniul SIIF, comparativ cu situația înregistrată în anul 2023:

Nr. crt.	Categorii de petiții	2023	2024	Evoluție
1	Petiții soluționate favorabil (furnizare informații solicitate, remediere situație reclamată, altele)	81	81	0%
2	Petiții soluționate nefavorabil (petiții neîntemeiat formulate, excedează competența)	181	163	-25%
Total petiții unice soluționate		262	217	-17%

B. Activitatea de monitorizare a activităților neautorizate

În anul 2024, ca urmare a derulării activității de monitorizare a prestării pe teritoriul României de servicii și activități de investiții prevăzute în secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 de către entități care nu sunt autorizate să presteze astfel de servicii și activități, s-a propus publicarea pe website-ul ASF a 18 alerte cu privire la entități suspecte, 10 dintre acestea fiind raportate, pe bază de voluntariat, și la nivelul Organizației Internaționale a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO), deoarece vizau entități care nu dețineau licență într-o jurisdicție anume.

Totodată, prin intermediul adresei de email Entități.Neautorizate@asfromania.ro au fost înregistrate 47 sesizări din partea unor persoane fizice, cu privire la activitatea unor entități neautorizate.

C. Alte demersuri întreprinse în vederea protejării investitorilor

În vederea protejării investitorilor și a creșterii încrederii potențialilor investitori în pieţele de instrumente financiare şi în investiţiile în instrumente financiare, au fost publicate pe website-ul autorității și pe rețele de socializare avertismente, prin care s-a atras atenția investitorilor/potențialilor investitori cu privire la desfășurarea unor activități neautorizate pe piață de capital de către anumite persoane care pretind a fi reprezentanți ai unor entități autorizate de ASF.

3.3. SUPRAVEGHEREA SECTORULUI ASIGURĂRI-REASIGURĂRI

Entitățile din sectorul asigurări-reasigurări supravegheate de către ASF care au avut activitate în anul 2023

- 25 societăți de asigurare-reasigurare;
- 261 companii de brokeraj;
- 15 sucursale ale societăților de asigurare-reasigurare din alte State Membre;
- Biroul Asigurători lor de Autovehicule din România (BAAR);
- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA).

Activitatea de supraveghere a sectorului asigurări-reasigurări reprezintă un sistem complex, bazat pe patru piloni principali: activitatea de autorizare, activitatea de supraveghere prudențială, activitatea de supraveghere a conduitei și activitatea de supraveghere la sediile entităților supravegheate (control).

În anul 2024, activitatea de supraveghere pe segmentul asigurărilor RCA a presupus o mobilizare semnificativă a resurselor disponibile în vederea identificării și aplicării celor mai bune și echilibrate soluții în contextul presiunilor exercitate de toate părțile interesate din piața asigurărilor auto obligatorii. Activitatea s-a axat pe continuarea monitorizării sporite a evoluției acestui segment caracterizat printr-un grad accentuat de concentrare, având în vedere atât numărul de societăți care practică această clasă de asigurare, cât și caracterul obligatoriu al încheierii RCA pentru proprietarii de vehicule supuse înmatriculării sau înregistrării în România, precum și contextul legislativ european care reglementează această piață. A existat un dialog permanent atât cu societățile de asigurare, cât și cu toate părțile interesate și au fost realizate numeroase demersuri pentru asigurarea bunei funcționări a pieței asigurărilor auto obligatorii.

Astfel, s-au menținut la un nivel intensificat analizele privind activitatea RCA desfășurată de societățile autorizate pentru a identifica și a preveni riscurile suplimentare la care sunt expuse acestea în contextul modificării structurii și dimensiunii portofoliilor administrate. Un accent deosebit a fost acordat modului de instrumentare și soluționare a dosarelor de daună RCA, precum și monitorizării zilnice a volumului de prime brute subscrise și tarifele practicate pe categorii de clienți și perioadă de valabilitate a polițelor în contextul HG nr. 1326/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie, HG nr. 262/2024, HG nr. 709/2024 și HG nr. 1191/2024.

Consolidarea funcției de supraveghere bazată pe riscuri în sectorul asigurărilor-reasigurărilor și aplicarea prevederilor legislative în vigoare rămâne în continuare un obiectiv prioritar pentru ASF.

În același timp, dezvoltarea mecanismelor de supraveghere a continuat în cursul anului 2024, fiind efectuate și dezvoltate instrumente de supraveghere pentru arii specifice și relevante la nivel intern și internațional, legate de riscurile cibernetice, riscurile financiare cu impact în portofoliul investițional, inclusiv din perspectiva lichidității, integrarea principiilor de finanțe sustenabile.

Pe parcursul anului 2024 s-a asigurat participarea activă la nivelul rețelelor de experți, în cadrul grupurilor de lucru ale EIOPA. De asemenea, ASF a asigurat suportul operațional în vederea (re) calibrării efectuate de EIOPA, a parametrilor pentru modulul de risc de catastrofă naturală, din cadrul formulei standard de calcul al necesarului de capital de solvabilitate, sub regimul Solvabilitate II. Conform Opiniei EIOPA privind sustenabilitatea în cadrul Solvabilitate II, efectuarea unei astfel de (re)calibrări ar trebui să ia în considerare viitoare evoluții, folosind cele mai recente date disponibile, precum și posibilele efecte ale schimbărilor climatice.

În anul 2024, sectorul asigurări-reasigurări a contribuit la exercițiul GME („Global Monitoring Exercise"), ca parte a cadrului holistic pentru evaluarea și atenuarea riscului sistemic în sectorul global al asigurărilor - „Holistic Framework for the assessment and mitigation of Systemic Risk in the Global Insurance Sector", derulat de IAIS – International Association of Insurers Supervisors. Pe baza informațiilor colectate de la Autoritățile de Supraveghere Naționale, IAIS elaborează un raport anual - Raportul pieței globale de asigurări (Global Insurance Market Report), cu privire la rezultatele Exercițiului de monitorizare globală GME, care vizează evaluarea tendințelor și evoluțiile pieței globale de asigurări și detectarea unei posibile acumulări de risc sistemic în sectorul asigurărilor.



3.3.1. Supravegherea prudențială

3.3.1.1. Supravegherea prudențială a societăților de asigurare

La finalul anului 2024 societățile de asigurare care distribuie RCA sunt în număr de 10, structura acestora cuprinzând 7 societăți autorizate în România (începând cu trimestrul IV 2024 a început distribuția RCA o societate nou autorizată în anul 2023), 2 sucursale ale societăților de asigurare din alte state membre care desfășoară activitate RCA pe baza dreptului de stabilire (Freedom of Estalishment – FoE) și o societate de asigurare dintr-un alt stat membru care desfășoară activitate RCA pe baza libertății de a presta servicii (Freedom of Services – FoS). Se observă astfel, creșterea numărului de distribuitori RCA față de începutul anului 2024 când numărul acestora a fost de 8 (6 societăți de asigurare și două sucursale) și începutul anului 2023, când RCA a fost distribuit în România prin intermediul a 9 societăți, evoluție care a permis și ameliorarea gradului ridicat de concentrare, din perspectiva cotei de piață RCA, spre exemplu: primele trei societăți de asigurare dețineau împreună o cotă de piață de 56% la finele anului 2024 față de 67% la finele anului 2023.

Procesul intern de evaluare a riscurilor societăților de asigurare

Activitățile de supravegherea prudențială a societăților de asigurare s-au concentrat în anul 2024 pe riscurile principale identificate în profilul de risc al fiecărei societăți de asigurare. Identificarea riscurilor specifice este facilitată de dezvoltarea instrumentelor de supraveghere pe baza principiilor documentării, proporționalității și a raționamentului calificat, în scopul promovării stabilității pieței de asigurări, precum și apărarea drepturilor asiguraților.

Contextul economic și social a influențat, de asemenea, activitățile de supraveghere planificate, fiind redirecționate resurse dedicate pe activități de supraveghere și analiză aferente segmentului RCA și monitorizării riscurilor semnificative derivate din evoluția pieței financiare locale și internaționale, în special riscul de lichiditate, riscul inflaționist și riscul de dobândă.

În cadrul procesului de supraveghere a continuat intensificarea dialogului cu societățile de asigurare și transparentizarea rezultatelor analizelor desfășurate la nivelul autorității. Instrumentele pro active de formulare de recomandări devin preponderente în desfășurarea activității de supraveghere, în vederea asigurării îmbunătățirii activității desfășurate de societățile de asigurare și de promovare a aplicării unitare a celor mai bune practici care să asigure stabilitatea pieței de asigurări.

Procesul intern de evaluare a riscurilor societăților de asigurare, elaborat cu sprijinul tehnic al EIOPA în vederea asigurării convergenței practicilor de supraveghere la nivel european, asigură o documentare adecvată a procesului de supraveghere, axându-se pe identificarea și clasificarea riscurilor majore, permite concentrarea resurselor de supraveghere asupra domeniilor mai riscante, cu un impact semnificativ asupra pieței asigurărilor și facilitează intervențiile corespunzătoare dintr-o fază timpurie.

Sistemul de clasificare a societăților de asigurare este bazat pe o matrice bidimensională care utilizează, pe de o parte, impactul la nivel de piață de asigurări, și, pe de altă parte, riscurile individuale aferente fiecărei societăți. Astfel, modelul de analiză a riscurilor acoperă fiecare activitate principală a unei societăți de asigurare, scorul acordat având la bază un set de 144 de indicatori, dintre care 105 de indicatori cantitativi și 39 de indicatori calitativi. Reevaluarea scorului de risc aferent fiecărei societăți (scorul RAF) se efectuează cu frecvență semestrială. Pentru fiecare societate este întocmită o Fișă de risc – Fișa RAF (Risk Assessment Framework), care identifică nivelul de risc pentru fiecare secțiune a activității, ceea ce permite direcționarea eficientă a resurselor și activităților de supraveghere.

Cadrul general de evaluare a riscurilor (RAF) calibrează evaluarea riscurilor care pot avea impact asupra activității societăților de asigurare-reasigurare (de exemplu: risc de subscriere, risc operațional, risc de lichiditate, precum și alte riscuri semnificative), ținând cont de natura, amploarea și complexitatea activității asigurătorului, astfel încât acesta să ofere o imagine de ansamblu asupra profilului de risc al societății de asigurare-reasigurare.

Indicatorii suplimentari de risc sunt definiți pentru monitorizarea evoluției investițiilor, rezervelor tehnice, fondurilor proprii și solvabilității asigurătorilor. Monitorizarea trimestrială a acestora facilitează identificarea timpurie a riscurilor și permite o mai bună supraveghere a modificărilor structurii și valorii principalelor elemente din bilanțul economic al societăților de asigurare.

Clasificarea societăților de asigurare pe baza matricei riscurilor în cele 4 categorii de supraveghere pentru anul 2024 se prezintă astfel:

Categoria de supraveghere		Număr societăți de asigurare care desfășoară activitate la 31.12.2024 supravegheate sub regimul Solvabilitate II	
		- data de referință 31.12.2023 -	- data de referință 30.06.2024 -
Categoria 1	supraveghere de bază	3	-
Categoria 2	supraveghere standard	17	17
Categoria 3	supraveghere sporită	4	5
Categoria 4	supraveghere intensă	-	2

În afara societăților de asigurare supravegheate sub regimul Solvabilitate II, clasificate în categoriile de mai sus, o societate de asigurare este supravegheată sub regimul național.

Activitățile de supraveghere prudențială desfășurate în anul 2024 au vizat:

- analiza modelului de afaceri, din perspectiva riscurilor și vulnerabilităților modelului de afaceri; Riscul de concentrare pe segmentul auto specific pieței influențează și portofoliile asigurătorilor, astfel încât în dialogul cu societățile s-a accentuat necesitatea conștientizării nevoii de portofolii de asigurare echilibrate și diversificate, în vederea asigurării stabilității pieței asigurărilor din România.
- evaluarea sistemului de guvernanță, cu accent pe:
  - Analiza activităților de externalizare,
  - Analiza politicilor societăților de asigurare,
  - Analiza funcției de audit intern,
  - Analiza funcției actuariale și a raportului actuarial.
  - Urmare a analizei responsabilităților funcțiilor cheie, a politicilor/procedurilor aferente, au fost transmise societăților, după caz, recomandări și observații care să fie avute în vedere în desfășurarea activității curente, în scopul îmbunătățirii activității desfășurate și a calității rapoartelor elaborate;
- evaluarea investițiilor din perspectiva fiabilității și adecvării activelor în cadrul aplicării principiului persoanei prudente prevăzut de reglementările în vigoare;
- evaluarea calitativă a fondurilor proprii;
- monitorizarea indicatorilor de prudențialitate;
- verificarea și analizarea raportărilor cantitative și calitative și corespondența cu societățile de asigurare în vederea remedierii neconcordanțelor identificate, precum și transmiterea de recomandări pentru îmbunătățirea calității conținutului acestora; întocmirea rapoartelor periodice de analizăa evoluției indicatorilor specifici pieței de asigurări;
- analizarea informațiilor aferente raportărilor trimestriale RCA și realizarea rapoartelor de analiză cu privire la evoluția subscrierii și daunalităţii RCA;
- analizarea documentațiilor aferente solicitărilor de modificare acționariat/fuziune/transfer de portofoliu;
- furnizarea de statistici, analize de piață și informații către autorități/organisme naționale și internaționale;
- asigurarea comunicării permanente cu societățile de asigurare cu privire la emiterea de noi sancțiuni internaționale cu privire la relații de afaceri cu clienți deținuți/controlate de către persoane desemnate prin Regulamentul (UE) 2014/269, în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina.

În urma acțiunilor de supraveghere prudențială (off-site), în anul 2024 au fost aplicate societăților de asigurare-reasigurare 11 sancțiuni, după cum urmează:

- 3 sancțiuni cu avertisment scris;
- 8 sancțiuni cu amendă în cuantum total de 151.100 lei.

Pe tot parcursul anului au continuat întâlnirile pro-active cu persoanele din conducerea societăților și/sau cu titularii funcțiilor cheie, conform activităților stabilite prin planul de supraveghere a societăților de asigurare, precum și cu auditorii externi, după caz. În cadrul întâlnirilor au fost discutate aspectele identificate în urma analizelor efectuate cu privire la strategia de afaceri, strategia de risc, strategia de investiții și profilul de risc, activitățile coordonate de funcțiile cheie și au fost clarificate aspecte concrete legate de desfășurarea activităților în cadrul societăților.

ASF participă activ în cadrul Colegiilor de Supraveghere la nivel european a grupurilor de asigurare care au subsidiare în România, facilitând schimbul de informații și experiență cu privire la administrarea riscurilor specifice la nivel național și de grup.

3.3.1.2. Supravegherea prudențială a intermediarilor de asigurări

Autoritatea Supraveghere Financiară asigură monitorizarea și supravegherea activității de distribuție de asigurări și/sau de reasigurări, în scopul respectării drepturilor clienților de produse de asigurare și aplicării unui tratament corect acestora.

Ca urmare a dinamicii pieței de asigurări, precum și a schimbărilor legislative, activitatea de supraveghere a intermediarilor de asigurări s-a diversificat, iar acțiunile de control on-site și off-site au presupus o abordare complexă, în contextul trecerii de la supravegherea bazată pe conformitate la supravegherea bazată pe identificarea și evaluarea riscurilor.

Prin activitatea de monitorizare se urmărește oferirea unei imagini în timp real a evoluției activității de distribuție prin intermediul companiilor de brokeraj, cu privire la tendințele pieței, care pot constitui premisele unor activități ulterioare de control și modificări legislative. Această activitate se bazează, în special, pe analizarea și evaluarea informațiilor cuprinse în rapoartele, informările periodice și anuale și alte documente transmise și/sau sesizări primite de către autoritate.

Din activitatea de monitorizare/supraveghere off-site a companiilor de brokeraj, în anul 2024 au fost dispuse 24 de sancțiuni, din care 20 reprezintă avertismente scrise, 3 amenzi în cuantum de 15.000 lei și o retragere a autorizației de funcționare.

Principalele deficiențe constatate în activitatea de supraveghere a companiilor de brokeraj, în anul 2024 au fost:
- modificarea actelor constitutive/modificări efectuate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, fără aprobarea autorității;
- nerespectarea termenului legal de transmitere a modificărilor actelor de identitate ale administratorilor/conducătorilor executivi ai companiilor de brokeraj;
- netransmiterea, în termenul prevăzut de reglementările în vigoare, a încetării activității conducerii executive/ vacantării poziției administratorului și/sau a conducerii executive;
- netransmiterea raportărilor periodice la ASF;
- nerespectarea prevederilor din deciziile autorității;
- nemenținerea de către companiile de brokeraj a condițiilor de autorizare.

Totodată, în urma derulării activității de supraveghere:
- a fost aprobată retragerea autorizației de funcționare pentru 5 companii de brokeraj, la cererea acestora;
- a fost aprobată suspendarea activității pentru o companie de brokeraj, la cererea acesteia.

În anul 2024, activitatea de supraveghere a presupus și următoarele activități:
- verificarea datelor cuprinse în raportările periodice transmise de companiile de brokeraj/ verificarea corelațiilor;
- verificarea condițiilor de menținere a autorizației de funcționare a intermediarilor principali;
- verificarea periodică a respectării cerințelor privind formarea profesională continuă a personalului care activează în distribuția produselor de asigurare;
- supravegherea situației financiare, realizarea analizei activității intermediarilor principali, prin analizarea și evaluarea informațiilor cuprinse în raportările periodice și situațiile financiare și/sau în alte documente transmise de aceștia la ASF.

3.3.2. Supravegherea conduitei

3.3.2.1. Supravegherea conduitei societăților de asigurări



ASF acordă o atenție deosebită conduitei societăților de asigurare în relația cu clienții de produse de asigurare, în considerarea obiectivului său de apărare a drepturilor asiguraților.

ASF colaborează în permanență cu EIOPA în domeniul supravegherii conduitei, în scopul asigurării convergenței cu practicile și abordările în acest domeniu existente la nivel european, dar și în scopul analizării riscurilor de conduită identificate la nivelul altor state membre, care pot afecta și clienții de asigurări din România.

Astfel, ASF a fost implicată în proiectele EIOPA privind aplicarea prevederilor Directivei privind distribuția de asigurări (IDD) de către autoritățile naționale de supraveghere și cel privind produsele de asigurare atașate produselor de credit și a participat la chestionarele și întâlnirile bilaterale organizate de EIOPA pe aceste subiecte.

Totodată, la nivelul EIOPA s-a creat un grup de lucru pentru stabilirea unei metodologii privind vizitele EIOPA la autoritățile de supraveghere pe aria de conduită.

Activitățile de supraveghere pe aria de conduită desfășurate în anul 2024 s-au desfășurat în baza procesului de evaluare a riscurilor de conduită desfășurat de către ASF, având ca centru de interes modul în care societățile de asigurare interacționează cu clienții lor și sunt preocupate de oferirea unor produse de asigurare de calitate, corelate cu cerințele, nevoile și obiectivele clienților, în toate etapele ciclului de viață al produselor: creare, distribuție, asistență post-vânzare.

Astfel, ASF a desfășurat activități de analiză tematică a produselor de asigurare la nivel de piață, pe diverse linii de activitate, precum și acțiuni punctuale de supraveghere a conduitei.

Din perspectiva supravegherii conduitei societăților de asigurare, s-au realizat analize tematice care au vizat produsele de asigurare de viață legate de fondurile de investiții relevante la nivelul pieței de asigurări de viață din România și produsele de asigurare privind asigurările auto facultative - CASCO.

Analiză tematică privind produsele de asigurare de viață legate de fonduri de investiții

Potrivit Raportului anual publicat de EIOPA privind tendințele consumatorilor, principalele riscuri identificate la nivel european legate de produsele de asigurare de viață legate de fonduri de investiții sunt generate de proiectarea inadecvată a acestor produse, în sensul concentrării exclusive pe profitabilitate, fără a se lua în considerare interesele clienților, conducând la lipsa unei valori adăugate pentru clienți, dar și de distribuția incorectă, favorizată de conflictele de interese generate de comisioanele de distribuție ridicate.

Aceste preocupări sunt accentuate de actuala situație macroeconomică, de mediul inflaționist, în care randamentele pot fi scăzute/ negative, afectând valoarea pe care aceste produse o oferă clienților.

Riscurile si vulnerabilitățile identificate în cadrul acestei acțiuni au făcut obiectul unui raport analizat de Consiliul ASF, acțiune finalizată la începutul anului 2024, prin emiterea de către ASF a unui set de recomandări cu privire la produsele de asigurare de viață legate de fonduri de investiții publicat pe pagina de internet a Autorității. Aceste recomandări au făcut obiectul monitorizării modului de implementare la nivelul societăților de asigurare.

3.3.2.2. Supravegherea conduitei intermediarilor de asigurări

Începând cu luna iulie 2024, a fost înființat un nou serviciu, cu atribuții de supraveghere a intermediarilor de asigurări din perspectiva conduitei acestora, precum și de identificare a tendințelor și riscurilor la nivelul pieței de asigurări, care reies din activitatea intermediarilor principali.

Activitatea acestei noi structuri s-a concentrat în anul 2024 pe cartografierea principalelor categorii de riscuri care pot afecta activitatea intermediarilor de asigurări și pe elaborarea unui cadru procedural de supraveghere, care să asigure identificarea timpurie și administrarea eficientă a acestor riscuri.

În anul 2024 a fost realizată segmentarea intermediarilor principali în funcție de riscul implicat și de impactul asupra pieței de asigurări, în urma căreia s-au stabilit categorii graduale de supraveghere.

De asemenea, s-au demarat acțiuni de analizare și evaluare a cadrului procedural intern al intermediarilor principali de asigurări, ca parte a sistemului de guvernanță al acestora, în vederea identificării riscurilor la care aceștia sunt expuși și pot expune clienții și/ sau piața asigurărilor. Aceste activități continuă și pe parcursul anului 2025, urmând a se finaliza prin emiterea de recomandări către intermediarii de asigurări, care să conducă la îmbunătățirea activității de distribuție și la diminuarea riscurilor.

3.3.3. Activitatea de supraveghere la sediile entităților supravegheate (control)

3.3.3.1. Controlul societăților de asigurări

Pe parcursul anului 2024, ASF a derulat acțiuni de control periodic, conform Planului anual integrat de control al ASF, precum și o serie de controale inopinate pentru verificarea anumitor aspecte rezultate din activitatea de supraveghere.

În ceea ce privește asigurările RCA, au fost desfășurate controale inopinate la societățile de asigurare care practică acest tip de asigurare, având ca obiectiv verificarea aplicării Hotărârii nr. 298/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările aduse prin HG nr. 923/2023, înlocuită prin HG nr. 1326/2023, cu modificările aduse prin HG nr. 262/2024, cu privire la tarifele de primă RCA. În urma acestor controale, s-a concluzionat că societățile de asigurare au respectat prevederile HG anterior menționate, diferențele sau creșterile de prețuri, comune celor 6 societăți de asigurare autorizate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, s-au datorat unor factori independenți de metoda de calcul, vizată de ordonanță, cum ar fi: creșterea vechimii autovehiculelor, trecerea într-o grupă de vârstă superioară a asiguratului sau acordarea unei reduceri comerciale mai mici la reînnoirea contractului.

Obiectivele vizate prin tematica de control au constat în verificarea:
- procesului de subscriere;
- respectării măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism;
- cerințelor privind gestionarea conflictelor de interese;
- cerințelor de conduită în procesul de distribuție;
- modului de constituire a celei mai bune estimări a rezervelor tehnice;
- modului de respectare a obligațiilor instituite prin Norma ASF nr. 4/2018 privind generarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate.

Principalele aspecte constatate în urma controalelor:
- deficiențe privind modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 129 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- deficiențe în modalitatea de calcul și constituire a rezervelor;
- deficiențe în modul de respectare a obligațiilor instituite prin Norma ASF nr. 4/2018 privind generarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate.

În vederea remedierii deficiențelor constatate, autoritatea a dispus măsuri în sarcina societăților de asigurare și au fost formulate mai multe recomandări, în vederea îmbunătățirii modului de derulare a unor activități/procese realizate de acestea. Pentru fiecare set de recomandări, societățile de asigurare au transmis un calendar de implementare, cu termene concrete și asumate.

În urma tuturor acțiunilor control (on-site: periodic și inopinat) realizate pe parcursul anului 2024 la societățile de asigurare, autoritatea a aplicat un număr de 9 sancțiuni, după cum urmează:
- 3 sancțiuni cu avertisment scris;
- 6 sancțiuni cu amendă în cuantum total de 383.000 lei, aplicate în cazul a 3 societăți și o persoană fizică.

În urma valorificării rezultatelor controalelor, o parte din aceste sancțiuni au fost dispuse de autoritate în primul trimestru al anului 2025, una dintre societățile sancționate având de îndeplinit și un plan de măsuri.

Din perspectivă prudențială, pe parcursul anului 2024 au fost realizate 17 acțiuni de control la sediul societăților de asigurare, din care 7 periodice și 10 inopinate.

3.3.3.2. Controlul intermediarilor de asigurări

În anul 2024, au fost desfășurate 11 acțiuni de control la companiile de brokeraj, dintre care 6 controale periodice, aprobate prin planul anual de control, și 5 controale inopinate. Două controale periodice care s-au încheiat în trimestrul IV 2024 au fost valorificate în prima parte a anului 2025.

De asemenea, în anul 2024 au fost valorificate rezultatele a 2 controale periodice și a 2 controale inopinate desfășurate în anul 2023.

În anul 2024 au fost dispuse 17 sancțiuni pentru companiile de brokeraj, din care 14 sancțiuni cu amendă contravențională, în cuantum total de 418.500 lei și 3 sancțiuni cu retragerea a autorizației de funcționare.

Principalele deficiențe constatate în activitatea de control au fost următoarele:
- nerespectarea prevederilor legale privind menținerea, respectiv actualizarea și radierea din Registrului Intermediarilor Secundari, în termenul legal, a persoanelor cu atribuții de distribuție de asigurări;
- nerespectarea prevederilor legale referitoare la prezentarea informațiilor către potențialii clienți, înainte de emiterea contractelor de asigurare, a informațiilor privind conflictele de interese, respectiv participațiile calificate deținute în cadrul asigurătorilor, precum și participațiile calificate deținute de asigurători sau de societățile-mamă ale unor asigurători în cadrul companiilor de brokeraj și nici dacă, în ceea ce privește contractul de asigurare, companiile de brokeraj lucrează pe baza unui onorariu, respectiv remunerația plătită direct de consumator, pe baza oricărui altui tip de remunerație, inclusiv beneficii economice de orice natură, oferite sau date în legătură cu contractul de asigurare sau pe baza unei combinații dintre tipurile de remunerații menționate anterior;
- nerespectarea prevederilor legale privind realizarea analizei cerințelor și necesităților clienților și evaluarea caracterului adecvat și corespunzător, conform formularului DNT;
- nerespectarea prevederilor legale referitoare la transferarea primelor de asigurare societăților de asigurare și/sau reasigurare;
- nerespectarea unor prevederi legale din Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară privind distribuția de asigurări;
- nerespectarea prevederilor legale referitoare la transmiterea raportărilor periodice către ASF;
- nerespectarea anumitor prevederi legale din Norma nr. 36/2015 privind Reglementările contabile referitoare la situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfășoară activitate de distribuție în asigurări și/sau reasigurări;
- neefectuarea, în integralitate, a inventarierii patrimoniului companiei de brokeraj, respectiv neefectuarea inventarierii creanțelor și datoriilor din activitatea de distribuție de asigurări;
- nerespectarea anumitor prevederi legale din Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

3.3.5. Activități în vederea calculului tarifului de referință RCA

Pe parcursul anului 2024 au continuat activitățile în vederea asigurării calculului tarifului de referință pentru asigurarea RCA. În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare, tariful de referință se calculează semestrial de către o societate cu expertiză recunoscută în domeniu, contractată de către ASF. Tarifele de referință se calculează după formula prevăzută la articolul 2 pct. 24 din actul normativ menționat și se publică de către ASF.

În anul 2023, ASF a derulat o procedură de achiziție de servicii actuariale pentru calculul tarifului de referință pentru asigurarea RCA. În urma finalizării procedurilor de achiziție publică, ASF a încheiat un acord-cadru cu Asocierea KPMG Advisory SRL și KPMG Audit S.R.L pentru furnizarea acestor servicii în beneficiul său.

În anul 2024, ASF a asigurat prestatorului suportul tehnic în perioada desfășurării exercițiilor de calcul al tarifelor de referință RCA, asigurând publicarea rezultatelor pe site-ul ASF.

3.3.6.Soluționarea petițiilor privind activitatea entităților autorizate, reglementate și/sau supravegheate de către ASF din Sectorul Asigurare – Reasigurare

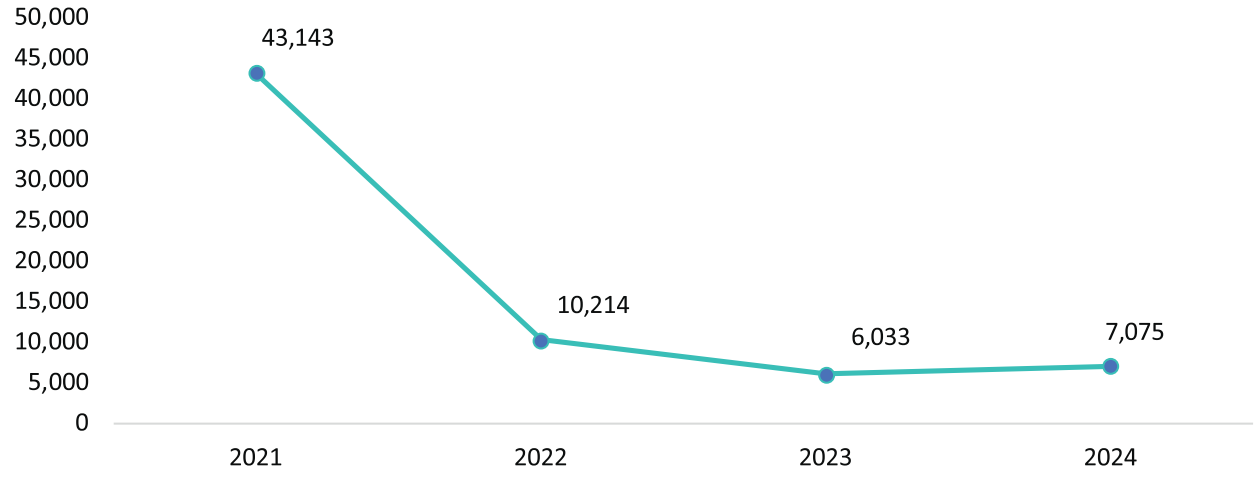
Activitatea de soluționare a petițiilor are ca obiective, pe lângă soluționarea efectivă a aspectelor reclamate de petenți și identificarea aspectelor neconforme, monitorizarea permanentă a acestora la nivel de entitate supravegheată și/sau reglementată de ASF, precum și analiza caracterului repetitiv la nivelul pieței, în scopul stabilirii măsurilor care se impun pentru remedierea acestora.

Un aspect predominant al anului 2024 îl reprezintă **creșterea gradului de complexitate al petițiilor, prin diversificarea aspectelor supuse analizei autorității,** prin elementele de extraneitate ale acestora, precum și prin diversificarea produselor de asigurare pentru care s-au înregistrat plângeri față de perioada anului precedent, când majoritatea petițiilor viza neplata despăgubirilor aferente dosarelor de daună RCA. Această situație a generat necesitatea alocării unui fond de timp mai mare pentru analiza detaliată a tuturor aspectelor semnalate raportat la prevederile legale sau contractuale, în multe cazuri fiind necesară efectuarea de demersuri suplimentare pentru soluționarea corespunzătoare a petițiilor.

Pornind de la principalele obiective ale ASF în domeniul asigurărilor, respectiv de asigurare a stabilității pieței și de protejare a drepturilor asiguraților/persoanelor prejudiciate, au fost derulate atât activități reactive, de soluționare a petițiilor, cât și pro-active. Așadar, pe lângă activitatea de soluționare a petițiilor, ASF a formulat recomandări entităților supravegheate, în cazurile în care au fost identificate aspecte neconforme și a acordat asistență asiguraților/persoanelor prejudiciate, astfel încât să fie evitată apariția unor riscuri suplimentare celor inerente derulării activității entităților supravegheate sau, atunci când acestea se manifestă din cauze independente, să poată fi gestionate și diminuate.

Anul 2024 s-a caracterizat atât printr-o ușoară creștere a numărului petițiilor și informărilor de neconformitate unice față de cel înregistrat în anul 2023, cât și prin creșterea gradului de complexitate a acestora, analiza detaliată a spețelor aduse în atenția autorității necesitând efectuarea de demersuri suplimentare pentru soluționarea corespunzătoare a petițiilor, raportat la prevederile legale.
Din punct de vedere cantitativ, în anul 2024 au fost înregistrate în mod unic 7.075 petiții și informări de neconformitate, constatându-se o tendință de creștere față de anul 2023 (17,27%). Numărul petițiilor și informărilor de neconformitate înregistrat în anul 2024 rămâne în continuare semnificativ scăzut față de cel înregistrat în anii 2021 (-84,40%) și 2022 (-30,27%).

Evoluția numărului petițiilor și informărilor de neconformitate unice înregistrate pentru piața asigurărilor în perioada 2021 ÷ 2024



Din numărul petițiilor și informărilor de neconformitate unice, 320 au fost transmise la adresa Fondului de Garantare a Asiguraților de către creditorii de asigurări și se referă la creanțe de asigurări, în scădere față de anul 2023 (-40,41%).

Petițiile și informările de neconformitate unice analizate în anul 2024 pentru societățile de asigurare și intermediarii principali autorizați de ASF au reprezentat doar 0,28% din numărul total al dosarelor de daună avizate în anul 2024 (în creștere cu 3,42% față de numărul total al dosarelor de daună avizate în anul 2023), respectiv 0,033% din numărul contractelor de asigurare în vigoare la data de 31.12.2024.

În ceea ce privește societățile de asigurare reclamate în anul 2024, se constată că, la finalul anului, societățile active autorizate pentru asigurările obligatorii RCA au înregistrat ponderi cuprinse între 4% și 20% din totalul petițiilor și informărilor de neconformitate unice analizate, ponderi aflate în directă corelație cu cotele de piață deținute de aceste societăți.

Aspectul cel mai des reclamat în anul 2024 a fost modalitatea de aplicare a prevederilor contractuale (53%), urmat de neplata valorii de despăgubire/ răscumpărare (22%).

În anul 2024 au fost soluționate favorabil circa 37% dintre petițiile și informările de neconformitate unice analizate, solicitările având legitimitate și cadru legal de soluționare.

Au fost constatate ca neîntemeiat formulate și/sau soluționate nefavorabil 63% dintre petițiile și informările de neconformitate unice, reprezentând spețe asupra cărora ASF nu are capacitatea de intervenție în aplicarea legislației actuale. Rezolvarea acestor spețe a fost determinată de modul de administrare a unor probe de natură comercială, tehnică sau juridică a căror calitate, admitere și administrare nu ține în mod exclusiv de aplicarea legislației din domeniul asigurărilor. Clarificarea acestor cauze se poate realiza pe calea instanțelor de judecată sau al Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar non-bancar (SAL-Fin), entitate care se poate pronunța și asupra aspectelor de natură comercială.

Menținerea numărului petițiilor și informărilor de neconformitate unice analizate în anul 2024 la un nivel scăzut față de cel înregistrat în anii 2021 și 2022 a fost determinată, în principal, de următoarele:

- eforturile susținute depuse în mod corelativ de către toate structurile organizatorice ale sectorului asigurări-reasigurări implicate în monitorizarea pe diferite paliere de activitate a societăților de asigurare - reasigurare;
- intensificarea activității de supraveghere a modalității de gestionare a daunelor și de soluționare a cererilor de despăgubire de către asigurătorii autorizați să practice asigurarea RCA;
- întâlniri de lucru cu reprezentanții societăților pentru remedierea deficiențelor identificate în activitatea de instrumentare a dosarelor de daună și soluționare a cererilor de despăgubire.

Petițiile și informările de neconformitate unice analizate pe clasa asigurărilor obligatorii auto RCA au reprezentat cca. 82% din numărul analizat în anul 2024.

Din activitatea de instrumentare și soluționare a petițiilor desfășurată în anul 2024 au fost identificate 1.318 aspecte neconforme cu privire la instrumentarea dosarelor de daună RCA de către asigurătorii autorizați să practice acest tip de asigurare, toate acestea fiind avute în vedere în cadrul acțiunilor de supraveghere desfășurate.

Astfel, în anul 2024, activitatea de supraveghere desfășurată asupra activității entităților din domeniul asigurărilor-reasigurărilor în ceea ce privește gestionarea și soluționarea cererilor de despăgubire, instrumentarea și soluționarea daunelor, s-a desfășurat off-site, pe baza aspectelor de neconformitate identificate atât din activitatea de soluționare a petițiilor cât și din datele furnizate prin intermediul raportărilor trimestriale privind situația dosarelor de daună RCA avizate la asigurători, fiind demarate mai multe acțiuni de monitorizare, finalizate prin formularea de recomandări, patru dintre acestea aflându-se în curs de documentare. Totodată, la sfârșitul anului 2024, a fost demarată o acțiune de control permanent la una din societățile de asigurare autorizate să practice asigurarea RCA, aceasta urmând a fi finalizată în anul 2025.

Pe parcursul anului 2024, ASF a continuat monitorizarea societăților de asigurare din perspectiva indicatorului durată medie de plată a dosarelor de daună RCA. Astfel, pe baza raportărilor trimestriale transmise de societățile de asigurare autorizate să practice asigurarea RCA, valorile indicatorului s-au situat în fiecare trimestru sub pragul de 6,05 zile/cerere de despăgubire, în trimestrul IV al anului 2024 înregistrându-se o durată medie de plată de 5,27 zile/cerere de despăgubire[9].

De asemenea, ASF a monitorizat permanent evoluția tendințelor consumatorilor și a conduitei entităților, prin întocmirea unor analize statistice periodice pe baza informațiilor rezultate din activitatea de soluționare a petițiilor și informărilor de neconformitate, precum și pe baza raportărilor primite de la societățile de asigurare-reasigurare și intermediarii principali, respectiv prin monitorizarea relației asigurat-asigurător, proces aferent activității de supraveghere, menit să aducă un plus de valoare adăugată atât protecției consumatorilor de asigurări, cât și stabilității financiare a pieței asigurărilor-reasigurărilor.

În urma acțiunilor de supraveghere rezultate din activitatea de soluționare a petițiilor (off-site), în anul 2024 au fost formulate și transmise societăților de asigurare-reasigurare 2 recomandări, fiind demarată și o acțiune de control permanent la una din societățile de asigurare autorizate să practice asigurarea RCA.

[9] *Date preliminare*

3.4. SUPRAVEGHEREA SECTORULUI SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Entitățile din sectorul sistemului de pensii private supravegheate de către ASF în anul 2024

- 10 administratori;
- 17 fonduri de pensii private, din care:
    a. 7 fonduri de pensii administrate privat (Pilon II);
    b. 10 fonduri de pensii facultative (Pilon III);
- 3 depozitari (2 depozitari avizați pentru fondurile de pensii ocupaționale);
- 43 agenți de marketing persoane juridice;
- Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private (FGDSPP).

3.4.1. Activitatea de supraveghere a sistemului de pensii private

În anul 2024, Sectorul Sistemul Pensiilor Private (SSPP) din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a desfășurat o activitate amplă de supraveghere și monitorizare, având ca obiectiv principal asigurarea conformității administratorilor de fonduri de pensii private și a depozitarilor cu cerințele legale și reglementările în vigoare. Aceste acțiuni au fost orientate spre menținerea stabilității financiare a sistemului de pensii private, protecția drepturilor participanților și creșterea transparenței în administrarea activelor acestora.

În vederea realizării acestor obiective, ASF a derulat o serie de măsuri de supraveghere continuă, constând în:

- **Verificarea periodică a rapoartelor transmise de administratorii de fonduri de pensii private și depozitari,** pentru a asigura respectarea obligațiilor de raportare și transparență impuse de cadrul normativ.
- **Analizarea indicatorilor prudențiali și a gradului de expunere la riscuri,** având ca scop identificarea din timp a potențialelor vulnerabilități în gestionarea fondurilor.
- **Evaluarea sistemelor de control intern și a mecanismelor de gestionare a riscurilor** implementate de entitățile supravegheate, pentru a asigura robustețea și eficiența proceselor de administrare a fondurilor.
- **Monitorizarea modificărilor legislative la nivel național și european și implementarea acestora în reglementările ASF,** pentru a asigura adaptarea permanentă a normelor aplicabile la noile cerințe de reglementare. În acest sens, ASF a colaborat cu instituțiile europene relevante, contribuind la procesul de armonizare legislativă și transpunere a noilor directive și reglementări privind sistemul de pensii private.

Prin aceste acțiuni, ASF a urmărit consolidarea rezilienței și sustenabilității sistemului de pensii private, asigurând o supraveghere riguroasă și un cadru normativ coerent și adaptat la evoluțiile economice și legislative. Totodată, măsurile adoptate au vizat creșterea gradului de protecție a participanților la fondurile de pensii private, prin promovarea unui mediu financiar stabil, transparent și predictibil.

Activitățile de supraveghere desfășurate au presupus:

- întocmirea fișei administratorului prin centralizarea pentru fiecare administrator a informațiilor legate de acționariat, capital social, activ total, personal implicat în activitate, număr de participanți, a transferurilor nete de participanți, contribuțiile achitate la FGDSPP, active care acoperă provizionul tehnic, lichiditate, rentabilitate, expunere pe țări și pe valute, structura investițiilor, comisioane de administrare etc.;
- evaluarea sistemului de control intern al administratorului ce presupune analiza rapoartelor de control intern, de management al riscului, audit intern și scrisoarea adresată conducerii de către auditorul extern. În analiza rapoartelor menționate se urmăresc factorii cantitativi și calitativi, gradul de acoperire a activităților controlate, deficiențele identificate și impactul asupra activității proprii administratorului, precum și a fondului de pensii administrat, modul de corectare/îndreptare a acestora și gradul de încadrare în termenul de remediere. Anual se realizează o analiză a rapoartelor auditorilor financiari;
- verificarea îndeplinirii de către entitățile raportoare a obligațiilor de raportare și transparență așa cum reies din prevederile legale incidente sistemului de pensii private. Această activitate presupune urmărirea transmiterii în termen a raportărilor de către entitățile raportoare, verificarea informațiilor raportate în vederea asigurării conformității cu prevederile legale în vigoare;
- identificarea principalelor riscuri la care este expus sistemul de pensii private, prin efectuarea unei analize trimestriale privind evoluția gradului de concentrare, evoluția rentabilității fondurilor de pensii private, a riscului de lichiditate, a riscului de rată a dobânzii, a riscului valutar și evoluția volatilității VUAN a fondurilor de pensii private. Pentru întocmirea acestei analize se efectuează calculele aferente, precum și centralizarea rezultatelor în vederea identificării evoluției acestor riscuri;
- evaluarea procedurilor de lucru ale administratorilor și depozitarilor, în special a procedurilor de lucru noi

sau a modificărilor aduse procedurilor în vigoare ale administratorilor/depozitarilor în vederea respectării prevederilor legale în vigoare, dar și a corectitudinii informațiilor furnizate;
- supervizarea/monitorizarea modificărilor de acte, informații și date cu impact asupra funcționării administratorului și fondurilor administrate care presupune analiza modificărilor actelor, informațiilor și datelor, spre exemplu: prospecte ale schemelor de pensii, acte de aderare, capital social, structură acționariat etc.;
- analizarea spețelor primite de la entitățile supravegheate în vederea furnizării în timp util a soluțiilor și propunerilor conform prevederilor legale în vigoare, precum și analiza principalelor implicații la nivelul sistemului de pensii private;
- agregarea datelor necesare pentru întocmirea analizei cu privire la principalele date statistice ale sectorului de pensii în vederea publicării acestora pe site-ul ASF;
- elaborarea altor rapoarte, notificări, informații referitoare la activitatea fondurilor de pensii private care presupun: realizarea de studii, analize privind evoluția fondurilor de pensii private, întocmirea de propuneri de modificare și îmbunătățire a legislației din domeniul pensiilor private; corespondență cu entitățile reglementate referitoare la informațiile comunicate de către acestea, urmărirea și analiza influenței modificărilor legislative asupra sistemului de pensii private (de exemplu: contribuțiile la fondurile de pensii administrate privat, modificările fiscale etc.).

Procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a avansat semnificativ, având în vedere angajamentele asumate de statul român pentru alinierea la standardele internaționale în domeniul economic și financiar. În acest context, pe 25 ianuarie 2022, OCDE a deschis oficial discuțiile de aderare cu șase state candidate, printre care și România.

Aderarea la Codurile de liberalizare ale OCDE reprezintă un obiectiv strategic al politicii externe a României, fiind inclus în programul de guvernare. Acest proces necesită măsuri concrete și coordonare instituțională la nivel național, precum și raportări periodice privind stadiul îndeplinirii criteriilor de aderare stabilite de OCDE.

În acest cadru, Grupul de lucru privind pensiile private din cadrul OCDE a evaluat, în cadrul reuniunii din 11 iunie 2024, progresele României în ceea ce privește alinierea sistemului de pensii private la standardele organizației. Această evaluare a urmărit atât angajamentul României de a implementa instrumentele juridice relevante, cât și capacitatea sa de a aplica cele mai bune politici și practici din domeniul pensiilor private, conform Foii de parcurs pentru aderare la OCDE.

În cadrul reuniunii, România a prezentat poziția sa oficială, iar ASF as furnizat informații detaliate despre evoluția cadrului de reglementare, măsurile implementate și direcțiile strategice de dezvoltare a sistemului de pensii private. Grupul de lucru și-a exprimat aprecierea pentru claritatea și calitatea prezentării, precum și pentru disponibilitatea delegației române de a răspunde la întrebările adresate în cadrul evaluării.

De asemenea, OCDE a apreciat cooperarea eficientă dintre România și Secretariatul OCDE, subliniind calitatea informațiilor transmise și modul în care ASF și celelalte instituții implicate au contribuit la pregătirea raportului de examinare.

Aspecte Pozitive Evidențiate de Grupul de Lucru privind Pensiile Private din OCDE

În urma analizei efectuate, Grupul de lucru privind pensiile private din cadrul OCDE a remarcat mai multe caracteristici pozitive ale sistemului de pensii private din România, printre care:
- **Structura organizată pe mai mulți piloni,** care permite o diversificare eficientă a riscurilor în procesul de finanțare a pensionării;
- **Norme clare privind autorizarea, modificarea și retragerea licențelor** pentru administratorii de fonduri de pensii și fondurile de pensii private, ceea ce asigură un cadru predictibil și transparent pentru entitățile din domeniu;
- **Un cadru solid de guvernanță,** care garantează funcționarea corectă și eficientă a sistemului de pensii private, asigurând protecția intereselor participanților;
- **O Autoritate de Supraveghere competentă**, cu un angajament clar de a continua procesul de t**ranziție către un model de supraveghere bazată pe riscuri,** conform celor mai bune practici internaționale;
- **Mecanismul de corelare a plafonării comisioanelor cu performanța fondurilor de pensii obligatorii,** ca element de protecție a participanților și de stimulare a performanței administratorilor de pensii.



3.4.2. Activitatea de control al sistemului de pensii private



Autoritatea de Supraveghere Financiară desfășoară acțiuni de control periodic asupra entităților din sistemul de pensii private, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensiilor Private. Scopul acestor controale este de a verifica și evalua activitățile desfășurate de entitățile supravegheate, având în vedere natura, cauzele și impactul riscurilor identificate, precum și măsurile necesare pentru remedierea sau diminuarea acestora.

Principalele obiective ale activității de control vizează:

- Protejarea intereselor participanților și beneficiarilor fondurilor de pensii private, prin prevenirea și identificarea eventualelor deficiențe și dispunerea măsurilor corective necesare;
- Asigurarea sustenabilității și stabilității sistemului de pensii private, prin menținerea unui nivel scăzut al riscurilor asociate pieței fondurilor de pensii private;
- Garantarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private, prin aplicarea unor standarde ridicate de supraveghere și control, menite să contribuie la dezvoltarea durabilă a pieței.

Activitatea de control desfășurată la nivelul SSPP se bazează pe două componente fundamentale:

1. Controlul de conformitate, prin care sunt identificate abaterile de la legislația în vigoare. Această componentă nu se limitează la verificările de conformitate, ci include atât măsuri de prevenție, cât și de remediere a eventualelor situații de neconformitate. Scopul acestui demers este de a asigura respectarea reglementărilor și de a îmbunătăți modul de operare al administratorilor de pensii private și al celorlalte entități implicate.
2. Controlul bazat pe risc, prin care sunt analizate și evaluate procesele care pot constitui factori de risc pentru stabilitatea sistemului de pensii private. În cadrul acestei componente, ASF formulează recomandări privind optimizarea fluxurilor operaționale și îmbunătățirea procedurilor de lucru, având ca obiectiv principal reducerea riscurilor sistemice și consolidarea stabilității pieței fondurilor de pensii private.

Toate acțiunile întreprinse de ASF în cadrul activității de control sunt direcționate către menținerea unui mediu financiar sigur și transparent, care să contribuie la dezvoltarea pieței pensiilor private și la protejarea intereselor tuturor participanților.

Controlul asupra Administratorilor de Pensii Private și Depozitarilor

Având în vedere importanța sursei contribuțiilor participanților și destinația finală a acestora – asigurarea unei pensii private, activitatea de control acoperă întreaga activitate a entităților implicate în sistemul de pensii private. Aceste acțiuni vizează toți administratorii de pensii private și depozitarii, indiferent de mărimea acestora, asigurând o supraveghere echitabilă și riguroasă a tuturor entităților de pe piață.

ASF tratează cu același nivel de exigență și responsabilitate fiecare entitate reglementată, asigurând respectarea standardelor legale și aplicarea unor măsuri eficiente pentru menținerea stabilității financiare și funcționării corecte a sistemului de pensii private din România.

În anul 2024 au fost planificate 16 acțiuni de control care au vizat activitatea desfășurată de entitățile implicate în sistemul de pensii private, respectiv:

- 5 societăți de administrare a fondurilor de pensii private (având în administrare 5 fonduri de pensii administrate privat și 6 fonduri de pensii facultative);
- 2 societăți de administrare a fondurilor de pensii administrate privat (având în administrare 2 fonduri de pensii administrate privat);
- 3 societăți de administrare a fondurilor de pensii facultative (având în administrare 4 fonduri de pensii facultative);
- 3 depozitari ai activelor fondurilor de pensii private;
- 2 intermediari de pensii private;
- Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.

În urma acțiunilor de control efectuate în anul 2024 au fost aplicate următoarele sancțiuni și măsuri administrative:

Nr.	Categorie entitate	PLAN MĂSURI	AVERTISMENT SCRIS		AMENDĂ CONTRAVENȚIONALĂ		ATENȚIONARE
			SOCIETATE	PERSOANĂ FIZICĂ	SOCIETATE	PERSOANĂ FIZICĂ	
1	Societăți de administrare a fondurilor de pensii administrate privat	1	0	1	0	5 (14.100 LEI)	1
2	Societăți de administrare a fondurilor de pensii private	1	0	2	0	1 (3.800 lei)	0
3	Societăți de administrare a fondurilor de pensii facultative	0	0	1	0	0	2
4	Depozitari	0	0	1	0	0	1
5	Intermediari și brokeri de pensii private	0	0	0	0	0	0
6	FGDSPP	0	0	0	0	0	0
Total sancțiuni și măsuri administrative aplicate pentru acțiunile de control desfășurate în anul 2024		**2**	**5**		**6 (17.900 lei**		**4**

3.4.3. Soluționarea petițiilor privind activitatea entităților autorizate, reglementate și/sau supravegheate de către ASF din Sectorul Pensiilor Private

Situația petițiilor aferente perioadei 01.01.2024 – 31.12.2024 se prezintă astfel:

Nr. crt.	CATEGORII DE PETIȚII	Numărul total al petițiilor înregistrate în perioada precedentă	Ponderea numărului petițiilor înregistrate pe o anumită categorie din numărul total al petițiilor înregistrate în perioada precedentă (%)	Numărul total al petițiilor înregistrate în perioada curentă	Ponderea numărului petițiilor înregistrate pe o anumită categorie din numărul total al petițiilor înregistrate în perioada curentă (%)	Creșterea/ Scăderea numărului total al petițiilor în perioada curentă față de numărul total al petițiilor din perioada precedentă (%)
1	Petiții înregistrate în mod unic pe petent	185	100,00%	198	100,00%	7,03%
2	Petiții clasate/conexate conform OG 27/2002 și procedurilor interne	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Total Petiții	**185**	**100,00%**	**198**	**100,00%**	**7,03%**

Repartizarea pe piața pensiilor private a numărului de petiții înregistrate în perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, în funcție de calitatea juridică a persoanei reclamante:

Nr. crt.	DOMENIUL DE ACTIVITATE	Numărul total al petițiilor înregistrate în perioada curentă	Numărul petițiilor transmise de persoane fizice	Numărul petițiilor transmise de persoane juridice
1	Piața pensiilor private	198	192	6
2	Ponderea numărului petițiilor transmise de persoană din numărul total al petițiilor înregistrate pe piața pensiilor private (%)	100.00%	96,97%	3,03%

Repartizarea pe piața pensiilor private a numărului de petiții înregistrate în perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, în funcție de proveniența petițiilor:

Nr. crt.	PROVENIENȚA PETIȚIILOR	Numărul total al petițiilor înregistrate în perioada curentă	Ponderea numărului petițiilor transmise de o anumită entitate din numărul total al petițiilor înregistrate în perioada curentă (%)
1	Petiții transmise de petenți în nume propriu	183	92,42 %
2	Petiții transmise prin împuterniciți ai petenților și cabinete de avocatură	3	1,52%
3	Prin Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, alte Asociații și Fundații pentru Protecția Consumatorilor	1	0,51%
4	Prin Administrația Prezidențiala, Parlamentul României și Guvernul României	3	1,52%
5	Altele	8	4,03%
	Total	**198**	**100,00%**

Tipul fondului de pensii la care fac referire petițiile înregistrate la ASF în perioada 01.01.2024 – 31.12.2024 pentru piața pensiilor private comparativ cu perioada 01.01.2023 – 31.12.2023:

Nr. crt.	TIPUL FONDULUI DE PENSII	Număr petiții înregistrate în perioada precedenta	Ponderea numărului petițiilor pe un sistem de pensii din numărul total al petițiilor înregistrate în perioada precedentă(%)	Număr petiții înregistrate în perioada curentă	Ponderea numărului petițiilor pe un sistem de pensii din numărul total al petițiilor înregistrate în perioada curentă (%)	Creșterea/Scăderea numărului petițiilor înregistrate pe un sistem de pensii în perioada curentă față de numărul total al petițiilor din perioada precedentă(%)
1	Fond pensii administrate privat - Pilon II	156	84,32%	180	91%	15,38%
2	Fond pensii facultative- Pilon III	14	7,57%	18	9%	28,57%
3	Petiții care nu vizează niciun fond de pensii	15	8,11%	2	1%	-86,67%
	Total	**185**	**100,00%**	**200**	**100,00%**	**8,11%**

3.5. ACTIVITATEA PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR



Activitatea structurii de specialitate AML (Anti Money Laundering)/ CFT (Combating Financing Terrorism) se desfășoară în raport cu obligațiile și responsabilitățile instituționale directe care revin ASF în baza legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului – SB/FT (cu precădere Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative), a aplicării regimului de sancțiuni internaționale (cu precădere OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale -SI[10]), precum și a tuturor elementelor operaționale sau dispozițiilor normative conexe acestor domenii.

Dinamica modificărilor din acest domeniu de la nivelul Uniunii Europene a determinat o serie de acțiuni atât în planul intern al ASF, cât și la nivel național.

În anul 2024, au fost demarate și continuate o serie de acţiuni şi proiecte cu impact direct și indirect în domeniul prevenirii spălării banilor, precum și al regimului de sancțiuni internaționale.

În acest context, acțiunile întreprinse au fost atât proactive, cât și reactive, prin acțiuni de reglementare, supraveghere on și off-site, respectiv de cooperare cu alte autorități naționale competente în aceste domenii și cu autorități de supraveghere din alte state membre ale Uniunii Europene.

ASF a participat la acțiuni de creștere a conștientizării riscurilor SB/FT/SI (engl. AML/CFT/TFS)[11] prin 2 acțiuni de instruire dedicate entităților supravegheate, actualizări ale site-ului propriu cu secțiuni dedicate fiecăruia din aceste subdomenii (SB, FT, SI) respectiv cu o granulare tot mai crescută a activității de obținere de informații de profil dinspre entitățile supravegheate, de supraveghere on și off-site, astfel încât să fie abordate în tematica de control activitățile de spălarea banilor, finanțarea terorismului și implementarea sancțiunilor internaționale. Această activitate este coordonată de structura de profil din ASF cu implementarea la nivelul structurilor sectoriale de autorizare, supraveghere și control, inclusiv a structurii integrate.

Totodată, în cursul anului 2024 evaluările de risc au vizat activitățile sectoriale de reglementare, autorizare, supraveghere și control, activitatea de supraveghetor SB/FT/SI are implicații ramnificate atât la nivel orizontal în cadrul ASF, cât și prin măsurile luate la nivelul sectoarelor financiare.

Planul Strategic de Acțiune pentru atenuarea riscurilor identificate prin evaluarea națională a riscurilor AML/CFT şi contribuţia la elaborarea Strategiei Naţionale AML/CFT

În luna februarie 2023, la nivelul Consiliului interinstituțional[12], din care face parte şi ASF, a fost adoptat Planul Strategic de Acțiune, cu scopul demonstrării conformității și a eficienței mecanismelor AML/CFT/TFS, în cadrul procesului de Evaluare Mutuală (Runda a V-a), derulat de Comitetul Moneyval, parte a Consiliului Europei.

Ulterior, odată cu adoptarea şi publicarea raportului final de evaluare de către structura Consiliului Europei, așa cum era anticipat, acesta a inclus o serie de recomandări destinate autorităţilor naţionale competente, în vederea eliminării deficienţelor observate şi a întăririi sistemului AML/CFT/TFS al României, iar parte din acestea au vizat ASF Prin urmare, prin Decizia membrilor Consiliului interinstituţional din 19 februarie 2024, recomandările au fost înglobate în mod direct în Planul Strategic de Acţiune iniţial, fapt care a întărit obligaţia autorităţilor de a se conforma cu recomandările experţilor Moneyval.

Una din principalele recomandări a fost elaborarea unei Strategii Naţionale AML/CFT, în condiţiile în care acesta se consideră a fi un element aproape obligatoriu la nivelul jurisdicţiilor, pentru a permite convergenţa măsurilor întreprinse de autorităţile responsabile la nivel naţional.

Cu toate că România dispune de o serie de strategii cu privire la contracararea anumitor aspecte tangente SB/FT, precum corupţia, finanţarea proliferării armelor de distrugere în masă, traficul de droguri, traficul de persoane, nu există încă la nivel naţional o strategie dedicată domeniului AML/CFT.

În consecinţă, la începutul anului 2024 a fost înființat Comitetul interinstituțional pentru elaborarea Strategiei naționale pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului şi a planului de acțiune aferent prin Decizia Prim-ministrului nr. 2 din 04.01.2024.

Lucrările Comitetului interinstituțional sunt coordonate de ONPCSB, în timp ce membrii sunt reprezentanți ai instituţiilor şi autorităţilor naţionale cu prerogative în domeniul combaterii şi prevenirii spălării banilor din România, inclusiv Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Strategia naţională AML/CFT, care include şi un Plan de acţiune aferent, conţine o serie de Obiective generale şi specifice, respectiv măsuri necesare pentru îndeplinirea acestora, o parte din acestea având impact direct asupra activităţii Autorităţii de Supraveghere Financiară pe următorii 6 ani.

[10] Sancțiuni financiare internaționale

[11] TFS- targeted finacial sanctions, sancțiuni financiare internaționale

[12] Consiliul Interinstituțional pentru aprobarea Raportului evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, a Planului național de măsuri și a actualizărilor acestora" constituit prin Decizia prim-ministrului nr. 454 din 02 septembrie 2022

În consecinţă, reprezentanţii de la nivelul structurii de specialitate din cadrul ASF, mandataţi pentru a reprezenta Autoritatea în cadrul Comitetului interinstituţional, au acordat o atenţie deosebită modului în care acest document programatic a fost elaborat, participând la numeroase întâlniri de lucru tehnice, în vederea asigurării calibrării obictivelor şi a măsurilor incluse în Strategie.

Proiectul final al Strategiei Naţionale AML/CFT a fost asumat la nivelul Consiliului ASF şi ulterior aprobat în ședința Comitetului Interinstituțional din data de 31 octombrie 2024. Conform metodologiei unice de elaborare a strategiilor naţionale[13], forma finală urmează a fi adoptată prin Hotărâre a Guvernului.

În acest sens, în anticiparea adoptării de către Guvern a Strategiei Naţionale AML/CFT într-o formă relativ apropiată de proiectul elaborat la nivelul Consiliului interinstituţional, ASF a demarat deja primii paşi în identificarea activităţilor şi a fluxurilor interne necesar a fi implementate sau modificate pentru îndeplinirea obiectivelor şi pentru alinierea la măsurile Strategiei Naţionale AML/CFT.

Astfel, având în vedere faptul că, din perspectiva responsabilităților instituționale ale ASF activitatea de supraveghere AML/CFT nu poate fi, în esenţă, izolată de activităţile de supraveghere prudenţială, un prim pas l-a reprezentat elaborarea unei strategii interne AML/CFT la nivelul Autorităţii, care să puncteze activităţile şi fluxurile necesare pentru întărirea capacităţii Autorităţii de a indeplini obiectivele agreate la nivel naţional.

Strategia internă AML/CFT de la nivelul Autorităţii a fost finalizată în 2024, urmând a fi propusă spre adoptare Consiliului ASF şi pusă în practică în decursul anului 2025.

- **Pregătirea primului raport de progres al României în anticiparea prezentării din cadrul întrunirii Plenare a Comitetului Moneyval din iunie 2025**

Din perspectiva AML/CFT/TFS, activitatea structurii de specialitate AML/CFT a continuat să fie impactată şi în cursul anului 2024 de derularea procesului de evaluare realizat la nivelul Comitetului Moneyval, Consiliul Europei, privind măsurile adoptate de România în vederea combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, Runda a V-a.

Având în vedere calificativele obţinute în cadrul raportului final de evaluare, publicat în iulie 2023, România a fost plasată în procedura accelerată de raportare a progreselor întreprinse în vederea eliminării deficienţelor, cel puţin din perspectivă legislativă. Astfel, perioada de raportare a fost redusă la 2 ani, iar primul raport urmează a fi susţinut în cadrul Întrunirii Plenare a Comitetului Moneyval din semestrul I 2025.

Realizarea raportului de Progres a fost coordonată de ONPCSB şi a presupus cuantificarea de către fiecare autoritate cu competenţe în domeniu, a măsurilor adoptate din perspectiva alinierii cadrului normativ şi procedural la standardele internaţionale în materie. Conform procedurilor Comitetului Moneyval, raportul de progres trebuie transmis cu cel puţin 7 luni anterior Întrunirii Plenare, astfel încât termenul limită pentru finalizare a fost luna decembrie 2024.

Din perspectiva procesului de analiză specific acestei etape, structura de specialitate din cadrul ASF a colaborat cu ONPCSB în vederea identificării principalelor secţiuni şi deficienţe din cadrul raportului Moneyval pentru care ar fi oportună solicitarea unei reevaluări, fiind convenită transmiterea de materiale în susţinerea creşterii calificativelor, într-o primă etapă, pentru 4 Standarde specifice.

Cu această ocazie, s-a constatat faptul că, în raport cu aceste patru Strandarde, nu au fost identificate deficiențe semnificative din perspectiva ASF. Din contră, la nivel sectorial, actele normative emise de ASF au acoperit parte din criteriile Standardelor specifice, în situații în care prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative nu au fost considerate cuprinzătoare de către evaluatori, fapt care a condus în mod direct la evitarea obținerii calificativelor PC/NC (Parțial Conform/ Neconform).

Cu toate acestea, în vederea atingerii unui rezultat cât mai bun în cursul procesului de reevaluare (follow-up), prin intermediul structurii de profil, ASF a contribuit la formularea materialului final ce a fost transmis către Secretariatul Moneyval în cadrul procesului de follow-up. De menționat că au fost transmise comentarii și interpretări punctuale, nu doar în ceea ce privește legislația proprie secundară, specifică ASF, ci inclusiv pe marginea legislației generale în domeniul AML/CFT/TFS[14] și a Regulamentelor europene aplicabile, în susţinerea îmbunătățirii calificativelor obținute de România.

Proiectul presupune continuarea dialogului inclusiv pe parcursul primelor luni ale anului 2025 prin transmiterea de comentarii şi contra-argumente pe marginea proiectului de raport de progres. În baza acestor comunicări interinstituţionale, precum şi luând în considerare opiniile celorlalte jurisdicţii membre ale Moneyval, forma finală a primului raport final de progres al României va fi redactată şi propusă pentru adoptare în cadrul Întrunirii Plenare Maoneyval ce va avea loc în luna iunie 2025 la Strasbourg.

- **Implicarea în procesul de aplicare la nivel naţional şi instituţional a Regulamentelor UE privind piaţa criptoactivelor**

Regulamentele U.E. nr. 1114/2023 (Markets in Crypto Assets - MiCA) şi nr. 1113/2023 (Transfer of Funds Regulation - TFR) au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 150 din data de 09.06.2023, cu aplicare directă pe teritoriul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene începând cu data de 30.12.2024.

Astfel, din perspectiva AML/CFT este de menţionat că, până la momentul adoptării celor două regulamente, prevederile din Directiva U.E. 849/2015[15] au fost singurele prevederi europene privind activele digitale, incluse în legislaţia naţională odată

[13] *HG nr. 379/2022 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare și actualizare a strategiilor guvernamentale*

[14] *Targeted financial sanctions – sancțiuni financiare internaționale*

[15] *Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei*

cu amendarea Legii nr. 129/2019 prin OUG nr. 111/2020, care a reglementat două categorii de furnizori de servicii de active virtuale (VASP), și anume: (i) furnizorii de portofele digitale și (ii) furnizorii implicați în servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare.

Odată cu adoptarea noilor regulamente europene, prevederile referitoare la activele digitale din cadrul Directivei U.E. 2015/849 sunt eliminate, împreună cu prevederile Regulamentului UE nr. 847/2015 privind informaţiile care însoţesc transferurile de fonduri, fiind înlocuite de noul cadrul comprehensiv de reglementare a emitenţilor de criptoactive şi a furnizorilor de servicii de criptoactive, inclusiv în ceea ce priveşte transferul de fonduri sau criptoactive.

Cele două Regulamente sunt în strânsă legătură între ele, interpretarea şi aplicarea acestora la nivelul statelor membre neputând fi disociată, iar impactul asupra ASF este unul global, aducând noi activităţi pentru un număr ridicat de structuri interne, printre care şi structura AML.

Întrucât transferurile de criptoactive sunt supuse unor riscuri similare în materie de spălare a banilor și de finanțare a terorismului ca și transferurile de fonduri electronice, transferurile de criptoactive trebuie supuse unor cerințe de aceeași natură, iar furnizorii de servicii de criptoactive vor face obiectul acelorași cerințe în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, ca și alte entități obligate în virtutea legislației anterioare.

Din perspectiva aplicării la nivel naţional a Regulamentului UE nr. 1113/2023, care modifică cadrul legal AML/CFT anterior, este necesară emiterea unui act normativ de nivel primar, care să stabilească competențele autorităților naționale, respectiv determinarea responsabilităților fiecărei autorități în parte, în funcție de rolul entităților care vor intra în sfera de aplicare a regulamentului referit.

Astfel, încă din luna aprilie 2024, ONPCSB a pus în discuţie interinstituţională un proiect de OUG de amendare a Legii 129/2019 în conformitate cu amendamentele aduse Directivei U.E. 849/2015, faţa de care ASF, prin direcţiile de specialitate, a transmis opinii privind ariile de specialitate pentru care Autoritatea poate asigura punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului european.

Aceeaşi abordare s-a menţinut şi ulterior, în cadrul perioadei de dezbatere publică a proiectului de OUG, precum şi în cadrul întâlnirilor de lucru organizate la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului, între instituţiile şi autorităţile ce urmează a implementa prevederile europene privind piaţa criptoactivelor.

Discuţiile interinstituţionale pe marginea proiectului de OUG privind aplicarea Regulamentului nr. 1113/2023 au avut ca finalitate formularea unei variante finale a textului legislativ propus spre adoptare de iniţiator. ASF a avizat proiectul de OUG în luna noiembrie 2024, dar având în vedere modificările administrative de la finalul anului, respectiv schimbarea componenţei Guvernului, proiectul a fost retransmis pe circuitul interinstituţional, fiind reavizat de ASF în luna ianuarie 2025, urmând a intra în dezbaterea Guvernului în cursul anului 2025. Din perspectiva proiectului final de OUG de amendare a Legii 129/2019, ASF va avea atribuţii exclusive de reglementare, supraveghere şi control AML/CFT pentru instituţiile de pe pieţele financiare aflate deja sub umbrela proprie, cu extinderea competenţei asupra activităţii de furnizare de servicii de criptoactive.

De asemenea, ASF este autoritate responsabilă cu supravegherea şi controlul respectării de către aceste instituţii a dispoziţiilor introduse de Regulamentul UE nr. 1113/2023 privind informaţiile care însoţesc transferurile de criptoactive.

Tot în baza aceluiaşi proiect de act normativ, furnizorii de servicii de criptoactive autorizaţi în alte state membre, care desfăşoară activitate pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire sub altă formă decât prin intermediul unei sucursale, stabilesc puncte unice de contact pe teritoriul României, cu rolul de a facilita exercitatea funcţiei de supraveghere de către autorităţile competente. Din perspectiva ASF, acest lucru va însemna lărgirea ariei de operaţiuni, produse şi servicii care vor intra în supravegherea AML/CFT a Autorităţii.

- **Aplicarea Regimurilor de Sancțiuni Internaționale (TFS)**

În cursul anului 2024, au continuat activitățile de intensificare a măsurilor restrictive la nivelul UE, fiind emise 3 pachete de măsuri restrictive față de Federația Rusă (Pachetele XII-XV), respectiv actualizări față de alte regimuri de sancțiuni precum: Sudan, Sudanul de Sud, Siria, Venezuela, Belarus, Moldova, Mali, Tunisia, Zimbabwe, Belarus, Congo, Sudan, Haiti, Libia, Hamas și Jihadul Islamic Palestinian. În aceste context, ASF a realizat activități proactive de creștere a conștietizării privind riscurile de eludare și de neaplicare a sancțiunilor internaționale față de entitățile supravegheate prin instruiri adresate acestora și prin punerea la dispoziție, prin intermediul website-ului a actualizărilor listelor cu persoane și entități desemnate de U.E., respectiv ale listelor cu persoane și entități desemnate de CSONU, precum și cu privire la ghidajele sau elementele de bune practici emise de organismele suprastatale cu impact față de acest domeniu.

Totodată, ASF a răspuns solicitărilor entităților financiare care s-au confruntat cu dificultăți de aplicare a unor măsuri restrictive sau cu privire la clarificări privind obligațiile rezultate în urma pachetelor de măsuri restrictive emise de UE față de Federația Rusă. Acestea au constat în ghidaje și clarificări privind implementarea la nivelul entității financiare a obligațiilor rezultate din regulamentele europene de instituire sau completarea sancțiunilor internaționale. De asemenea, activitatea de supraveghere și control în acest domeniu s-a intensificat, printr-o abordare centrată pe reducerea riscurilor de eludare și neaplicare a sancțiunilor internaționale la nivelul sectoarelor supravegheate, fiind aplicate sancțiuni administrative (amendă, avertismente scrise și planuri de măsuri). Măsurile de supraveghere și control au vizat atât aspectele de risc (eludare și neaplicare sancțiuni internaționale), cât și de conformitate (cadrul intern de guvernanță, mecanisme de aplicare a obligațiilor de profil, inclusiv

privind raportarea și responsabilități ierarhice). De asemenea, la nivel de referință au fost realizate ghidaje privind aplicarea de către Depozitarul Central a unor noi obligații și, respectiv, ghidaje și măsuri de supraveghere desk-review la nivelul fiecărui sector financiar.

În perioada 29-30.04.2024, ASF a participat ca autoritate națională de supraveghere privind sancțiunile internaționale la exercițiul de evaluare de la nivelul UE realizat de Comisia Europeană privind implementarea națională a sancțiunilor internaționale. În cadrul acestei evaluări au fost 2 secțiuni care au vizat activitatea autorităților de supraveghere financiară și a sectoarelor supravegheate în aplicarea măsurilor restrictive ale U.E. și față de care au existat solicitări de clarificări și de prezentare a activității, resurselor, modalității de supraveghere, a activelor înghețate precum și a provocărilor la care ASF sau entitățile supravegheate le-au întâmpinat. Deși nu a fost finalizat un raport specific pentru România, fiind o evaluare orizontală la nivelul Statelor Membre, evaluatorii europeni au făcut recomandări legate de modificarea cadrului legal primar, a utilizării informațiilor încrucișate la nivelul supraveghetorilor și a celor puse la dispoziție de Comisia Europeană, respectiv cu privire la dimensionarea resurselor alocate.

În 2024, ASF a continuat participarea la grupul de lucru al E.B.A., AMLSC[16]- comitet de experți tehnici privind supravegherea respectării măsurilor restrictive, contribuind la finalizarea Ghidului EBA privind cadrul intern al entităților financiare din punctul de vedere al guvernanței în domeniul implementării regimurilor de măsuri restrictive și măsurile minime de supraveghere pentru furnizorii de criptoactive, care a fost definitivat și urmează să fie publicat. Acest ghid, deși nu vizează entitățile supravegheate de ASF, stabilește cadrul intern minimal pentru implementarea măsurilor restrictive la nivelul instituților financiare cu obiectivul de a asigura același tip de conformare la nivel european.

Tot din perspectiva relaţiei cu EBA - AMLSC, ASF a participat la grupul de lucru înfiinţat în vederea realizării unui raport privind practicile de supraveghere AML/CFT pe bază de risc de la nivelul statelor membre UE, precum şi a instrumentelor folosite în această activitate, inclusiv din perspectiva tehnologiilor folosite. Raportul a fost finalizat şi prezentat membrilor AMLSC în primăvara anului 2024. Informaţiile şi concluziile raportului vor sta la baza emiterii metodologiei unice de evaluare a riscurilor AML/CFT de la nivelul statelor membre, conform prevederilor noului Pachet AML UE.

De asemenea, ASF, în calitatea sa de membru al Consiliului Interinstituţional pentru Implementarea Sancţiunilor Internaţionale (CIISI), coordonat de MAE, a participat la 2 reuniuni în cursul anului 2024. Activitatea în cadrul raportului acestui for, respectiv implementarea la nivelul ASF și al sectoarelor supravegheate, este prezentată ca secțiune distinctă în cadrul raportului anual al Prim-Ministrului României privind sancțiunile internaționale și pe care acesta îl prezintă CSAT și Parlamentului României.

- **Modificare OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale**

Din perspectiva activității de reglementare, a fost finalizat procesul de elaborare a proiectului de ordonanță de urgență, de modificare și completare a OUG nr. 202/2008, prin OUG nr. 135/2024. În cursul anului 2024, ASF a participat activ la reuniunile Comitetului Interministerial pentru Aplicarea Sancțiuni Internaționale (CIASI – Guvernul României), în care au fost dezbătute multiple versiuni ale proiectului de OUG și au fost transmise observații tehnice pe tot parcursul procesului de elaborare, modificare și completare.

Ulterior intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență, urmează a se modifica şi hotărârea de organizare și funcționare a CIISI.

Prin urmare, conform termenelor impuse de actul normativ, ASF a nominalizat reprezentanţii proprii ce urmează a fi desemnaţi în CIISI. Reglementările secundare emise de autoritățile naționale competente și de supraveghere urmează a se emite într-un termen de maxim 120 zile de la intrarea în vigoare a OUG nr. 135/2024, termen aplicabil inclusiv pentru ASF.

- **Pachetul AML al Comisiei Europene**

În cadrul activităților desfășurate pe parcursul anului 2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară participă alături de celelalte autorități cu atribuții CSB/CFT la procesul de implementare a Pachetului AML al Comisiei Europene, care include trei regulamente și o directivă, adoptate la nivel european și publicate în Jurnalul Oficial al UE la data de 19 iunie 2024.

Astfel, la data de 31 mai 2024 au fost aprobate următoarele acte normative europene:

- Directiva (UE) 2024/1640 privind mecanismele de prevenire a utilizării sistemului financiar pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului (cunoscută sub denumirea de „A șasea directivă AML”).
- Regulamentul (UE) 2024/1624 privind prevenirea utilizării sistemului financiar pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului, care stabilește cadrul general la nivelul Uniunii Europene. Acest regulament este direct aplicabil în toate statele membre.
- Regulamentul (UE) 2024/1620 de instituire a Autorității Europene de Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010 (AMLA), care va funcționa ca supraveghetor unic în domeniu, la nivel european, cu sediul la Frankfurt.

La acestea se adaugă prevederile Regulamentul (UE) 2023/1113 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și criptoactive și de modificare a Directivei (UE) 2015/849, adoptat anterior.

ASF a participat activ la dezbaterile naționale și europene privind aceste acte normative, furnizând analize și puncte de vedere tehnice relevante către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), coordonatorul procesului legislativ la nivel național.

[16] *AMLSC (Anti Money Laudering Standing Committe) – comitet permanent din cadrul Autorității Bancare Europene (EBA), compus din reprezentanții autorităților competente AML/CFT din cadrul statelor membre UE, înființat cu scopul de coordonare a eforturilor de prevenire și combatere a fenomenului SB/FT, precum și pentru a pregăti materialele din domeniul AML/CFT ce sunt prezentate pentru vot Consiliului supraveghetorilor EBA.*

De asemenea, în semestrul II al anului 2024, a fost finalizată procedura de desemnare a reprezentantului unic național în Consiliul General AMLA, cu reprezentarea României de către Banca Națională a României (BNR), luându-se în considerare și expertiza tehnică a ASF, în situațiile în care se discută aspecte de impact asupra piețelor financiare supravegheate. ASF a contribuit la acest proces prin analiza impactului reglementărilor asupra sectoarelor financiare aflate sub supravegherea sa. În acest scop a fost aprobat Memorandumul de desemnare al reprezentantului unic național în cadrul Consiliului General AMLA, la nivelul ASF.

Este de remarcat faptul că, în cadrul noului pachet AML al Uniunii Europene, doar o parte relativ redusă a noilor reguli sunt emise prin instrumentul Directivei, restul fiind emise prin Regulamente de directă aplicare, ce urmează a fi însoţite de Standarde Tehnice de Reglementare şi Implementare, echivalentul normelor de aplicare.

Astfel, atragem atenţia că într-un timp foarte scurt, toate autorităţile de la nivelul UE, inclusiv ASF, vor trebui să îşi recalibreze activitatea de supraveghere AML/CFT în funcţie de aceste noi prevederi şi încadrări de la nivel european.

Pentru consolidarea implementării noilor norme europene, ASF a demarat acțiuni de adaptare a cadrului național și sectorial de reglementare și a procedurilor de supraveghere, în conformitate cu cerințele stabilite prin Pachetul AML.

- **COLEGIILE AML**

ASF a continuat să își consolideze rolul în cadrul Colegiilor AML[17] și să implementeze măsuri adecvate pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului prin colaborarea continuă cu autoritățile de supraveghere europene, asigurând schimbul de informații relevante pentru prevenirea riscurilor AML/CFT pentru grupurile financiare cu o reprezentare în mai mult de 3 State Membre. Astfel, condițiile pentru înființarea unui colegiu de combatere a SB/FT sunt îndeplinite atunci când:

- firma care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier a înființat unități transfrontaliere în cel puțin două state membre, altele decât statul membru de origine,
- o societate dintr-o țară terță a înființat unități în cel puțin trei state membre (sucursalele unei filiale din UE a unei societăți dintr-o țară terță, înființate într-un alt stat membru decât statul membru în care filiala din UE a fost constituită, sunt considerate unități distincte).

ASF nu este autoritate de supraveghere principală în colegiile AML, deoarece niciuna din entitățile financiare supravegheate nu are calitatea de entitate-mamă pentru entități financiare din alte 2 state membre, fiind însă parte ca autoritate de supraveghere în 13 colegii AML.

În cursul anului 2024, ASF, în calitate de autoritate competentă în supravegherea pe bază de risc a sucursalelor entităților financiare în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului (SB/FT), a fost reprezentată de structurile sale de specialitate în cadrul Colegiilor AML. Pe parcursul perioadei de referință, ASF a participat la 8 reuniuni ale Colegiilor AML, în cadrul cărora au fost analizate riscurile asociate entităților supravegheate și au fost realizate schimburi de informații cu autoritățile de supraveghere din alte state membre, inclusiv:

- Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – Franța;
- The Dutch Authority for the Financial Markets & De Nederlandsche Bank – Olanda;
- Banca d'Italia – Italia;
- The Czech National Bank – Cehia;
- Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – Polonia;
- Bank of Greece – Grecia.

Aceste reuniuni au vizat schimbul de informații relevante privind riscurile asociate entităților supravegheate și măsurile aplicate la nivel european pentru consolidarea în domeniul AML/CFT.

Prin activitatea sa în colegiile AML, ASF a asigurat:

- evaluarea riscurilor AML/CFT pentru entitățile financiare supravegheate din România;
- monitorizarea implementării măsurilor de supraveghere, inclusiv cele de grup, de către entitățile financiare românești care fac parte din grupuri internaționale, pentru a asigura conformitatea cu reglementările SB/FT;
- cooperarea cu autoritățile de supraveghere SB/FT din alte state membre pentru evaluarea modului în care entitățile financiare gestionează riscurile SB/FT;

sprijinirea entităților financiare supravegheate în aplicarea obligațiilor SB/FT și în îmbunătățirea măsurilor de conformitate.

- **Supravegherea modului de aplicare a legislației primare și secundare în sectoarele supravegheate de ASF**

Un filon important al acestui domeniu este reprezentat de procesul legislativ unde ASF, în calitate de avizator de acte normative primare, respectiv de consultant al procesului legislativ parlamentar în cazul proiectelor de amendamente la actele normative din domeniul de supraveghere al autorității, a inițiat sau avizat amendamente pentru îmbunătățirea cadrului legal național sau pentru transpunerea modificărilor legislative din aquis-ul comunitar, la solicitarea autorităților cu prerogativă legislativă în acest domeniu.

Cele mai importante proiecte normative care au făcut subiectul analizei de specialitate și a avizării ASF și pentru care structura de specialitate AML/CFT din cadrul ASF a emis puncte de vedere cu privire la:

- Proiectul de OUG de modificare a Legii nr. 129/2019, prin care au fost incluse amendamentele aduse de Regulamentul (UE) nr. 1113/2023.

Regulamentul (UE) nr. 1113/2023 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite criptoactive înlocuiește Regulamentul (UE) nr. 847/2015 şi extinde domeniul de aplicare pentru a include, pe lângă transferurile de fonduri tansferurile de criptoactive efectuate de furnizorii de servicii de criptoactive, o parte dintre aceștia fiind entități aflate în aria de supraveghere a Autorității de Supraveghere Financiară, fapt care va aduce o nouă linie de activitate specifică pentru ASF. De asemenea, Regulamentul (UE) nr. 1113/2023 aduce modificări

[17] *AML – anti-money laundering, termen utilizat în activitatea de profil privind spălarea banilor*

Directivei UE nr. 849/2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, transpusă pe plan naţional prin Legea nr. 129/2019, pentru care ASF este supraveghetor în cazul entităţilor financiare non-bancare.

ASF, prin structurile specializate, a transmis o serie de propuneri faţă de proiectul pus în dezbatere de iniţiator (ONPCSB) iar ulterior consultărilor publice, a avizat proiectul, totodată menţinând o corespondenţă susţinută în vederea asigurării că forma finală ce urmează a fi propusă spre adoptare conţine toate elementele necesare asigurării unei conformităţi tehnice şi legislative necesare.

- În cursul anului 2024 au fost alocate resurse substanțiale pentru îmbunătățirea cadrului legislativ primar privind implementarea sancțiunilor internaționale. Astfel, în acest an a continuat procesul început în 2022, privind evaluarea și realizarea de amendamente tehnice la proiectul de OUG de modificare a OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale. Proiectul a fost avizat de ASF în luna noiembrie 2024 și a fost aprobat în ședința de Guvern din 21.11.2024.

În prezent la nivelul ASF este în curs de elaborare proiectul de regulament de modificare și completare a Regulamentului ASF nr. 25/2020 care va actualiza obligațiile entităților financiare și stabilirea cadrului de raportare urmare a intrării în vigoare a OUG nr. 135/2024. Totodată, sistemul de supraveghere a implementării sancțiunilor internaționale s-a adaptat modificărilor acestui act normativ, fiind elemente implementate respectiv, în curs de implementare.

- **Participare Reuniuni de Profil (Internaționale/ Naționale)**

Ca partea a sistemului național AML/CFT și TFS, activitatea desfășurată de ASF, prin intermediul structurii de specializare, pe cele trei piețe financiare supravegheate, a presupus participarea şi reprezentarea în cadrul a numeroase organisme naţionale şi internaţionale, în funcţie de filoanele de activitate specifice.

Din perspectiva relaţiei cu OCDE, reprezentanţii ASF de la nivelul structurii AML, au participat la discuţiile şi interviurile desfăşurate în cadrul misiunii de evaluare mutuală privind implementarea mecanismului Automatic Exchange of Information (AEOI) în România, derulată de Forumul Global (OCDE), precum şi la interviurile aferente fazei II de evaluare a Grupului de lucru anti-mită al OCDE.

Misiunea de evaluare este extrem de importantă pentru România în vederea consolidării poziţiei României ca stat candidat OECD.
Tot din perspectiva reprezentării României în cadrul organismelor internaţionale, ASF a făcut parte, din delegaţia României în cadrul celei de a 68-a şedinţe





Plenare a Comitetului Moneyval de la Strasbourg, Franţa (dec. 2024). Comitetul de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism - MONEYVAL)/Consiliul Europei este un organism regional de tip F.A.T.F. (FSRBs) implicat în mod direct în evaluarea nivelului de conformitate al sistemului financiar față de cerințele metodologice prevăzute de standardele F.A.T.F.

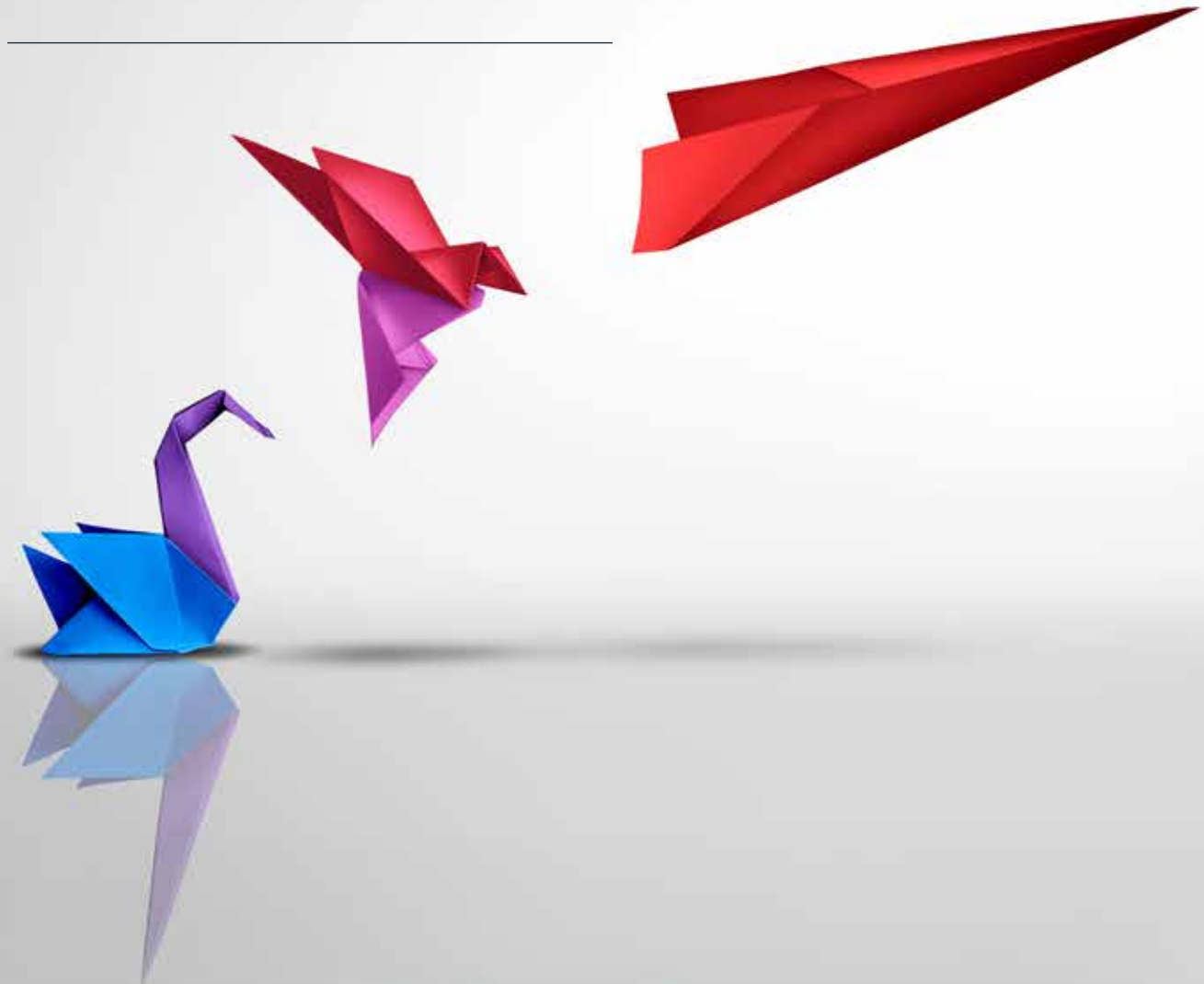
În privinţa relaţiei cu organismele şi instituţiile Uniunii Europene, în special în contextul adoptării noului pachet european AML (EU AML Package), care presupune schimbarea fundamentală a paradigmei prin care este abordată activitatea de prevenire şi combatere SB/FT, ASF a întreprins un rol activ în discuţiile interinstituţionale, inclusiv de la nivelul UE, în vederea identificării măsurilor necesare la nivel naţional şi instituţional pentru a asigura o tranziţie uşoară la nivelul pieţelor supravegheate şi a propriei activităţi.

1. Consiliul Interinstituțional pentru Implementarea Sancțiunilor Internaționale (OISI/MAE) înființat prin art. 13 din OUG nr. 202/2008.
   În cursul anului 2024 ASF a participat activ la ședințele acestui Consiliu, cu scopul pregătirii misiunii de evaluare a Comisiei Europene privind implementarea sancțiunilor internaționale în România care a avut loc în perioada 29-30.04.2024 și care a vizat într-o secțiune distinctă implementarea la nivelul sectoarelor financiare din România a măsurilor restrictive.
2. Comitetul Interministerial pentru aplicarea sancțiunilor internaționale (Cancelaria Guvernului României) înființat prin Decizia Prim-Ministrului nr. 269/2022 care a avut ca obiect finalizarea proiectului de act normativ de modificare și completare a OUG nr. 202/2008.
3. Comitetul interinstituțional pentru elaborarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi a planului de acţiune aferent înfiinţat în baza Deciziei Prim-ministrului nr. 2/04.01.2024.

De asemenea, din perspectiva condiționalităților și mecanismelor de raportare și conformare cu standardele și cerințelor internaționale în materie (F.A.T.F. și U.E.), activitatea structurii de specialitate AML/CFT, ca structura de reprezentare a ASF, s-a desfășurat în cadrul următoarelor organisme internaționale:

- Comitetul intern permanent pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (Standing Committee on anti-money laundering and countering terrorist financing (AMLSC)/Autoritatea Bancară Europeană – organismul UE care are prerogativele Moneyval la nivelul UE și care urmează a fi integrat în cadrul AMLA);
- Grupul de lucru, constituit la nivelul EBA având ca obiect realizarea unor analize privind practicile de supraveghere AML existente la nivelul statelor membre UE. ASF a făcut parte din grupul de lucru care a elaborat raportul final ce a fost prezentat în cadrul şedinţei AMLSC din luna martie 2024;
- Colegiile AML – constituite urmare a implementării la nivelul ASF a dispozițiilor europene (EBA) privind cooperarea și schimbul de informații în scopul Directivei (UE) 2015/849 între autoritățile competente care supraveghează instituțiile de credit și financiare.

REGLEMENTAREA PIEȚELOR FINANCIARE NEBANCARE



Un cadru de reglementare solid și adaptabil este esențial pentru dezvoltarea sustenabilă a piețelor financiare nebancare. În acest sens, Autoritatea de Supraveghere Financiară a continuat, pe parcursul anului 2024, un proces dinamic de actualizare și revizuire a legislației primare și secundare. Această strategie s-a desfășurat în conformitate cu obiectivele strategice stabilite pentru perioada 2023-2025, având drept scop principal alinierea reglementărilor naționale la evoluțiile legislative europene.

Prin această abordare, ASF urmărește crearea unui cadru normativ unitar și coerent, capabil să susțină noile modele de afaceri emergente ca urmare a digitalizării și inovației tehnologice. Totodată, acest demers sprijină eficientizarea activităților de supraveghere și asigură o adaptare continuă la schimbările rapide din sectorul financiar.

ASF adoptă o atitudine proactivă în ceea ce privește reglementarea, având ca prioritate protejarea intereselor consumatorilor de produse financiare nebancare și asigurarea stabilității piețelor aflate într-un proces continuu de transformare. Astfel, în 2024, autoritatea a inițiat și consolidat structuri matriceale de lucru menite să analizeze și să implementeze cerințele piețelor în domenii esențiale precum finanțele digitale, finanțele sustenabile, inovația financiară și reziliența operațională digitală.

Prin aceste măsuri, ASF își reafirmă angajamentul de a menține un mediu de reglementare modern, flexibil și eficient, capabil să răspundă provocărilor viitorului și să susțină dezvoltarea unui sector financiar stabil și inovator.

4.1. TRANSPUNEREA ȘI IMPLEMENTAREA LEGISLAȚIEI UNIUNII EUROPENE

Reglementarea sectorului financiar nebancar este o funcție-cheie îndeplinită de ASF. Reglementarea răspunde nevoilor economiei, consumatorilor și investitorilor prin crearea unui mediu în care entitățile juridice și persoanele fizice pot participa la un sistem financiar care este rezistent, eficient și care funcționează la cele mai înalte standarde.

În 2024, ASF a contribuit la procesul de adaptare a legislației naționale la cadrul european în evoluție, prin furnizarea de asistență tehnică Ministerului Finanțelor. Astfel, ASF a fost implicată în procesul transpunerii legislației europene aflat în aria sa de competență, prin elaborarea în timp util a proiectelor de acte normative și prin monitorizarea atentă a termenelor de implementare a directivelor.

Ca și în anii precedenți, și în 2024, ASF a sprijinit măsurile necesare la nivel instituțional pentru îndeplinirea obligațiilor de transpunere și au fost elaborate o serie de proiecte de lege pentru transpunerea legislației europene, însoțite de expuneri de motive și înaintate inițiatorului legislativ, Ministerul Finanțelor. Printre acestea, se numără:

În vederea transpunerii Directivei (UE) 2019/878 de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește entitățile exceptate, societățile financiare holding, societățile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile și competențele de supraveghere și măsurile de conservare a capitalului, a fost publicat Regulamentul ASF nr. 11/2024 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, precum și pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2023 privind autorizarea entităților prevăzute la art. 1632 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.

În scopul armonizării cu Directiva (UE) 2022/2381 privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor societăților cotate la bursă și măsuri conexe, ASF a elaborat Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, pentru transpunerea Directivei (UE) 2022/2464 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 537/2014, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi, a fost elaborat, respectiv au fost publicate următoarele acte normative:

- Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Norma nr. 4/2024 privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor;
- Norma nr. 14/2024 privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare;
- Norma nr. 16/2024 pentru modificarea și completarea anexei la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 privind Reglementările contabile referitoare la situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfășoară activitate de distribuție în asigurări și/sau reasigurări;
- Norma nr. 17/2024 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private.

Directiva (UE) 2022/2556 de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 și (UE) 2016/2341 privind reziliența operațională digitală pentru sectorul financiar va fi transpusă, împreună cu alte acte emise de MF și BNR, atât prin legislație primară, cât și secundară. În vederea respectării termenelor prevăzute de directivă, au fost elaborate și după caz, adoptate:

- Legea nr. 306/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative;
- Regulamentului ASF nr. 11/2024 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, precum și pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2023 privind autorizarea entităților prevăzute la art. 1632 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;
- Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare;
- Pentru transpunerea Directivei delegate (UE) 2023/2.775 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește ajustarea criteriilor de mărime pentru microîntreprinderi și întreprinderi sau grupuri mici, mijlocii și mari au fost publicate:
- Norma nr. 14/2024 privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare;
- Norma nr. 15/2024 privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor;
- Norma nr. 16/2024 pentru modificarea și completarea anexei la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 privind Reglementările contabile referitoare la situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfășoară activitate de distribuție în asigurări și/sau reasigurări;
- Norma nr. 17/2024 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private.

În vederea transpunerii Directivei (UE) 2023/2864 de modificare a anumitor directive în ceea ce privește înființarea și funcționarea punctului unic de acces european, a fost publicată Norma nr. 15/2024 privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor. Pentru transpunerea totală au fost elaborate la nivelul ASF proiectele:

- Proiectul de Lege de completare a Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare;
- Proiectul de Lege de completare a Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări;
- Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar în vederea implementării unor aspecte vizând punctul unic de acces european care oferă acces centralizat la informațiile puse la dispoziția publicului relevante pentru serviciile financiare, pentru piețele de capital și pentru durabilitate (va modifica Legea nr. 24/2017, OUG nr. 32/2012, Legea nr. 74/2015, Legea nr. 236/2022, Legea nr. 1/2020). Totodată, proiectul de lege are în vedere și introducerea unor măsuri în aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2023/2859 și Regulamentului (UE) 2023/2869 ce intră în sfera de activitate a ASF;
- Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare (va asigura și transpunerea Directivei (UE) 2024/790);
- Proiectul de Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare;
- Proiectul de Normă pentru modificarea/completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 35/2020 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor ocupaționale;
- Proiectul de Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 privind Reglementările contabile referitoare la situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfășoară activitate de distribuție în asigurări și/sau reasigurări.

Directiva (UE) 2024/790 de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare se va transpune, printre altele, prin Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare (va asigura și transpunerea art. 12 din Directiva (UE) 2023/2864).

4.2. ACTIVITATEA DE REGLEMENTĂRI INTEGRATE

Activitatea de reglementare integrată asigură aplicarea unui cadru unitar, având o abordare integrată ce vizează cele trei piețe supravegheate de ASF, armonizarea prevederilor legislative în scopul consolidării cadrului legal existent la nivelul ASF, identificarea și implementarea celor mai bune practici în domeniu conform standardelor europene și internaționale.

Tendințele de reglementare actuale vizează adoptarea legislației de funcționare a piețelor bazate pe principii (principle-based regulation), astfel încât paradigma reglementărilor care instituie reguli (rule-based approach) să fie devansată. De asemenea, atât la nivelul legislației europene cu aplicare directă, cât și în cazul implementării acesteia la nivel național, se identifică tot mai frecvent necesitatea aplicării unor reguli unitare aplicabile piețelor financiare nebancare și entităților care activează în cadrul acestora.

Pe parcursul anului 2024, ASF a emis următoarele acte normative, care au actualizat reglementările integrate în vigoare, astfel:

Regulamentul nr. 13/2024 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1071 din 25 octombrie 2024	Principalele modificări și completări introduse au în vedere, în principal, următoarele aspecte: ► reglementarea organizării audierii persoanelor responsabile și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță și clarificarea unor aspecte legate de procesul de audiere; ► reglementarea principiilor în baza cărora se întocmește Raportul de control permanent și clarificarea aspectelor care trebuie menționate în cadrul acestuia; ► modificarea unor definiții și reformularea unor articole pentru claritate în scopul asigurării unui grad ridicat de previzibilitate al regulamentului pentru persoanele cărora li se adresează.
Regulamentul nr. 9/2024 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 677 din 15 iulie 2024	Principalele propuneri de modificare și completare cuprinse în proiectul de act normativ prezentat spre consultare publică se referă, în principal, la actualizarea prevederilor acestuia în concordanță cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2022 pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor private, prin care au fost aduse modificări prevederilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară și al Băncii Naționale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit și cu prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Regulamentul nr. 14/2024 pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1085 din 30 octombrie 2024	Prin modificarea și completarea Normei nr. 13/2019, s-a abrogat pct. 1.77 din Anexa nr. 3 referitor la tariful perceput pentru aprobarea prelungirii perioadei de auditare a unei entități de către același auditor financiar sau de către aceeași firmă de audit, precum și a prevederilor din cuprinsul Regulamentului nr. 16/2014 care fac referire la acest punct.

Norma nr. 19/2024 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1085 din 30 octombrie 2024

Principalele modificări și completări se referă la:

- modificarea perioadei de auditare maximă a unei entități de către același auditor financiar sau firmă de audit, prin posibilitatea extinderii acesteia;
- modificarea perioadei legale dintre două misiuni de audit efectuate de către același auditor financiar sau firmă de audit;
- reglementarea perioadei de auditare maximă a unei entități de către același partener-cheie de audit responsabil cu derularea auditului statutar;
- modificarea modalității de realizare a prelungirii perioadei auditate;
- completarea unor definiții și reformularea unor articole pentru claritate în scopul asigurării unui grad ridicat de transparență al normei pentru entitățile cărora li se adresează;
- clarificarea faptului că entitățile intersectoriale care activează și în sectorul sistemului de pensii private vor aplica cerințele corespunzătoare aplicabile sectorului sistemului de pensii private.

Norma nr. 26/2024 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 25 din 14 ianuarie 2025

Propunerile de modificare și completare au în vedere, în principal, următoarele aspecte:

- dispoziții privind transmiterea raportărilor ce au termen 31 martie de către entitățile care vor aplica Regulamentul DORA;
- introducerea unei noi anexe la Norma ASF nr. 4/2018 cu stipularea clară a termenului de transmitere a rapoartelor de audit IT de către entitățile care vor aplica Regulamentul DORA, în funcție de perioada auditată.



Totodată, pentru punerea în aplicare a unor regulamente europene s-a identificat necesitatea elaborării unor proiecte de acte normative realizate în colaborare cu Banca Națională a României ca urmare a cerințelor de aplicare a aceluiași set de reguli pentru mai multe categorii de entități care activează în cadrul piețelor financiare.

Astfel, pentru domenii comune de activitate, sau activități sectoriale, cât și în cazul unor operațiuni sau entități din cadrul celor trei sectoare financiare nebancare, reglementările elaborate de ASF pentru implementarea sau pentru punerea în aplicare a legislației primare pot fi integrate.

Pentru îndeplinirea obiectivelor strategice ale Autorității, în anul 2024 s-a continuat activitatea grupului de lucru intersectorial permanent privind finanțele digitale. Astfel, o pondere importantă în cadrul activității de reglementare integrată în anul 2024 a reprezentat-o activitatea din cadrul acestui grup de lucru legată de pachetul privind finanțele digitale, având în vedere că în sarcina acestui grup de lucru intră analizarea, precum și stabilirea etapelor pentru implementarea noilor cadre de reglementare aferente pachetului de finanțe digitale impus la nivelul Uniunii Europene, cu precădere a Regulamentului (UE) 2022/2554 al Parlamentului European și al Consiliului privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 909/2014 și (UE) 2016/1011 (DORA).

4.3. ACTIVITATEA DE REGLEMENTARE ÎN SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

Principalele linii directoare urmărite în activitatea de reglementare în domeniul pieței de capital au fost orientate în anul 2024 în vederea îndeplinirii următoarelor obiective:

- armonizarea legislației naționale specifice cu evoluțiile recente ale legislației europene din domeniul prestării serviciilor și activităților de investiții, emitenților și al organismelor de plasament colectiv;
- continuarea demersurilor pentru sprijinirea procesului de consolidare a infrastructurii pieței de capital;
- stabilirea şi menţinerea cadrului legal necesar dezvoltării şi funcţionării stabile, eficiente, corecte şi transparente a pieţelor de instrumente financiare, precum şi promovarea încrederii în acestea şi în investiţiile în instrumente financiare;
- reconfigurarea cadrului legal aplicabil în materia emitenților și a drepturilor acționarilor, precum și în domeniul OPC;
- eficientizarea procesului de soluționare a petițiilor privind activitatea entităţilor autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de către ASF prin sectorul instrumente şi investiţii financiare;
- creșterea nivelului de informare a investitorilor privind entitățile neautorizate și modalitățile de evitare a fraudelor și înșelăciunilor;
- elaborarea de avertismente și alerte cu privire la identificarea unor practici neconforme/acțiuni înșelătoare sau în situațiile în care sunt relevate riscuri majore pentru potențialii investitori.

Elaborarea proiectelor de legislație primară și a proiectelor de strategii în domeniul pieței de capital/formularea de opinii tehnice privind legislația primară

Ordonanţa de urgenţă nr. 71/2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a publicităţii şi a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entităţile care nu sunt înscrise în Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară (O.U.G. nr. 71/2024), publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 591 din 25 iunie 2024	O.U.G. nr. 71/2025 are ca scop principal modificarea și completarea unor acte normative atât în vederea revizuirii cu celeritate a cadrului legal primar aplicabil în domeniul pieței de capital pentru continuarea procesului de reformare și upgradare a industriei românești de profil, cât și de instituire de măsuri legislative care să asigure eliminarea urgentă a disfuncționalităților identificate în practică care pot conduce la prejudicierea drepturilor investitorilor, cu consecințe importante pentru stabilitatea, buna funcționare, competitivitatea, reputația și imaginea pieței de capital autohtone. O.U.G. nr. 71/2024 a fost elaborată ca instrument legislativ menit să contribuie la îndeplinirea unora din obiectivele generale/specifice incluse în cadrul „Strategiei ASF pentru dezvoltarea pieței de capital 2023-2026”, având în vedere modificarea și completarea legislației incidente OPC și administratorilor acestora (e.g.: O.U.G. nr. 32/2012, Legea nr. 74/2015 și Legea nr. 243/2019), emitenților (Legea nr.24/2017), domeniul serviciilor și activităților de investiții (e.g. Legea nr. 126/2018).
Legea nr. 306/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative (Legea nr. 306/2024), publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1228 din 6 decembrie 2024	Legea nr. 306/2024 a fost elaborată în vederea transpunerii în legislația națională a prevederilor art. 1, art. 3 și art. 6 din Directiva (UE) 2022/2556 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022 de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 și (UE) 2016/2341 privind reziliența operațională digitală pentru sectorul financiar.

Proiect de Lege de modificare și completare a prevederilor din OUG nr.32/2012, Legea nr.74/2015 și Legea nr.243/2019 (Proiect Ecosistem)	Proiectul de lege vizează strategia ASF în ceea ce privește procesul de actualizare și îmbunătățire continuă a legislației pieței de capital aplicabilă domeniului OPC, SAI și AFIA, în vederea adaptării acesteia la legislația europeană aflată la rândul ei într-o continuă dinamică, dezvoltarea pieței de capital și creșterea protecției investitorilor, întărirea rolului și a statutului ASF ca autoritate de supraveghere și control pe piața de capital, acest proces vizând modificarea și completarea legislației primare. Proiectul de lege a fost inițiat ca urmare a evoluțiilor și dinamicii industriei de fonduri de investiții și interesului manifestat de potențialii investitori. De asemenea, în contextul publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din data de 04.12.2024 a Directivei (UE) 2024/2994 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2024 de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2013/36/UE și (UE) 2019/2034 în ceea ce privește tratamentul riscului de concentrare rezultat din expuneri față de contrapărți centrale și al riscului de contraparte pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate compensate la nivel central, proiectul vizează inclusiv transpunerea în legislația națională a prevederilor art. 1 din Directiva (UE) 2024/2994 referitoare la modificarea Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM).
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață	Proiectul de lege are ca scop principal transpunerea unor prevederi din Directiva (UE) 2022/2464 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 537/2014, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi și Directiva (UE) 2022/2381 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 noiembrie 2022 privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor societăților cotate la bursă și măsuri conexe, reglementarea anumitor aspecte/situații întâlnite în practică, precum și introducerea unor dispoziții, în vederea ducerii la îndeplinire a unor obiective din cadrul „Strategiei naționale privind dezvoltarea pieței de capital pentru perioada 2023-2026”, care vizează aspecte de reglementare legate de emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative	Proiectul de lege vizează transpunerea în legislația națională a Directiva (UE) 2024/927 (AIFMD II) a Parlamentului European și a Consiliului din 13 martie 2024 de modificare a Directivelor 2011/61/UE și 2009/65/CE în ceea ce privește dispozițiile privind delegarea, administrarea riscului de lichiditate, raportarea în scopuri de supraveghere, furnizarea de servicii de depozitar și de custodie și acordarea de împrumuturi de către fondurile de investiții alternative (AIFMD II), ce a fost publicată în data de 26 martie 2024 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar în vederea implementării unor aspecte vizând punctul unic de acces european care oferă acces centralizat la informațiile puse la dispoziția publicului relevante pentru serviciile financiare, pentru piețele de capital și pentru durabilitate	Prin proiectul de lege se au în vedere, în principal: ► transpunerea unor prevederi ale Directivei (UE) 2023/2864 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2023 de modificare a anumitor directive în ceea ce privește înființarea și funcționarea punctului unic de acces european, prin care se modifică și completează directive europene; ► introducerea unor măsuri pentru aplicarea unor prevederi ale Regulamentului (UE) 2023/2869 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2023 de modificare a anumitor regulamente în ceea ce privește înființarea și funcționarea punctului unic de acces european, prin care se modifică și completează regulamente europene aflate în aria de competență a SIIF, respectiv a unor regulamente; ► introducerea unor dispoziții pentru ducerea la îndeplinire a unor recomandări OCDE formulate în contextul derulării la nivel național a proiectului Strategia națională privind piața de capital, finanțat de Comisia Europeană, precum și în contextul evaluării României în cadrul procesului de accedere la OCDE.
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare	Proiectul de lege are în vedere transpunerea la nivel național a prevederilor Directivei (UE) 2024/790 și a art. 12 din Directiva (UE) 2023/2864.
Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul financiar	Având în vedere domeniul de competență comun cu B.N.R. în ceea ce privește cerințele prudențiale aplicabile unor categorii de entități aflate în sfera de reglementare, autorizare și supraveghere a ASF precum și în ceea ce privește redresarea și rezoluția S.S.I.F., ASF este instituție avizatoare și contribuie la proiectele de legislație primară elaborate de B.N.R. prin completarea, după caz, a proiectelor de acte normative și a expunerilor de lege aferente acestora. Astfel, Proiectul de lege a fost elaborat de B.N.R. în vederea transpunerii Directivei (UE) 2022/2556 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022 de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 și (UE) 2016/2341 privind reziliența operațională digitală pentru sectorul financiar (Directiva DORA). Prin acest proiect de act normativ sunt aduse modificări, printre altele, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și Legii nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar.
Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar	Proiectul de lege a fost elaborat de B.N.R. în vederea transpunerii Directivei (UE) 2024/1174 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 aprilie 2024 de modificare a Directivei 2014/59/UE și a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în ceea ce privește anumite aspecte ale cerinței minime de fonduri proprii și datorii eligibile. În perioada de referință, proiectul de lege a fost analizat de ASF și a fost completată în mod corespunzător expunerea de motive cu elementele de competența instituției.

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului	Proiectul de lege a fost elaborat de B.N.R. în vederea transpunerii la nivel de legislație primară a prevederilor Directivei 2013/36/UE, astfel cum au fost modificate prin Regulamentul (UE) 2023/1114 privind piețele criptoactivelor (Regulamentul MiCA). În perioada de referință, ASF a completat proiectul de lege cu prevederi aplicabile instituțiilor de credit din sfera de competență a ASF și a completat în mod corespunzător expunerea de motive.

Legislația secundară

- ***Regulamente***

Regulamentul ASF nr. 3/2024 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2021 privind utilizarea sistemului de conturi globale și aplicarea mecanismelor fără prevalidarea instrumentelor financiare și a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2021 privind constituirea, publicitatea și executarea garanțiilor reale publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 7 martie 2024.	Prin acest regulament se vor aduce clarificări unor aspecte care au rezultat din practica de supraveghere, precum și asigurarea unei mai bune aplicări a cerințelor celor două reglementări. Modificarea Regulamentului ASF nr. 15/2021 vizează în principal următoarele: ► clarificarea scopului operațiunilor de împrumut de instrumente financiare prin faptul că un formator de piață poate lua cu împrumut instrumente financiare doar dacă acționează în calitate de formator de piață pentru instrumentele financiare care fac obiectul împrumutului; ► introducerea obligațiilor de raportare lunară către ASF a operațiunilor de împrumut de instrumente financiare pentru depozitarul central și participanți. Modificarea Regulamentului ASF nr. 16/2021 vizează în principal următoarele: ► realizarea distincției dintre definiția contului relevant din Ordonanța Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară și contul relevant în sensul Regulamentului ASF nr.16/2021; ► alinierea definiției contractului de garanție financiară fără transfer de proprietate cu cea prevăzută în OG nr.9/2004; ► introducerea unei definiții pentru ipoteca mobiliară; ► clarificarea faptului că situația reglementată de Regulamentul ASF nr. 16/2021 este cazul în care fructele generate de instrumentele financiare relevante sau portofolii sunt instrumente financiare; ► clarificarea faptului că mențiunea de începere a executării va fi înscrisă în registrul central de publicitate în cazul în care mențiunea de garanție reală a fost înscrisă inițial în registrul central de publicitate; ► clarificarea faptului că anterior radierii mențiunii din registrul central de publicitate, dacă aceasta a fost înscrisă, are loc transferul instrumentelor financiare în contul constituitorului.



Regulamentul ASF nr. 6/2024 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464/20.05.2024.

Principalele modificări aduse de regulament vizează următoarele:

- revizuirea prevederilor privind noţiunea de capital iniţial şi de resurse proprii care să acopere cerinţele de capital ce trebuie să respecte prevederile art. 47 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 şi ale Regulamentului delegat (UE) 390/2017;
- posibilitatea ca Depozitarul Central să înfiinţeze/desfiinţeze sedii secundare, altele decât sucursale;
- înlocuirea noţiunii de investitor cu cea de deţinător de instrumente financiare;
- completarea informaţiilor privind identitatea acţionarului conform Legii nr. 24/2017;
- modificarea dispoziţiilor care reglementează eliberarea de extras de cont de către Depozitarul Central şi participanţi;
- introducerea unei noi situaţii de transfer direct de proprietate ca urmare a emisiunii/răscumpărării de titluri de participare emise de un O.P.C.V.M. tranzacţionabil prin transferul instrumentelor financiare din structura cosului de active de la şi către acel O.P.C.V.M. tranzacţionabil, respectiv de la şi către participantul autorizat;
- modificarea dispoziţiilor care reglementează eliberarea de extras de cont de către Depozitarul Central şi participanţi;
- introducerea unei noi situaţii de transfer direct de proprietate ca urmare a emisiunii/răscumpărării de titluri de participare emise de un O.P.C.V.M. tranzacţionabil prin transferul instrumentelor financiare din structura cosului de active de la şi către acel O.P.C.V.M. tranzacţionabil, respectiv de la şi către participantul autorizat;
- eliminarea cazului de transfer direct prevăzut la lit. r) alin. (1) art. 70 ca urmare a „altor transmisiuni de drepturi, potrivit legilor speciale sau reglementărilor în vigoare, cu aprobarea expresă a ASF”, ca urmare a recomandării în urma misiunii de audit de regularitate din ASF cu tematica ”Analiza şi evaluarea activităţii privind emitenţii, monitorizarea tranzacţiilor şi abuz pe piaţă”, având în vedere că nu există reglementări specifice care să facă aplicabile prevederile art. 70 alin. (1) lit. r);
- modificări realizate pentru corelarea trimiterilor la prevederile Legii nr. 24/2017, republicată.

Regulamentul ASF nr. 7/2024 pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 469 din 21 mai 2024.

Principalele modificări și completări aduse Regulamentului ASF nr. 7/2020 prin intermediul acestui act normativ se referă la:

- introducerea unor prevederi cu privire la documentația care trebuie să însoțească cererea de retragere a autorizației unui F.I.A.C. care la data depunerii cererii de retragere a autorizației de funcționare de către A.F.I.A. nu mai are investitori (ca urmare a răscumpărării de către toți investitorii a unităților de fond deținute) și activele au fost lichidate în totalitate;
- modificarea unor prevederi cu privire la interdicția F.I.A.I.R. de a efectua schimburi de instrumente financiare din portofoliul acestora contra altor instrumente financiare sau de a transfera active din portofoliul F.I.A.I.R. pentru a onora plata cererilor de răscumpărare ale deținătorilor de titluri de participare ("redemption in kind"), inclusiv în sensul introducerii unor prevederi potrivit cărora F.I.A.I.R. admise la tranzacționare pot oferi/primi alte valori mobiliare în schimbul valorilor mobiliare pe care intenționează să le cumpere/vândă în cadrul unei oferte publice de cumpărare/preluare realizată prin intermediul unei oferte publice de schimb în conformitate cu prevederile legale aplicabile emitenților de valori mobiliare;
- introducerea unor prevederi potrivit cărora modificarea prospectului F.I.A.S. admis la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare sau unei burse dintr-un stat terț, autorizat de către ASF, este notificat ASF, în termen de 2 de zile lucrătoare de la data modificării;
- inserarea unor prevederi cu privire la modalitatea în care se realizează evaluarea activelor FIA care au un risc valutar asociat investiției;
- modificarea art. 50 alin. (1) și (2) din cadrul regulamentului în vederea alinierii cu prevederile art. 38 din cadrul Legii nr. 243/2019 cu privire la publicarea rapoartelor privind VAN și VUAN;
- actualizarea conținutului Anexelor nr. 2, nr. 5, nr. 7A, nr. 7B și nr. 11 la regulament;
- abrogarea Anexei nr. 12 având în vedere că aceasta este o raportare care se transmite și în conformitate cu prevederile art. 23 din Regulamentul ASF nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative.

Regulamentul ASF nr. 15/2024 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1143 din 15 noiembrie 2024.

Regulamentul ASF nr. 15/2024 a fost elaborat în contextul:

- identificării în activitatea practică desfășurată la nivelul ASF a unor aspecte cu privire la analizarea oportunității includerii unor dispoziții exprese sau, după caz, a realizării unor modificări la nivelul reglementărilor secundare aplicabile emitenților și operațiunilor de piață;
- primirii din piață a unor propuneri de modificare și completare a reglementărilor secundare aplicabile emitenților și operațiunilor de piață (e.g. – transmise de ARIR);
- necesității de introducere la nivelul reglementărilor secundare aplicabile emitenților și operațiunilor de piață a unor dispoziții exprese legate de anumite cerințe de transparență pentru obligațiunile garantate, cu luarea în considerare a dispozițiilor Legii nr. 233/2022 privind obligațiunile garantate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar;
- realizării unor analize aferente unor obiective ce vizează aspecte de reglementare din cadrul „Strategiei Naționale de Dezvoltare a Pieței de Capital din România pentru perioada 2023-2026", în vederea determinării necesității introducerii, la nivelul reglementărilor secundare aplicabile emitenților și operațiunilor de piață, a unor dispoziții care să aibă în vedere ducerea la îndeplinire a acestor obiective;
- analizării oportunității introducerii, la nivelul reglementărilor secundare, a unor dispoziții exprese care să clarifice anumite aspecte legate de derularea unor operațiuni de rezoluție a unor entități care au și calitatea de emitent;
- necesității introducerii la nivelul reglementărilor secundare a unor prevederi ca urmare a modificărilor și completărilor aduse Legii nr. 24/2017 prin OUG nr. 71/2024, care se referă la situația în care o autoritate a administrației publice locale intenționează să deruleze o ofertă publică/să realizeze admiterea pe o piață reglementată a titlurilor de datorie, în baza unui prospect aprobat de ASF sau se referă la aplicarea unor dispoziții ale Regulamentului (UE) 2023/2361.

Regulamentul ASF nr. 16/2024 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1241 din 10 decembrie 2024.	Prin acest regulament s-a urmărit în principal: ► adaptarea la modificările aduse Legii nr. 126/2018 prin O.U.G. nr. 71/2024 – stabilirea criteriilor pentru organizarea de campanii de tip ,,recomandă un prieten"; ► clarificări referitoare la aspecte practice: contul clienților utilizat în relația cu S.S.I.F. și încheierea contractelor la distanță.

- ***Norme***

Norma ASF nr. 4/2024 privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 295 din 04 aprilie 2024.	Norma nr. 4/2024 cuprinde transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2022/2464 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 537/2014, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi (Directiva (UE) 2022/2464), publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L322/16.12.2022, în considerarea competenței ASF de a emite reglementări contabile pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de aceasta.
Norma ASF nr. 9/2024 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea în temeiul EMIR, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 26 aprilie 2024.	Preluarea Ghidului ESMA, elaborat în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul ESMA. Ghidul îndeplinește mai multe obiective cu privire la armonizarea și standardizarea raportării prevăzute în EMIR.
Norma ASF nr 11/2024 privind modificarea anexei la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds), publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 521 din 05 iunie 2024.	În data de 6 martie 2024, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a publicat pe website-ul propriu, traducerea în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene a Ghidului privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul Regulamentului (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds), cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul privind FPM (ESMA50-43599798-9011). Ghidul ESMA50-43599798-9011 se aplică autorităților competente, fondurilor de piață monetară și administratorilor fondurilor de piață monetară, astfel cum sunt definiți în Regulamentul privind FPM. Scopul ghidului este de a asigura aplicarea comună, uniformă și consecventă a dispozițiilor articolului 28 din Regulamentul privind FPM. În special și astfel cum se specifică la articolul 28 alineatul (7) din Regulamentul privind FPM , acesta stabilește parametrii de referință comuni pentru scenariile de simulare a situațiilor de criză care trebuie incluse în simulările situațiilor de criză. În conformitate cu articolul 28 alineatul (7) din Regulamentul privind FPM, ghidul se actualizează cel puțin o dată pe an, luând în considerare ultimele evoluții ale pieței. Ținând cont că ASF este autoritatea competentă cu atribuții de reglementare, autorizare și supraveghere a O.P.C.V.M. și F.I.A. în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 74/2015 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 243/2019, iar Ghidul privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul Regulamentului privind FPM se adresează atât autorităților competente, cât și O.P.C.V.M.-urilor și F.I.A., cu o politică de investiții specializată pe instrumente ale pieței monetare, în conformitate cu art. 28 din Regulamentul privind FPM, drept pentru care acest ghid a fost preluat în legislația națională/sectorială.

Norma ASF nr. 15/2024 privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 902 din 06 septembrie 2024.	Norma ASF nr. 15/2024, în considerarea competenței ASF de a emite reglementări contabile pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de aceasta, cuprinde transpunerea prevederilor: ► art. 1 și art. 2 alin. (1) paragrafele 2 și 4 din Directiva delegată (UE) 2023/2.775 a Comisiei din 17 octombrie 2023 de modificare a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește ajustarea criteriilor de mărime pentru microîntreprinderi și întreprinderi sau grupuri mici, mijlocii și mari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, din 21 decembrie 2023, și ale ► art. 9 și art. 17 alin. (2) paragraful 2 din Directiva (UE) 2023/2.864 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2023 de modificare a anumitor directive în ceea ce privește înființarea și funcționarea punctului unic de acces european, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, din 20 decembrie 2023.
Norma ASF nr. 21/2024 pentru aplicarea Ghidului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe privind denumirile fondurilor care folosesc termeni MSG sau legați de durabilitate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1155 din 19 noiembrie 2024.	În data de 21 august 2024, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a publicat pe website-ul propriu, traducerea în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene a Ghidului ESMA privind denumirile fondurilor care folosesc termeni MSG sau legați de durabilitate (ESMA34-1592494965-657). Scopul ghidului este de a preciza circumstanțele în care denumirile fondurilor care folosesc termeni legați de MSG sau de durabilitate sunt incorecte, neclare sau înșelătoare. Prin aprobarea Normei ASF nr. 21/2024, Ghidul ESMA a fost preluat în legislația națională ulterior notificării ESMA în acest sens, având în vedere că autoritățile competente trebuie să asigure, prin activitățile lor de supraveghere, respectarea ghidului de către participanții la piețele financiare și trebuie să ia în considerare recomandările ghidului pe toată durata de viață a fondurilor.
Norma ASF nr. 24/2024 pentru aplicarea prevederilor Ghidului cu privire la aplicarea testului capitalului la nivel de grup pentru grupurile de firme de investiții în conformitate cu art. 8 din Regulamentul (UE) 2019/2033, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1232 din 09 decembrie 2024.	Preluarea Ghidului EBA cu privire la aplicarea testului capitalului la nivel de grup pentru grupurile de firme de investiții în conformitate cu art. 8 din Regulamentul (UE) 2019/2033.

Norma ASF nr. 25/2024 pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind analiza comparativă a practicilor în materie de diversitate, inclusiv a politicilor privind diversitatea și a diferenței de remunerare între femei și bărbați, în temeiul Directivei 2013/36/UE și al Directivei (UE) 2019/2034, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1262 din 13 decembrie 2024.

Preluarea Ghidului EBA privind analiza comparativă a practicilor în materie de diversitate, inclusiv a politicilor privind diversitatea și a diferenței de remunerare între femei și bărbați, în temeiul Directivei 2013/36/UE și al Directivei (UE) 2019/2034.

Analiza reglementărilor emise de entitățile pieței de capital

Regulile BVB (piață reglementată, sistem multilateral de tranzacționare)

În perioada de referință a fost aprobată modificarea Codului BVB – Sistem multilateral de tranzacționare, fiind emisă Decizia ASF nr. 462/15.05.2024. În principal, modificările regulilor SMT vizează:

- revizuirea criteriilor pentru admiterea la tranzacționare a instrumentelor financiare pe SMT (de exemplu, pentru emitenții de acțiuni și obligațiuni, cerință de 2 ani de funcționare anterior depunerii cererii de admitere);
- introducerea unui nivel diferit de capitalizare anticipată pentru admiterea în Categoria Acțiuni - Premium, respectiv 500.000 euro;
- completarea cerințelor referitoare la rolul și atribuțiile consultantului autorizat în cazul admiterii la tranzacționare a instrumentelor financiare;
- în privința cerințelor de raportare, introducerea obligației de a întocmi rapoarte trimestriale în cazul emitenților de acțiuni tranzacționate în Categoria Acțiuni-Premium, având în vedere importanța acestei categorii.

Prin Autorizatia ASF nr. 25/2024 a fost autorizată Piața derivatelor pe active suport de tip financiar și alte tipuri de active, administrată de Bursa de Valori Bucuresti, împreună cu regulile de funcționare și procedurile de lucru aferente acestei piețe reglementate.

Totodată, prin Decizia ASF nr. 1063/18.10.2024 au fost aprobate propunerile de modificare a Codului BVB – Operator de piață reglementată, amendamente ce vizează actualizarea prevederilor legate de obligațiile cu privire la titlurile de participare admise în categoria Internațională OPCVM tranzacționabile – actualizarea termenului de transmitere a valorii unitare a activului net.

Regulile de funcționare ale Depozitarului Central (Codul DC)

În perioada de referință, au fost analizate propunerile de modificare și completare a Codului Depozitarului Central, fiind emisă Decizia ASF nr. 589/20.06.2024 privind aprobarea modificărilor Codului Depozitarului Central.

Propunerile de modificare și completare a prevederilor Codului Depozitarului Central se referă în principal la:

- Implementarea noilor principii referitoare la metodologia privind fondul de garantare și limita de decontare, asa cum au fost aprobate de BNR în urma observațiilor Asociației Române a Băncilor, prin înlocuirea formulei de calcul al expunerii pe pozitie netă debitoare cu o nouă formulă de calcul pentru costul de împrumut; modificările Codului Depozitarului Central referitoare la implementarea noii metodologii privind fondul de garantare ar trebui să fie implementate până pe data de 30 iunie 2024, așa cum s-a dispus prin Decizia nr. 320/28.03.2024, emisă în baza Notei privind Raportul de evaluare a Depozitarului Central pentru perioada 01.07.2022 – 30.06.2023;
- Includerea documentației pentru situațiile noi de transfer direct reglementate de Regulamentul ASF nr. 6/2024 pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 10/2017 (de ex. transfer direct ca efect al emisiunii/răscumpărării de titluri de participare emise de un OPCVM tranzacționabil prin transferul instrumentelor financiare din structura coșului de active de la și către acel OPCVM tranzacționabil);
- Reglementarea situației transferului ca efect al lichidării, atunci când respectivul transfer are ca obiect instrumente financiare sechestrate în vederea confiscării, deținute de o persoană juridică aflată în procedura falimentului, procedură definită de Legea nr. 85/2014 ca fiind procedura care se aplică debitorului „în vederea lichidării averii acestuia pentru acoperirea pasivului, urmată de radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat";
- Corelarea dispozițiilor Codului Depozitarului Central cu dispozițiile Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului, cu incidență asupra înregistrării în Registrul comerțului; modificările introduse de Legea nr. 265/2022 au impact în special asupra documentelor ce trebuie prezentate în susținerea solicitărilor de înregistrare a transferurilor directe și a evenimentelor corporative;
- Corelarea dispozițiilor Codului Depozitarului Central cu prevederile modificate ale Regulamentului ASF nr. 5/2019 în sensul introducerii posibilității ca intermediarii să elibereze extrase de cont aferente deținerilor evidențiate în conturi individuale deschise în Secțiunea 1 și pentru persoane care nu sunt clienți ai respectivilor intermediari;
- Reglementarea listei documentelor necesare pentru înregistrarea transferului instrumentelor financiare din numele unuia dintre soți în numele amândurora, ca deținători în comun ai instrumentelor financiare, transfer direct prevăzut de Regulamentul ASF nr. 10/2017.

Fondul de compensare a investitorilor (FCI)

Prin Decizia ASF nr. 1102/28.10.2024 a fost aprobată modificarea Procedurii nr. 1/2022 privind participanții Fondului de compensare a investitorilor, determinarea și plata obligațiilor la fond.

4.4. ACTIVITATEA DE REGLEMENTARE ÎN SECTORUL ASIGURĂRI-REASIGURĂRI

Anul 2024 a fost marcat de participarea la o serie de proiecte importante de legislație primară și secundară, elaborate pentru îmbunătățirea cadrului legislativ aplicabil domeniului asigurărilor din România. Totodată, reprezentanții ASF au participat la ședințele organizate la nivelul Comisiilor parlamentare pentru susținerea proiectelor legislației primare care vizează activitatea sectorului asigurări-reasigurări.

De asemenea, în zona legislației primare, în cursul anului 2024 un interes deosebit a fost acordat: legislației asigurărilor obligatorii, unde au fost realizate demersurile privind modificarea Legii nr. 132/2017[18], care vizează în principal transpunerea totală a noii directive auto, Directiva 2118/2021[19] (MID), dar și reglementarea anumitor aspecte pentru îmbunătățirea cadrului legislativ actual; legislației care vizează activitatea Fondului de garantare a asiguraților (FGA), prin proiectul de modificare al Legii nr. 213/2015[20]; legislației privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare prin proiectul de lege de modificare și completare a Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare pentru a asigura transpunerea Directivei pentru modificarea Directivei Solvabilitate II (Solvency II Review).

În același timp, în vederea asigurării unui cadru legal cuprinzător, stabil și coerent în domeniul asigurărilor - reasigurărilor prin actualizarea și consolidarea legislației secundare, ca urmare a experienței dobândite, în funcție de contextul intern și internațional al mediului economic și financiar, activitatea a vizat și elaborarea proiectelor de acte normative secundare, atât conform obiectivelor și activităților planificate pentru anul 2024, cât și a celor neplanificate, apărute fie ca urmare a schimbărilor legislației primare la nivel național sau legislației la nivel european, fie ca urmare a solicitărilor interne ASF.

Pentru îndeplinirea obiectivului privind asigurarea unui cadru legal cuprinzător, stabil și coerent în domeniul asigurărilor - reasigurărilor prin actualizarea și consolidarea legislației secundare, ca urmare a experienței dobândite, în funcție de contextul intern și internațional al mediului economic și financiar, au fost supuse aprobării Consiliului ASF în cursul anului 2024 un total de 55 de note .

În cadrul anului 2024 s-au desfășurat următoarele activități aferente proiectelor de legislație primară:

Proiect lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 237/2015	► proiect elaborat în contextul publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) a Directivei 2022/2556 (DORA); ► modificarea Directivei Solvabilitate II vizează obligația societăților de asigurare și de reasigurare de a institui un sistem de guvernanță, inclusiv de managementul riscului, care să mențină reziliența operațională și siguranța sistemelor informatice, deoarece activitatea acestora este dependentă de sistemele respective. Prin utilizarea unor sisteme informatice securizate, se asigură desfășurarea activității de către societăți în condiții normale, ceea ce este în beneficiul consumatorilor de produse de asigurări.
PLx405/2023 – elaborarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Proiectul a fost finalizat prin publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 17/2024 .	► consolidarea pârghiilor și competențelor de supraveghere, inclusiv de control, societăților de asigurare, atât în timpul desfășurării activităților în condiții normale, cât și în timpul procedurii speciale de redresare financiară și după retragerea autorizației de funcționare;

[18] *Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie*

[19] *DIRECTIVA (UE) 2021/2118 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi*

[20] *Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, cu modificările și completările ulterioare*

Elaborarea proiectului de Lege de completare a Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare pentru a asigura transpunerea Directivei (UE) 2023/2864 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2023 de modificare a anumitor directive în ceea ce privește înființarea și funcționarea punctului unic de acces european (Directiva ESAP).	Completările menționate au vizat: ► desemnarea ASF drept organism de colectare pentru punctul unic de acces european (ESAP), în sensul Regulamentului (UE) 2023/2859[21] obligația ASF de a transmite către ESAP raportul privind solvabilitatea și situația financiară pe care societățile de asigurare și reasigurare îl publică anual și îl transmit ASF.
Proiect de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule (pentru transpunerea MID)	► proiect de amploare elaborat ca urmare a publicării în JOUE a directivei MID; ► aspectele reglementate în concordanță cu prevederilor Directivei 2009/2118/CE vizează: ► definiția „vehiculului" în sensul în care obligația de asigurare se raportează la anumite criterii de natură tehnică. Ca urmare vor intra sub obligația de asigurare și vehicule ce conform legislației naționale nu sunt supuse înmatriculării/înregistrării (trotinete electrice, biciclete electrice și alte vehicule); ► imitarea acoperirii RCA pe baza noțiunii de utilizare a unui vehicul. Sunt eliminate cazurile în care accidentele sunt produse în situații în care vehiculele nu sunt utilizate ca mijloc de transport; ► reglementarea limitelor minime de despăgubire și stabilirea referinței acestora din Euro în Lei la cursul indicat în directivă; ► modalitatea de control a asigurării RCA; se permite utilizarea unor dispozitive electronice de control a asigurării RCA în trafic, fără oprirea vehiculelor, în măsura în care legislația GDPR este respectată; ► introducerea unui tipizat standardizat la nivel european în ceea ce privește atestarea istoricului daunelor întâmplate acoperite de RCA ale asiguratului; ► reglementarea excepțiilor de la obligația de asigurare și posibilitatea de derogare de către statul român de la obligația de asigurare a anumitor categorii de vehicule de utilitate publică (ex: poliție, armată etc.) cu preluarea de către stat a obligației de despăgubire a persoanelor prejudiciate rezultate din accidente cu aceste vehicule; ► atribuirea către Biroul Asigurătorilor Auto din România (BAAR) a competenței privind administrarea unui comparator de oferte de asigurare RCA la nivel de piață; ► reglementarea modului în care BAAR poate colabora și schimba date cu alte autorități.

[21] *Regulamentul (UE) 2023/2859 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2023 de înființare a unui punct unic de acces european care oferă acces centralizat la informațiile puse la dispoziția publicului relevante pentru serviciile financiare, pentru piețele de capital și pentru durabilitate*

Proiectul de Lege de modificare a Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților (pentru transpunerea MID)	► proiect de amploare elaborat ca urmare a publicării în JOUE a directivei MID; ► proiectul de lege vizează în principal, în ceea ce privește plata despăgubirilor cuvenite în temeiul contractelor RCA, următoarele aspecte: • reglementarea dreptului persoanelor cu reședința în România, prejudiciate prin accidente de vehicule, de a solicita Fondului plata despăgubirilor cuvenite în temeiul contractelor RCA încheiate de asigurătorii persoane juridice române și asigurătorii autorizați în statele membre, în cazul falimentului ori lichidării bazate sau nu pe insolvență a acestora; • extinderea protecției furnizate de Fond și în caz de lichidare care nu este bazată pe insolvență; • eliminarea plafonului actual de 500.000 de lei, în cazul persoanelor prejudiciate RCA, plățile urmând a fi efectuate de către Fond în limita unui plafon de garantare care este dat de nivelul limitei maxime de răspundere a asigurătorului care a încheiat contractul RCA, adică cea mai mare valoare dintre limita de răspundere prevăzută în legislația aplicabilă locului de producere a accidentului și cea prevăzută în contractul RCA; • reglementarea obligației Fondului de a rambursa către organismele similare din statele de reședință a persoanelor prejudiciate a sumelor ce le-au fost achitate acestora în temeiul contractelor RCA încheiate de asigurătorii debitori persoane juridice române aflați în procedură de faliment sau în procedură de lichidare care nu este bazată pe insolvență; • reglementarea dreptului Fondului de a obține rambursarea sumelor achitate direct persoanelor prejudiciate române de la organismele din statele membre de origine ale asigurătorilor debitori aflați în procedură de faliment sau în procedură de lichidare bazată sau nu pe insolvență; • introducerea termenelor de soluționare a cererilor de plată a despăgubirilor și de efectuare a rambursărilor către organismele din celelalte state membre, respectiv către Fond; • transpunerea altor cerințe ale directivei referitoare la schimbul de informații și cooperarea între Fond, asigurătorii în cauză, organismele din statele de origine ale acestora și alte entități, dreptul de subrogație etc.
Patru proiecte de Hotărâre de Guvern pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor art. 1 alin. (2) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1326/2023	► Acestea au vizat stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie; ulterior, proiectele au devenit hotărâri de guvern publicate în Monitorul Oficial.

Legislație secundară:

Proiectul de Normă privind cotele contribuțiilor datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților. Proiectul a fost finalizat prin publicarea în Monitorul Oficial a Normei nr. 3/2024[22].	Proiectul a vizat, în principal: ► stabilirea pentru anul 2024 a cotelor procentuale, aplicabile la primele brute încasate din asigurări directe începând din data de 1 martie 2024 și până la data de 31 decembrie 2024, pentru activitatea de asigurări generale, 2% contribuție permanentă și 5% contribuție specială iar pentru activitatea de asigurări de viață 0,4% contribuție permanentă (nemodificată față de prevederile actuale).
Proiectele de Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 și Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 36/2015. Proiectele au fost finalizate prin publicarea în Monitorul Oficial a Normei nr. 8/2024[23] și respectiv a Normei nr. 7/2024[24].	► actualizare din perspectiva societăților mutuale, în cazul Normei nr. 41/2015; ► revizuire și completare în scop de explicitare ca urmare a publicării pe site-ul Comisiei Europene (COM) a unor clarificări cu privire la Directiva (UE) 2021/2101[25], în cazul ambelor norme.
Proiect de Normă pentru modificarea și completarea Normei nr. 41/2015. Proiectul a fost finalizat prin publicarea în Monitorul Oficial a Normei ASF nr. 14/2024[26].	► proiectul vizează transpunerea art. 1 din Directiva (UE) 2022/2464[27] și a Directivei delegate (UE) 2023/2775[28]; ► proiectul vizează, în principal, următoarele aspecte: ► definirea unor termeni care au semnificație în contextul noilor cerințe de raportare (de exemplu: aspecte de durabilitate, raportare privind durabilitatea, resurse necorporale esențiale); ► gruparea societăților de asigurare și/sau reasigurare și a subunităților acestora în microentități, entități mici, entități mijlocii și entități mari și definirea criteriilor de încadrare în aceste categorii, prevăzute de Directiva 2013/34/UE, publicată înainte de apariția Directivei (UE) 2022/2464; criteriile au fost introduse în vederea aplicării art. 1 și a art. 5 alin. (2) din Directiva (UE) 2022/2464 care reglementează termene distincte de conformare privind raportarea informațiilor referitoare la aspectele de durabilitate, în funcție de mărimea societăților și sunt ajustate la inflație conform prevederilor Directivei (UE) 2023/2775; ► reglementarea raportării privind durabilitatea, respectiv obligația societăților mari, mici și mijlocii care sunt entități de interes public de a include în raportul administratorilor informații referitoare la aspectele de durabilitate, și descrierea informațiilor minime care trebuie prezentate.

[22] Norma nr. 3/2024 privind cotele contribuțiilor datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților

[23] Norma nr. 8/2024 privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare

[24] Norma nr. 7/2024 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 privind Reglementările contabile referitoare la situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfășoară activitate de distribuție în asigurări și/sau reasigurări

[25] Directiva (UE) 2021/2101 privind prezentarea raportului privind impozitul pe profit

[26] Norma nr. 14/2024 privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare

[27] Directiva (UE) 2022/2464 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 537/2014, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi

[28] Directiva delegată (UE) 2023/2775 a Comisiei din 17 octombrie 2023 de modificare a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește ajustarea criteriilor de mărime pentru microîntreprinderi și întreprinderi sau grupuri mici, mijlocii și mari

Proiect de normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 privind Reglementările contabile referitoare la situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfășoară activitate de distribuție în asigurări și/sau reasigurări. Proiectul a fost finalizat prin Norma nr. 16/2024, pentru modificarea și completarea anexei la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 36/2015.	► ca urmare a necesității transpunerii prevederilor Directivei (UE) 2022/2464 și ale Directivei Delegate (UE) 2023/2775 la nivelul legislației secundare aferente companiilor de brokeraj și a subunităților acestora.
Proiect de normă privind cotele contribuțiilor datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților. Proiectul a fost finalizat prin publicarea în Monitorul Oficial a Normei nr. 27/2024[29].	► norma reglementează cotele procentuale aferente contribuțiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, cu modificările și completările ulterioare, datorate Fondului de garantare a asiguraților de către asigurătorii prevăzuți la art. 3 din aceeași lege, pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2025.

Proiecte de norme pentru modificarea Normei nr. 34/2020 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților din domeniul asigurărilor și pentru modificarea Normei nr. 9/2020 privind încheierea exercițiului financiar pentru entitățile din domeniul asigurărilor.

Proiectul de normă privind modificarea Normei nr. 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale și registrul special de evidență a activelor care le acoperă - proiect finalizat prin publicarea în Monitorul Oficial a Normei nr. 23/2024[30].

Proiectul de normă privind modificarea Normei nr. 25/2022 privind autorizarea societăților și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare. Proiectul a fost finalizat prin publicarea în Monitorul Oficial a Normei nr. 20/2024[31].	► proiectul vizează în principal reglementarea formularului pentru notificarea externalizării funcțiilor-cheie sau a altor funcții critice.
Proiectul de normă privind modificarea Normelor nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau de reasigurare și nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național. Proiectul a fost finalizat prin publicarea în Monitorul Oficial a Normei nr. 23/2024[32].	► proiectul vizează în principal eliminarea cerințelor de transmitere separată pe suport hârtie a raportărilor și modificarea Anexei privind recomandările din Ghidul EIOPA BoS 15/107[33].

[29] *Norma nr. 27/2024 privind cotele contribuțiilor datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților*

[30] *Norma nr. 23/2024 pentru modificarea și completarea unor norme ale Autorității de Supraveghere Financiară în ceea ce privește anumite raportări ale societăților de asigurare și/sau de reasigurare*

[31] *Norma nr. 20/2024 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2022 privind autorizarea societăților și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare, precum și pentru completarea art. 3 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 26/2021 privind activitatea desfășurată pe teritoriul României de asigurătorii din statele terțe prin intermediul sucursalelor*

[32] *Norma nr. 23/2024 pentru modificarea și completarea unor norme ale Autorității de Supraveghere Financiară în ceea ce privește anumite raportări ale societăților de asigurare și/sau de reasigurare.*

[33] *Ghidul privind raportarea în scopul stabilității financiare EIOPA-BoS-15/107*

4.5. ACTIVITATEA DE REGLEMENTARE ÎN SECTORUL SISTEMULUI DE PENSII

În cadrul Sectorului Sistemului de Pensii Private (SSPP), activitatea de reglementare s-a desfășurat în conformitate cu obiectivele strategice stabilite de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, fiind aliniată la „Obiectivele strategice 2023 – 2025", precum și la Programul de activități al ASF pentru anul 2024.

Astfel, activitatea de reglementare a sistemului de pensii private a fost direcționată spre elaborarea actelor normative secundare cuprinse în Programul de reglementare al Autorității de Supraveghere Financiară pentru anul 2024. Actualizarea și consolidarea cadrului legislativ secundar s-a realizat atât prin implementarea unor modificări legislative necesare pentru buna funcționare a sistemului de pensii private, cât și prin armonizarea legislației naționale cu legislația europeană și internațională aplicabilă.

În acest context, au fost elaborate, adoptate de către CASF și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, un număr de 10 acte normative emise în baza Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a Legii nr. 204/2006 privind fondurile de pensii facultative:

Legislație secundară:

Norma ASF nr. 1/2024 pentru modificarea și completarea Normei nr. 7/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 8/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 12 martie 2024	Cuprinde prevederi referitoare la: ► introducerea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private ca administrator special; ► abrogarea unor dispoziții ca urmare a modificării prevederilor art. 100 alin. (2) din Lege privind modalitatea de repartizare de către ASF a participanților care nu au ales să se transfere la un alt fond de pensii administrat privat.
Norma ASF nr. 2/2024 pentru modificarea și completarea Normei nr. 8/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 9/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 21 februarie 2024	Cuprinde prevederi referitoare la: ► introducerea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private ca administrator special; ► abrogarea unor dispoziții ca urmare a modificării prevederilor art. 65 alin. (2) din Lege privind modalitatea de repartizare de către ASF a participanților care nu au ales să se transfere la un alt fond de pensii facultative.
Norma ASF nr. 5/2024 pentru modificarea și completarea Normei nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative și organizarea activelor și pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 12 martie 2024	Cuprinde prevederi referitoare la: ► preluarea în administrare de către un administrator de fonduri de pensii facultative a unuia sau mai multor fonduri de pensii facultative; ► documentele care însoțesc cererea de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative propus de către administratorul ofertant; ► utilizarea datelor cu caracter personal; ► posibilitatea de a transmite ASF documentele prevăzute în normă și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată.

Norma ASF nr. 6/2024 pentru modificarea art. 3 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 297 din 04 aprilie 2024	Prin proiectul de act normativ se prelungește, pentru al cincilea an consecutiv, perioada stabilită prin Norma nr. 22/2020, prin care se permite administratorilor să investească activele fondurilor de pensii private pe care le administrează în titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor din România, de state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, într-un procent care poate depăși limita de 70% stabilită prin lege, condițiile și exonerările stabilite prin Norma nr. 22/2020 rămânând valabile și putând fi aplicabile doar situației în care administratorul decide să aplice prevederile normei și, totodată a și efectuat investiții care conduc la depășirea limitei de 70% din active în titluri de stat. În termen de 180 de zile calendaristice de la data expirării perioadei prevăzute de proiectul de normă, administratorul care a aplicat prevederile normei trebuie să revină la încadrarea în limitele impuse de art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 411/2004, ale art. 87 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 204/2006 și de Norma nr. 11/2011.
Norma ASF nr. 12/2024 pentru modificarea și completarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 6.06.2024	Cuprinde prevederi referitoare la: ► introducerea, pe lângă contractele individuale de muncă și a contractelor de mandat, care pot fi încheiate de către agenții de marketing persoane juridice cu persoane pentru care transmit cereri de avizare ca persoană responsabilă cu activitatea de marketing; ► documente care se transmit la ASF împreună cu cererea pentru avizarea persoanei responsabile cu activitatea de marketing.
Norma ASF nr. 13/2024 pentru modificarea și completarea Normei nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 64/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 11 iunie 2024	Cuprinde prevederi referitoare la: ► introducerea, pe lângă contractele individuale de muncă și a contractelor de mandat, care pot fi încheiate de către agenții de marketing persoane juridice cu persoane pentru care transmit cereri de avizare ca persoană responsabilă cu activitatea de marketing; ► documente care se transmit la ASF împreună cu cererea pentru avizarea persoanei responsabile cu activitatea de marketing.

Norma ASF nr. 10/2024 pentru modificarea și completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 424 din 09 mai 2024

Cuprinde prevederi referitoare la:

- completarea definițiilor cu semnificația acronimului O.C.D.E., terminologia fiind utilizată pe parcursul proiectului de act normativ;
- actualizarea art. 6 cu terminologia utilizată în cadrul legal primar și eliminarea referirilor la reglementări care nu mai sunt în vigoare;
- introducerea posibilității ca titlurile emise de state terțe, obligațiunile și alte valori mobiliare emise de autorități ale administrației publice locale din state terțe, obligațiunile emise de organisme străine neguvernamentale și titlurile de participare emise de fonduri de investiții alternative să se tranzacționeze, suplimentar piețelor reglementate din România, UE sau SEE și pe piețe reglementate și supravegheate din state membre O.C.D.E.;
- introducerea posibilității ca administratorii de fonduri de pensii private să investească activele fondurilor în titluri de participare ale OPCVM, inclusiv ETF și din state membre O.C.D.E.;
- introducerea posibilității, cu respectarea limitelor maxime stabilite prin prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 și art. 87 alin. (1) din Legea nr. 204/2006, ca administratorii să poată investi, cumulat, activele fondului de pensii private în instrumentele financiare prevăzute la lit. h), i) și j) din state membre O.C.D.E., altele decât statele membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, într-un procent de până la 3% din active;
- introducerea posibilității ca administratorii să poate investi până la 10% din obligațiunile unui emitent, cu excepția titlurilor de stat și a obligațiunilor corporative emise de persoane juridice din România, în care statul român deține, direct sau indirect, o participație de minimum 50% din capitalul social;
- actualizarea și completarea prevederilor referitoare la documentele necesare în cazul în care protejarea portofoliului împotriva riscului valutar se realizează prin intermediul instrumentelor financiare derivate negociate în afara unei piețe reglementate;
- modificarea art. 38, astfel încât acțiunile nou-emise, subscrise în cadrul unei oferte publice de vânzare, să fie recunoscute la data tranzacției și nu la data alocării;
- redactarea prevederilor art. 65 în conformitate cu terminologia utilizată de cadrul legislativ primar.

Norma ASF nr. 17/2024 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private (Norma nr. 14/2015), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 934 din 17 septembrie 2024

Modificările și completările aduse prin proiectul de act normativ constau în prevederi care transpun Directiva 2022/2464, precum și Directiva 2023/2775. Astfel, prevederile Normei nr. 14/2015 vor fi actualizate cu aspecte referitoare la:

- localizarea informațiilor privind durabilitatea;
- conținutul raportării privind durabilitatea, precum și alte clarificări referitoare la modul de raportare a informațiilor;
- scutiri de la raportarea informațiilor de durabilitate, precum și condițiile în care se aplică scutirile;
- obligativitatea utilizării formatului de raportare unic electronic (ESEF), prevăzut de Regulamentul delegat (UE) 2019/915 al Comisiei în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic;
- raportarea privind entitățile din țări terțe;
- standardele de raportare privind durabilitatea;
- responsabilitatea pentru întocmirea raportării de durabilitate;
- publicarea raportării privind durabilitatea.

În plus, prevederile cu privire la auditarea situațiilor financiare anuale, au fost completate cu cele vizând asigurarea raportării privind durabilitatea. Astfel, pentru entitățile vizate de raportarea de durabilitate, există obligația emiterii unei opinii bazate pe o misiune de asigurare limitată în ceea ce privește conformitatea raportării privind durabilitatea cu cerințele directivei, inclusiv conformitatea raportării privind durabilitatea cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de Comisia Europeană.

Proiectul de normă propune ca obligațiile de raportare privind durabilitatea să se aplice mai întâi (începând cu 1 ianuarie 2024) entităților de interes public care se încadrează în categoria entităților mijlocii și mari care depășesc 500 de salariați, precum și societăților-mamă ale grupurilor mari care au peste 500 de salariați, urmând ca în etapa următoare (începând cu 1 ianuarie 2025), prevederile să se aplice și celorlalte entități mijlocii și mari și societăți-mamă ale grupurilor mari. În ultima etapă (începând cu 1 ianuarie 2028) vor intra în aria de aplicabilitate entitățile din țările terțe, cu respectarea condițiilor prevăzute de Directiva 2022/2464. De asemenea, prevederile Normei nr. 14/2015 cuprind noile criterii de mărime pentru microîntreprinderi și întreprinderi, respectiv grupuri mici, mijlocii și mari, conform noilor praguri stabilite de către Directiva 2023/2775.

Norma ASF nr. 18/2024 pentru modificarea și completarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1057 din 22.10.2024	Cuprinde prevederi referitoare la: ► definirea și revizuirea informațiilor conținute de prospectul schemei de pensii facultative; ► înlocuirea ,,prospectului simplificat" cu documentul privind informaţiile-cheie destinate participanţilor (DICP), definirea, conținutul acestuia, precum și elemente privind actualizarea DICP.

Norma ASF nr. 22/2024 pentru modificarea și completarea Normei nr. 7/2007 privind prospectul schemei de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1178 din 26 noiembrie 2024	Cuprinde prevederi referitoare la: ► definirea și revizuirea informațiilor conținute de prospectul schemei de pensii private; ► înlocuirea "prospectului simplificat" cu documentul privind informaţiile-cheie destinate participanţilor (DICP), definirea, conținutul acestuia, precum și elemente privind actualizarea DICP.

Totodată, la finalul anului 2024 se aflau în cadrul procesului de consultare publică un număr de 6 proiecte de acte normative, proiecte legislative de interes pentru sectorul pensiilor private, elaborate în scopul întăririi stabilității și integrității sistemului de pensii private, după cum urmează:

- Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat;
- Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private;
- Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2015 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat;
- Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2015 privind autorizarea fondului de pensii facultative;
- Proiectul Normei pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat;
- Proiectul Normei pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative.

ACTIVITATEA DE
AUTORIZARE – AVIZARE



5.1. AUTORIZAREA/AVIZAREA ÎN SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

În cursul anul 2024, în cadrul activității de autorizare la nivelul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare s-a urmărit creșterea rolului investitorilor instituționali, obiectiv care face parte și din Strategia pentru dezvoltarea pieței de capital 2023-2026. Acest obiectiv are 2 paliere specifice, respectiv:
i) continuarea procesului de simplificare, debirocratizare și fluidizare a operațiunilor/procedurilor de autorizare/ înregistrare și ii) creșterea gradului de digitalizare a procesului de autorizare.

Astfel, un aspect însemnat în ceea ce privește activitatea de autorizare desfășurată la nivelul sectorului instrumente și investiții financiare l-a reprezentat continuarea și accelerarea procesului de digitalizare.

ASF a venit în sprijinul entităților autorizate, reglementate și supravegheate în vederea soluționării cu celeritate, eficacitate și transparență a solicitărilor primite, facilitând totodată fluxurile de transmitere a documentelor impuse de cadrul legal în vigoare și, implicit, micșorarea perioadei de soluționare a cererilor.

Ca parte a strategiei de digitalizare a ASF, care vizează simplificarea și eficientizarea transmiterii informațiilor despre persoanele ce prestează servicii de investiții pe piața de capital în cadrul SSIF și al băncilor, a fost implementată monitorizarea datelor în platforma electronică „Portal Autorizare" – modulul „Evidență persoane".

Această inițiativă se aliniază:
- Regulamentului ASF nr. 5/5/2023, care modifică și completează Regulamentul ASF și al BNR nr. 14/7/2018.
- Regulamentului ASF nr. 16/2022, ce actualizează Regulamentul nr. 28/2020 privind obligațiile de raportare ale organismelor de formare profesională (O.F.P.).

Scopul principal este optimizarea evidenței personalului intermediarilor ce furnizează servicii MiFID și a cerințelor de formare profesională continuă. Structura organizatorică de specialitate a monitorizat permanent informațiile necesare pe care entitățile trebuie să le introducă în aplicație pentru respectarea acestor reglementări.

Așadar, în contextul intensificării fenomenului de digitalizare, pornind de la necesitatea întăririi capacității instituționale în ceea ce privește eliminarea proceselor birocratice și îmbunătățirea comunicării între autoritate și entitățile reglementate și supravegheate de aceasta, în vederea eficientizării și optimizării timpului de preluare și soluționare a cererilor de autorizare/ avizare, a fost monitorizată activitatea specifică privind transmiterea raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară, respectiv:
- obligativitatea de transmitere a cererilor și documentațiilor prin utilizarea Portalului Autorizare și
- obligativitatea de transmitere a informațiilor/documentelor care vizează notificările privind luarea în evidenţă a persoanelor fizice angajați ai entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF/persoanelor care se află în relații contractuale cu aceste entități, utilizând portalul autorizări- modulul „Evidență persoane".

De asemenea, structura de specialitate din cadrul SIIF a contribuit la actualizarea continuă a Platformei Portal Autorizări ca urmare a modificărilor legislative intervenite, precum și la optimizarea acesteia în ceea ce privește utilizarea într-un mod intuitiv în vederea transmiterii corespondenței, raportărilor, inclusiv a situațiilor lunare/trimestriale, a informațiilor și a altor documente în format electronic către ASF.

Totodată, reprezentanți SIIF au participat și au contribuit activ în cadrul grupului de lucru la elaborarea cerințelor de business necesare dezvoltării unei baze de date naționale integrată, care să cuprindă toți acționarii direcți/indirecți (până la beneficiarii reali) și persoanele din structurile de conducere, persoane semnificative și alte funcții și roluri cheie din cadrul entităților reglementate și supravegheate de ASF, precum și la implementarea Ghidurilor Fit&Proper ESAS (introducere date, testare efectiva, acces în sistem) pentru viitoarea bază de date europeană care va conține toate persoanele evaluate în vederea deținerii unei funcții de conducere/cheie la entitățile autorizate.

În paralel, și pe segmentul OPC s-a urmărit eficientizarea mecanismului de analiză a documentației aferentă dosarelor de autorizare și îmbunătățirea calității, eficienței și fluxului de operațiuni. Entitățile reglementate s-au acomodat cu Portalul de autorizare (cereri on-line), fapt care a condus la facilitarea analizei efectuate si reducerea termenului de analiză a documentației depuse de entități.

Cu referire la entitățile care activează în sectorul administratorilor de organisme de plasament colectiv, principalele aspecte care se desprind din analiza activității derulate pe parcursul anului 2024 se referă la următoarele:
- În cursul anului 2024, au fost înscrise în Registrul public al ASF două noi entități înregistrate în calitate de AFIA (HEAD NORTH INVESTMENTS SRL, SMART EQUITY SRL). De asemenea, a fost aprobată solicitarea unei entități reglementate care anterior a deținut calitatea de administrator de fonduri de investiții alternative înregistrat (SAI MUNTENIA INVEST S.A.) de a se autoriza în calitate de AFIA. Pe parcursul anului 2024, au fost soluționate cererile a trei entități reglementate de retragere a autorizației de funcționare în calitate de S.A.I. sau A.F.I.A.
- În ceea ce privește segmentul organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, în anul 2024 a fost autorizat un fond deschis de investiții și a fost retrasă autorizația

de funcționare a unui OPCVM ca urmare a fuziunii prin absorbție cu un alt OPCVM.

- Cu privire la segmentul fondurilor de investiții alternative, în anul 2024 a fost autorizat un fond de acest tip. De asemenea, au fost retrase, la cerere, autorizațiile a trei fonduri de investiții alternative.
- Din prisma organismelor de plasament în valori mobiliare (OPCVM), un aspect de noutate îl constituie cererea unei entități din Croația de emitere a certificatului de înregistrare a unităților de fond emise de fondul administrat de acesta care este tranzacționat la Bursa de Valori București.
- În ceea ce privește distribuitorii de titluri de participare ale O.P.C., numărul acestora a înregistrat pe parcursul anului 2024 o creștere cu 2, ca urmare a aprobării solicitărilor S.S.I.F. TRADEVILLE S.A. și SALT BANK S.A. de înscriere în Registrul public al ASF în această calitate.

În cursul anului 2024, ASF a desfășurat activități de autorizare/avizare/atestare/înregistrare a societăților de servicii de investiții financiare și instituțiilor pieței, precum și de monitorizare a îndeplinirii condițiilor inițiale impuse în procesul de autorizare a acestor entități în ceea ce privește structura organizatorică și cerințele de personal și adecvare a persoanelor evaluate pentru care s-a solicitat anterior autorizarea/aprobarea, conform prevederilor Procedurii de sistem privind activitatea de autorizare desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară nr. 45/10.12.2021, activitatea de monitorizare se realizează în conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) și art. 63 din procedură.

În cursul anului 2024, ASF a derulat numeroase activități legate de avizarea și aprobarea diferitelor aspecte/operațiuni care țin de organizarea și funcționarea entităților ce își desfășoară activitatea în cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare.

Urmărind permanent obiectivele strategice ale ASF privind abordarea bazată pe prevenție, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Autoritatea a acordat o importanță deosebită procesului de evaluare a structurilor de conducere din cadrul entităților reglementate. Astfel, o componentă importantă în procesul de autorizare desfășurat la nivelul pieței de capital se bazează pe verificarea și evaluarea individuală și colectivă a adecvării structurilor de conducere, precum și a persoanelor desemnate în funcțiile-cheie (funcția de conformitate și de evaluare și administrare a riscurilor) ale entităților reglementate.

Referitor la instituțiile parte a infrastructurii pieței, ASF a autorizat și a înscris în Registrul Public noi entități, precum HIGHCROWD ESTATE TECHNOLOGIES SA și EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE SA autorizate în calitate de furnizor de servicii de finanțare participativă.

Urmare a intrării în vigoare a legii crowdfunding-ului, respectiv a Legii nr. 244/2022 privind desemnarea ASF în calitate de Autoritate competentă responsabilă cu îndeplinirea funcțiilor și sarcinilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2020/1.503, ASF asigură derularea unui proces eficient de consultare tehnică în vederea autorizării furnizorilor de servicii de finanțare participativă, având în vedere că potrivit semnalelor primite din piață și intențiile exprimate de unele societăți există un interes semnificativ de autorizare a unor societăți cu acest obiect de activitate.

O altă activitate cu impact major derulată de ASF a constat în continuarea demersurilor pentru sprijinirea acțiunilor de constituire a unei Contrapărții Centrale naționale.

Entitatea care va administra contrapartea centrală s-a înființat ca persoană juridică la finalul anului 2019 (CCP.RO Bucharest SA) și urmează să găzduiască infrastructura care va permite relansarea pieței derivatelor în România. După obținerea autorizațiilor necesare desfășurării activității, această entitate va asigura mecanisme noi pentru diminuarea și transferul riscurilor pentru piețele operate de BVB și OPCOM, contribuind la creșterea încrederii investitorilor și activităților pe aceste piețe.

În acest sens, în cursul anului 2024, în cadrul structurii a fost recepționată și verificată documentația aferentă autorizării CCP.RO, ca și continuare a procesului elaborios desfășurat în ultimii 4 ani; au continuat demersurile pentru sprijinirea acțiunilor de constituire a CCP.RO, prin comunicarea observații și propuneri pe marginea documentației transmise. Având în vedere implicarea BNR și ESMA în autorizarea CCP au fost inițiate întâlniri și schimburi de informații și documente cu CCP, ESMA și BNR pe această problematică și s-a participat la Colegiul ESMA; la finalul anului s-a înregistrat solicitarea CCP.RO privind retragerea cererii de autorizare. Principalele operațiuni de autorizare derulate de ASF în cursul anului 2024 referitoare la entitățile pieței de capital au fost:

Operațiuni realizate de ASF în sfera autorizării-avizării	Număr de cereri acordate
A. Intermediari din România (Societăți de servicii de investiții financiare – SSIF – și Instituții de credit)/Instituții Piață	
schimbare sediu social	3
autorizarea reducerii capitalului social	2
autorizare achiziție participație calificată	4
înființare/desființare sedii secundare ale SSIF	5
înființare sediu secundar al Depozitarului Central	1

autorizare majorare capital social	6
autorizare constituirii unei noi piețe de reglementare- BVB - Piața Derivatelor pe suport activ de tip financiar și alte tipuri de active	1
autorizare constituire SMT	1
radiere instituții de credit	3
B. Personal din cadrul intermediarilor din România/instituții piață	
autorizare administratori (modificare componență și reînnoire mandate)	32
respingere membri CA	2
autorizare directori (modificare componență și reînnoire mandate)	25
Respingere directori	1
autorizare funcție-cheie de conformitate	2
radiere autorizație funcție-cheie de conformitate	1
autorizare funcție-cheie administrator de risc	3
radiere autorizație funcție-cheie administrator de risc	2
înscrieri agenți delegați - persoane fizice/juridice	5 persoane juridice
radieri agenți delegați - persoane fizice/juridice	7 persoane fizice și 5 persoane juridice
înscrieri/radieri persoane fizice care oferă servicii de consultanță în numele SSIF/instituție de credit	54
încetarea prestării de servicii și activități în România prin intermediul unor agenți delegați – persoane juridice ai unei sucursale a unei instituții de credit dintr-un alt stat membru	4
înscrierea unor agenți delegați ai unei firme de investiții dintr-un stat membru pentru prestarea de servicii și activități de investiții	5
C. Alte entități	
modificarea structurii organizatorice și de personal, precum și a politicii salariale a personalului Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI)	1
înscriere evaluator persoană juridică	1
autorizare consultant de investiții	1 persoană fizică și 1 persoană juridică
autorizare furnizor de servicii de finanțare participativă	2
analiză documentație aferentă notificărilor efectuate de SSIF/Instituțiile de credit cu privire la personalul care oferă informații privind instrumentele financiare	1800
înscriere depozitar central care intenționează să furnizeze de la distanță serviciile de bază prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 909/2014 (CSDR)	1
atestare OFP	1
D. Auditori financiari – segment SSIF	
Avizare firma de audit	1
E. Organisme de plasament colectiv (organisme de plasament colectiv în valori mobiliare - OPCVM și fonduri de investiții alternative - FIA)	
autorizări OPCVM	1
autorizări FIA	1

retragere autorizație OPCVM ca urmare a fuziunii prin absorbție cu un alt OPCVM	1
retragere autorizație FIA	3
aprobare modificări documente OPCVM	33
aprobare modificări documente FIA	5
emitere certificat de înregistrare unități de fond	1
aprobare alegere burse din state terțe	1
F. Societăți de administrare a investițiilor (SAI) și administratori de fonduri de investiții alternative (AFIA)	
aprobări înregistrare ca AFIA	2
aprobări autorizare ca AFIA	1
majorări capital social SAI	1
reduceri capital social AFIA	2
aprobare proiect de achiziție și dobândirea calității de acționar semnificativ în cadrul unui SAI autorizat	3
autorizarea modificărilor intervenite în Actul constitutiv al FIA	10
autorizarea modificărilor intervenite în documentele de constituire al FIA	3
autorizarea modificării condițiilor semnificative avute în vedere la autorizării în calitate de AFIA ca urmare a reducerii capitalului social	2
autorizare sediu secundar AFIA/FIA	1
autorizare administratori (modificare componență și reînnoire mandate)	28
autorizare directori/membri directorat (modificare componență și reînnoire mandate)	13
respingere aprobare membri ai structurii de conducere (membru al directoratului)	1
autorizarea unor persoane în funcția-cheie de reprezentant al compartimentului de conformitate	6
autorizarea unor persoane în funcția-cheie de administrare a riscurilor	1
respingere solicitare de aprobări SAI/AFIA (persoană în funcția-cheie de ofițer de conformitate)	1
retragere la cerere autorizatie/atestat SAI/AFIA	3
înscriere distribuitori titluri de participare	2

Libera circulație a serviciilor

Autoritățile competente din alte state membre au transmis în cursul anului 2024 numeroase notificări în baza prevederilor Directivei 65/2014/UE (MiFID II) precum și ale Regulamentului UE nr. 2382/2017 și ale Regulamentului UE nr. 1018/2017, în urma cărora s-a procedat la înscrierea în Registrul public al ASF a unor noi firme de investiții și instituții de credit, la radierea unor entități care fac parte din această categorie, precum și la modificarea obiectului de activitate sau a informațiilor transmise inițial cu privire la aceste entități reglementate.

Astfel, în ceea ce privește operațiunile transfrontaliere desfășurate pe piața de capital de către entitățile reglementate din alte state membre, în anul 2024 s-a constatat o ușoară creștere față de anul trecut în rândul participanților din segmentul firmelor de investiții, numărul total al acestor entități fiind de 542, față de 499 care figurau înregistrate în Registrul Public al ASF la sfârșitul lunii decembrie 2023. De asemenea, același fenomen s-a remarcat și în cazul instituțiilor de credit din alte state membre, în aceeași perioadă de referință înregistrându-se 178 de astfel de entități, cu o creștere nesemnificativă față de situația anului precedent (172).

S-a menținut o fluctuație în rândul entităților reglementate din alte state membre care au prezență fizică pe teritoriul României în vederea prestării de servicii și activități de investiții pentru clienții din România, în baza Directivei 65/2014/EU (MiFID II), cu precădere în privința agenților delegați-persoane juridice utilizați în vederea prestării de servicii și activități de investiții, numărul total al acestora ajungând la 139. În acest sens, s-au efectuat în Registrul Public al ASF trei noi înscrieri în calitatea de agent delegat-persoană juridică care sunt utilizați de una dintre instituțiile de credit din alte state membre, și s-au radiat șase entități din această categorie.

În ceea ce privește sucursalele stabilite pe teritoriul României de către entitățile reglementate din alte state membre, nu au fost constatate modificări în rândul instituțiilor de credit, numărul acestora rămânând constant cu cel înregistrat anul trecut

(trei). De asemenea, ca urmare a notificării transmise de către autoritatea competentă din Olanda - Autoriteit Financiële Markten cu privire la intenția societății Goldman Sachs Asset Management B.V. (fost NN Investment Partners B.V.) de a desfășura activități în România prin înființarea unei sucursale (AFIASMS), s-a procedat la radierea din Registrul public al ASF a entității Goldman Sachs Asset Management B.V., Haga - Sucursala București, din calitatea deținută, respectiv Secţiunea 1 - Entităţi care prestează servicii şi activităţi de investiţii în România, Subsecţiunea 4 - Sucursale ale firmelor de investiţii din alte state membre (SFIM), precum și la înscrierea acesteia în Secţiunea 8. - Administratori de fonduri de investiţii alternative, Subsecţiunea 4 - Sucursale ale administratorilor de fonduri de investiţii alternative din alte state membre care îşi desfăşoară activitatea în România (AFIASMS). Astfel, la finele anului 2024 activau pe piața de capital 6 sucursale aparținând firmelor de investiții din alte state membre.

În ceea ce privește locurile de tranzacționare, nu au fost identificate aspecte notabile. În urma notificărilor transmise de către autoritățile competente din statele membre de origine, s-au efectuat în Registrul Public al ASF 3 noi înscrieri în calitatea de agent delegat-persoană juridică care sunt utilizați de una dintre instituțiile de credit din alte state membre și s-au radiat 6 entități din această categorie. În prezent, sunt utilizați 139 de agenți delegați ai INCM.

În ceea ce privește locurile de tranzacționare, nu au fost identificate aspecte notabile.

Totodată, urmare a notificărilor transmise în anul 2024 de către autoritățile competente din alte state membre pentru entitățile care intenționează să presteze servicii în baza liberei circulații, ASF a procedat la realizarea procedurilor adiacente, precum înscrieri/actualizări/radieri în/din Registrul public al ASF a entităților din statele membre care prestează servicii în baza liberei circulații, respectiv modificarea informațiilor notificate inițial, fiind astfel efectuate următoarele operațiuni în Registrul public al ASF cu privire la FIA/OPCVM/SAI/AFIA din alte state membre:

Entităţi	Înscrieri	Radieri	Modificări
Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD)	2	1	8
Sucursale ale administratorilor de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România (AFIASMS)	1	-	-
Fonduri de investiții alternative din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAM)	83	16	14
Societăți de administrare a investițiilor din alte state membre (SAIM)	-	-	3
Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)	13	4	9
Subfonduri (OPCVM și FIAM)	64	4	17

Astfel, la finalul anului 2024 desfășurau activități transfrontaliere pe teritoriul României următoarele entități:

- 33 administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct înscriși în Registrul public al ASF în calitate de AFIASMD;
- 2 sucursale ale administratorilor de fonduri de investiţii alternative din alte state membre care îşi desfăşoară activitatea în România direct înscrise în Registrul public al ASF în calitate de AFIASMS;
- 26 societăţi de administrare a investiţiilor din alte state membre direct înscrise în Registrul public al ASF în calitate de SAIM;
- 2 sucursale ale societăţilor de administrare a investiţiilor din alte state membre înscrise în Registrul public al ASF în calitate de SSAM;
- 310 fonduri de investiţii alternative din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România înscrise în Registrul public al ASF în calitate de FIAM;
- 76 fonduri deschise de investiţii din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România înscrise în Registrul public al ASF în calitate de FDIA;
- 314 subfonduri ale FIAM și FDIA.

În plus, la nivelul ASF s-au gestionat scrisori transmise de autorități competente de pe teritoriul U.E., care vizează activități de precomercializare desfășurate pe teritoriul României de către Administratori de Fonduri de Investiții Alternative autorizați în respectivele state membre, pentru Fonduri de Investiții Alternative care nu sunt încă stabilite sau care sunt stabilite, dar în legătură cu care nu s-a emis încă notificarea privind comercializarea, respectiv pentru strategii de investiții.

5.2. AUTORIZAREA/AVIZAREA ÎN SECTORUL ASIGURĂRI-REASIGURĂRI

În anul 2024, pornind de la obiectivele strategice ale ASF și urmărind îndeplinirea acestora, în cadrul procesului de autorizare/ avizare din sectorul asigurări-reasigurări, s-au derulat activități legate de aprobarea și/sau avizarea diferitelor solicitări care țin de activitatea și funcționarea entităților din cadrul Sectorului de Asigurări-Reasigurări, precum și de monitorizare a îndeplinirii condițiilor inițiale de aprobare a entităților reglementate.

Astfel, în activitatea desfășurată pe parcursul anului 2024, se evidențiază cu preponderenţă analiza specifică pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la societăţile de asigurare, transferuri de portofoliu și fuziune, majorări de capital, soluționarea cererilor de aprobare a persoanelor din conducerea superioară a societăților de asigurare, a Fondului de Garantare a Asiguraților (F.G.A.), a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.), precum și cele privind prelungirea perioadelor de auditare dintre societățile de asigurare și auditorii financiari.

În vederea unei soluționării cu eficiență și operativitate a cererilor transmise de entitățile reglementate, au fost organizate întâlniri cu reprezentanţii acestora pentru a clarifica aspecte relevante și a facilita întreg procesul de aprobare.

Ca rezultat al analizelor și hotărârilor conducerii ASF, în anul 2024 s-au realizat următoarele:

Operaţiuni realizate de ASF în sfera autorizării-avizării - Societăţi de asigurare (inclusiv Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR) şi Fondul de Garantare a Asiguraţilor)	Număr de cereri soluționate
Aprobări/reînnoiri mandate Directori Generali/Directori Generali Adjuncți	15
Aprobări/reînnoiri mandate membri ai Consiliului de Administrație/ Consiliului de Supraveghere	30
Aprobări/reînnoiri mandate membri ai Directoratului	6
Aprobări proiecte de achiziție	4
Aprobarea transferului de portofoliu/fuziuni/retrageri	2
Aprobarea prelungirii perioadei de auditare	5
Aprobare extinderii activității în baza libertății de a presta servicii a unei societăți autorizate	1
Aprobări majorare/diminuare capital social	5
Notificări privind externalizarea unor activități și funcții critice	37
Notificări privind funcțiile cheie și critice/ ofițerii de conformitate/persoane desemnate SB/FT	36
Informări privind comitetele de audit ale asigurătorilor	3

Operaţiuni realizate de ASF în sfera autorizării-avizării - Intermediari	Număr de cereri soluționate
Aprobare modificare Act constitutiv urmare a majorării capitalului social	3
Aprobare modificare Act Constitutiv	14
Aprobare completare obiect de activitate	2
Aprobări schimbarea administratorilor	11
Aprobări de conducători executivi	14
Aprobări de schimbare a sediului social	8
Aprobare de modificare act constitutiv - date de identificare	13
Aprobări de modificare structură asociați/acționariat	14
Avizare furnizor programe	1
Autorizare activitate de distribuție intermediar	2
Aprobare evidențiere într-o secțiune dedicată a Registrului specialiștilor constatare daune a specialiștilor menționați în situația actualizată a ISF	37
Atestare lector	1

În anul 2024 au avut loc 22 de interviuri în vederea evaluării persoanelor desemnate de societățile de asigurare-reasigurare în posturi de conducere executivă/conducere superioară.

În ceea ce privește activitatea transfrontalieră, reglementată de Directiva Solvabilitate II și de Decizia BoS cu privire la cooperarea dintre autoritățile de supraveghere a asigurărilor, în anul 2024 au fost soluționate 37 de notificări ale societăților de asigurare și/sau reasigurare din țările membre UE care și-au exprimat intenția de a desfășura activitate de asigurare pe teritoriul României. La finalul anului 2024 exista un număr de aproximativ 726 societăți notificate în baza libertății de a presta servicii, respectiv în baza dreptului de stabilire notificate în vederea desfășurării de activitate de asigurare pe teritoriul României.

De asemenea, au existat numeroase consultări referitoare la activitatea transfrontalieră, transmise prin intermediul Platformei de colaborare EIOPA Cross Border Notification.

În ceea ce privește sucursalele din România ale unor societăți autorizate în alte state membre și notificate să desfășoare activitate de asigurare pe teritoriul României, nu au fost identificate modificări față de sfârșitului anului anterior, existând în Registrul public al ASF un număr de 14 astfel de sucursale.

Totodată, în decursul anului 2024, au continuat întâlnirile cu reprezentați din cadrul autorității în vederea definitivării specificațiilor privind implementarea Ghidurilor Fit &Proper ESA pentru crearea bazei de date care va conține toate persoanele evaluate în vederea deținerii unei funcții de conducere/cheie la entitățile autorizate la nivel european.

De asemenea, au fost transmise propuneri de modificări de acte normative, precum și implicarea în proiectul Grupul Finanțe sustenabile, dar și în cadrul proiectului tehnic demarat în vederea depunerii unei cereri de finanțare prin intermediul ADR (Autoritatea de Digitalizare a României) cu privire la dezvoltarea unui sistem informatic integrat la nivelul ASF.

O altă activitate care a generat un nivel ridicat de atenție a fost aceea de preîntâmpinare a activităților de fraudă, apărute pe produse de asigurare aferente clasei 15 – Garanții. Au apărut în acest sens nenumărate cereri din partea autorităților, instituțiilor locale și centrale, dar și de la entități private, cu scopul verificării societăților de asigurare ce operează pe teritoriul României prin FOS sau FOE.

În aria activităților de intermediere au fost gestionate un număr de 141 de notificări primite de la autorități de supraveghere din statele membre UE privind intenția unor societăți de intermediere în asigurări de a desfășura activitate de intermediere în asigurări pe teritoriul României, în baza dreptului de a presta servicii, respectiv în baza dreptului de stabilire, în conformitate cu prevederile art. 4 și/sau art. 6 din Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări.

5.3. AUTORIZAREA/AVIZAREA ÎN SECTORUL SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Activitatea de autorizare/avizare în sistemul de pensii private aferentă anului 2024 s-a concretizat prin emiterea unui număr total de 549 decizii și avize, în urma aprobării la nivelul ASF (incluzând actele emise în baza delegării de competență acordată Vicepreședintelui ASF, coordonator al S.S.P.P., de către Consiliul ASF), după cum urmează:

I. **Decizii/avize emise în urma aprobării Consiliului ASF, din care:**	**97**
A. Administratori Fonduri de Pensii Private	**40**
a) Decizie/aviz de autorizare/avizare/respingere pentru:	**18**
- membru al Consiliului de Administrație/Consiliului de Supraveghere, respectiv:	10
- decizie autorizare membru al Consiliului de Administrație/Consiliului de Supraveghere emisă de SSPP; - decizie autorizare membru al Consiliului de Administrație/Consiliului de Supraveghere emisă de SIIF/SSPP, dosar comun.	9 1
- director general/conducător executiv/membru Directorat, respectiv:	5
- decizie autorizare director general/conducător executiv/membru Directorat emisă de SSPP; - decizie respingere autorizare director general/conducător executiv emisă de SSPP; - decizie autorizare director general/conducător executiv/membru Directorat emisă de SAR/SSPP, dosar comun.	1 1 3
- persoană care conduce structura de administrare a riscurilor/control intern	3
b) Decizie/aviz de modificare pentru:	**22**
- modificarea documentelor care au stat la baza autorizării administratorilor fondurilor de pensii private (Act constitutiv/ Contract de administrare/Contract depozitare/Contract custodie/DPI)	22

B. Fonduri de Pensii Administrate Privat	**18**
a) Decizie/aviz de modificare pentru:	18
- modificarea Prospectului schemei de pensii private	14
- modificarea Actului Individual de Aderare	4
C. Fonduri de Pensii Facultative	**32**
a) Decizie/aviz de autorizare/avizare pentru:	2
- autorizarea prealabilă a preluării administrării Fondului de Pensii Facultative BRD MEDIO de către BT PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A. - avizarea prealabilă a modificării Contractului de societate al Fondului de Pensii Facultative BRD MEDIO	1
- autorizarea Prospectului schemei de pensii facultative elaborat de către BT PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A. pentru Fondul de Pensii Facultative BRD MEDIO, propus a se redenumi Fondul de Pensii Facultative PENSIA MEA PLUS.	1
D. Depozitari	**3**
a) Aviz pentru:	
- persoană responsabilă cu activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat din cadrul entităților	2
- persoană responsabilă cu activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative din cadrul entităților	1
E. Auditori	**1**
- avizarea auditorului financiar TGS România Assurance & Advisory Business Services S.R.L. în vederea desfășurării activității de audit statutar al situațiilor financiare anuale pentru fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii ocupaționale și pentru administratorii acestora	1
F. Fondul de Garantare din Sistemul de Pensii Private - F.G.D.S.P.P.	**1**
- aprobarea modificării Statutului FONDULUI DE GARANTARE A DREPTURILOR DIN SISTEMUL DE PENSII PRIVATE	1
G. Intermediari de pensii private	**2**
- retragerea avizului acordat societății EXA BROKER DE ASIGURARE S.R.L. ca intermediar de pensii private în vederea desfășurării activității de marketing al fondurilor de pensii facultative	1
- retragerea avizului ca intermediar de pensii private în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative, acordat societății ASTOP BROKER DE ASIGURARE S.R.L.	1

II. Decizii/avize emise în urma aprobării Vicepreședintelui ASF, din care:	**452**
A. Pensii Administrate Privat	**144**
a) Aviz pentru:	**85**
- agenții de marketing persoane fizice*	**82**
- persoană responsabilă cu activitatea de marketing al fondurilor de pensii administrate privat	3
b) Decizie de retragere autorizație/aviz și radiere din Registrul ASF:	**59**
- retragere aviz agenți marketing persoane fizice** Notă: * prin cele 82 avize au fost avizați 375 agenți de marketing persoane fizice ** prin cele 59 decizii au fost retrase avizele unui număr de 169 agenți de marketing persoane fizice	**59**
B. Pensii Facultative	**308**
a) Aviz pentru:	**203**
- agenții de marketing persoane fizice*	**181**
- persoană responsabilă cu activitatea de marketing al fondurilor de pensii facultative	22
- modificare Act constitutiv	2
b) Decizie de retragere și radiere din Registrul ASF:	**105**
- retragere aviz agenți marketing persoane fizice** Notă: *prin cele 181 avize au fost avizați 2765 agenți de marketing persoane fizice ** prin cele 165 decizii au fost retrase avizele unui număr de 1720 agenți de marketing persoane fizice	105

5.4 ÎNSCRIEREA AUDITORILOR IT EXTERNI ÎN LISTA ASF



Entitățile autorizate, avizate sau înregistrate, reglementate și/sau supravegheate au obligația de a audita sistemele informatice importante cu un auditor IT extern înscris în Lista auditorilor IT externi menținută de ASF. Astfel, ASF derulează activități privind înregistrarea și evidența auditorilor IT externi prin înscrierea și radierea acestora în/din Lista auditorilor IT externi. Pe lângă soluționarea cererilor de înscriere/radiere în/din Lista auditorilor IT externi, ASF mai desfășoară următoarele activități:

- actualizarea documentației depuse de auditorii IT externi, notificarea auditorilor IT externi ale căror termene de valabilitate ale documentelor transmise la ASF au expirat;
- formularea de răspunsuri la solicitările de clarificare privind condițiile de înscriere în Lista auditorilor IT menținută de către ASF, primite de la entitățile interesate.

La finalul anului 2024, în lista auditorilor IT externi menținută de ASF erau înscriși un număr de 4 auditori IT externi persoane fizice și un număr de 23 auditori externi persoane juridice.

MECANISME DE **GARANTARE**



6.1. FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR (FCI)

Fondul de Compensare a Investitorilor (Fondul), constituit ca persoană juridică de drept public în condițiile Legii nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare și ale reglementărilor ASF în aplicarea legii, are ca scop compensarea investitorilor în situația incapacității participanților la Fond de a returna fondurile bănești și/sau instrumentele financiare datorate sau aparținând investitorilor, care au fost deținute în numele acestora în legătură cu operațiuni de investiții, așa cum acestea sunt definite în legea menționată. Societățile de servicii și investiții financiare autorizate de ASF, societățile de administrare a investițiilor, autorizate de ASF, care administrează portofolii individuale de investiții, și administratorii de fonduri alternative de investiții autorizați să administreze portofolii individuale de investiții, instituțiile de credit înregistrate în Registrul ASF și sucursalele societăților din state terțe autorizate de ASF să furnizeze operaţiuni de investiţii pe teritoriul României trebuie să contribuie, conform prevederilor legale, la Fondul de Compensare a Investitorilor.

Analiza activității FCI în anul 2024 a presupus analizarea rapoartelor privind indicatorii financiari și evoluția indicatorilor specifici activității de compensare a investitorilor și a solicitărilor de clarificare a unor subiecte generate de modificarea cadrului juridic aplicabil ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 88/2021.

Din activitatea de supraveghere prudențială au fost relevate următoarele concluzii:

- Fondul are în prezent un cadru de funcționare optim, cu o structură organizatorică clară, cu responsabilități bine definite, transparente și coerente, cu procese de identificare, evaluare și gestionare a riscurilor la care societatea este sau poate și expusă, precum și mecanisme de control intern, inclusiv proceduri administrative și contabile riguroase;
- acoperirea cheltuielilor de administrare și funcționare în anul 2024, s-a realizat din veniturile obținute din investirea resurselor Fondului, precum și din cotizațiile plătite de participanții la Fond și entitățile autorizate de ASF să administreze locuri de tranzacționare și sisteme de compensare și/sau decontare, conform Legii nr. 88/2021;
- resursele pentru compensare erau la 31 decembrie 2024 de 28,29 milioane lei fiind investite într-o manieră prudentă, conform strategiei aprobate de Consiliul de administrație al Fondului;
- la finele anului, Fondul înregistra 33 de participanți: 18 societăți de servicii și investiții financiare autorizate de ASF, 11 instituții de credit și 4 societăți de administrare a investițiilor, autorizate de ASF, care administrează portofolii individuale de investiții;
- Fondul nu a fost nevoit în anul 2024 să utilizeze resursele disponibile pentru compensarea investitorilor.

ASF a analizat și a aprobat Situațiile financiare anuale și Raportul anual de activitate ale Fondului pentru anul 2024. De asemenea, ASF a aprobat nivelului procentual utilizat de Fondul de Compensare a Investitorilor pe baza căruia Fondul a stabilit contribuțiile anuale totale datorate de către participanții la Fond pentru anul 2024 și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.

6.2. BIROUL ASIGURĂTORILOR DE AUTOVEHICULE DIN ROMÂNIA

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) este asociația profesională care are ca membri toate societățile de asigurare autorizate să practice, pe teritoriul României, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie (RCA).

Atribuțiile BAAR sunt stabilite prin Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie și vizează:

(a) rolul de birou național auto, de organism de plată a despăgubirilor și de organism de compensare;
(b) dezvoltarea și administrarea bazei de date privind evidența contractelor RCA;
(c) gestionarea asiguraților cu risc ridicat;
(d) gestionarea și administrarea asigurării de frontieră;
(e) informarea consumatorilor sub forma unui centru de informare.

ASF a analizat și a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al BAAR pentru anul 2025, precum și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și a avizat nivelul contribuțiilor, cotizațiilor și taxei de administrare a bazei de date cu contracte RCA valabile pentru anul 2025, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. ASF a analizat situațiile financiare anuale ale BAAR, precum și raportul auditorului financiar.

Politicile și procedurile pentru gestionarea asigurărilor RCA aplicabile asiguratului cu risc ridicat au făcut obiectul analizei structurilor de specialitate și aprobării Consiliului ASF, ca urmare a modificărilor acestora din perspectiva revizuirii formulei de calcul a primei recomandate, respectiv prelungirea aplicabilității acesteia pentru autovehiculele de transport bunuri cu masa maximă autorizată mai mare de 16 tone, pe perioada aplicării Hotărârii Guvernului nr. 1326/2023 privind stabilirea tarifelor de prima maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie.

ASF a purtat un dialog permanent cu reprezentanții BAAR cu privire la prognozele privind evoluția disponibilului Fondului național de protecție (FNP). Disponibilul FNP este monitorizat permanent de către ASF, în vederea verificării încadrării acestuia în limitele legale. De asemenea, ASF monitorizează săptămânal raportările BAAR privind numărul asiguraților cu risc ridicat, precum și repartizarea acestora pe societăți de asigurare.

6.3. FONDUL DE GARANTARE A ASIGURAȚILOR DIN ROMÂNIA

Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) este schema de garantare în domeniul asigurătorilor constituită în baza Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților, cu modificările și completările ulterioare, și are drept scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător. Fondul efectuează plăți de indemnizații/despăgubiri rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii, în condițiile legii, în cazul falimentului unui asigurător, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege. FGA poate desfășura și activitatea de administrator special în procedura de redresare financiară a asigurătorilor și de lichidator în procedura de lichidare voluntară a asigurătorilor. Asigurătorii autorizați de ASF, inclusiv sucursalele acestora care își desfășoară activitatea pe teritoriul altui stat membru al UE, sunt obligați să contribuie la FGA în condițiile Legii nr. 213/2015.

ASF a analizat și aprobat Situațiile financiare anuale și Raportul anual de activitate ale FGA pentru anul 2023 și a monitorizat activitatea Fondului prin analizarea informațiilor cuprinse în raportările periodice:

- ✓ situația privind plata indemnizațiilor/despăgubirilor efectuate de către Fond creditorilor de asigurare ai asigurătorului aflat în faliment;
- ✓ situația resurselor financiare ale Fondului;
- ✓ execuția bugetului de venituri și cheltuieli;
- ✓ situația contribuțiilor datorate și virate la Fond de către asigurători, distinct pentru asigurările generale și pentru asigurările de viață;
- ✓ rapoarte de audit intern.

ASF a purtat un dialog permanent cu reprezentanții FGA în ceea ce privește estimarea evoluției resurselor financiare ale Fondului în contextul plăților efectuate către creditorii de asigurare ai societăților aflate în faliment, în scopul identificării soluțiilor pentru asigurarea unui nivel care să permită protejarea creditorilor de asigurări.
În cadrul ASF s-a analizat permanent situația cererilor de plată, a plăților efectuate și a resurselor financiare ale FGA.
Consiliul ASF a aprobat Strategia privind investirea resurselor FGA, revizuită și actualizată în conformitate cu modificările legislative și condițiile de piață.

În anul 2024, ASF a desfășurat o acțiune de control inopinat la FGA, în urma căreia a formulat recomandări în vederea eficientizării activităților de instrumentare și plată a cererilor înaintate Fondului de creditorii de asigurări, precum și în vederea evitării anumitor riscuri operaționale în activitatea FGA.



6.4. FONDUL DE GARANTARE A DREPTURILOR DIN SISTEMUL DE PENSII PRIVATE

Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private (FGDSPP) reprezintă principala schemă de garantare în domeniul pensiilor private din România, având statut de persoană juridică de drept public. Fondul a fost înființat în anul 2012, în temeiul Legii nr. 187/2011, și funcționează sub supravegherea și controlul Autorității de Supraveghere Financiară.

Misiunea principală a FGDSPP este de a garanta drepturile participanților și beneficiarilor la sistemul de pensii private, asigurând protecția acestora în situația în care administratorii sau furnizorii de pensii nu își pot onora obligațiile asumate.

În conformitate cu dispozițiile legale, FGDSPP oferă compensații participanților și/sau beneficiarilor fondurilor de pensii private în următoarele situații:

- În perioada de acumulare a contribuțiilor, pentru pierderile suferite ca urmare a incapacității unui administrator de a îndeplini obligațiile față de participanți;
- După deschiderea dreptului la pensie, pentru pierderile rezultate din incapacitatea furnizorilor de pensii private de a asigura plata drepturilor stabilite.

Prin aceste mecanisme, FGDSPP contribuie la menținerea încrederii în sistemul de pensii private, oferind garanții suplimentare pentru participanți și reducând impactul negativ al eventualelor dificultăți financiare ale administratorilor sau furnizorilor de pensii.
În cursul anului 2024, Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private a continuat să își îndeplinească rolul fundamental de asigurare a stabilității și protecției participanților, adoptând măsuri specifice pentru gestionarea resurselor și menținerea capacității sale de intervenție eficientă.

Astfel, FGDSPP a supus aprobării ASF următoarele documente esențiale:

- Raportul de activitate pentru anul 2023, care prezintă bilanțul acțiunilor desfășurate de fond, inclusiv măsurile de protecție implementate și evoluția resurselor financiare gestionate;
- Situațiile financiare aferente anului 2023, reflectând modul de administrare a fondurilor și gradul de capitalizare a schemei de garantare;
- Strategia privind resursele financiare pentru anul 2025, document care stabilește obiectivele de consolidare a capacității FGDSPP de a interveni rapid și eficient în situații de necesitate;
- Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, planificat astfel încât să asigure sustenabilitatea pe termen lung a fondului și să permită îndeplinirea obiectivelor de garantare a drepturilor participanților.

Activitatea desfășurată de FGDSPP în 2024 a fost orientată către îmbunătățirea mecanismelor de garantare, menținerea unui nivel adecvat de resurse financiare și creșterea eficienței operaționale a fondului. Aceste demersuri au fost esențiale pentru consolidarea sistemului de pensii private și pentru protejarea intereselor participanților și beneficiarilor.
Pe viitor, FGDSPP va continua să își optimizeze strategiile de gestionare a riscurilor și să colaboreze cu ASF pentru alinierea la cele mai bune practici internaționale, contribuind astfel la dezvoltarea unui cadru de garantare solid și sustenabil în domeniul pensiilor private.



COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ
RELAȚIILE INTERNAȚIONALE ALE ASF





ASF în cadrul autorităților europene de supraveghere

În calitate de membru al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și al Autorității Europene de Asigurări și Pensii (EIOPA), ASF contribuie la dezbaterile și deciziile din cadrul Consiliului Supraveghetorilor (BoS) privind reglementarea și supravegherea sectorului financiar nebancar din Uniunea Europeană, precum și la activitatea tehnică desfășurată în comitetele permanente și grupurile de lucru.



Participarea ASF la activitatea ESMA

În cadrul celor 6 reuniuni ale BoS ESMA au fost adoptate o serie de standarde tehnice, avize/opinii și ghiduri, care să susțină obiectivele Strategiei ESMA pentru perioada 2023-2028 în cele cinci arii identificate ca prioritare. Acestea vizează: piețe financiare eficiente și stabilitate financiară; supravegherea și convergența în supraveghere; protecția investitorilor de retail; finanțare sustenabilă și inovarea tehnologică și utilizarea sporită a datelor. Printre subiectele discutate în cadrul reuniunilor BoS care au prezentat un interes deosebit pentru activitatea derulată de ASF enumerăm:

- recomandările ESMA privind dezvoltarea unor piețe de capital mai eficiente și mai atractive în UE, în contextul dezbaterilor privind viitorul Uniunii Pieței de Capital (CMU)/ Uniunea Economiilor și Investițiilor (SIU);
- raportul ESMA privind scurtarea ciclului de decontare a titlurilor de valoare executate în locuri de tranzacționare din UE de la două zile lucrătoare („T+2") la o singură zi lucrătoare după efectuarea tranzacționării („T+1");
- răspunsul ESMA la consultarea Comisiei Europene privind adecvarea politicilor macroprudențiale pentru intermedierea financiară nebancară, în special în ceea ce privește fondurilor de investiții;
- standarde tehnice și manuale de supraveghere elaborate în aplicarea Regulamentului privind piețele criptoactivelor (MICA), precum și proiectele de acte delegate pentru o abordare centralizată, la nivelul UE, a colectării datelor și monitorizării în vederea implementării acestui regulament;
- analiza utilizării de către autoritățile naționale (ANC-uri) a instrumentelor SupTech și a opțiunilor pentru o posibilă mutualizare a acestor instrumente care să consolideze cooperarea dintre ESMA și ANC-uri și în ceea ce privește adoptarea, schimbul de cunoștințe, expertiză și experiență;
- simplificarea obligațiilor de raportare pentru participanții la piață și reducerea sarcinii de conformitate în implementarea Directivei privind piețele instrumentelor financiare (MIFID) prin utilizarea datelor privind tranzacțiile pentru calcularea transparenței;
- raportul final privind dezinformarea ecologică (greenwashing), ca răspuns la solicitarea Comisiei Europene de a contribui la „înțelegerea riscurilor privind dezinformarea ecologică și supravegherea politicilor privind finanțare durabilă";
- opinia ESMA cu privire la cadrul european de reglementare al finanțelor durabile, care subliniază necesitatea simplificării acestuia și asigurarea coerenței între textele legislative care reglementează această tematică;
- harta riscurilor (heatmap) pentru anul 2025 și prioritățile Uniunii Europene ce vor continua în 2025 să se concentreze pe raportările ESG, dar și pe inițierea activităților: privind riscul cibernetic și reziliența digitală.

Activitatea ESMA este susținută pe plan tehnic de comitetele permanente și grupurile de lucru, în cadrul căror ASF este reprezentată de aproximativ 50 de experți, a căror contribuție cu informații de specialitate și detalii privind caracteristicile naționale sprijină identificarea celor mai adecvate soluții pentru a gestiona evoluțiile și provocările cu care se confrunta piețele de capital din UE. Tematicile abordate de aceste comitete vizează: calitatea și raportarea datelor, administrarea investițiilor și fondurile de investiții, transparența informațiilor oferite de emitenți, menținerea integrității pieței, procesele post-tranzacționare, protecția investitorilor, finanțele digitale și cele sustenabile.



Participarea ASF în activitatea EIOPA

Pe parcursul anului 2024, activitatea ASF în cadrul Autorității Europene pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale s-a concentrat pe domeniile identificate ca prioritare în programul de lucru al autorității europene:

- Integrarea aspectelor legate de sustenabilitate în toate ariile de lucru ale EIOPA: integrarea factorilor ESG în prevederile pentru supravegherea prudențială și de conduită a asigurărilor și pensiilor ocupaționale; evaluarea potențialelor implicații ale factorilor ESG la nivel macroprudențial; identificarea de soluții pentru remedierea deficiențelor de acoperire în asigurare, în special în ceea ce privește riscurile aferente modificărilor climatice; promovarea raportării și transparenței informațiilor legate de sustenabilitate și combaterea fenomenului de "greenwashing"; promovarea acțiunilor comune și a schimbului de date în ceea ce privește modelarea riscului de catastrofă.
- Implementarea măsurilor din Strategia Digitală a EIOPA, cu accent pe dezvoltarea unui cadru de reglementare adecvat pentru a asigura protecția consumatorilor și pentru a furniza supraveghetorilor instrumentele adecvate pentru identificarea și gestionarea riscurilor emergente. În acest context, activitățile EIOPA și ale autorităților naționale de supraveghere s-au concentrat pe trei obiective: promovarea unui tratament corect și etic al consumatorilor din perspectiva inovațiilor financiare; dezvoltarea sustenabilității și rezilienței entităților din piața financiară; consolidarea capacităților de supraveghere ale EIOPA și ale autorităților naționale de supraveghere.
- Creșterea calității și eficienței supravegherii prudențiale și de conduită: pentru a asigura convergența practicilor de supraveghere, EIOPA a continuat să dezvolte indicatori comuni în acest sens, în special din perspectiva revizuirii cadrului de solvabilitate SII, a cadrului de reglementare pentru IORPs, a supravegherii riscurilor de conduită, precum și din perspectiva riscurilor emergente, cum ar fi riscurile de sustenabilitate și riscurile cibernetice.
- Identificarea, evaluarea, monitorizarea și raportarea riscurilor la adresa stabilității financiare și promovarea politicilor de prevenție și a acțiunilor de remediere: activități de pregătire pentru implementarea cadrului de redresare și rezoluție la nivelul UE; analiza potențialelor efecte de propagare din alte sectoare economice către sectorul asigurărilor și IORPs; furnizarea de îndrumări pentru monitorizarea și analiza riscurilor pentru stabilitatea financiară aferente evoluțiilor macroeconomice.

Activitatea tehnică și pregătirea proiectelor care urmează să fie adoptate de EIOPA BoS sunt realizate în cadrul comitetelor și grupurile de lucru constituite la nivelul EIOPA, din care fac parte experți ai autorităților naționale competente. La activitatea acestora, contribuie 25 de experți din cadrul ASF pe teme privind: protecția consumatorului și inovația financiară; sustenabilitate financiară; modele interne și cerințe de raportare conform Solvency II; supravegherea rezervelor tehnice; riscul de catastrofe naturale; guvernanța și evaluarea riscurilor în cadrul pensiilor ocupaționale și produsului de pensii pan-european; transferul, stocarea și gestionarea datelor și SupTech



Tematici trans-sectoriale ESMA și EIOPA

Inovația tehnologică și finanțarea sustenabilă au reprezentat în 2024 principalele preocupări asupra cărora cele două autorități și-au concentrat atenția în vederea implementării unor răspunsuri coerente și eficiente la provocările generate de acestea. Suplimentar față de aspectele punctuale menționate anterior, atât ESMA, cât și EIOPA au analizat din perspectiva propriilor competențe și a implicațiilor asupra piețelor financiare aflate în aria lor de reglementare și alte subiecte de interes comun, precum:

- standardele tehnice de reglementare și implementare a Regulamentului UE nr. 2022/2554 privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar (DORA), precum și ghiduri în aplicarea acestui regulament;
- opinia comună a ESA cu privire la evaluarea Regulamentului privind transparența finanțelor durabile (SFDR) în urma consultării lansate de Comisia Europeană în septembrie 2023 prin care solicită un cadru coerent și îmbunătățit pentru finanțare durabilă;
- ghidul comun privind sistemul pentru schimbul de informații relevante pentru evaluarea competenței și onorabilității deținătorilor de participații calificate, directorilor și deținătorilor de funcții cheie ai instituțiilor financiare și ai participanților la piața financiară de către autoritățile competente.

Asistență tehnică autorităților din Republica Moldova

În 19 martie 2024, Președintele ASF împreună cu o echipă de experți din cadrul autorității au participat la evenimentul de încheiere a proiectului de twinning "Consolidarea supravegherii, guvernanței corporative și gestionării riscurilor în sectorul financiar" cu Republica Moldova. Evenimentul, la care au participat guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, oficiali ai Băncii Naționale a României, Băncii Centrale a Regatului Țărilor de Jos și Băncii Centrale a Lituaniei, Președintele Autorității de Supraveghere Financiară din România și membri ai conducerii Comisiei Naționale a Pieței Financiare din Republica Moldova, a marcat finalul asistenței tehnice acordate acordată autorităților de supraveghere din Republica Moldova în demersurile acestora de consolidare a supravegherii piețelor financiare.

În cadrul acestui proiect, derulat în cooperare cu sprijinul Băncii Naționale a României, al Băncii Naționale a Olandei, al Băncii Centrale a Lituaniei și al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, contribuția ASF s-a concretizat în asistența tehnică acordată Băncii Naționale a Moldovei pentru alinierea legislației naționale în domeniul asigurărilor la prevederile europene (Directiva Solvabilitate II și directiva RCA).

Proiecte de asistență tehnică cu finanțare nerambursabilă

În 2024, ASF a continuat implementarea proiectului de asistență tehnică Finanțe sustenabile - creșterea capacității de supraveghere, finanțat de Comisia Europeană prin Instrumentul pentru Asistență Tehnică. Proiectul derulat în formula multi-țară (România, Malta, Croația și Polonia) a fost finalizat în septembrie 2024 și a avut ca obiectiv creșterea capacității instituționale a ASF în domeniul supravegherii finanțelor sustenabile. Proiectul a implicat evaluarea cadrului de reglementare existent, dezvoltarea de instrumente de preluare și analiză a datelor în cadrul proceselor de supraveghere a cerințelor de raportare, precum și acțiuni de conștientizare sub forma unor workshop-uri cu entități financiare și non financiare.

În toamna anului 2024, a fost demarat proiectul Consolidarea capacității instituționale în ceea ce privește autorizarea, supravegherea, redresarea și rezoluția Contrapărților Centrale (CCP), finanțat de Comisia Europeană prin Instrumentul pentru Asistență Tehnică, ASF și BNR participând la acest proiect împreună cu autoritățile de supraveghere pentru piața de capital din Croația, Grecia, Polonia și Portugalia. Obiectivul acestui proiect este de a consolida capacitatea autorităților de supraveghere de a autoriza, supraveghea și exercita în mod eficient competențele de redresare și rezoluție cu privire la contrapărțile centrale (CCP) naționale, în funcție de contextul național. Proiectul este, de asemenea, o oportunitate de a sprijini cooperarea și schimbul de experiență și bune practici între autoritățile naționale competente ale statelor membre.

În septembrie 2024, a fost lansat proiectul Dezvoltarea unor modele analitice bazate pe inteligență artificială, utilizate pentru identificarea tiparelor de tranzacționare asociate cu abuzul pe piață, la care ASF participă alături de alte 15 autorități europene de supraveghere. Scopul proiectului este de a explora diferite tehnici, cum ar fi modelele de învățare automată pentru detectarea abuzului de piață, și dezvoltarea unor documente concept (POC) pentru cazuri de utilizare specifice. Acest proiect este finanțat de Comisia Europeană prin Instrumentul de Asistență Tehnică.



Procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)

Anul 2024 a marcat o accelerare a procesului de aderare la cele 17 instrumente juridice ale OCDE pentru care ASF este responsabilă sau coresponsabilă împreună cu alte instituții, concentrându-se pe finalizarea etapei de evaluare și demararea acțiunilor necesare pentru implementarea recomandărilor formulate de OCDE în urma acestor evaluări.

ASF a fost implicată în misiunile de evaluare derulate la București de către reprezentanții OCDE vizând piețele financiare (februarie 2024); reglementarea pensiilor private și asigurărilor (martie 2024) – ultimele două misiuni fiind organizate de ASF în calitate de punct focal național pentru Comitetul privind Asigurările și Pensiile Private - IPPC (și, implicit, pentru Grupul de lucru privind Pensiile Private - WPPP). În cadrul acestor misiuni au fost oferite informații suplimentare celor furnizate în cadrul chestionarelor transmise pe parcursul anului 2023 pe subiectele de interes pentru organizația internațională care să vină în sprijinul unei evaluări corecte a alinierii pieței financiare nebancare din România la instrumentele juridice ale OCDE din aria noastră de competență. În urma finalizării procesului de evaluare și a elaborării raportului cu principalele concluzii, ASF a susținut sau a contribuit la prezentarea de aderare în cadrul comitetelor și grupurilor OCDE. Astfel, ASF a participat la prezentarea susținută de delegația României pentru aderarea la:

- ✓ Principiile privind protecția consumatorului de produse financiare în cadrul Grupului de lucru privind Protecția Consumatorului de Produse Financiare (TFFCP) – martie 2024;
- ✓ Principiile privind educația financiară în cadrul reuniunii virtuale a Rețelei Internaționale privind Educația Financiară (INFE) - martie 2024.



În luna mai 2024, secretariatul TFFCP și INFE au anunțat autoritățile din România, printr-o scrisoare semnată de Președinții celor două structuri, că au decis finalizarea evaluării României, pentru ariile pe care le gestionează (protecția consumatorului și educație financiară).

- ✓ Instrumentele juridice aferente piețelor financiare în cadrul reuniunii Comitetului Piețe Financiare - mai 2024.

De asemenea, ASF a pregătit și susținut prezentarea de aderare la:

- ✓ Principiile privind guvernanță corporativă în cadrul reuniunii Comitetului privind Guvernanța Corporativă - aprilie 2024;
- ✓ Principiile și recomandările privind guvernanța companiilor de asigurări, managementul daunelor și finanțarea riscurilor în cadrul reuniunii Comitetului privind Asigurările și Pensiile Private (IPPC) – iunie 2024;
- ✓ Principiile privind reglementarea și dezvoltarea produselor de pensii private în cadrul reuniunii Grupului de lucru privind Pensiile Private (WPPP) - iunie 2024.

În urma acestor sesiuni de audiere, comitetele și grupurile OCDE au concluzionat că, în principiu, cadrul de reglementare și practicile aplicabile sectorului financiar nebancar din România sunt aliniate în mare măsură standardelor și principiilor OCDE. Totodată, OCDE au formulat o serie de recomandări pentru elementele în privința cărora s-a constat necesitatea efectuării unor îmbunătățiri în vederea unei mai bune alinierii la principiile OCDE.

În noiembrie 2024, ASF a prezentat în cadrul Comitetului Investiții progresele înregistrate în implementarea recomandărilor formulate de acest comitet ca urmare a sesiunii de audiere din noiembrie 2023, membrii comitetului fiind informați cu privire la abordarea și măsurile propuse pentru flexibilizarea regimului investițional aplicabil celor trei sectoare supravegheate.

La nivel național, ASF a continuat cooperarea cu celelalte instituții din România implicate în procesul de aderare - Ministerul Afacerilor Externe, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Finanțelor, Banca Națională a României ș.a.m.d. pentru a-și coordona acțiunile și a asigura o abordare integrată a măsurilor necesare în vederea aderării, în special a celor care vizează domenii trans-sectoriale. Totodată, ASF a participat, în calitate de invitat permanent, la reuniunile Comitetului Interministerial pentru coordonarea relațiilor României cu OCDE.

DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE **ȘI CONSOLIDAREA ASF**



Acest capitol pune accent pe îmbunătățirea capacității instituționale și pe consolidarea rolului Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), evidențiind eforturile semnificative depuse în acest sens. Un aspect esențial al acestei consolidări îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii IT, prin inițiative de digitalizare și integrarea tehnologiilor informatice în toate ariile de activitate ale instituției.

În domeniul managementului resurselor umane, raportul identifică două direcții strategice: guvernanța instituțională și dezvoltarea profesională a angajaților. Pe parcursul anului 2024, ASF a continuat să îmbunătățească structura de guvernanță și a implementat măsuri pentru dezvoltarea competențelor personalului, având ca obiectiv atragerea și retenția celor mai buni specialiști, precum și creșterea performanței la nivel individual și instituțional.

În ceea ce privește activitatea juridică, ASF s-a concentrat pe asigurarea unui cadru legal coerent și eficient pentru funcționarea piețelor financiare nebancare. Printre responsabilitățile principale s-au numărat verificarea legalității actelor emise de ASF, reprezentarea instituției în litigii și avizarea actelor normative, subliniind astfel măsurile adoptate pentru protejarea drepturilor ASF și prevenirea riscurilor juridice.

Capitolul include, de asemenea, o analiză a activității administrativ-financiare a ASF, evidențiind un nivel optim de execuție a veniturilor și cheltuielilor, conform prevederilor bugetare. Se oferă informații despre numărul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF, precum și detalii referitoare la gestionarea documentelor financiar-contabile, achizițiile publice și administrarea patrimoniului instituției.

8.1. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII IT

Proiectele de digitalizare și integrare a proceselor interne au vizat îmbunătățirea eficienței și securității operaționale. Modernizarea infrastructurii IT, inclusiv actualizarea platformelor de telecomunicații și asigurarea disponibilității platformelor IT necesare transformării digitale, a fost o prioritate. În plus, s-a pus accent pe asigurarea securității infrastructurii IT prin proiecte de interoperabilitate cu sisteme naționale de securitate cibernetică și testarea securității IT.

Inițiativele ASF în domeniul IT vizează digitalizarea și adoptarea soluțiilor informatice în întreaga instituție. Pe parcursul anului 2024, s-au continuat eforturile de a îmbunătăți infrastructura de hardware și software, demarate în anii precedenți. Cu această ocazie, s-au investit resurse în vederea integrării activităților pe sectoare, căutându-se modalități de a unifica sau centraliza anumite procese fundamentale sau de a le coordona într-o manieră mai eficientă, pe verticală.

În 2024, acțiunile desfășurate au abordat mai multe direcții strategice, inclusiv:

- Digitalizarea proceselor: Continuând inițiativele de digitalizare începute în 2021, anul 2024 a marcat lansarea proiectelor pentru implementarea graduală a unei soluții integrate de gestiune a resurselor umane (cu implementare pornită în 2024) și evaluarea opțiunilor pentru implementarea unei platforme de gestionare a documentelor interne.
- Integrarea proceselor: S-au perpetuat eforturile de a integra procesele interne, în special în domeniile de autorizare și supraveghere a celor trei sectoare principale: Pensii Private, Asigurări - Reasigurări, și Instrumente și Investiții Financiare. Aceasta a inclus adăugarea de noi module la aplicațiile existente, precum portalul de autorizare (un modul pentru colectarea datelor privind formarea profesională continuă a persoanelor autorizate, modul Fit&Proper) și dezvoltarea de noi soluții pentru monitorizarea daunelor în piața de asigurări și pentru colectarea și analiza rapoartelor periodice.
- Securitatea IT: A fost accentuată importanța asigurării conformității în domeniul securității IT, prin respectarea politicii de securitate a informației. Această politică este menită să satisfacă cerințele actuale din IT pentru a garanta integritatea, confidențialitatea, și disponibilitatea sistemelor informatice ale ASF.

Proiectele importante puse în aplicare sau inițiate în 2024 au fost aliniate cu obiectivele și acțiunile stabilite în Strategia IT adoptată pentru perioada 2021-2023.

Aceste proiecte s-au concentrat în principal pe:

1. Modernizarea infrastructurii IT a ASF:

- Modernizarea infrastructurii descentralizate pentru utilizatorii finali:

Obiectiv: Dotarea cu echipamente de lucru moderne și promovarea utilizării platformelor colaborative de lucru de către toți angajații ASF, cu scopul de a îmbunătăți eficiența muncii.

- Reproiectarea arhitecturii infrastructurii integrate de telecomunicații:

Obiectiv: Actualizarea și optimizarea rețelei de date a instituției, conform necesităților specifice și politicii de securitate. Aceasta a inclus, pe lângă adoptarea standardelor și soluțiilor actuale de comunicații de date și voce, implementarea unor instrumente tehnice de monitorizare, respectiv de asigurare a securității rețelei bazate pe analiza comportamentala a traficului de date si mecanisme de tip “machine learning”.

2. Asigurarea securității infrastructurii IT

Pentru asigurarea securității infrastructurii IT, Autoritatea de Supraveghere Financiară a pus în aplicare următoarele măsuri în 2024:

✓ Interoperabilitatea sistemelor de securitate cibernetică (Proiectul "Țițeica 3"):

- ✓ Pregătirea proiectului „Țiței ca 3”, proiect care este absolut necesar Autorității de Supraveghere Financiară, deoarece va asigura extinderea și dezvoltarea la nivel național a mecanismelor de protecție împotriva atacurilor cibernetice în continuă evoluție, prin adoptarea de tehnologii de ultimă generație (artificial intelligence, machine learning etc.) care vor asigura mijloacele defensive optime, complementaritatea cu sistemul de securitate cibernetică dezvoltat la nivelul arcului guvernamental, prin intermediul finanțărilor din partea Uniunii Europene, precum și creșterea gradului de securitate cibernetică a sistemelor de securitate deja implementate și a celor în curs de implementare (proiectul Disaster Recovery).

- ✓ Testarea securității IT în cadrul ASF

Desfășurarea de teste pentru identificarea vulnerabilităților (sau teste de penetrare), pentru a evalua comportamentul sistemelor și aplicațiilor în scenarii de atacuri informatice prestabilite. Scopul testelor este acela de a analiza comportamentul sistemelor și aplicațiilor în contextul diferitelor atacuri informatice, fiind analizate și tratate vulnerabilitățile identificate.

- ✓ Participarea la exercițiul național de securitate cibernetică Cydex 2024:

Scopul participării a fost de a exersa capacitatea de răspuns a personalului cu atribuții specifice în domeniul comunicației și tehnologiei informației la diverse tipuri de amenințări cibernetice.

3. Eficientizarea proceselor și activităților ASF

În anul 2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a întreprins diverse inițiative pentru eficientizarea proceselor și activităților sale, prin implementarea și dezvoltarea de noi soluții digitale:

- ✓ Portal de autorizare:

A continuat dezvoltarea modulului “Fit & Proper” în direcția extinderii funcționalităților de bază și a facilitării colectării setului de date istorice necesar operaționalizării sistemului.

- ✓ Mediu integrat de raportări (MIRA):

A continuat procesul de operaționalizare a platformei de raportare prin demararea testării extinse pentru raportările anuale ESEF (European Single Electronic Format) și a raportărilor de producție pentru furnizorii de programe de finanțare participativă. Totodată, este în dezvoltare raportarea privind persoanele desemnate cu aplicarea regimului de sancțiuni internaționale (PDSI).

- ✓ Platformă raportare Solvabilitate II (eHub):

A fost implementat modelul de raportare DPM 2.0, aplicabil taxonomiei XBRL.

- ✓ Conștientizarea angajaților ASF asupra beneficiilor produselor IT:

Prin organizarea de sesiuni de demonstrație pentru aplicațiile IT existente sau recent dezvoltate în cadrul ASF, angajații sunt încurajați să înțeleagă și să valorifice potențialul acestor instrumente în activitatea lor zilnică.

- ✓ Continuarea participării echipei tehnice a ASF la exercițiile naționale de securitate cibernetică Cydex 2024:

Această participare a avut ca scop antrenarea angajaților în recunoașterea și gestionarea diverselor tipuri de amenințări sau atacuri cibernetice, consolidând astfel capacitățile defensive ale instituției.

4. Alte proiecte interne



Consiliul ASF a solicitat și susținut o serie de proiecte interne în 2024, vizând modernizarea, securitatea și eficiența în cadrul organizației:

- ✓ Office 365 – integrarea completă a soluției Microsoft Office 365 în activitatea salariaților Autorității în vederea asigurării unui mediu securizat destinat colaborării și partajării de informații de la distanță;
- ✓ asigurarea semnăturii electronice calificate pentru toți salariații instituției;
- ✓ implementare sistem de management incidente IT – Manage Engine Service ServiceDesk;
- ✓ activități pentru administrarea, implementarea și monitorizarea politicilor DLP (Data Loss Prevention);
- ✓ suport tehnic pentru toate evenimentele în ceea ce privește securitatea cibernetică: asigurarea și dezvoltarea mijloacelor, instrumentelor, capabilităților tehnice și operaționale necesare pentru a face față oricăror tipuri de evenimente, incidente și amenințări; detectarea și raportarea internă, analiza și evaluarea (inclusiv triere și decizie), răspunsul la incidente și recuperarea în urma incidentelor, evaluarea și actualizarea măsurilor privind managementul incidentelor;
- ✓ actualizarea sistemelor de protecție împotriva intruziunilor (firewall);
- ✓ actualizarea taxonomiei XBRL în sistemul eHUB și efectuarea de teste funcționale;
- ✓ implementarea de rapoarte pentru aplicațiile aflate în administrarea direcție;
- ✓ dezvoltarea unui aplicații pentru monitorizarea publicării de acte legislative;
- ✓ migrarea aplicației RegistraturaASF la ultima versiune de .Net Framework;
- ✓ actualizarea funcționalităților Portalului Petiții conform solicitărilor primite din partea structurilor beneficiare;
- ✓ activarea si extinderea licențelor Tableau și Vertica;
- ✓ extinderea soluției de raportare/alerte operaționale și manageriale, pentru sistemul Petiții;
- ✓ modificarea de machete SIR;
- ✓ dezvoltarea unei aplicații/baze de date contacte persoane semnificative (SharePoint);
- ✓ dezvoltarea unei aplicații pentru evidența registrului participații (SharePoint);
- ✓ dezvoltarea unei aplicații pentru managementul documentelor pertinente activității compartimentului Juridic.

Susținerea de inițiative și proiecte tehnice, la nivelul pieței financiare

Autoritatea de Supraveghere Financiară joacă un rol activ în promovarea inițiativelor și proiectelor tehnice pe piața financiară, participând în cadrul grupurilor de lucru ale autorităților europene de supraveghere dedicate aplicării tehnologiilor informaționale în sectorul financiar nebancar. Astfel, ASF contribuie la activitățile:

- ESMA-ITSC (IT Standing Committee): Acest comitet tehnic se concentrează pe managementul și guvernanța IT în cadrul instituțiilor financiare, având ca scop stabilirea celor mai bune practici și standarde în domeniul IT pentru entitățile reglementate de ESMA.
- EIOPA-ITSC (Information Technology and Security Committee): Comitetul se ocupă cu aspectele tehnologice și de date în sectorul asigurărilor și pensiilor private, urmărind facilitarea schimbului de informații, promovarea standardelor de date și adresarea provocărilor tehnologice specifice acestui sector.

În a doua parte a anului 2024, în contextul digitalizării ASF, a fost depusă documentația necesară pentru accesarea fondurilor europene PoCIDIF aferente Acțiunii 2.2.1. E-guv în administrația/ instituțiile publice – Măsura 1 – Servicii publice destinate cetățenilor și/sau firmelor identificate în CSP gestionat de A.D.R. și/sau în concordanță cu Politica eGuv. Cererea de finanțare urmează a fi evaluată în primul semestru al anului 2025.

Obiectivul general al proiectului depus pentru finanțare îl reprezintă implementarea unui sistem informatic integrat care să asigure stabilitatea financiară și funcționarea sănătoasă a piețelor financiare nebancare, îmbunătățirea supravegherii și consolidarea protecției consumatorilor prin tranziție digitală și inovație tehnologică. ASF va digitaliza extensiv interacțiunile administrative cu persoanele juridice și cetățenii, va optimiza procesele care susțin furnizarea de servicii către entitățile active pe piața financiară nebancară, asigurând astfel calitatea, acuratețea și eficiența serviciilor publice furnizate și contribuind la implementarea politicii publice naționale de e-guvernare. Sistemul va sprijini și eficientiza activitățile care definesc funcțiile instituției, respectiv autorizare/supraveghere/control/reglementare, consolidând rolul ASF de autoritate de supraveghere în domeniul financiar nebancar din România ce aduce o contribuție esențială la asigurarea stabilității financiare și o mai bună integrare economică a României în piața internă a UE.



Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice oferite de autoritate, prin:
   - Furnizarea de servicii publice online către mediul de afaceri și administrația publică, precum și persoanelor fizice;
   - Colectarea, prelucrarea și agregarea rapidă și eficientă a informațiilor primite/transmise prin sistemul informatic integrat și noua bază de date;
   - Structurarea și informatizarea procedurilor de comunicare, atât intra-instituționale, cât și interinstituționale.

2. Accesibilitatea serviciilor publice oferite de autoritate prin utilizarea mijloacelor electronice performante, prin:
   - Eficientizarea comunicării interinstituționale cu instituțiile publice și private cu care colaborează ASF (ex. BNR, MF, Guvern etc.), dar și cu entitățile financiare reglementate și supravegheate, utilizând mijloace specifice TIC în scopul încurajării competitivității economice și promovării interacțiunii dintre actorii-cheie de pe piața financiară nebancară;
   - Facilitarea procesului de comunicare și raportare cu autoritățile europene de supraveghere, pentru îndeplinirea atribuțiilor, prin oferirea de informații actuale, integrate, în format unitar, prin extragerea și agregarea lor facilă din baza de date internă.

3. Eficientizarea activității interne a autorității, prin:
   - Automatizarea proceselor de lucru și acces operativ la toate informațiile necesare desfășurării activității, atât din sistemele interne, cât și din surse externe de date.

4. Formarea și instruirea personalului care va administra și folosi noul sistem informatic creat;

5. Implementarea unui proces decizional modern, rapid și eficient în activitatea de autorizare, supraveghere și control al pieței financiare nebancare.

Beneficiile implementării proiectului constau în creșterea calității se regăsesc în calitatea serviciilor oferite către entitățile financiare din piețele reglementate și supravegheate și către persoanele fizice, mediul de afaceri și cetățeni, precum și la nivel inter-instituțional, guvernamental și de colaborare între instituțiile statului, dar și cu cele europene și internaționale.

Platforma va fi disponibilă în regim public și va asigura o serie de avantaje pentru toți utilizatorii sistemului informatic (persoane fizice, persoane juridice, instituții publice centrale sau locale):

- Reducerea costurilor și timpului necesar pentru transmiterea, prelucrarea și soluționarea rezolvarea solicitărilor;
- Facilitarea dialogului și a cooperării rapide între autoritățile competente, persoanele fizice și persoanele juridice;
- Reducerea birocrației;
- Acces la un istoric centralizat al tuturor comunicărilor dintre ASF și persoanele fizice sau juridice, precum și al celor dintre autoritatea competentă și alte instituții, pentru o mai bună

transparență, urmărire și gestionare a interacțiunilor;
- Creșterea transparenței și accesibilității persoanelor fizice/juridice la serviciile oferite de către autoritățile competente;
- Creșterea gradului de satisfacție a persoanelor fizice/juridice în relația acestora cu autoritățile;
- Sporirea confortului persoanelor fizice/juridice/cetățenilor;
- Promovarea tehnologiilor de vârf în cadrul instituției publice, renunțarea utilizării dosarului cu șină și la imprimarea pe suport hârtie a documentației necesare proceselor interne;
- Reducerea impactului ecologic prin digitalizare;
- Suport pentru incluziune și accesibilitate, în acest sens, platforma va fi accesibilă și persoanelor cu dizabilități, asigurând astfel incluziunea tuturor cetățenilor în utilizarea serviciilor publice;
- Protecția datelor și securitatea informațiilor prin implementarea unor măsuri avansate de securitate a datelor;
- Monitorizarea și optimizarea performanței serviciilor cu scopul de optimizare a serviciilor publice;
- Interoperabilitatea și integrarea cu alte sisteme informatice, permițând colaborarea mai eficientă și partajarea datelor într-un mod sigur și rapid, evitând duplicarea informațiilor;
- Acces rapid, facil la date agregate în timp real.

Prin aceste eforturi, ASF își propune să contribuie la dezvoltarea unui cadru tehnologic solid și eficient la nivelul piețelor financiare europene, îmbunătățind astfel infrastructura IT, securitatea datelor și implementarea de noi soluții tehnologice în vederea sprijinirii inovației și creșterii eficienței în sectorul financiar nebancar.

8.2. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE



În anul 2024 activitatea de resurse umane s-a axat, în principal, pe următoarele direcții:

- ✓ administrarea resurselor umane, monitorizarea mișcărilor de personal și reorganizarea structurilor organizatorice ale ASF din perspectiva aplicării prevederilor Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- ✓ implementarea aplicației informatice pentru managementul resurselor umane;
- ✓ perfecționarea profesională a salariaților din cadrul ASF.

Aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și a O.U.G. nr. 46/2024 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Încă de la sfârșitul anului 2023, ASF a început implementarea prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, conform termenelor stabilite, urmând ca în cursul anului 2024, până la data de 30.06.2024 să fie implementate dispozițiile referitoare la respectarea normativului de personal pentru structurile organizatorice.

Astfel, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legii, începând cu data de 01.07.2024, Consiliul ASF a aprobat un nou Regulament de Organizare și Funcționare al ASF - Regulamentul nr. 8/2024 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Implementarea aplicației informatice pentru managementul resurselor umane

Unul dintre obiectivele importante al Resurselor Umane pentru anul 2024 a fost implementarea unei noi aplicații informatice pentru managementul resurselor umane, aplicație care să corespundă nevoilor și activităților specifice ASF Implementarea acesteia a optimizat procesele specifice structurii de resurse umane atât din punct de vedere al eficienței, cât și din punct de vedere al reducerii riscurilor operaționale.

Formarea profesională

Dezvoltarea și perfecționarea profesională a personalului ASF a competenţelor acestuia, urmărește atingerea şi menţinerea excelenţei instituţionale, prin creşterea şi dezvoltarea performanţelor profesionale, prin pregătirea profesională continuă, prin asigurarea unui management bazat pe leadership, precum şi prin cultivarea unei atitudini proactive adecvate, orientate spre performanţă, eficienţă şi excelenţă.

Pentru anul 2024 a fost întocmit Planul de formare profesională pe baza nevoilor de formare profesională identificate la finalul procesului de evaluare profesională. Centralizarea nevoilor de formare profesională la nivelul fiecărei structuri organizatorice în parte și cuantificarea acestora la nivelul ASF și analiza nevoilor de formare profesională cuprinse în Planul Anual de Formare Profesională s-a concretizat în cursul anului 2024 prin derularea a 30 de programe de formare profesională pe diverse teme de interes și înregistrarea unui număr de 219 de salariați participanți. Formarea profesională a resurselor umane se desfășoară continuu, în vederea creșterii performanțelor individuale de echipă și instituționale.

8.3. ACTIVITATEA JURIDICĂ A ASF

Respectarea legalității este deviza care însoțește orice acțiune și activitate desfășurată de ASF și este subsumată misiunii și valorilor Autorității de Supraveghere Financiară.

În desfășurarea activității juridice a ASF în anul 2024 au fost urmărite obiectivele specificate în prevederile legale în vigoare:

- ✓ asigurarea unui cadru legal cuprinzător, stabil și coerent, care să corespundă necesităților funcționării eficiente și sigure a piețelor financiare nebancare;
- ✓ asigurarea legalității actelor ASF, prin verificarea conformității acestora cu legislația aplicabilă;
- ✓ protejarea drepturilor ASF și prevenirea situațiilor litigioase, prin reprezentarea intereselor instituției în fața instanțelor judecătorești/arbitrale, a organelor de cercetare penală și a parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești sau în procedura medierii.

La nivelul anului 2024, Direcția Juridică a răspuns solicitărilor Consiliului ASF, ale conducerii executive și ale celorlalte structuri organizatorice, în condițiile asigurării unui standard înalt de calitate și promptitudine.

Activitatea juridică în domeniul contencios, somații și recuperări creanțe

Activitatea juridică a ASF specifică domeniului contencios, somații și recuperări creanțe presupune următoarele:

- *activitatea specifică îndeplinirii procedurii administrative prealabile, potrivit dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, aferente celor trei piețe financiare nebancare supravegheate de ASF, vizând soluționarea plângerilor prealabile formulate, în temeiul acestei legi, împotriva actelor administrative și a măsurilor adoptate de ASF;*
- *activitatea specifică domeniului contencios (litigii), vizând reprezentarea intereselor patrimoniale și nepatrimoniale ale ASF în fața instanțelor judecătorești, arbitrale sau în procedura medierii, aferente domeniului civil și contencios administrativ;*
- *activitatea juridică specifică recuperării creanțelor ASF.*

Activitatea juridică în domeniul contencios, somații și recuperări creanțe

În anul 2024, în ceea ce privește activitatea de Contencios, Somații și Recuperări Creanțe, au fost instrumentate 242 dosare (din care 208 dosare de contencios administrativ/litigii de muncă/acțiuni în pretenții/alte cauze și 34 dosare penale), precum și 16 dosare de executare silită și 80 de dosare privind cereri de creanță/insolvență. În anul 2024, majoritatea soluțiilor pronunțate de instanțe au fost în favoarea ASF.

Litigiile vizând actele administrative și măsurile dispuse de ASF prezintă o deosebită importanță întrucât constituie ocazia cu care se verifică de către instanțele judecătorești legalitatea, dar și temeinicia acestora, în contextul existenței unei divergențe de argumente între părțile participante la proces. În multe cazuri, miza pecuniară a acestor litigii constă, în fapt, în efectele asupra patrimoniului părții vizate de actul administrativ individual sau în necesitatea conformării cu cerințele actelor de reglementare emise de ASF.
O categorie de litigii cu impact financiar o reprezintă litigiile de contencios administrativ vizând anularea unor acte de sancționare cu amendă aferente sectoarelor de activitate din cadrul ASF.

Aspecte legate de analizarea plângerilor prealabile și soluționarea acestora prin decizii ASF
În anul 2024 au fost înregistrate și soluționate 14 plângeri prealabile formulate împotriva actelor administrative și a măsurilor dispuse de Autoritate, după cum urmează:

- *8 plângeri prealabile - în domeniul pieței de capital;*
- *6 plângeri prealabile - în domeniul pensiilor private.*

Dintre acestea, până la dată de 1.03.2025, 2 plângeri prealabile formează obiectul unor litigii în instanță, după cum urmează:

- *1 (una) acțiuni în instanță formulată împotriva unui act emis de ASF, aferent Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare;*
- *1 (una) acțiune în instanță formulată împotriva unui act emis de ASF, aferent Sectorului Sistemului de Pensii Private.*

Activitatea juridică privind avizarea

În ceea ce privește activitatea de avizare, se poate constata că, în perioada 1.01.-31.12.2024, au fost emise sau, după caz, elaborate/ soluționate, următoarele categorii de lucrări (5.098):

A. Avize de legalitate: 4.224;
B. Avize de legalitate și lucrări în materia achizițiilor publice: 277;
C. Opinii juridice și puncte de vedere: 98;
D. Alte răspunsuri/lucrări cu caracter juridic: 499.

Activitatea juridică privind avizarea actelor normative

În ceea ce privește activitatea de reglementare din cadrul Direcției Juridice, obiectivul principal stabilit la nivelul anului 2024, a fost reprezentat de asigurarea legalității proiectelor de acte normative ale ASF, respectiv în domeniile de competență ale ASF, prin avizarea acestora, în vederea asigurării unui cadru legal cuprinzător, stabil și coerent, care să corespundă necesităților funcționării eficiente a piețelor financiare nebancare precum și exercitării tuturor atribuțiilor stabilite prin lege, în sarcina autorității.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, au fost desfășurate următoarele activități:

- ✓ Analizarea, formularea de propuneri și observații, după caz, asupra proiectului de act normativ elaborat de structurile de reglementare ale ASF, atât din punct de vedere al legalității soluțiilor preconizate, cât și al tehnicii legislative, cu îndeplinirea exigențelor de calitate și operativitate;
- ✓ Formularea de puncte de vedere, cu consultarea structurilor organizatorice vizate, după caz, asupra proiectelor de acte normative emise de autoritățile publice centrale cu incidenţă asupra pieţei de capital, a asigurărilor şi a sistemului de pensii private din România, în vederea emiterii avizului ASF, conform prevederilor O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Analizarea și implementarea propunerilor și observațiilor formulate de către alte autorități/entități asupra proiectelor de acte normative elaborate de ASF sau de alte autorități publice centrale, cu incidență asupra piețelor supravegheate de ASF;
- ✓ Acordarea consultanței juridice în cadrul procesului de avizare interministerială a proiectelor de acte normative cu impact asupra domeniilor de competență ale ASF, care să aibă ca rezultat acordarea avizului și îmbunătățirea cadrului legislativ.

Analiza efectuată în domeniul reglementării în anul 2024 a vizat modul de transpunere a legislaţiei europene din cele trei domenii de supraveghere financiară nebancară, aplicarea ghidurilor/orientărilor emise de autoritățile europene (ESMA, EIOPA și EBA), respectarea normelor de tehnică legislativă, corelarea cu prevederile și principiile Constituției României, republicată, cu ansamblul reglementărilor interne, precum şi armonizarea cu legislaţia naţională, cu legislaţia comunitară şi cu tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului și a instanțelor judecătorești naționale.

În cursul anului 2024, au fost analizate și formulate propuneri și observații asupra: proiectelor de acte normative inițiate de structurile de specialitate din cadrul ASF, asupra proiectelor de acte normative cu incidență în domeniul financiar nebancar inițiate de alte autorități/instituții publice, acordând 193 de avize de legalitate asupra proiectelor de acte normative, aflate în diferite stadii ale procedurii legislative: consultare publică, avizare interinstituțională, dezbatere în Parlament.

De asemenea, au fost formulate peste 186 puncte de vedere conținând observaţii şi propuneri asupra proiectelor de acte normative transmise de autorităţi/instituții publice, precum și puncte de vedere asupra proiectelor de legi/propunerilor legislative aflate în dezbatere la Camera Deputaților/Senat cu incidenţă asupra: pieţei de capital, cea a asigurărilor, a sistemului de pensii private din România, dar și asupra activităţii ASF.

În continuare, redăm mai jos lista proiectelor analizate în cursul anului 2024, în vederea avizării sau formulării de puncte de vedere, astfel:

Proiecte de acte normative transmise spre analiză ASF care au fost adoptate și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv:

- *Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie (L1/2024);*
- *Legea nr. 306/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative;*
- *Legea nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea (prin care s-a modificat și Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă).*

Proiect de ordonanță de urgență a Guvernului:

- *Ordonanța de urgenţă nr. 71/2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a publicităţii şi a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entităţile care nu sunt înscrise în Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară;*
- *Ordonanța de urgenţă nr. 135/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale;*
- *Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare (PL-x 754/11.12.2023 - aflat în lucru la CD);*
- *Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie (Plx216//2024- în lucru la CD);*
- *Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor (Plx192/2024- în lucru la CD);*
- *Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (a devenit Legea nr. 11/2025, publicată în Monitorul Oficial al României în anul 2025).*

Hotărâri ale Guvernului:

- *Hotărârea nr. 262/2024 pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor art. 1 alin. (2) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie;*
- *Hotărârea nr. 709/2024 pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor art. 1 alin. (2) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie;*
- *Hotărârea nr. 1191/2024 pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor art. 1 alin. (2) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie;*
- *Hotărârea nr. 1667/2024 pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor art. 1 alin. (2) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie.*

Proiecte de lege și propuneri legislative, aflate în diferite stadii ale procedurii legislative în Parlamentul României:

- *Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie (Plx 519/2023 - trimis pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaților);*
- *Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (Plx432/2023- în lucru, la comisiile permanente ale Senatului);*
- *Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (Plx232/2023- în lucru, la comisiile permanente ale Senatului);*
- *Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 15 din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară şi pentru modificarea articolului 53 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României (Plx 21/2024 - trimis pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaților);*
- *Propunere legislativă pentru creșterea plafonului de garantare de 500.000 de lei în cazul despăgubirilor acordate în accidente soldate cu vătămări corporale grave, atunci când despăgubirea este plătită de Fondul de Garantare a Asiguraţilor (Plx 588/2023 - trimis pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaților);*
- *Propunere legislativă privind plafonarea veniturilor din sectorul public la nivelul salariului Președintelui României (Plx 536/2023 - trimis pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaților);*
- *Propunere legislativă pentru ieftinirea RCA prin modificarea Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie (Plx 517/2023 - trimis pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaților);*

- *Propunere legislativă pentru modificarea art.13 alin.(5) din Legea nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților (Plx 680/2023 - trimis pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaților);*
- *Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art. 15 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor (PLx nr. 681/2023 - trimis pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaților);*
- *Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Plx 622/2023- trimis pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaților);*
- *Propunere legislativă pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor (Plx 668/2023- trimis pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaților);*
- *Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar (PLx 14/2025 - raport depus; urmează să intre pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților);*
- *Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activității de asigurare şi reasigurare (PL-x nr. 630/2024 - trimis pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaților);*
- *Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi pentru modificarea art. 76 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative (Pl-x nr. 187/2024 - trimis pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaților);*
- *Propunere legislativă privind dreptul românilor de a alege asigurătorul de sănătate (Pl-x nr. 186/2024 raport depus; urmează să intre pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților);*
- *Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (L15/2025 - Comisia sesizată în fond la Senat a depus raportul);*
- *Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (B621/2024 – clasată).*

Proiecte de acte normative aferente legislației secundare, elaborate de Autoritatea de Supraveghere Financiară:

- *Norma nr. 1/2024 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 7/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 8/2009;*
- *Norma nr. 2/2024 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 8/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 9/2009;*
- *Norma nr. 5/2024 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2010;*
- *Norma nr. 6/2024 pentru modificarea art. 3 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat;*
- *Norma nr. 10/2024 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011;*
- *Norma nr. 12/2024 pentru modificarea și completarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013;*
- *Norma nr. 13/2024 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative;*
- *Norma nr. 17/2024 pentru modificarea şi completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private;*
- *Norma nr. 18/2024 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2010;*
- *Norma nr. 22/2024 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 7/2007 privind prospectul schemei de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2007;*
- *Norma nr. 3/2024 privind cotele contribuţiilor datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor;*
- *Norma nr. 7/2024 pentru modificarea şi completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 privind Reglementările contabile referitoare la situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfăşoară activitate de distribuţie în asigurări şi/sau reasigurări;*
- *Norma nr. 8/2024 privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea*

Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare;

- *Norma nr. 14/2024 privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare;*
- *Norma nr. 16/2024 pentru modificarea şi completarea anexei la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 privind Reglementările contabile referitoare la situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfăşoară activitate de distribuţie în asigurări şi/sau reasigurări;*
- *Norma nr. 20/2024 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2022 privind autorizarea societăţilor şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare, precum şi pentru completarea art. 3 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 26/2021 privind activitatea desfăşurată pe teritoriul României de asigurătorii din statele terţe prin intermediul sucursalelor;*
- *Norma nr. 23/2024 pentru modificarea și completarea unor norme ale Autorității de Supraveghere Financiară în ceea ce privește anumite raportări ale societăților de asigurare și/sau de reasigurare;*
- *Norma nr. 27/2024 privind cotele contribuţiilor datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor;*
- *Norma nr. 2/2025 privind modificarea anexei la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare;*
- *Norma nr. 4/2024 privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, precum şi Fondului de Compensare a Investitorilor;*
- *Norma nr. 9/2024 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea în temeiul EMIR;*
- *Norma nr. 11/2024 pentru modificarea anexei la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds);*
- *Norma nr. 15/2024 privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, precum şi Fondului de Compensare a Investitorilor;*
- *Norma nr. 21/2024 pentru aplicarea Ghidului Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe privind denumirile fondurilor care folosesc termeni MSG sau legaţi de durabilitate;*
- *Norma nr. 24/2024 pentru aplicarea prevederilor Ghidului cu privire la aplicarea testului capitalului la nivel de grup pentru grupurile de firme de investiţii în conformitate cu art. 8 din Regulamentul (UE) 2019/2.033;*
- *Norma nr. 25/2024 pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind analiza comparativă a practicilor în materie de diversitate, inclusiv a politicilor privind diversitatea şi a diferenţei de remunerare între femei şi bărbaţi, în temeiul Directivei 2013/36/UE şi al Directivei (UE) 2019/2.034;*
- *Norma nr. 1/2025 pentru aplicarea Ghidului privind transferul de date între registrele centrale de tranzacții în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR) și al Regulamentului (UE) 2015/2.365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (SFTR);*
- *Regulamentul nr. 2/2024 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 privind locurile de tranzacţionare;*
- *Regulamentul nr. 3/2024 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2021 privind utilizarea sistemului de conturi globale şi aplicarea mecanismelor fără prevalidarea instrumentelor financiare şi a Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2021 privind constituirea, publicitatea şi executarea garanţiilor reale;*
- *Regulamentul nr. 4/2024 privind modificarea art. 4 alin. (6) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013;*
- *Regulamentul nr. 6/2024 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012;*

- *Regulamentul nr. 7/2024 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative;*
- *Regulamentul nr. 10/2024 privind modificarea art. 4 alin. (6) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013;*
- *Regulamentul nr. 11/2024 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, precum şi pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2023 privind autorizarea entităţilor prevăzute la art. 1632 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului;*
- *Regulamentul nr. 15/2024 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;*
- *Regulamentul nr. 16/2024 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare;*
- *Norma nr. 19/2024 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;*
- *Norma nr. 26/2024 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, transmisă la Monitorul Oficial pentru publicare;*
- *Regulamentul nr. 9/2024 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară;*
- *Regulamentul nr. 13/2024 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;*
- *Regulamentul nr. 14/2024 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară.*

8.4. ACTIVITATEA ADMINISTRATIV - FINANCIARĂ A ASF

Aspectele administrativ-financiare evidențiază o gestionare prudentă a resurselor, cu un grad de execuție a veniturilor peste prevederi și economii la cheltuieli. Această performanță reflectă o politică eficientă de monitorizare și eficientizare a resurselor, contribuind la sustenabilitatea financiară a ASF.

Din informațiile prezentate despre situația financiară a Autorității de Supraveghere Financiară pentru anul 2024, se pot extrage următoarele concluzii:

Performanța financiară:

- ✓ ASF a realizat un grad de execuție a veniturilor de 103,8%, depășind previziunile bugetare stabilite pentru anul respectiv;
- ✓ Veniturile efective ale Autorității au fost de aproximativ 243,0 milioane lei.

Managementul cheltuielilor:

ASF a înregistrat economii la capitolul cheltuieli, cu aproximativ 6,7% mai puțin decât erau planificate în buget, reprezentând o sumă de aproximativ 236,1 milioane lei.

Rezultate financiare:

- ✓ Eficiența în gestionarea resurselor și economiile realizate la cheltuieli au condus la un excedent bugetar de aproximativ 6,9 milioane lei;
- ✓ Această performanță este atribuită implementării unei politici de monitorizare și eficientizare a utilizării resurselor.

Supravegherea entităților de piață:
Numărul total de entități autorizate, reglementate și/sau supravegheate de ASF este de 628, de la care autoritatea colectează venituri în conformitate cu Regulamentul nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Administrarea Fiscală:
Din perspectiva exercitării calității de ordonator de credite, activitatea derulată în anul 2024, în conformitate cu decizia de delegare a calității de ordonator de credite în acest sens, s-a concretizat prin aprobarea următoarelor documente:

Documente financiar contabile, din care:	**4.353**
angajamente bugetare	*631*
propunere de angajament	*631*
ordonanțări de plată	*2.231*
ordine de deplasare (intern + extern)	*215*
deconturi de cheltuieli	*375*
cerere de deschidere credite	*8*
recapitulații salarii	*45*
stat de personal (salarii)	*12*
decizii referitoare la obligații de plată neachitate/achitate cu întârziere către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către ASF	*205*
Raportări lunare către Ministerul Finanțelor	**72**
Situații financiare anuale și trimestriale	**4**
Documente finalizate aferente procedurilor de achiziții publice, din care:	**2.045**
referate de necesitate (transmise de către diverse structuri înainte de transmiterea spre aprobare)	125
referate de achiziție bunuri/servicii/lucrări	119
strategii de contractare	11
documente aferente procedurilor de achiziție (fișă date, formulare propunere tehnică, instrucțiuni ofertanți, alte formulare, declarații)	63
declarații persoane cu funcții de decizie	10
rapoarte de finalizare/anulare a procedurilor de achiziții publice	10
acord cadru/contracte/acte adiționale privind achiziția de bunuri și servicii	105
ordine de deplasare	168
decizii comisii de evaluare oferte	11
acordarea vizei bun de plată	1.387
diverse răspunsuri, note etc.	36
Documente finalizate aferente activității de gestiune a patrimoniului, din care:	**1.235**
Note de intrare recepție și constatare diferențe	895
Bonuri de consum	145
Bonuri de dare în folosință obiecte de inventar și fișe de evidență a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosință	195

Aceste informații detaliate reflectă activitatea financiar-contabilă și administrativă desfășurată la nivelul anului 2024. Analizând aceste date, putem trage următoarele concluzii și observații despre managementul financiar și administrativ:

Volumul Documentelor Financiar-Contabile:
Instituția a gestionat un număr semnificativ de documente financiar-contabile, totalizând 4.353, indicând o activitate administrativă și financiară intensă. Dintre acestea, ordonanțările de plată (2.231) reprezintă cea mai mare categorie, reflectând frecvența și complexitatea tranzacțiilor financiare.

Angajamentele Bugetare:
Există o coerență între angajamentele bugetare și propunerile de angajament, ambele având câte 631 de documente, ceea ce sugerează o planificare atentă și respectarea procedurilor interne de aprobare bugetară.

Rapoarte și Situații Financiare:
Cele 72 de raportări lunare către Ministerul Finanțelor demonstrează un angajament constant față de transparență și conformitate.
Pregătirea a 4 situații financiare anuale și trimestriale subliniază aderarea la standardele de raportare și responsabilitatea față de părțile interesate.

Proceduri de Achiziții Publice:
Gestionarea a 2.045 documente aferente procedurilor de achiziții publice ilustrează amploarea activităților de achiziție și importanța conformității cu reglementările aplicabile.
Diversitatea documentelor (de la referate de necesitate la acorduri cadru și contracte) evidențiază complexitatea procesului de achiziții.

Gestiunea Patrimoniului:
Activitatea intensă de gestiune a patrimoniului este indicată de 1.235 de documente gestionate, cu o concentrare pe note de intrare-recepție și bonuri de consum.

Gestionarea obiectelor de inventar și evidența materialelor relevă o atenție detaliată acordată activelor instituției.

Aceste concluzii reflectă o organizare riguroasă și o gestionare eficientă a resurselor financiare și administrative. Activitatea instituției evidențiază o abordare structurată și responsabilă a proceselor financiare, administrarea patrimoniului și conformitatea cu procedurile de achiziții publice, toate acestea fiind esențiale pentru îndeplinirea misiunii și obiectivelor sale.

Prin activitatea financiar-contabilă desfășurată s-a asigurat o dimensionare optimă a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, asigurarea echilibrului financiar intern al autorității, în strânsă corelare cu realizarea obiectivelor generale și specifice ale ASF.
Prin multitudinea de procese care sunt derulate și, în mod implicit, de riscurile care le sunt atașate, activitatea de achiziții a presupus o muncă de echipă la nivelul întregii autorități. Această activitate a continuat să își consolideze rolul strategic, dând măsura bunei guvernanțe, reglementând modul de cheltuire a banilor și asigurarea accesului neîngrădit al operatorilor economici la procesele de atribuire.


1,235.01
0.00
25,187.70
7,645.05
210.95
12,411.80
149.16
27,752.93
23.26
1.41%
208.87
0.00
207.70
210.95
207.70

COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ **ȘI EDUCAȚIE FINANCIARĂ**



9.1. COMUNICAREA ȘI TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ

Comunicarea reprezintă un element esențial în orice domeniu, dar cu precădere în sectorul financiar, unde informația rapidă și corectă poate influența deciziile strategice și stabilitatea piețelor.

Într-o lume financiară dinamică, capacitatea unei instituții de a comunica eficient nu este doar un avantaj, ci o necesitate pentru menținerea încrederii publicului în piețe, prin asigurarea unei informări corecte și transparente. O strategie de comunicare bine structurată permite instituțiilor publice din domeniul financiar să fie credibile și relevante pentru toți stakeholderii.

În acest context, pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară, comunicarea eficientă și transparentă a fost un obiectiv determinant pentru a asigura o bună înțelegere a deciziilor și a reglementărilor adoptate.

Prin intermediul unor canale de comunicare moderne, ASF a informat publicul larg despre evoluțiile piețelor financiare non-bancare, despre activitatea desfășurată la nivel de modernizare a cadrului legislativ, dar și despre programele sale de educație financiară.

Într-o societate în care accesul rapid la informație este esențial, ASF a marcat anul 2024 ca o etapă semnificativă în consolidarea relației sale cu mass-media și cu publicul larg, prin intermediul unui flux constant de informații clare, relevante și ușor accesibile. Aceste informații au fost menite să sprijine înțelegerea piețelor financiare non-bancare și să faciliteze accesul cetățenilor la resurse informaționale esențiale.



9.2. RELAȚIA CU MASS-MEDIA ȘI MEDIUL ONLINE

Relația cu mass-media a fost extrem de importantă în diseminarea mesajelor ASF. Pe parcursul anului 2024, Autoritatea a transmis 117 comunicate de presă, care au reprezentat nu doar simple anunțuri, ci veritabile instrumente de informare și educație. Aceste comunicate au reflectat deciziile Consiliului ASF, evoluțiile piețelor supravegheate, analize de piață și inițiative educaționale, toate prezentate într-un mod accesibil și transparent. Echipa de comunicare a ASF a menținut un dialog activ și dinamic cu jurnaliștii, răspunzând la 161 de solicitări de informații, interviuri și intervenții în mass-media. Prin aceasta, ASF a demonstrat un angajament constant pentru furnizarea unor răspunsuri documentate și relevante, fie că a fost vorba despre clarificarea unor aspecte tehnice privind piețele financiare sau despre oferirea unor explicații pe înțelesul publicului larg.

Prezența la evenimente publice

Comunicarea directă cu publicul a fost un alt aspect important al strategiei ASF, realizată prin participarea la evenimente relevante din domeniul financiar. Autoritatea a fost organizator și co-organizator al unor evenimente cheie, cum ar fi Protejarea consumatorului – Mecanismul SAL-Fin, Forumul educației financiare, Prezentarea raportului privind piața asigurărilor și Newsweek Financial Summit 2024. Totodată, ASF a participat la 125 de evenimente organizate de instituții, organizații profesionale și media, oferind o platformă valoroasă pentru promovarea transparenței și educației financiare. La aceste evenimente, mesajele-cheie ale Autorității au fost transmise de președintele instituției, de membrii conducerii și de specialiști, consolidând astfel poziția ASF ca reglementator și supraveghetor al piețelor financiare non-bancare.

Platforme online proprii



În era digitală, ASF a înțeles importanța adaptării comunicării la noile tendințe și preferințe ale publicului. Astfel, Autoritatea și-a consolidat prezența pe rețelele sociale, dezvoltând canale de comunicare moderne și interactive. Pe Facebook, ASF a publicat 353 de postări, dintre care 42 de montaje video, menite să informeze consumatorii despre decizii importante și inițiative educaționale. Instagram a fost utilizat pentru a transmite informații prin imagini și infografice atractive, cu 223 de postări și 131 de povești (stories) menite să crească gradul de interacțiune cu publicul.

Website-ul ASF

Website-ul oficial al ASF, www.asfromania.ro, a fost principalul hub de informare, oferind acces la peste 1.650 de pagini de conținut structurat. În 2024, acesta a înregistrat un trafic semnificativ, care reflectă un interes crescut al publicului pentru informațiile oferite de ASF. Pentru a îmbunătăți accesibilitatea, au fost create noi secțiuni tematice și restructurate pagini esențiale, precum cele dedicate sancțiunilor internaționale și legislației pieței asigurărilor. De asemenea, a fost introdusă o secțiune nouă, dedicată „DORA", care facilitează accesul la informații despre noile reglementări europene privind securitatea tranzacțiilor online.



Accesul la informațiile publice

Transparența rămâne o valoare fundamentală pentru ASF, reflectată în modul în care gestionează solicitările de informații publice. În conformitate cu Legea nr. 544/2001, ASF a răspuns prompt și detaliat la cele 75 de solicitări de informații publice primite din partea cetățenilor și mass-media. Această deschidere contribuie la consolidarea încrederii publicului și la promovarea unui climat de transparență instituțională.

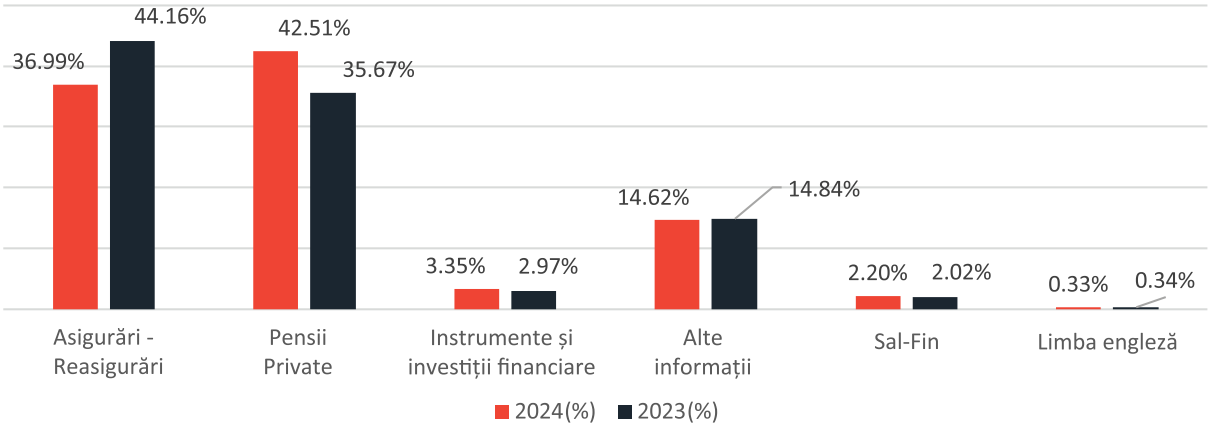
Pe întreg parcursul anului 2024, ASF a oferit informații clare, relevante și ușor accesibile, menite să sprijine stabilitatea și dezvoltarea piețelor financiare non-bancare. În același timp, ASF rămâne atentă la evoluțiile pieței și la nevoile publicului larg, fiind pregătită să se adapteze și să își ajusteze strategia de comunicare pentru a răspunde eficient provocărilor viitoare.

9.3. RELAȚII CU PUBLICUL

În anul 2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a asigurat un cadru eficient pentru interacțiunea cu un număr de 598.348 de consumatori, înregistrând o creștere de 16,16% față de anul 2023. Aceste interacțiuni au fost facilitate prin intermediul Call Center-ului, al aplicațiilor de informare specifice, prin soluționarea petițiilor și prin oferirea de asistență specializată direct la sediul instituției.

Prin intermediul Call Center-ului (Tel Verde 0800 825 627), Autoritatea contribuie la creșterea nivelului de informare a consumatorilor cu privire la funcționarea piețelor financiare nebancare supravegheate de ASF. Un obiectiv continuu al ASF este îmbunătățirea calității asistenței specializate oferite prin acest instrument, de aceea interacțiunea dintre ASF și consumator începe cu o evaluare a nivelului de cunoștințe și experiență pe piețele financiare nebancare, ulterior fiind furnizate informațiile solicitate, adaptate pregătirii și experienței acestuia. Informațiile transmise includ riscurile asociate cu produsele financiare neconforme și sfaturi privind înțelegerea și asumarea acestora în procesul decizional investițional.

În 2024, Call Center-ul ASF a preluat și soluționat un număr de 13.386 de apeluri, dintre care 13.342 în limba română și 44 în limba engleză, înregistrând o creștere de 11,20% comparativ cu anul 2023, când au fost preluate 12.038 de apeluri. Comparativ cu anul 2023, situația numărului de apeluri primite în anul 2024, în funcție de domeniul solicitat de consumatori, se prezintă astfel:



- ✓ Instrumente și Investiții Financiare: 448 apeluri (3,35% totalul apelurilor primite) în creștere cu 25,14% față de anul 2023;
- ✓ Asigurări – Reasigurări: 4.951 apeluri (36,99% din totalul apelurilor primite), în scădere cu 6,87% față de anul 2023;
- ✓ Pensii Private: 5.691 apeluri (42,51% din totalul apelurilor primite), în creștere cu 32,53% față de anul 2023;
- ✓ Alte informații: 1.957 apeluri (14,62% din totalul apelurilor primite), în creștere cu 9,57% față de anul 2023;
- ✓ Entitatea de soluționare alternativă a litigiilor (SAL-Fin): 295 apeluri (2,20%), în creștere cu 21,40% față de anul 2023;
- ✓ Limba engleză: 44 apeluri (0,33%), în creștere cu 7,32% față de anul 2023.

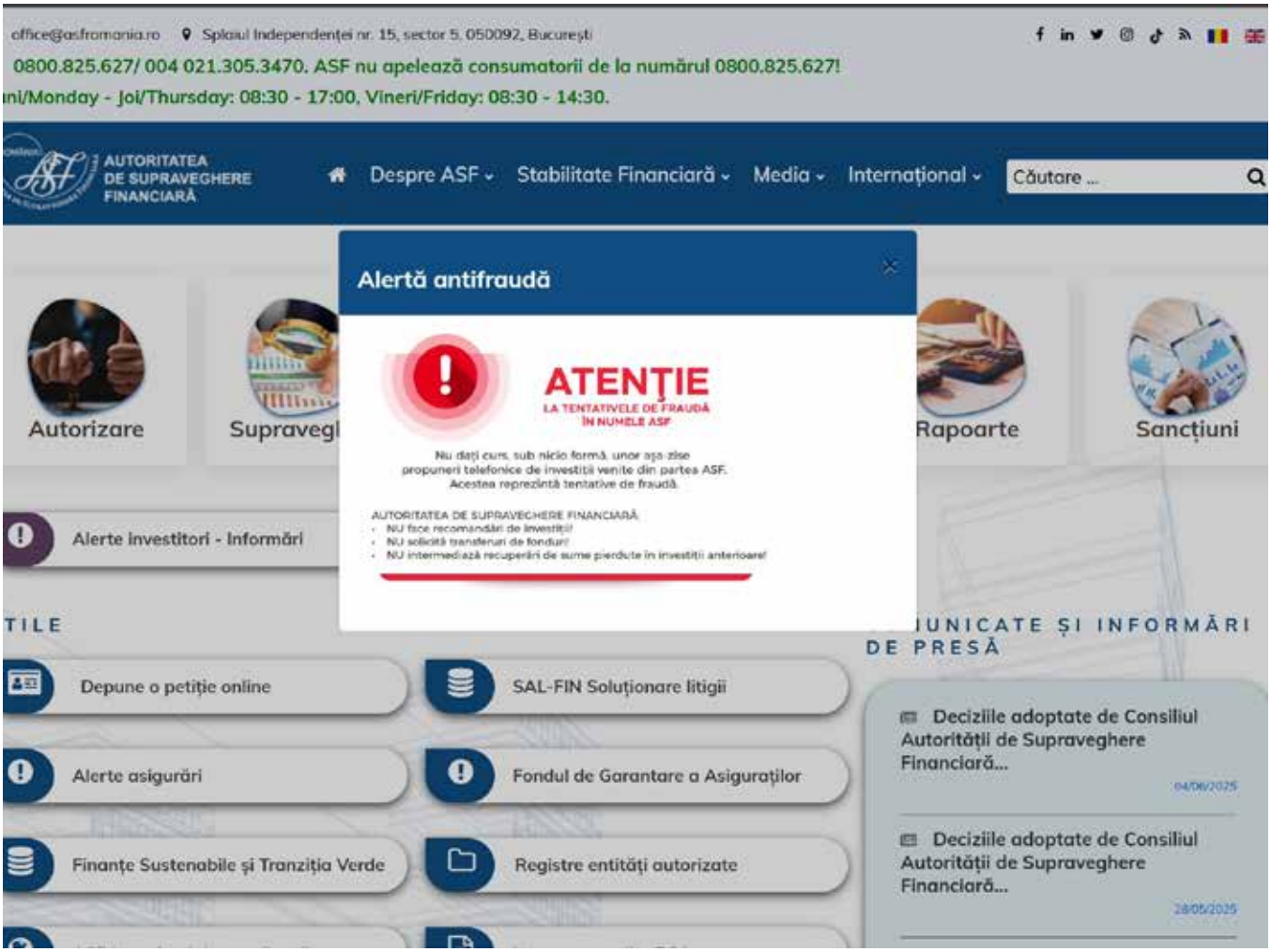
În anul 2024, Call Center-ul ASF a efectuat un total de 2.211 apeluri în afara instituției, având scopul de a oferi sprijin suplimentar consumatorilor care necesitau asistență telefonică. Aceste apeluri au facilitat accesul rapid la informații, evitând depunerea unei petiții pe suport de hârtie sau electronic, în special în cazurile care excedează competența ASF

Tot în 2024, 1.363 de consumatori au beneficiat de asistență specializată direct la sediul ASF, suplimentar asistenței oferite prin Call Center-ul Autorității, înregistrându-se o creștere de 2,48% față de anul 2023.

De asemenea, 3.259 de consumatori au creat conturi de utilizator nou prin canalul digital de comunicare al ASF, portalul de depunere petiții, în scădere cu 9,25% față de anul 2023.

Prin aplicația „Află la ce fond de pensii ești!", disponibilă pe site-ul ASF (www.asfromania.ro, secțiunea „Utile"), consumatorii pot verifica apartenența la un fond de pensii administrat privat. Astfel, pe parcursul anului 2024, un număr de 572.355 de consumatori unici au accesat aplicația, dintre care 458.728 sunt participanți în sistemul fondurilor de pensii administrate privat - Pilon II, iar 113.627 nu sunt participanți în acest sistem.

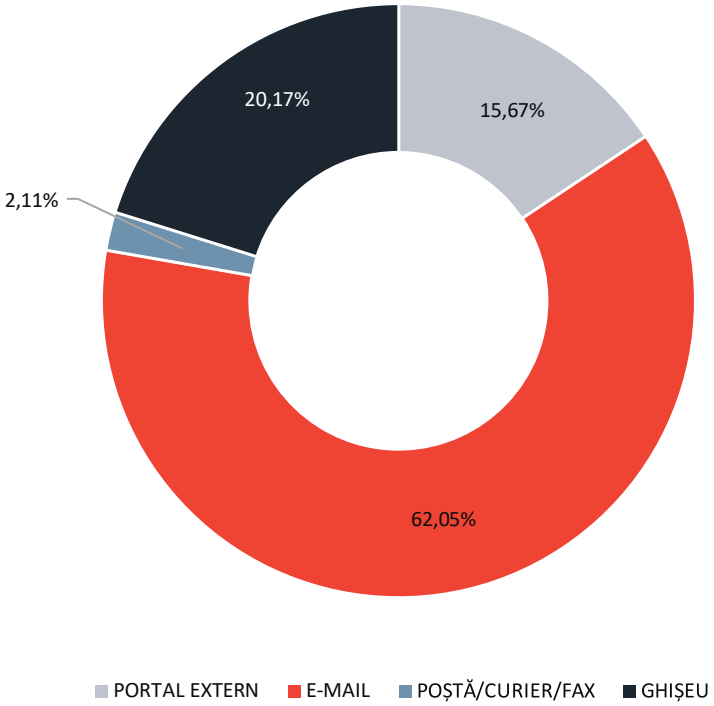
Totodată, pe parcursul anului 2024, ASF a emis un număr de 18 alerte și informări adresate investitorilor privind entitățile neautorizate ale pieței de capital care operează în mediul online. Suplimentar, la accesarea site-ului www.asfromania.ro, ASF avertizează consumatorii de produse financiare nebancare cu privire la apariția unor inițiative frauduloase, transmise de către persoane rău intenționate prin intermediul canalelor de comunicare (ex: e-mail, telefon, WhatsApp etc.) pretinzând a fi reprezentanți ai Autorității, contactând cetățenii fie prin e-mail, fie telefonic, oferind recomandări de investiții și solicitând, în același timp, plata unor sume de bani. În acest sens, pe pagina principală a website-lui ASF au fost postate mesaje de tip „Alertă" la secțiunea „Comunicate și informări de presă", iar pe pagina principală următorul mesaj tip pop-up :



În anul 2024, au fost analizate un total de 9.033 de petiții transmise de consumatorii de servicii financiare nebancare, înregistrând o creștere de 5,19% față de numărul înregistrat în anul 2023. Acestea au fost distribuite astfel:

- ✓ 78,95% dintre petiții au fost analizate exclusiv de către Sectorul Asigurări-Reasigurări;
- ✓ 2,51% dintre petiții au fost analizate exclusiv de către Sectorul Sistemului de Pensii Private;
- ✓ 2,59% dintre petiții au fost analizate exclusiv de către Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare;
- ✓ 15,95% dintre petiții au fost analizate exclusiv de către Serviciul Relații cu Publicul (petițiile care excedează competența de soluționare a ASF sau cele care nu conțin informațiile de identificare necesare, conform prevederilor O.G. 27/2002 privind reglementarea activității de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare).

Din punct de vedere al canalului de primire, petițiile înregistrate pe parcursul anului 2024 prezintă următoarea structură:

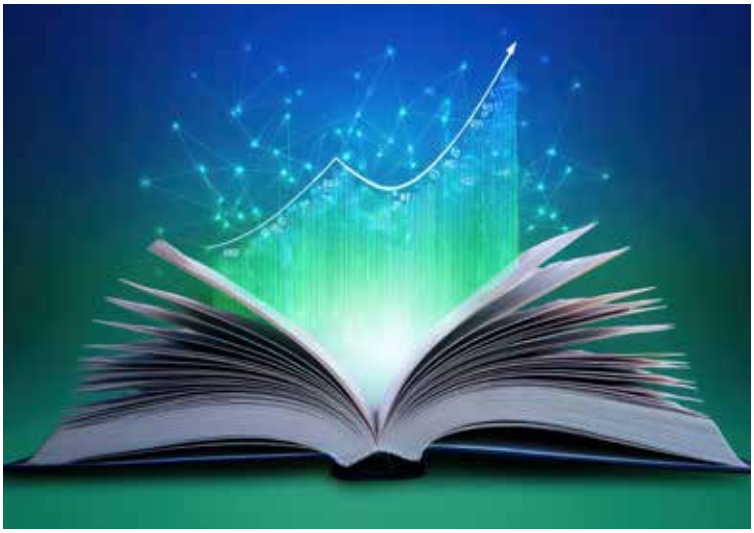


Se observă faptul că transmiterea prin poștă electronică (e-mail) reprezintă canalul cel mai uzitat de consumatori (62,05% dintre petițiile înregistrate în anul 2024 fiind primite prin e-mail), acestea fiind urmate de cele depuse direct la sediul ASF (20,17%). Lucrările înregistrate prin Portalul extern ASF au reprezentat 15,67% din total, ultimele ca pondere fiind reprezentate de lucrările primite prin poștă/curier/fax (2,11%).

Prin urmare, digitalizarea și inovația tehnologică fac parte din modul de lucru obișnuit al ASF în ceea ce privește gestionarea petițiilor, răspunzând rapid nevoilor consumatorilor, 77,72% din totalul petițiilor fiind procesate exclusiv prin mijloace electronice.

Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin structurile organizatorice responsabile, va continua să contribuie direct la îndeplinirea obiectivelor autorității, aplicând cele mai noi și inovative instrumente de protecție a consumatorului, oferind sprijinul necesar educării, informării corecte și transparente cu privire la toate cele trei sectoare reglementate, autorizate, supravegheate și controlate de către ASF.

9.4 DEZVOLTAREA EDUCAȚIEI FINANCIARE



Una dintre direcțiile strategice de acțiune ale ASF este educația financiară, concept care este adaptat și îmbunătățit anual, pentru a veni în sprijinul nevoilor populației. Programele și acțiunile sunt personalizate, realizate într-un format flexibil, ușor accesibil beneficiarilor.

În anul 2024, a fost elaborată Strategia Autorității de Supraveghere Financiară în domeniul educației financiare pentru perioada 2024-2028, în concordanță cu Strategia Națională de Educație Financiară, document care urmărește realizarea unui conținut de educație financiară adecvat pentru fiecare public țintă, în acord cu obiectul de activitate al ASF și cu importanța unei educații financiare de tip 360°, precum și facilitarea accesului la resurse și informații relevante pentru toți cetățenii.

De asemenea, în contextul implementării Strategiei pieței de capital, ASF a întreprins o serie de măsuri esențiale pentru îmbunătățirea educației financiare a investitorilor și a potențialilor investitori pentru piața de capital prin intermediul cursurilor online, materialelor educaționale de tip video, conferințelor etc.

De la lansarea programelor de educație financiară în anul 2015 și până în prezent, ASF a încheiat parteneriate cu peste 20 de universități, cu toate inspectorate școlare din țară, dar și cu alte instituții sau entități și a susținut cursuri pentru aproximativ 450.000 de elevi, peste 36.000 de studenți, peste 8.000 de profesori, dar și peste 65.000 adulți.

ASF, în calitatea sa de membru al unor organizații internaționale, a participat la activitățile specifice IOSCO și OECD-INFE, la activitățile unor subgrupuri de lucru ale Comisiei Europene, a susținut prezentări referitoare la formarea cadrelor didactice în domeniul educației financiare și a avut un aport semnificativ la îndeplinirea unor indicatori necesari pentru aderarea României la OECD.

Resursele educaționale puse la dispoziție de Autoritate sunt extrem de diversificate, conținând ghiduri de bune practici în educația financiară, colecții de fișe de lucru, suporturi și manuale pentru profesori, prezentări complementare programei școlare, jocuri și activități de educație financiară și, nu în ultimul rând, o revistă dedicată profesorilor distribuită și prin intermediul inspectoratelor școlare. Site-ul ASF de educație financiară – www.edutime.ro, suport de resurse educaționale și pedagogice, a avut o creștere (organică) semnificativă în acest an, noii utilizatori manifestându-și interesul față de resursele puse la dispoziție online de autoritate.

În anul 2024, Autoritatea a desfășurat mai multe tipuri de programe/acțiuni/evenimente, după cum urmează:

1. **Programe adresate copiilor și elevilor**
   - **Start2Play** este programul dedicat copiilor din învățământul primar, fiind construit pe bază de activități de învățare prin joc, realizate fizic, având în vedere specificul vârstei și receptivitatea la experiențe senzoriale. Acest program a înregistrat în anul 2024 un număr de peste 100 de copii.
   - **Start2Learn** este programul care se adresează elevilor din învățământul preuniversitar gimnazial și liceal. Programul se compune din mai multe activități care au devenit proiecte tradiționale, organizate cu o frecvență constantă și/sau având o participare masivă. În cadrul acestui program, în anul 2024 au fost instruiți peste 22.000 de elevi. Cele mai importante acțiuni din cadrul Programului Start2Learn sunt:
   - **Clopoțelul sună la BVB!** este un proiect cu tradiție al ASF și BVB – de două ori pe an, în care tinerii deschid tranzacționarea din prima zi a săptămânii Global Money Week și a World Investor Week, celebrând astfel educația financiară și militând pentru conștientizarea importanței acesteia. Acest eveniment s-a bucurat în anul 2024 de participarea unui număr de peste 3.200 de elevi.
   - **TTT – Train the Trainer** este un program dedicat formării lectorilor voluntari. În cadrul sesiunilor de educație financiară susținute de lectorii voluntari în anul 2024, peste 4.500 de elevi au fost prezenți la aceste activități.
   - **11 Aprilie** – Peste 1.800 de elevi din țară au participat la celebrarea Zilei naționale a educației financiare. Aceștia au învățat cum să-și gestioneze eficient banii și să evite capcanele financiare, cum să-și asigure propria bunăstare și să fie independenți din punct de vedere financiar.
   - **Maratonul pentru educație antreprenorială,** eveniment susținut la nivel național, de către CONAF, în perioada aprilie – mai, având ca partener ASF, s-a bucurat de prezența a peste 1.700 de copii.
   - Programul **Toți contăm** este adresat elevilor din mediul rural și urban mic (un modul al programului Start2Learn adecvat acestui mediu). Aceste activități au înregistrat în anul 2024 un număr de peste 850 de elevi.
   - **Olimpiada ASF,** concurs național pe teme financiare organizat de ASF cu sprijinul UNSAR, a înregistrat în 2024 un număr de peste 280 de elevi.
   - **Tabăra Urbană de Educație Financiară** este un program concept al ASF inițiat în 2018. Acest tip de activitate de educație financiară este o oportunitate excelentă care le oferă copiilor și adolescenților, dar și profesorilor, educația financiară necesară pentru a putea lua decizii financiare inteligente pe termen lung. Programul se desfășoară în parteneriat cu BNR, ARB, MF, ME, iar în anul 2024 au participat peste 30 de elevi și peste 30 de profesori;
   - **Start2Learn: Finanțe personale** este un proiect național de educație financiară completă al ASF și ISF (Institutul de Studii Financiare), adresat elevilor din ciclul liceal, clasa a XI-a, profil tehnologic sau teoretic. Conținutul este furnizat integral de ASF. Programul se bazează pe legăturile de colaborare cu lectorii voluntari și s-a bucurat în anul 2024 de participarea unui număr de peste 1.500 de elevi.
   - **Școala Pilot de educație financiară,** un program intensiv de educație financiară completă realizat de ASF, la Școala Generală nr. 56 din sectorul 2, participând în anul 2024 un număr de peste 1.000 de elevi (în 2 etape susținute).
   - Concursul **European Money Quiz,** eveniment la care ASF a fost partener, programul fiind organizat de Asociația Română a Băncilor - peste 6.000 de elevi participanți.
   - **Sesiuni de educație financiară** derulate în parteneriat cu Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, sesiuni care au reunit în anul 2024 peste 150 de participanți.
   - Sesiunile susținute în parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov s-au bucurat de prezența unui număr de peste 450 de copii, iar la cele în parteneriat cu Instituția Prefectului Județul Buzău numărul participanților a fost 400.
   - **Start4Life** este programul ASF, inițiat în 2022, care se adresează copiilor și tinerilor din centrele de plasament

și centrele de zi de tip familial, aceștia fiind un grup vulnerabil din punct de vedere al educației financiare și al incluziunii financiare. Este singurul program de acest tip din România. Au participat în anul 2024 peste 80 de copii.

- **Programul derulat în parteneriat cu Federația Română de Fotbal** este inițiat în anul 2024 și se adresează unui grup țintă considerat vulnerabil din punct de vedere financiar și urmărește dezvoltarea de competențe în materie de educație financiară, astfel încât să fie crescută reziliența financiară în cazul întreruperii timpurii a activității generatoare de venituri. El presupune organizarea de cursuri pentru tinerii sportivi și a strâns un număr de peste 80 de participanți. De asemenea, a fost realizat primul manual de educație financiară dedicat elevilor practicanți de fotbal – **„Despre bani la firul ierbii"**.

2. Programe adresate cadrelor didactice și lectorilor voluntari

În educația financiară o componentă educațională foarte importantă, prin care informațiile ajung la elevi, este cea legată de cadrele didactice. Astfel, ASF, prin programele Start2Teach, FinTTT și StartFIN, realizate în parteneriat cu Institutul de Studii Financiare, se adresează învățătorilor și profesorilor. Această componentă educațională, include realizarea și susținerea de conținut, dar și lectorii pentru cursurile acreditate de Ministerul Educației. De menționat că, în anul 2024, peste 1.000 de profesori și învățători au participat la aceste cursuri.

3. Programe adresate studenților

- **Programul Laboratorul Academic** demarat în anul 2015 este dedicat mediului universitar și are mai multe componente: seminare și conferințe, workshop-uri, ateliere și lecturi. S-a bucurat în anul 2024 de participarea unui număr de peste 6.000 de studenți.
- O altă componentă educațională adresată în masă studenților și care oferă posibilitatea dezvoltării personale de aptitudini având la bază educația financiară este **Noaptea Albă a Universităților**, un program unic în România, inspirat din practica internațională a marilor centre universitare. În anul 2024 au fost realizate 3 ediții la care au participat peste 1.800 de studenți.
- **Academia de Asigurare** este un program de specializare profesională dedicat studenților, realizat de ISF și UNSAR, în parteneriat cu ASF. În anul 2024 au participat peste 60 de studenți.
- Similar, **Academia de Investiții** este un program de specializare profesională dedicat studenților și realizat de ISF și ASF, alături de AAF și BVB. Programul are mai multe module de instruire susținute de specialiști din domeniul financiar și au participat peste 200 de studenți.

4. Programe adresate adulților

Programele de educație financiară adresate adulților sunt compuse din mai multe activități, evenimente și campanii, devenite proiecte naționale tradiționale, organizate cu o frecvență constantă și/sau având o largă participare. Principalele acțiuni și programe dedicate adulților:

- **Wellness Financiar** este programul început în 2019 care se adresează adulților activi, salariați, într-un concept de educație financiară la locul de muncă. Este, de asemenea, un program adresat companiilor, în calitate de angajatori, acestea oferind la locul de muncă accesul la diferite workshop-uri de educație financiară. Au participat în anul 2024 peste 21.000 de persoane.
- **Programe de educație financiară derulate în colaborare cu MAI, MApN, ANP,** programe ce consolidează abordarea ASF în domeniul educației financiare. Începând cu anul 2019, ASF a demarat un program de educație financiară în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale (MApN - structurile specializate), iar din anul 2024 programul a fost extins, incluzând, pe lângă MApN, și instituțiile de învățământ din cadrul MAI și ANP și s-a adresat unui număr de peste 4.000 de participanți.
- **Caravana PAD** este o campanie națională organizată de ASF începând cu anul 2017, cu frecvență anuală și pe un traseu național prestabilit. Alături de ASF sunt prezenți și reprezentanții PAID și UNSAR. În anul 2024, Caravana PAD a demarat în Ilfov și a parcurs trasee cu opriri în diferite reședințe de județ, printre care Iași, Oradea, Cluj-Napoca, participând peste 240 de persoane.

5. Programe dedicate antreprenorilor și mediului de afaceri

Programul IMMHub adresat antreprenorilor a fost creat ca urmare a necesității reieșite din Recomandarea CNSM nr. R/3/2022 privind creșterea sustenabilă a intermedierii financiare, aprobată de Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială în 28 iunie 2022 și care prevedea, printre altele, aplicarea unor măsuri privind sănătatea financiară a companiilor și, respectiv, îmbunătățirea educației financiare a antreprenorilor și diversificarea în mod sustenabil a surselor care ar putea majora intermedierea financiară. În ultimul an, ASF a concentrat eforturi comune cu ISF, CONAF, Envisia și Bursa de Valori București pentru realizarea de acțiuni educaționale dedicate antreprenoprilor. În cadrul acestor proiecte comune am atins 454 companii, 164 de consultanți, 363 de investitori și peste 1.200 de participanți.



9.5. ACTIVITATEA SAL-FIN



Entitatea de soluționare alternativă a litigiilor din domeniul financiar non-bancar, SAL-FIN, reprezintă crearea unor mecanisme alternative sistemului judiciar, prin atribuțiile legal conferite, astfel că prin intermediul SAL-FIN, sunt desfășurate două activități principale, respectiv:

- ✓ Activitatea specifică de acordare a asistenței de specialitate consumatorilor cu privire la depunerea cererilor de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul financiar nebancar, analizarea/verificarea conformității acestora, cât și gestionarea ulterioară a cererilor (înregistrarea, instrumentarea, soluționarea cererilor în termen, remiterea răspunsurilor către consumatori etc.);
- ✓ activitatea specifică domeniului contencios (litigii), vizând reprezentarea intereselor Entității SAL-FIN în fața instanțelor judecătorești, arbitrale sau în procedura medierii, aferente domeniului civil, penal etc.

În cele ce urmează, prezentăm pe scurt, activitatea derulată la nivelul SAL-FIN, în cifre, pentru o viziune de ansamblu a demersurilor de soluționare alternativă a litigiilor întreprinse pe parcursul anului 2024.

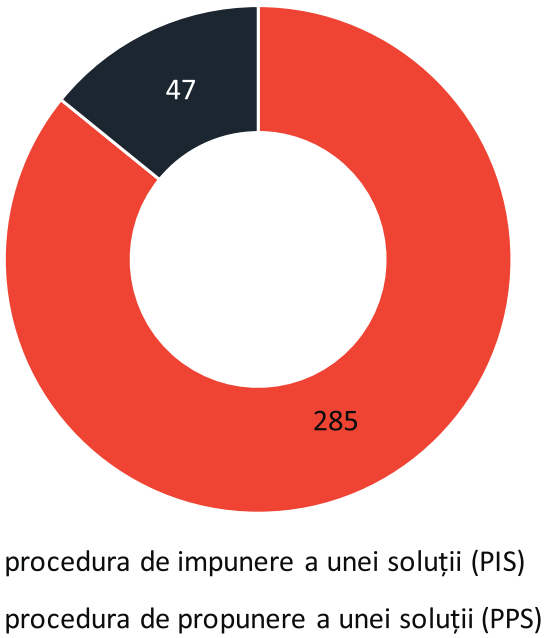
În anul 2024, la nivelul SAL-FIN a fost înregistrat un număr de 761 de cereri de conciliere, în scădere cu cca. 18% față de anul anterior, când a fost înregistrat un număr de 923 de cereri. Explicația scăderii înregistrate în anul 2024 este aceea că, în anul 2023, până la declararea falimentului Societății de Asigurare-Reasigurare Euroins SA (iunie 2023), se primiseră cca. 100 de cereri ce vizau acest comerciant.

Din numărul total de cereri înregistrate în anul 2024, 21 de cereri au fost clasate, 31 de cereri se aflau în analiza Compartimentului Analiză și Suport Tehnic, 377 de cereri au fost respinse, iar restul de 322 de cereri au fost acceptate, fiind îndeplinite condițiile legale de eligibilitate, aflate în următoarele situații:

- 64 de cereri se aflau în procedura de conciliere;
- 268 de cereri au fost finalizate.

Din totalul celor 332 de cereri acceptate, consumatorii au ales procedura de impunere a unei soluții (PIS) pentru un număr de 285 de cereri (86%), din care cca. 98% din proceduri s-au desfășurat online.

Pentru un număr de 47 de cereri (14%), consumatorii au ales procedura de propunere a unei soluții (PPS), din care cca. 99% din proceduri s-au desfășurat online.



Cererile consumatorilor, preluate în analiză în cursul anului 2024, au vizat (aproape) în totalitate domeniul asigurărilor. În aceste condiții, structura cererilor admise după obiect se prezintă astfel:

Structura cererilor în raport cu obiectul litigiului	Număr de cereri admise	% în total
Asigurări răspundere auto civilă (RCA)	254	77
Asigurări generale (AG)	45	14
Asigurări CASCO	13	4
Asigurări de viață (AV)	16	5
PAD	3	1
Pensii private	1	0
Total	332	100

Cererile admise spre conciliere în anul 2024 au vizat un număr de 17 comercianți, din care primii 4 dețineau cca. 76% din totalul cererilor. Deși cererile primite în anul 2023 au vizat 14 comercianți, ponderea primilor 4 este comparabilă cu cea din anul 2024.

Structura cererilor, după comercianți și produsul/serviciul care a generat litigiul, se prezintă după cum urmează:

Total cererilor acceptate în raport de entitatea parte în litigiu, din care:	Nr.	% în total
Groupama Asigurări SA, din care:	**80**	**24%**
RCA	60	
CASCO	2	
AG	8	
AV	10	
Allianz -Țiriac Asigurări SA, din care:	**76**	**23%**
RCA	66	
CASCO	2	
AG	7	
AV	1	
Grawe România Asigurare SA, din care:	**66**	**20%**
RCA	63	
CASCO	0	
AG	2	
AV	1	

Total cererilor acceptate în raport de entitatea parte în litigiu, din care:	Nr.	% în total
Omniasig Vienna Insurance Group SA, din care:	**34**	**10%**
RCA	20	
CASCO	5	
AG	5	
AV	4	
Generali România Asigurare Reasigurare SA, din care:	**30**	**9%**
RCA	27	
CASCO	1	
AG	0	
AV	2	
Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group, din care:	**22**	**7%**
RCA	18	
CASCO	2	
AV	1	
AG	1	
Uniqa Asigurări SA, din care:	**10**	**-**
CASCO	1	-
AV	4	-
AG	5	-
Eurolife FFH Asigurări Generale SA	3	-
Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID)	4	-
BRD Asigurări de Viață SA	1	-
Signal Iduna Asigurări de Viață SA	0	-
Signal Iduna SA	1	-
Allianz Unit Asigurări de Viață	1	-
BCR Asigurări de Viață	1	-
Garanta Asigurări S.A.	1	-
NN Asigurări de Viață	1	-
Metropolitan Life Pensii	1	-
Total	**332**	**100%**

Analizând structura cererilor, se poate constata că:

- Groupama Asigurări S.A. s-a aflat în topul cererilor primite în 2024, urmat la mică distanță de Allianz-Tiriac Asigurări S.A.; situația este inversă în cazul litigiilor ce au vizat RCA;
- Grawe România Asigurare S.A., chiar dacă se afla pe poziția a treia în total, înregistrează un număr semnificativ de litigii ce vizează RCA;
- Omniasig Vienna Insurance Group S.A., Generali România Asigurare Reasigurare S.A. și Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group rămân relativ constante atât ca număr de litigii, cât și ca procent al acestora în totalul litigiilor.

În ceea ce privește durata media pentru soluționarea litigiilor, pentru cererile finalizate în anul 2024 s-a înregistrat o durată medie de cca. 30 de zile pentru procedura de soluționare a litigiilor prin propunerea unei soluții și de cca. 55 de zile pentru procedura de soluționare a litigiilor prin impunerea unei soluții (fiind excluse din calcul cererile respinse și cererile nesoluționate până la data de referință), în limita prevederilor legale de 90 zile.

Dintre acestea, în anul 2024, pe rolul instanțelor judecătorești au fost contestate 38 hotărâri, din care un număr de 34 de hotărâri contestate de către comercianți (aferente unui număr de 7 societăți de asigurare), respectiv un număr de 4 hotărâri contestate de către comercianți.

Cele mai frecvente litigii supuse soluționării alternative în anul 2024 au fost generate de următoarele aspecte:

- diferența mare dintre sumele propuse de către asigurători în dosarele de daună și calculele pe care consumatorii le primesc în urma evaluărilor sau constatărilor din unitățile de service;
- lipsa de comunicare transparentă a calculelor pe care asigurătorii le fac în stabilirea cuantumului daunelor/ justificarea insuficientă a soluțiilor adoptate de către asigurători;
- stabilirea valorii de piață de către asigurători, în cazul daunelor totale, fără a se ține seama de toate dotările vehiculelor în cauză;
- solicitarea de penalități cuvenite consumatorilor pentru întârzierile în plata diferențelor de plată la despăgubiri în baza contractelor RCA;
- solicitarea sumelor considerate cuvenite de către consumatori pentru închirierea de autoturisme sau lipsa de folosință în baza contractelor RCA/acoperirea costurilor de tractare a autoturismului avariat;
- solicitarea stabilirii unei culpe individuale în cazul unui accident, în situația în care asiguratorul a stabilit o culpă comună;
- acordarea de despăgubiri morale de către asigurători în raport cu puncte traumatologice stabilite de Rapoartele de Evaluare Traumatologică/Rapoartele de evaluare medicală medicină de asigurări.

După efectuarea unei analize comparative, putem afirma că problemele semnificative care apar frecvent și care conduc la litigii între consumatori și comercianți sunt (relativ) similare celor înregistrate în anul 2023.

Din perspectiva eficacității procedurilor SAL, procedurile derulate în anul 2024, indiferent de modalitatea de soluționare, au fost în general respectate în proporție mare de către părțile implicate, soluțiile adoptate fiind acceptate de părți în proporție de cca. 86%.

În total, în anul 2024, consumatorii au primit în plus față de ofertele inițiale ale asigurătorilor, suma de cca. 1,7 mil. lei, ceea ce dovedește, încă o dată, utilitatea acestei entități pentru consumatori. În același timp, trebuie subliniat interesul în creștere arătat de consumatori, acesta pornind, mai ales, de la nevoia exprimată de a găsi o modalitate mai rapidă, mai transparentă și gratuită de soluționare a cererilor lor.

Nu în ultimul rând, reiterăm faptul că Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Financiar Non-Bancar, SAL-FIN, organizată în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, a fost acceptată de Comisia Europeană pentru a face parte din FIN-NET, rețeaua de organizații naționale din Spațiul Economic European, care soluționează extrajudiciar litigiile consumatorilor în domeniul serviciilor financiare.

Analizând datele prezentate anterior, se pot constata următoarele:

- Deși reprezintă, în continuare, principalul motiv al litigiilor deduse concilierii, RCA-ul pierde din ponderea deținută în totalul cererilor și înregistrează și o scădere ca număr de solicitări;
- Distribuția pe comercianți a litigiilor indică dispariția concentrării acestora pe unul sau doi asiguratori, așa cum s-a întâmplat în perioada 2019-2022;
- Diversificarea litigiilor deduse concilierii prin apariția altor tipuri de asigurări, respectiv asigurări de viață sau pensii private.

Având în vedere trendurile înregistrate, SAL-FIN va continua demersurile de creștere a gradului de informare, respectiv a gradului de accesibilitate în rândul consumatorilor, ca alternativă la soluționarea litigiilor aferente piețelor reglementate de ASF, iar Colegiul de coordonare va veghea la asigurarea cadrului necesar derulării activității entității în bune condiții și va monitoriza permanent modificările cadrului legislativ, atât la nivel național, cât și european.

ANEXA - SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ASF PENTRU ANUL 2024 ȘI RAPORTUL DE AUDIT



Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată, înființată potrivit art.1 alin. (2) din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară aprobată prin Legea nr. 113/23.04.2013, cu modificările și completările ulterioare, care își exercită atribuțiile prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Situațiile financiare la data de 31 decembrie 2024 au fost întocmite potrivit prevederilor Legii Contabilității nr. 82/1991, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 cu modificările si completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanțelor nr.699/2024 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2024 și ale Ordinului nr. 85/2025 pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Situațiile financiare ale ASF sunt întocmite conform principiilor și regulilor contabile prevăzute de legislația în vigoare și cuprind:

Bilanțul

Contul de rezultat patrimonial

Situaţia fluxurilor de trezorerie

Anexe la situaţiile financiare

Contul de execuţie bugetară

Situaţiile financiare sunt întocmite în lei, elementele monetare exprimate în valută, creanţele şi datoriile în valută, elementele nemonetare achiziționate cu plata în valută sunt evaluate și raportate la cursul BNR valabil la data de 31.12.2024.

BILANȚUL ASF LA DATA DE 31.12.2024

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	2.039.771	2.513.754
4.	Instalaţii tehnice. mijloace de transport. animale. plantaţii. mobilier. aparatură birotică si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	6.689.051	4.731.428
5.	Terenuri şi clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	12.687.505	12.396.496
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200). din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	Creanţe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200). din care:	09	0	0
10.	Creanţe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	21.416.327	19.641.678
12.	ACTIVE CURENTE	18	x	x
13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	1.555.343	1.429.686
14.	Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an	20	x	x
15.	Creanţe din operaţiuni comerciale. avansuri şi alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+ 4890101+4890301-4910100-4960100+5120800). din care:	21	16.681.858	29.443.548
16.	Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		

17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100). din care :	22	3.795	12.157
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	1.260	2.179
19.	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700** +4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802+4440 000**+4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+46 30000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 + 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000). din care:	23	0	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+465 0200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+450 0700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4 540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303 + 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+45702 05+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+458 0302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000). din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori (ct.4500100+450030 0+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+267 0602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4 680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105 + 4690106+ 4690108+4690109)	27	190.727.725	283.254.744
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	207.409.583	312.698.292
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit	32	x	x
27.	Conturi la trezorerie. casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5 140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+51601 01+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5 210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+526000 0+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+53 10101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201 +5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+562 0300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	27.757.772	19.317.725
28.	Dobândă de încasat. alte valori. avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	1.764	1.764
29.	Depozite	34	x	x
30.	Conturi la instituții de credit. BNR. casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+514 0102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5 170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202 + 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+55803 03+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+562 0102+5620103+5620402)	35	126.238.210	49.741.231
31.	Dobândă de încasat. avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	2.604.028	2.247.432
32.	Depozite	36	X	X

33.	Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	156.601.774	71.308.152
34.	Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat. alte valori. avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	10.292.582	7.866.644
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	375.859.282	393.302.774
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	397.275.609	412.944.452
39.	DATORII	50	x	x
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	x	x
41.	Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000). din care:	52	0	0
42.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	10.225.937	7.785.202
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
44.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+1670209-1690200)	54	0	1.157.239
45.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	11.948.554	14.561.062
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	22.174.491	23.503.503
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
48.	Datorii comerciale. avansuri şi alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800). din care:	60	2.868.263	2.044.397
49.	Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
50.	Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101). din care:	61	1.758.129	1.363.459
51.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000). din care:	62	5.058.008	25.047.601
53.	Datoriile instituţiilor publice către bugete	63	x	x
54.	Contribuţii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300)	63.1	4.275.594	4.343.564
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0

56.	Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget. alte datorii către alte organisme internaţionale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200 + 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene/alţi donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
58.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
59.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708 + 1680709 -1690100)	71	0	0
60.	Salariile angajaţilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	6.907.785	7.043.445
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii. indemnizaţii de şomaj. burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000). din care:	73	0	0
63.	Pensii. indemnizaţii de şomaj. burse	73.1	x	x
64.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
65.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	20.918.398	14.268.820
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	35.752.454	48.404.263
67.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	57.926.945	71.907.766
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	339.348.664	341.036.686
69.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
70.	Rezerve. fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	5.551.267	5.551.267
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	317.451.430	333.643.330
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
73.	Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct.1210000- sold creditor)	87	16.345.967	1.842.089
74.	Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	339.348.664	341.036.686

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL AL ASF LA 31.12.2024

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAŢIONALE	01		
1.	Venituri din impozite. taxe. contribuţii de asigurări şi alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activităţi economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finanţări. subvenţii. transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	32.458	46.563
4.	Alte venituri operaţionale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	210.800.749	244.152.872
	TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd.02+03+04+05)	06	210.833.207	244.199.435
II.	CHELTUIELI OPERAŢIONALE	07		
1.	Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	168.694.992	149.421.125
2.	Subvenţii şi transferuri (ct.700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	11.110.249	85.102.484
3.	Stocuri. consumabile. lucrări şi servicii executate de terţi (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+ 6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+ 6290100)	10	15.508.234	17.001.322
4.	Cheltuieli de capital. amortizări şi provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	19.099.751	9.841.025
5.	Alte cheltuieli operaţionale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	1.554.619	766.467
6.	TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	215.967.845	262.132.423
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	5.134.638	17.932.988
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	21.508.476	19.827.727
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	68.583	52.650
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	21.439.893	19.775.077
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		

	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	16.305.255	1.842.089
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	40.712	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	40.712	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIŢIULUI (NET)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	16.345.967	1.842.089
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2024

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5310101	5600101*. 770*	Alte disponibilităţi (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	1				
1. Încasări	2	227.698.307	74.417	227.616.233	7.657
2. Plăţi	3	233.563.896	74.417	233.473.056	16.423
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-5.865.589	0	-5.856.823	-8.766
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	5				
1. Încasări	6	0	0	0	0
2. Plăţi	7	2.574.458	0	2.574.458	0
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	8	-2.574.458	0	-2.574.458	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE	9				
1. Încasări	10	0	0	0	0
2. Plăţi	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-8.440.047	0	-8.431.281	-8.766
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	27.757.772	0	27.744.547	13.225
- Sume recuperate în excedentul anului precedent)	14.1	26.000.000	x	26.000.000	x
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie)	14.2	26.000.000	x	26.000.000	x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent)	14.3		x	x	x
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	19.317.725	0	19.313.266	4.459

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA BĂNCI COMERCIALE LA DATA DE 31.12.2024

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	5310402	5500102. 5600402. 5120402. 550
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	01			
1. Încasări	02	977.582.131	1.290.533	976.291.598
2. Plăţi	03	1.054.046.203	1.290.391	1.052.755.812
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	04	-76.464.072	142	-76.464.214
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	05	0		
1. Încasări	06	0	0	0
2. Plăţi	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE	09	0		
1. Încasări	10	0	0	0
2. Plăţi	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-76.464.072	142	-76.464.214
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	126.238.210	0	126.238.210
1.Diferenţe de curs favorabile	15	4.006	28	3.978
2.Diferenţe de curs nefavorabile	16	36.913	170	36.743
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	49.741.231	0	49.741.231

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL ASF PE ANUL 2024

Denumirea indicatorilor	Cod bugetar	Prevederi anuale 2024	Execuție bugetară 31.12.2024	% de realizare
1	2	3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI PROPRII. din care:	00.01.10	234.070.080	242.969.987	103,80
VENITURI DIN CONCESIUNI ŞI ÎNCHIRIERI	30.10	20.000	23.080	115,40
VENITURI DIN DOBÂNZI	31.10	18.000.000	20.170.184	112,06
AMENZI. PENALITĂȚI ŞI CONFISCĂRI	35.10	250.000	21.143	8,46
VENITURI CURENTE. din care:		215.800.080	222.755.580	103,22
1. Cote aferente tranzacţiilor cu instrumente financiare şi oferte publice. din care:	36.10.50	14.186.300	15.134.648	106,68
Cotă din valoarea tranzacţiilor cu instrumente financiare derulate în cadrul sistemelor de tranzacţionare supravegheate. cu excepţia tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate	36.10.50	9.450.000	8.847.917	93,63
Cote percepute pentru monetizarea tranzacţiilor efectuate în afara sistemelor de tranzacţionare (turnaround)	36.10.50	1.161.800	1.095.070	94,26
Cotă din valoarea ofertelor publice de vânzare	36.10.50	4.500	0	0,00
Tarif document de înregistrare/document de înregistrare universal	36.10.50	1.370.000	1.293.196	94,39
Cotă din valoarea ofertelor publice de cumpărare/ preluare	36.10.50	2.200.000	3.898.465	177,20
2. Cote şi taxe aplicabile pentru funcţionarea/ administrarea/ supravegherea organismelor de plasament colectiv/ fondurilor de pensii private şi asigurătorilor/ intermediarilor de asigurare/ reasigurare. din care:	36.10.50	194.007.745	198.586.730	102,36
Cotă lunară din valoarea activului net al fondurilor de investiţii (organismelor de plasament colectiv)	36.10.50	35.849.513	37.187.640	103,73
Cotă lunară din valoarea totală a comisionului de administrare a fondului de pensii administrat privat (pilon II)	36.10.50	40.225.444	39.835.095	99,03
Cotă lunară din valoarea activului net al fondurilor de pensii facultative (pilon III)	36.10.50	6.050.451	6.244.620	103,21
Taxă lunară din valoarea contribuţiilor brute încasate de fondurile de pensii facultative (pilon III)	36.10.50	1.403.201	1.060.853	75,60
Taxă de funcţionare aplicabilă depozitarilor fondurilor de pensii administrate privat	36.10.50	1.100.000	1.145.818	104,17
Taxă de funcţionare aplicabilă intermediarilor de asigurare	36.10.50	1.771.871	1.827.882	103,16
Contribuţia pentru exercitarea supravegherii şi controlului activităţii de asigurări generale. mai puţin activitatea de asigurări de răspundere civilă auto	36.10.50	31.596.616	31.947.191	101,11
Contribuţia pentru exercitarea supravegherii şi controlului activităţii de asigurări de viaţă	36.10.50	9.832.729	10.350.598	105,27
Contribuţia pentru exercitarea supravegherii şi controlului activităţii de asigurări de răspundere civilă auto	36.10.50	66.177.920	68.987.033	104,24
3.Venituri provenite din alte activităţi. din care:	36.10.50	7.601.035	8.912.263	117,25

Tarif/ taxă soluționare a cererilor de autorizare/ avizare/ aprobare/ atestare și retragere autorizație entități reglementate	36.10.50	1.121.147	1.208.875	107,82
Tarif/ taxă de înscriere/ înregistrare/ menținere/ radiere în/ din evidențele și registrele ASF	36.10.50	175.600	193.500	110,19
Cote/ tarife/ taxe percepute pentru monitorizarea entităților reglementate de ASF prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea. organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară. aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013. cu modificările și completările ulterioare (O.U.G. nr. 93/2012). cu excepția societăților de investiții	36.10.50	6.002.288	7.149.288	119,11
Tarife și taxe din alte activități desfășurate de ASF	36.10.50	302.000	360.600	119,40
Alte venituri		5.000	121.939	2.438,78
CHELTUIELI TOTALE. din care:	80.01.30	252.906.519	236.058.282	93,34
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 +30+ 55). din care:	80.01.30	249.631.021	236.769.073	94,85
CHELTUIELI DE PERSONAL. din care:	80.01.30.10	161.668.286	154.272.136	95,43
Cheltuieli salariale în bani	80.01.30.10.01	156.131.651	149.749.982	95,91
Cheltuieli salariale în natura	80.01.30.10.02	1.669.850	1.144.745	68,55
Contribuții	80.01.30.10.03	3.866.785	3.377.409	87,34
BUNURI ȘI SERVICII. din care:	80.01.30.20	21.855.775	16.676.881	76,30
Bunuri și servicii	80.01.30.20.01	11.621.952	9.257.768	79,66
Reparații curente	80.01.30.20.02.00	39.000	1.881	4,82
Bunuri de natura obiectelor de inventar	80.01.30.20.05	395.150	140.918	35,66
Deplasări	80.01.30.20.06	1.082.000	764.259	70,63
Cărți. publicații si materiale documentare	80.01.30.20.11	77.350	29.469	38,10
Consultanță si expertiză	80.01.30.20.12	1.565.000	448.384	28,65
Pregătire profesională	80.01.30.20.13	230.000	226.747	98,59
Protecția muncii	80.01.30.20.14	856.413	775.753	90,58
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare	80.01.30.20.25	50.000	25.928	51,86
Alte cheltuieli	80.01.30.20.30	5.938.910	5.005.774	84,29
TRANSFERURI - cotizații organisme internaționale	80.01.30.55	11.803.000	11.643.841	98,65
ALTE CHELTUIELI	80.01.30.59	54.303.960	54.176.215	99,76
CHELTUIELI DE CAPITAL. din care:	80.01.30.70	6.554.098	2.574.459	39,28
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE. din care:	80.01.30.71	6.554.098	2.574.459	39,28
Active fixe	80.01.30.71.01	5.536.033	2.524.315	45,60
Reparații capital aferente activelor fixe	80.01.30.71.03	1.018.065	50.144	4,93
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	80.01.30.85.01.03	-3.278.600	-3.285.250	
EXCEDENT CURENT		-18.836.439	6.911.705	

RAPORT ASUPRA BILANȚULUI CONTABIL ȘI CONTULUI DE REZULAT PATRIMONIAL ÎNTOCMITE LA DATA DE 31.12.2024

Activele totale ale ASF la data de 31 decembrie 2024 au fost în sumă de 412.944.452 lei, cu 15.668.843 lei mai mari decât valoarea acestora la 31.12.2023, creștere generată, în principal, de evoluția pozitivă a valorii creanțelor de încasat (venituri datorate ASF). Totalul datoriilor din bilanț la 31.12.2024, în cuantum de 71.907.766 lei, cuprinde, în cea mai mare parte, provizioane pentru litigii, respectiv concedii de odihnă neefectuate.

Valoarea estimată a provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli recunoscute în situațiile financiare este de 28.829.882 lei, din care suma provizioanelor pentru litigii de muncă în care ASF este implicată este de 4.977.876 lei. Celelalte provizioane pentru litigii cu caracter patrimonial, precum și provizioanele pentru concedii de odihnă neefectuate, alte drepturi salariale au fost evaluate la suma de 23.852.006 lei.

Celelalte datorii reprezintă, în cea mai mare parte, drepturi de personal aferente lunii decembrie 2024 achitate în luna ianuarie 2025, precum și drepturi de natură salarială suplimentare.

Rezultatul patrimonial este unul pozitiv, în creștere față de cel din anul precedent, creștere generată, în principal, de realizarea de venituri operaționale mai mari.

CONTUL DE EXECUȚIE BUGETARĂ

În conformitate cu prevederile art. 18 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară aprobată cu modificări prin Legea nr. 113/2013. ASF se finanțează integral din venituri proprii extrabugetare. Structura veniturilor, precum și nivelul cotelor, tarifelor, taxelor și contribuțiilor sunt reglementate în Regulamentul nr. 16/2014 privind veniturile ASF, republicat, cu modificări și completări ulterioare.

Cheltuielile sunt stabilite prin bugetul anual al ASF, în conformitate cu obiectivele și responsabilitățile acesteia.
Contul de execuție bugetară cuprinde la partea de venituri – încasările realizate, iar la partea de cheltuieli – plățile efectuate. Excedentul bugetar s-a stabilit ca diferență între veniturile încasate și plățile efectuate.

Excedentul curent al execuției bugetului ASF pe anul 2024 a fost de 6.911.705 lei.

Situația veniturilor ASF în anul 2024

Veniturile încasate din activitatea de bază au fost în cuantum de 242.969.987 lei, reprezentând un grad de realizare de cca. 103,8% față de prevederile bugetare rectificate.

În conformitate cu prevederile legale mai sus menționate și cu structura Bugetului de Venituri și Cheltuieli al ASF aprobat pe anul 2024, structura veniturilor prevăzute și încasate se prezintă astfel:

Articol	Prevederi anuale 2024	Execuție bugetară 2024	Grad realizare față de prevederi (%)
1	2	3	4=3/2
Venituri din dobânzi	18.000.000	20.170.184	112,06
Venituri din amenzi	250.000	21.143	8,46
Venituri din chirii	20.000	23.080	115,4
Venituri operaționale. din care:	215.800.080	222.755.580	103,22
cote aferente tranzacţiilor cu instrumente financiare şi oferte publice	14.186.300	15.134.648	106,68
cote și taxe aplicabile pentru funcționarea/ administrarea/ supravegherea organismelor de plasament colectiv/ fondurilor de pensii private și asigurătorilor/ intermediarilor de asigurare	194.007.745	198.586.730	102,36
Venituri provenite din alte activități	7.601.035	8.912.263	117,25
Alte venituri	5.000	121.939	2.438,78
TOTAL VENITURI	234.070.080	242.969.987	103,80

Potrivit Regulamentului nr. 16/2014 privind veniturile ASF, republicat, cu modificările și completările ulterioare, veniturile încasate se prezintă astfel:
Veniturile din cote aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare și oferte publice au înregistrat un volum al încasărilor în anul 2024 de 15.134.648 lei, reprezentând un grad de realizare de cca. 106,7% din valoarea prognozată a perioadei. Cele mai relevante cote din cadrul acestei categorii de venituri se prezintă după cum urmează:

- cotă din valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare derulate în cadrul sistemelor de tranzacționare supravegheate, cu excepția tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate (până la 0,06%): 8.847.917 lei, grad de realizare de cca. 93,6% față de valoarea prognozată a perioadei;
- cotă percepută pentru monitorizarea tranzacțiilor efectuate în afara sistemelor de tranzacționare (turnaround): 1.095.070 lei, grad de realizare de cca. 94,3% față de valoarea prognozată a perioadei;
- cotă din valoarea ofertelor publice de vânzare (între 0,05% și 0,1%, dar nu mai mult de 500.000 lei, respectiv 1.000.000 lei): 1.293.196 lei, grad de realizare de cca. 94,4% față de valoarea bugetată;
- cotă din valoarea ofertelor publice de cumpărare - preluare (între 1% și 1,5%): 3.898.465 lei, grad de realizare de cca. 177,2% față de prevederea bugetară.

Veniturile realizate din aceste surse au generat, în anul 2024, cca. 6,2% din încasările totale ale ASF pe aceeași perioadă.

Veniturile din cote și taxe aplicabile pentru funcționarea/administrarea/supravegherea organismelor de plasament colectiv, fondurilor de pensii private și asigurătorilor/intermediarilor de asigurare au înregistrat un volum al încasărilor în anul 2024 în cuantum de 198.586.730 lei, reprezentând un grad de realizare de cca. 102,4% din valoarea prognozată a perioadei. Sursele principale de încasări la această categorie de venituri se prezintă după cum urmează:

- cotă de 0,0078% din valoarea activului net al fondurilor de investiții (organismelor de plasament colectiv): 37.187.640 lei, grad de realizare de cca. 103,7 % față de valoarea bugetată;
- cotă de 10% din valoarea totală a comisionului de administrare a fondurilor de pensii administrate privat (pilon II): 39.835.095 lei, grad de realizare de cca. 99,0% față de valoarea bugetată;
- cotă de 0,01% din valoarea activului net al fondurilor de pensii facultative și taxă lunară de 0,25% din valoarea contribuțiilor brute încasate de fondurile de pensii facultative (pilon III), precum și din taxa de funcționare aplicabilă depozitarilor: 8.451.291 lei, grad de realizare de cca. 98,8% față de valoarea bugetată;
- contribuții aplicabile asigurătorilor și intermediarilor de asigurare: taxă de funcționare de 0,3% aplicabilă asigurătorilor/taxa de funcționare de 0,1% aplicabilă intermediarilor de asigurare, contribuție pentru exercitarea supravegherii și controlului activității de asigurări generale (0,4%)/ pentru asigurări de viață (0,3%)/ pentru asigurări de răspundere civilă auto (1%): 113.112.704 lei, grad de realizare de cca. 103,4% față de valoarea bugetată.

Veniturile realizate din aceste surse au generat, în anul 2024, cca. 81,7% din încasările totale ale ASF pe aceeași perioadă.
Venituri provenite din alte activități, care cuprind veniturile aferente tarifelor, taxelor de autorizare/ avizare/ aprobare/ atestare/ retragere autorizație, taxe de înscriere/ înregistrare/ menținere/ radiere, cote/ tarife/ taxe pentru monitorizare și alte taxe/ tarife, așa cum sunt prevăzute în Anexa nr. 3 la Regulamentul nr. 16/2014, republicat, cu modificările si completările ulterioare, au înregistrat o valoare totală încasată în anul 2024 de 8.912.263 lei, respectiv un grad de realizare de cca. 117,3% față de valoarea bugetată.

Veniturile din aceste surse au generat, în anul 2024, cca. 3,7% din încasările totale ale ASF pe aceeași perioadă.

Veniturile din amenzi, încasate de la entitățile aparținând Sectorului Asigurări Reasigurări, s-au cifrat, în perioada de analiză, la valoarea de 21.143 lei.

Venituri din chirii: 23.080 lei.

Veniturile financiare, obținute din plasarea disponibilităților ASF în depozite, titluri de stat: 20.170.184 lei.
Alte venituri: 121.939 lei (valorificări de active, penalități, alte venituri).

Veniturile din aceste surse au generat, în anul 2024, cca. 8,4% din încasările totale ale ASF pe aceeași perioadă

EXECUȚIA CHELTUIELILOR ASF ÎN ANUL 2024

Cheltuielile totale efectuate în anul 2024 au fost în cuantum de 236.058.282 lei, reprezentând un grad de realizare de cca. 93,3% față de prevederile aferente perioadei. Cheltuielile efectuate cumulate la 31 decembrie 2024 prezintă următoarea structură:

Articol	Prevederi anuale 2024	Execuție bugetară 2024	Grad realizare față de prevederi %
1	2	3	4=3/2
Cheltuieli de personal	161.668.286	154.272.136	95,43
Cheltuieli cu bunuri și servicii	21.855.775	16.676.881	76,30
Transferuri internaționale	11.803.000	11.643.841	98,65
Alte cheltuieli	54.303.960	54.176.215	99,76
Cheltuieli de capital	6.554.098	2.574.459	39,28
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-3.278.600	-3.285.250	
TOTAL CHELTUIELI	252.906.519	236.058.282	93,34

Cheltuielile de personal, în cuantum total de 154.272.136 lei (cca. 95,4% din prevederile bugetate), reprezintă salarii de bază și alte drepturi conform celor stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă/Regulamentul Intern în vigoare, la care se adaugă contribuțiile instituției, precum și tranșele de plată aferente unor hotărâri judecătorești. Cheltuielile de personal au reprezentat, în anul 2024, cca. 65,4% în totalul cheltuielilor autorității.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au înregistrat un cuantum total de 16.676.881 lei, valoare ce reprezintă cca. 76,3% din prevederile bugetate. Cheltuielile cu bunuri și servicii au reprezentat, în anul 2024, cca. 7,1% din cheltuielile totale ale ASF pe aceeași perioadă. Dintre cele mai importante cheltuieli din acest capitol menționăm:

- achiziții de furnituri de birou, materiale curățenie, carburanți, contravaloarea serviciilor de utilități, telefonie, internet, servicii pază, service auto, servicii întreținere centrale termice, servicii arhivare, agenții de presă (ex.: Bloomberg, Reuters): 9.257.768 lei, reprezentând cca. 79,7% din suma prevăzută pentru această perioadă;
- consultanță și expertiză: 448.384 lei, reprezentând cca. 28,7% din prevederile bugetate și constând în plăți realizate în baza contractelor de consultanță tarife R.C.A., asistență juridică, servicii de audit financiar extern;
- alte cheltuieli: 5.005.774 lei, reprezentând, în cea mai mare parte, plăți aferente chiriei datorate de către ASF, alte cheltuieli cu bunuri și servicii conform dispozițiilor legale.

Transferurile internaționale, reprezentând cotizațiile la organismele internaționale la care ASF este membru (ESMA, EIOPA, IOSCO, IAIS, IOPS), au fost în cuantum de 11.643.841 lei (cca. 4,9% din cheltuielile totale ale ASF).

Alte cheltuieli, în sumă de 54.176.215 lei, reprezentând cca. 22,9% din cheltuielile totale ale ASF, sunt compuse, în cea mai mare parte, din suma aferentă taxei speciale aplicabilă conform prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung: 53.553.960 lei, plătită pentru trimestrului I, II și III a.c., calculată ca procent de 33% aplicabil veniturilor autorității, cu excepția veniturilor din dobânzi/chirii.

Cheltuielile de capital, în cuantum total de 2.574.459 lei, reprezintă valoarea totală plătită în anul 2024 atât pentru continuarea implementării proiectelor de dezvoltare a infrastructurii IT centralizate și descentralizate, cât și pentru buna funcționare a autorității, și au constat în principalele achiziții:

- echipamente hard și alte echipamente IT (laptop-uri, echipamente PC): 889.260 lei;
- autoturisme: 270.119 lei;
- licențe, dezvoltări soft, platformă software pentru managementul resurselor umane: 1.317.344 lei;
- echipamente birotică, mobilier: 47.592 lei;
- investiții pentru obținere autorizare incendiu pentru sediile proprietatea ASF: 50.144 lei.

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent: 3.285.250 lei reprezentând, în cea mai mare parte, sume încasate de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate FNUASS (aferente perioadei 2022 - 2023). Potrivit reglementărilor contabile specifice, suma acestor încasări va afecta cheltuielile totale cu semnul ”-”.

Excedentul curent pe anul 2024 (venituri curente încasate – cheltuieli plătite)

Excedentul curent al anului 2024 este în cuantum de 6.911.705 lei.

AAF	=	Autoritatea de Audit Financiar
ACN	=	Autorități Competente Naționale
ACPR	=	Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
AFIA	=	Administratori de Fonduri de Investiții Alternative
AFIASMD	=	Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct
AFIASMS	=	Sucursale ale administratorilor de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România
AG	=	Adunare Generală
AGA	=	Adunarea Generală a Acționarilor
AGEA	=	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
AGOA	=	Adunarea Generală Ordinară
AI	=	Inteligență Artificială (Artificial Intelligence)
AML/CFT	=	Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism
AIFMD	=	Directiva privind administratorii fondurilor de investiții alternative
AMLA	=	Anti-Money Laundering Authority
AMLD IV	=	Directiva 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului
AOPC	=	Alte Organisme de Plasament Colectiv
ARB	=	Asociația Română a Băncilor
ASF	=	Autoritatea de Supraveghere Financiară
BAAR	=	Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România
BCE	=	Banca Centrală Europeană
BERD	=	Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
BET	=	Bucharest Exchange Trading
BNR	=	Banca Națională a României
BVB	=	Bursa de Valori București
CASCO	=	Asigurări de mijloace de transport terestru
CE	=	Comisia Europeană
CMU	=	Uniunea Piețelor de Capital
CNPF	=	Comisia Națională a Pieței Financiare
CNSM	=	Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială
COVID-19	=	Boală infecțioasă cauzată de coronavirus
CSAT	=	Consiliul Suprem de Apărare a Țării
CSDR	=	Central Securities Depositories Regulation
DC	=	Depozitarul Central
DG REFORM	=	Direcția Generală pentru Sprijinirea Reformei Structurale (a Comisiei Europene)
DLP	=	Data Loss Prevention
DLT	=	Distributed Ledger Tehnology
DORA	=	Regulamentul privind reziliența operațională digitală pentru sectorul financiar
DVCAP	=	Double Volume Cap Mechanism
EBA	=	Autoritatea Bancară Europeană
EIOPA	=	Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale
EFAMA	=	European Fund and Asset Management Association
EMIR	=	Regulamentul European nr. 648/2012, privind derivatele extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții

ESAP	=	European Single Access Point
ESAs	=	European Supervisory Authorities (Autoritățile Europene de Supraveghere)
ESEF	=	European Single Electronic Format (formatul de raportare electronic unic)
ESG	=	Factorii de mediu, sociali și de guvernanță
ESMA	=	Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe
ESRB	=	Comitetul European pentru Risc Sistemic
EU SDFA	=	EU Supervisory Digital Finance Academy
ETF	=	Exchange Traded Fund
FCI	=	Fondul de Compensare a Investitorilor
FDI	=	Fonduri Deschise de Investiții
FGA	=	Fondul de Garantare a Asiguraților
FGDSPP	=	Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private
FIA	=	Fonduri de Investiții Alternative
FIAM	=	Fonduri de investiții alternative din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România
FDIA	=	Fonduri deschise de investiții din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România
FIAIR	=	FIA destinate investitorilor de retail
FinTech	=	Financial Technology
FÎI	=	Fonduri Închise de Investiții
FIRDS	=	Financial Instruments Reference Data System
FISMD	=	Firme de investiții din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct
FITRS	=	Financial Instruments Transparency System
FMA	=	Financial Market Authority
FMI	=	Fondul Monetar Internațional
FNP	=	Fondul Național de Protecție
FoS	=	Libera circulație a serviciilor
FoE	=	Libertatea de stabilire
FP	=	Fondul Proprietatea
GME	=	Exercițiul Global de Monitorizare
IAIS	=	Asociația Internațională a Supraveghetorilor în Asigurări
IFRS	=	Standardele Internaționale de Raportare Financiară
IGC	=	Institutul de Guvernanță Corporativă
IMM	=	Întreprinderi Mici și Mijlocii
INCM	=	Instituții de credit din alte state membre
INFE	=	Rețeaua Internațională pentru Educație Financiară, OECD
IOPS	=	Organizația Internațională de Supraveghere a Pensiilor
IOSCO	=	Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare
IRRD	=	Directiva privind redresarea și rezoluția în domeniul asigurărilor
ISF	=	Institutul de Studii Financiare
IT	=	Tehnologia Informației
FATF	=	Evaluarea națională de risc SB/FT
MAE	=	Ministerul Afacerilor Externe
MCR	=	Cerințe de Capital Minim
MF	=	Ministerul Finanțelor
MiCA	=	Regulamentul privind piețele cripto-activelor
MiFID II	=	Directiva privind Piețele de Instrumente Financiare

MIFIR	=	Regulamentul privind Piețele de Instrumente Financiare
MONEYVAL	=	Comitetul de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor
OECD	=	Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
ONPCSB	=	Oficiul Național de Prevenirea și Combatere a Spălării Banilor
OPC	=	Organisme de Plasament Colectiv
OPCOM	=	Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale
OPCVM	=	Organisme de Plasament Colectiv în Valori Mobiliare
ORC	=	Oficiul Registrului Comerțului
OTC	=	Over-The-Counter
OUG	=	Ordonanța de Urgență a Guvernului
PAD	=	Poliță de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale
PBS	=	Prime Brute Subscrise
PIB	=	Produsul Intern Brut
PIS	=	Procedura de impunere a unei soluții
PNRR	=	Planul Național de Redresare și Reziliență
PPS	=	Procedura de propunere a unei soluții
RAF	=	Risk Assessment Framework
RBS	=	Supraveghere bazată pe riscuri
RCA	=	Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto
ROF	=	Regulament de Organizare și Funcționare
SAI	=	Societate de Administrare a Investițiilor
SAIM	=	Societăți de administrare a investițiilor din alte state membre
SAL-FIN	=	Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Financiar Nonbancar
SAR	=	Sectorul Asigurări - Reasigurări
SARIS	=	Suspensions and Restorations Instruments System
SCR	=	Cerințe de capital de solvabilitate
SFTR	=	Regulamentul privind tranzacțiile de finanțare a valorilor mobiliare
SI	=	Societăți de investiții
SIF	=	Societate de Investiții Financiare
SIFM	=	Societăți de investiții financiare din alte state membre
SIIF	=	Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
SMT	=	Sistem Multilateral de Tranzacționare
SOT	=	Sistem organizat de tranzacționare
SSIF	=	Societate de Servicii de Investiții Financiare
SSPP	=	Sectorul Sistemului de Pensii Private
STS	=	Serviciul de Telecomunicații Speciale
TIC	=	Tehnologia informației
TRACE	=	Access to Trade Repositories Project
TREM	=	Transaction Reporting Exchange Mechanism, ESMA
TSI	=	Instrumentul de sprijin tehnic
UCITS	=	Directiva 2009/65/CE
UE	=	Uniunea Europeană
UNSAR	=	Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România
VAN	=	Valoarea activului net
VUAN	=	Valoarea unitară a activului net

RAPORTUL AUDITORULUI

bakertilly

Baker Tilly Klitou and Partners SRL
Strada Pipera 42, Globalworth Plaza, Etaj 7,
020112 Bucuresti
Romania
T: +40 21 3156100 | F: +40 21 3156102
info@bakertilly.ro
www.bakertilly.ro

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
Catre Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara

Raport cu privire la Situatiile Financiare

Opinie

[1] Am auditat situatiile financiare anexate ale **Autoritatii de Supraveghere Financiara** (denumita in continuare „ASF" sau „Autoritatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2024, contul de rezultat patrimonial, situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor, situatia fluxurilor de trezorerie, contul de executie a bugetului pentru exercitiului financiar incheiat la aceasta data si anexe (Disponibil din mijloace cu destinatie speciala, Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din Administratia centrala, Situatia activelor fixe amortizabile, Situatia activelor fixe neamortizabile), cat si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative incluse in „Raportul privind situatiile financiare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara incheiate la data de 31 decembrie 2024".

[2] In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela si justa asupra pozitiei financiare a **ASF** la 31 decembrie 2024 si asupra performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie ale acesteia pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice ("OMFP") nr. 1917/2005, cu modificarile si clarificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in „Raportul privind situatiile financiare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara incheiate la data de 31 decembrie 2024".

Bazele opiniei

[3] Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Autoritate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA) si conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza pentru opinia noastra.

ADVISORY · ASSURANCE · TAX

Baker Tilly Klitou and Partners SRL trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

bakertilly

Baker Tilly Klitou and Partners SRL
Strada Pipera 42, Globalworth Plaza, Etaj 7,
020112 Bucuresti
Romania
T: +40 21 3156100 | F: +40 21 3156102
info@bakertilly.ro
www.bakertilly.ro

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
Catre Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara

Raport cu privire la Situatiile Financiare

Opinie

[1] Am auditat situatiile financiare anexate ale **Autoritatii de Supraveghere Financiara** (denumita in continuare „ASF" sau „Autoritatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2024, contul de rezultat patrimonial, situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor, situatia fluxurilor de trezorerie, contul de executie a bugetului pentru exercitiului financiar incheiat la aceasta data si anexe (Disponibil din mijloace cu destinatie speciala, Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din Administratia centrala, Situatia activelor fixe amortizabile, Situatia activelor fixe neamortizabile), cat si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative incluse in „Raportul privind situatiile financiare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara incheiate la data de 31 decembrie 2024".

[2] In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela si justa asupra pozitiei financiare a **ASF** la 31 decembrie 2024 si asupra performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie ale acesteia pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice ("OMFP") nr. 1917/2005, cu modificarile si clarificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in „Raportul privind situatiile financiare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara incheiate la data de 31 decembrie 2024".

Bazele opiniei

[3] Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Autoritate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA) si conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza pentru opinia noastra.

Baker Tilly Klitou and Partners SRL
Strada Pipera 42, Globalworth Plaza, Etaj 7,
020112 Bucuresti
Romania
T: +40 21 3156100 | F: +40 21 3156102
info@bakertilly.ro
www.bakertilly.ro

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
Catre Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara

Raport cu privire la Situatiile Financiare

Opinie

[1] Am auditat situatiile financiare anexate ale **Autoritatii de Supraveghere Financiara** (denumita in continuare „ASF" sau „Autoritatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2024, contul de rezultat patrimonial, situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor, situatia fluxurilor de trezorerie, contul de executie a bugetului pentru exercitiului financiar incheiat la aceasta data si anexe (Disponibil din mijloace cu destinatie speciala, Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din Administratia centrala, Situatia activelor fixe amortizabile, Situatia activelor fixe neamortizabile), cat si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative incluse in „Raportul privind situatiile financiare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara incheiate la data de 31 decembrie 2024".

[2] In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela si justa asupra pozitiei financiare a **ASF** la 31 decembrie 2024 si asupra performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie ale acesteia pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice ("OMFP") nr. 1917/2005, cu modificarile si clarificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in „Raportul privind situatiile financiare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara incheiate la data de 31 decembrie 2024".

Bazele opiniei

[3] Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Autoritate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA) si conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza pentru opinia noastra.

Baker Tilly Klitou and Partners SRL trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Evidentierea unor aspecte

[4] Atragem atentia asupra Notei 4 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" din „Raportul privind situatiile financiare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara incheiate la data de 31 decembrie 2024", care prezinta detalii privind litigiile prin care se solicita ASF acordarea de despagubiri. Conducerea ASF a evaluat situatia si a inregistrat un provizion necurent pentru litigii in valoare de 7.360 mii lei la 31 decembrie 2024 (10.900 mii lei la 31 decembrie 2023).
De asemenea, atragem atentia asupra Notei 5.2. „Ajustari pentru deprecierea creantelor curente" din cadrul aceluiasi raport cu privire la creantele din amenzi de incasat pentru care conducerea a inregistrat anumite ajustari de depreciere detaliate in nota, considerand estimarile conducerii cu privire la gradul de recuperare luand in calcul durata mare de timp a recuperarii acestora si istoricul solutionarii acestor executari silite.
Date fiind complexitatea si incertitudinea privind rezultatul acestor litigii si a actiunilor legale, estimarea conducerii ar putea sa difere de obligatiile efective rezultate in urma finalizarii acestor dispute legale. Opinia noastra nu este modificata in legatura cu acest aspect.

Responsabilitatea conducerii si ale persoanelor responsabile pentru situatiile financiare

[5] Conducerea ASF este responsabila pentru intocmirea acestor situatii financiare in scopul de a reda o imagine fidela sub toate aspectele semnificative in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice ("OMFP") nr. 1917/2005, cu modificarile si clarificarile ulterioare si pentru un anumit nivel al controlului intern pe care conducerea il considera relevant pentru intocmirea si prezentarea de situatii financiare ce nu contin denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii.

[6] In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii ASF de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuarii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze ASF sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara a ASF.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

[7] Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

[8] Ca parte a unui audit in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate,

declaratii false si evitarea controlului intern.

- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al ASF.
- Evaluam gradul de adecvare a politicitor contabile utitizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, dace exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea ASF de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam prezentarea, structura si continutul general al situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa ofere o prezentare fidela.

[9] Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

Auditor:

RUXANDRA BILIUS
Inregistrata in Registrul public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit cu nr. AF1996

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor Financiar: BILIUS RUXANDRA IULIANA
Registrul Public Electronic: AF 1996

In numele
BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L.
Inregistrata in Registrul public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit cu nr. FA384

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA 384

Bucuresti, 05 mai 2025

AUTORITATEA
DE SUPRAVEGHERE
FINANCIARĂ



0800825627
021.668.1208

office@asfromania.ro

Splaiul Independenţei nr. 15,
sector 5, cod poştal 050092,
Bucureşti